



Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen

Grundlagen, wirtschaftliche Zusammenhänge,
Möglichkeiten und Risiken



BASIS



INFORMATIONEN

© 2024 Bank-Verlag GmbH
Vitalisstraße 67, 50827 Köln
Postfach 45 01 56, 50876 Köln
Herausgeber: Bank-Verlag GmbH, Köln
Verleger: Bank-Verlag GmbH, Köln
Stand: Mai 2024

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verbreitung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Bank-Verlag GmbH unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Vervielfältigung auf Datenträgern sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Der Inhalt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts übernimmt der Verlag keine Haftung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://www.dnb.de> abrufbar.

Art.-Nr. 22.147-2400
ISBN 978-3-86556-541-9



Inhalt

A Der Kapitalmarkt: Merkmale und Risiken

1	Vermögensanlage: Ziele und Strategie	19
1.1	Anlagestrategie	19
1.2	Die klassischen Anlagekriterien Sicherheit, Liquidität und Rentabilität im Einzelnen	19
1.3	Nachhaltigkeit	21
1.3.1	Taxonomie-Verordnung	22
1.3.2	Offenlegungsverordnung	22
1.3.3	Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung (MiFID II)	23
2	Der Kapitalmarkt und seine Funktionen	24
2.1	Eigen- bzw. Fremdkapitalaufnahme	24
2.2	Primär- und Sekundärmarkt	24
2.3	Funktionen des Kapitalmarkts	24
3	Beteiligung am Kapitalmarkt	25
3.1	Marktteilnehmer	25
3.2	Handelsplätze: Darstellung, Funktion, Kursbildung	25
3.2.1	Börsenhandel	26
3.2.2	Dispositionen bei der Auftragserteilung	27
3.3	Direkthandel	29
3.4	Ordererteilung: Festpreisgeschäft/Kommissionsgeschäft	29
3.4.1	Festpreisgeschäfte	29
3.4.2	Kommissionsgeschäfte	30
3.4.3	Abrechnung von Wertpapiergeschäften	30
3.4.4	Risiken bei der Abwicklung von Wertpapieraufträgen	30
3.4.5	Sogenannte „Blockorders“	30
3.4.6	Bruchteile, z. B. bei ratierlichen Orderausführungen auf ETFs und Aktien	31
3.5	Dienstleistungen im Vorfeld der Ordererteilung und deren Vergütung	31
3.5.1	Anlageberatung	31
3.5.2	Beratungsfreie Wertpapierdienstleistungen	31
3.5.3	Vermögensverwaltung	32
3.5.4	Unabhängige Honorar-Anlageberatung	32
3.6	Verwahrung	32
3.6.1	Sammelurkunden und effektive Stücke	32
3.6.2	Eigenverwahrung/Sammelverwahrung	32
3.6.3	Inlandsverwahrung und Auslandsverwahrung	33
3.6.4	Elektronische Wertpapiere	33
3.7	Erträge (Entgelte, Zuwendungen, Handelserträge) sowie die Entgegennahme nichtmonetärer Vorteile in Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung	33
4	Einfluss von Kosten auf die Gewinnerwartung	34
5	Basisrisiken bei der Vermögensanlage	35
5.1	Kapitalmarktimmanente Risiken	35
5.1.1	Marktrisiko bzw. Kursänderungsrisiko	35
5.1.2	Währungsrisiko	35
5.1.3	Liquiditätsrisiko	36
5.1.4	Konjunkturrisiko	37
5.1.5	Inflationsrisiko (Kaufkraftrisiko)	38

5.1.6	Länderrisiko und Transferrisiko	38
5.1.7	Psychologisches Marktrisiko	39
5.2	Risiken, die sich infolge der Geschäftstätigkeit des Emittenten oder aufgrund der Kapitalmarktnotierung im Ausland ergeben können	39
5.2.1	Unternehmerische Risiken und Nachhaltigkeitsrisiken, Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust	39
5.2.2	Kapitalmaßnahmen des Emittenten der Wertpapiere	40
5.2.3	Risiken bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland	40
5.2.4	Risiko des sogenannten „Greenwashing“	41
5.3	Abwicklungsrisiken	41
5.3.1	Risiken bei der Abwicklung von Wertpapieraufträgen	41
5.3.2	Risiko einer verspäteten Information durch den jeweiligen Emittenten	42
5.3.3	Übermittlungsrisiko	42
5.3.4	Zeitliche Verzögerungen infolge verspäteter Belieferung von Wertpapieren, insb. infolge von Kapitalmaßnahmen	42
5.4	Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Eingriffen	43
5.4.1	Steuerliche Risiken	43
5.4.2	Risiko der Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (Bail-In)	43
5.4.3	Sonstige Risiken aufgrund staatlicher Eingriffe/Regulierung	47
5.5	Vom Anleger selbst zu vertretende Risiken	48
5.5.1	Risiko bei kreditfinanzierten Wertpapierkäufen	48
5.5.2	Informationsrisiko	48
5.5.3	Risiko der Verhaltensbeeinflussung	48
5.5.4	Risiko der Eigenverwahrung	49
5.5.5	Konzentrationsrisiko („Klumpenrisiko“)	49
5.5.6	Risiken bei taggleichen Geschäften („Day Trading“)	49
6	Auskunftsersuchen Dritter	50
7	Produktinformationen	50



B	Anleihen	
1	Grundlagen	51
1.1	Emissionspreis entspricht nicht immer dem Nennwert	51
1.2	Erträge: Zinszahlungen und Wertsteigerungen	51
1.3	Langfristige Zinsen im Verhältnis zu kurzfristigen Zinsen	51
1.4	Speziell: „Negativzinsen“	53
1.5	Inhaberschuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen	53
1.6	Kursbeeinflussende Faktoren während der Laufzeit	53
2	Emissionsmärkte und Emittenten	54
2.1	Emissionsmärkte	54
2.1.1	Inlandsanleihen	54
2.1.2	Internationale Anleihen	54
2.2	Emittenten	55
2.2.1	Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand	55
2.2.2	Bankschuldverschreibungen	55
2.2.3	Pfandbriefe	55
2.2.4	Unternehmensanleihen	56
2.2.5	Schuldverschreibungen ausländischer Emittenten	56
2.2.6	Nachhaltigkeit, Green and Social Bonds	56
2.2.7	Mündelsicherheit bzw. Gebot der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung	56
3	Ausgestaltung und Anleiheformen	57
3.1	Laufzeit	57
3.2	Rückzahlung	57
3.2.1	Planmäßige Rückzahlung: Rückzahlung innerhalb eines festgelegten Rahmens	57
3.2.2	Außerplanmäßige Rückzahlung bei vorzeitiger Kündigung	57
3.3	Verzinsung	57
3.3.1	Klassische festverzinsliche Anleihen	58
3.3.2	Anleihen mit variablen Zinssätzen (Floating Rate Notes)	58
3.3.3	Sonderformen von Anleihen mit variabler Verzinsung	58
3.3.4	Null-Kupon-Anleihen (Zero Bonds)	59
3.3.5	Anleihen mit ungleichmäßigen, meist aber festen Zinssätzen	59
3.4	Währung	60
3.5	Rang und Sicherheit von Forderungen aus Anleihen	60
3.5.1	Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Emittenten	60
3.5.2	Nachranginstrumente (Nachrang- bzw. Hybridanleihen, Genussscheine und Genussrechte)	61
4	Spezielle Risiken bei Anleihen	63
4.1	Bonitätsrisiko	63
4.1.1	Ursachen von Bonitätsveränderungen	63
4.1.2	Rendite als Bonitätsmaßstab	63
4.1.3	Rating als Entscheidungshilfe	64
4.2	Zinsänderungsrisiko/Kursänderungsrisiko während der Laufzeit	66
4.2.1	Zusammenhang zwischen Zins- und Kursentwicklung	66
4.2.2	Zinsänderungsempfindlichkeit: Abhängigkeit von Restlaufzeit und Zinssatz	67
4.3	Kündigungs- und Wiedieranlagerisiko	67
4.4	Auslosungsrisiko	67
4.5	Risiken bei einzelnen Anleiheformen	67
4.5.1	Anleihen mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes)	67
4.5.2	Stärkere Kursausschläge bei Reverse Floatern	68
4.5.3	Nullkupon-Anleihen (Zero Bonds)	68

4.5.4	Fremdwährungsanleihen und Doppelwährungsanleihen	68
4.5.5	Bankschuldverschreibungen	68
4.5.6	Namensschuldverschreibungen	68
4.5.7	Green und Social Bonds	68
4.5.8	Spezielle Risiken bei Nachranginstrumenten (Hybridanleihen, Genussscheinen und Genussrechten)	69
5	Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	70
5.1	Anleihen	70
5.2	Nachranginstrumente (Hybridanleihen, Genussscheine und Genussrechte)	71
6	Spezielle Produktinformationen	71



C	Aktien	
1	Funktionsweise und Grundlagen	73
1.1	Aktionär ist Teilhaber – nicht Gläubiger	73
1.2	Erträge: Dividenden und Wertsteigerungen	73
1.3	Rechte des Aktionärs	73
1.3.1	Verwaltungsrechte	73
1.3.2	Vermögensrechte	74
2	Emissionsmärkte und Emittenten	76
2.1	Öffentliches Angebot zur Herbeiführung der freien Handelbarkeit von Aktien	76
2.2	Die Neuemission von Aktien bei Börsengängen (IPO)	76
2.2.1	Bookbuilding	76
2.2.2	Festpreisverfahren	76
3	Ausgestaltung von Aktien	77
3.1	Übertragbarkeit	77
3.2	Informationsanspruch der Aktiengesellschaft	78
3.3	Form der Aktien	78
3.4	Gewährung von Rechten	78
3.5	Real Estate Investment Trusts (REITs)	79
3.6	Finanzinstrumente, die Aktien angenähert sind	79
3.6.1	Partizipationsscheine nach Maßgabe des Schweizer Rechts	79
3.6.2	Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten	79
4	Spezielle Risiken	80
4.1	Unternehmerisches Risiko (Insolvenzrisiko)	80
4.2	Kursänderungsrisiko	80
4.2.1	Allgemeines Marktrisiko	81
4.2.2	Unternehmensspezifisches Risiko und Branchenrisiko	81
4.2.3	Illiquide Werte	81
4.3	Dividendenrisiko	82
4.4	Psychologie der Marktteilnehmer	82
4.4.1	Börsen-/Marktstimmung	82
4.4.2	Meinungsführerschaft	82
4.4.3	Trendverstärkende Spekulation	83
4.4.4	Markttechnik	83
4.4.5	Globalisierung der Märkte	83
4.4.6	Gesellschaftsbezogene Maßnahmen	83
4.5	Risiko der Kursprognose	83
4.6	Risiko des Verlusts und der Änderung von Aktionärsrechten	84
4.7	Risiko der Einstellung der Börsennotierung („Delisting“)	85
4.8	Besondere Risiken bei Real Estate Investment Trusts (REITs)	85
4.9	Besondere Risiken bei Aktien vertretenden Hinterlegungsscheinen	85
5	Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	86
6	Spezielle Produktinformationen	86

D	Zertifikate und strukturierte Anleihen	
1	Funktionsweisen und Grundlagen	87
1.1	Laufzeit	88
1.2	Bestimmungsfaktoren des Emissionspreises	88
1.3	Preisbestimmende Faktoren während der Laufzeit	88
1.4	Vergütungen für den Vertrieb von Zertifikaten und strukturierten Anleihen	89
1.5	Einlösung	90
2	Emissionsmärkte und Emittenten	90
3	Klassifizierung anhand des Basiswerts	91
3.1	Aktien als Basiswert	91
3.2	Zinssätze als Basiswert	91
3.3	Währungen als Basiswert	91
3.4	Bonität von Referenzschuldern als Basiswert	91
3.5	Rohstoffe als Basiswert	91
3.6	Fonds als Basiswert	92
3.7	Indizes als Basiswert	92
3.8	Baskets als Basiswert	93
3.9	Kryptowerte, insbesondere Kryptowährungen und Derivate auf Kryptowerte als Basiswert	93
4	Klassifizierung von Zertifikaten und strukturierten Anleihen anhand ihres jeweiligen Auszahlungsprofils	94
4.1	Indexzertifikate (lineare Zertifikate)	94
4.2	Discountzertifikate	94
4.3	Bonuszertifikate	95
4.4	Expresszertifikate	96
4.5	Kapitalschutzzertifikate	98
4.6	Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen	98
4.7	Aktienanleihen	99
4.8	Exchange Traded Commodities (ETC)	99
4.9	Börsengehandelte Schuldverschreibungen, auch: „Exchange Traded Notes“ (ETN)	101
4.10	Wandelanleihen	101
4.11	Umtauschanleihen	102
4.12	Optionsanleihen	102
4.13	Sonstige strukturierte Anleihen	102
5	Spezielle Risiken von Zertifikaten und strukturierten Anleihen	104
5.1	Spezielle Risiken bei sämtlichen Zertifikaten und strukturierten Anleihen	104
5.1.1	Emittentenrisiko	104
5.1.2	Preisänderungsrisiko	104
5.1.3	Liquiditätsrisiko	105
5.1.4	Risiko des Wertverfalls	105
5.1.5	Einfluss von Absicherungsgeschäften des Emittenten auf die Zertifikate	105
5.1.6	Währungsrisiko	105
5.1.7	Risiko der Lieferung des Basiswerts	106
5.1.8	Kündigungs- und Wiederanlagerisiko	106



5.2	Spezielle Risiken bestimmter Zertifikate	106
5.2.1	Spezielle Risiken bei Bonuszertifikaten	106
5.2.2	Spezielle Risiken bei Expresszertifikaten	107
5.2.3	Spezielle Risiken bei Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen	107
5.3	Spezielle Risiken von Aktienanleihen	107
5.4	Spezielle Risiken bei sonstigen strukturierten Anleihen	108
5.5	Spezielle Risiken bei Zertifikaten auf Rohstoffe und ETC	108
5.5.1	Kartelle und regulatorische Veränderungen	109
5.5.2	Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage	109
5.5.3	Inflation und Deflation	109
5.5.4	Liquidität	109
5.5.5	Politische Risiken	109
5.5.6	Wetter und Naturkatastrophen	109
5.5.7	Abbildung von Rohstoffen über Terminkontrakte	109
5.5.8	Spezielle Risiken bei Exchange Traded Commodities	109
5.6	Spezielle Risiken bei Kryptowerten, insbesondere Kryptowährungen und Derivaten auf Kryptowerte als Basiswert	110
5.6.1	Risiko im Zusammenhang mit der Technologie	110
5.6.2	Risiken im Zusammenhang mit hohen Transaktionskosten	110
6	Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	111
7	Spezielle Produktinformationen	112

E	Offene Investmentfonds	
1	Funktionsweise und Grundlagen	113
1.1	Offene Investmentfonds im Einzelnen	113
1.1.1	Sondervermögen	113
1.1.2	Offene Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital	114
1.1.3	Sonstige Investmentgesellschaften mit variablem Kapital	114
1.1.4	Offene Investmentkommanditgesellschaft	114
1.1.5	Anteilklassen	114
1.1.6	Unterscheidung OGAW bzw. AIF	114
1.1.7	Unterscheidung Publikums- bzw. Spezialfonds	114
1.1.8	Anlegerbegriff (Privatanleger, semiprofessionelle und professionelle Anleger)	115
1.2	Verwaltungsgesellschaften	115
1.3	Verwahrstellen	116
2	Erwerb, Rücknahme und Veräußerung sowie der Handel von Anteilen	116
2.1	Ausgabe und Rücknahme von Anteilen	116
2.2	Möglichkeiten zur Steuerung der Zu- und Abflüsse durch Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bei Investmentfonds (Liquiditätsmanagementtools)	117
2.2.1	Rückgabefrist	117
2.2.2	Möglichkeit einer Rücknahmebeschränkung	117
2.2.3	Möglichkeit des Swing Pricings	118
2.2.4	Rücknahmeaussetzung	118
2.2.5	Liquiditätsmanagementtools ausländischer Investmentfonds	119
2.3	Handel von Anteilen an einem Markt	119
3	Kosten	119
3.1	Kosten beim Erwerb und der Veräußerung von Fondsanteilen	119
3.1.1	Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme	120
3.1.2	Kosten beim Erwerb oder der Veräußerung von Anteilen über einen Handelsplatz	120
3.2	Verwaltungs- und weitere Kosten	121
3.3	Erfolgsabhängige Kosten	121
3.4	Transaktionskosten sowie Kosten zur Erhaltung des Fondsvermögens	121
4	Gestaltungsmöglichkeiten bei offenen Investmentfonds	121
4.1	Aktiv bzw. passiv verwaltet	122
4.2	Exchange Traded Funds (ETF)	122
4.3	Schwerpunkt der Zusammensetzung	124
4.4	Geographischer Anlageschwerpunkt	125
4.5	Zeitlicher Anlagehorizont	125
4.6	Garantie- und Wertsicherungsfonds	125
4.7	Ertragsverwendung	125
4.8	Währung und Währungsabsicherung	126
4.9	Nachhaltigkeitsstrategien	126
5	Besondere Arten von Investmentfonds	127
5.1	Offene Immobilienfonds	127
5.2	Offene Infrastrukturfonds	128
5.3	Gemischte Investmentfonds und Sonstige Investmentfonds	129
5.4	Hedgefondsstrategien und Hedgefonds	129
5.5	Offene Spezial-Investmentfonds	131
5.6	Offene ELTIF (European Long-Term Investment Funds)	131



6	Spezielle Risiken bei offenen Investmentfonds	133
6.1	Fondsmanagement	133
6.2	Risiko rückläufiger Anteilspreise	133
6.2.1	Allgemeines Marktrisiko	133
6.2.2	Risikokonzentration durch spezielle Anlageschwerpunkte	133
6.3	Risiko der Aussetzung und Liquidation	134
6.4	Risiko durch den Einsatz von Derivaten und die Nutzung von Wertpapierleihgeschäften	134
6.5	Risiko der Fehlinterpretation von Wertentwicklungsstatistiken	135
6.6	Risiko der Verschmelzung, Kündigung oder Übertragung des Investmentfonds	136
6.7	Spezielle Risiken beim Handel von Investmentfonds	136
6.8	Spezielle Risiken bei offenen Immobilienfonds	136
6.8.1	Allgemeines Marktrisiko (Immobilienmarktrisiko)	136
6.8.2	Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen	137
6.8.3	Währungsrisiko	137
6.8.4	Risiko einer eingeschränkten Rückgabe	137
6.8.5	Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme	137
6.8.6	Risiko aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften	138
6.8.7	Risiko aus der Kreditaufnahme	138
6.9	Spezielle Risiken bei offenen Infrastrukturfonds	138
6.9.1	Allgemeine Infrastrukturrisiken	138
6.9.2	Immobilienrisiken	139
6.9.3	Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen	139
6.9.4	Währungsrisiko	139
6.9.5	Risiko einer eingeschränkten Rückgabe	139
6.9.6	Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme	139
6.9.7	Risiko aus Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften und Immobilien	140
6.9.8	Risiko aus der Kreditaufnahme	140
6.10	Spezielle Risiken bei Europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF)	140
6.10.1	Allgemeine Risiken der Anlageklasse „Private Equity“	140
6.10.2	Allgemeine Infrastrukturrisiken	141
6.10.3	Allgemeine Risiken der Anlageklasse „Fremdkapital“	141
6.10.4	Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen	142
6.10.5	Risiko einer eingeschränkten Rückgabe bzw. Risiko der vorzeitigen Liquidation von Anlagewerten	142
6.10.6	Risiken bei einer Darlehensaufnahme durch den ELTIF	142
6.10.7	Währungsrisiko	142
6.11	Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds (ETFs) und sonstigen passiv verwalteten Fonds	142
6.11.1	Risiken, die sowohl Exchange Traded Funds (ETFs) als auch sonstige passiv verwaltete Fonds betreffen	142
6.11.2	Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds (ETFs)	143
6.12	Spezielle Risiken bei Investmentfonds auf Rohstoffe	144
6.12.1	Kartelle und regulatorische Veränderungen	145
6.12.2	Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage	145
6.12.3	Investitionskosten bei Direktinvestments und Termingeschäftsrisiken bei indirekten Investments durch den Abschluss von Derivatgeschäften	145
6.12.4	Inflation und Deflation	145
6.12.5	Liquidität	145
6.12.6	Politische Risiken	145
6.12.7	Wetter und Naturkatastrophen	145
6.13	Spezielle Risiken bei Hedgefonds und Hedgefondsstrategien	146
6.13.1	Risikoreiche Strategien, Techniken und Instrumente der Kapitalanlage	146
6.13.2	Hebelwirkung (Leverage-Effekt)	147

6.13.3 Liquiditätsrisiko	147
6.13.4 Abhängigkeit vom Vermögensmanagement	147
6.13.5 Risiken aus dem Vergütungssystem	148
6.13.6 Handels- und Risikomanagementsysteme	148
6.13.7 Prime Broker	148
6.13.8 Erwerbs- und Veräußerungskosten	148
6.13.9 Risiko einer eingeschränkten Rückgabe	148
6.13.10 Risiko der fehlenden aktuellen Bewertung	148
6.13.11 Publizität und Rechenschaftslegung	149
7 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	149
8 Spezielle Produktinformationen	149



F	Optionsscheine und weitere spekulative Hebelprodukte	
1	Grundlagen	151
1.1	Allgemeines zu Hebelprodukten	151
1.2	Zahlung/Lieferung	152
1.3	Laufzeit/Verfall	152
1.4	Speziell zu „Knock-Out“- und „Knock-In“-Barrieren	152
2	Basiswerte	153
2.1	Aktien	153
2.2	Zinsen	153
2.3	Währungen	153
2.4	Rohstoffe	153
2.5	Indizes	153
2.6	Baskets	153
2.7	Futures	153
3	Funktionsweise von Optionsscheinen	154
3.1	Basispreis	154
3.2	Optionsverhältnis	154
3.3	Laufzeit	154
3.4	Ausübungsmöglichkeit bei Optionsscheinen – amerikanischer und europäischer Optionstyp	154
3.5	Zahlung statt Lieferung	154
3.6	Zur Funktionsweise im Einzelnen	154
3.6.1	Hebelwirkung	155
3.6.2	Unterschiedliche Erwartungen	155
3.7	Bewertungskriterien und Preisbildungsfaktoren	155
3.7.1	Innerer Wert	156
3.7.2	Zeitwert	156
3.7.3	Aufgeld	156
3.7.4	Break-Even-Punkt (Gewinnschwelle)	157
3.7.5	Hebel und Preissensitivität	157
3.7.6	Ein Beispiel	158
3.8	Speziell: Digital-Optionsscheine	160
3.8.1	StayHigh- bzw. StayLow-Optionsscheine	160
3.8.2	Inline-Optionsscheine	160
3.9	Komplex strukturierte Optionsscheinprodukte/Kombinationen verschiedener Optionen	160
4	Hebelzertifikate	160
4.1	Grundlagen	160
4.2	Hebelzertifikate mit Knock-Out	160
4.2.1	Hebelzertifikate mit Endlaufzeit	161
4.2.2	Hebelzertifikate ohne Laufzeitbegrenzung	161
4.3	Hebelzertifikate ohne Stop-Loss	162
4.4	Hebelzertifikate mit Stop-Loss	162
4.5	Faktor-Optionsscheine	163

5	Spezielle Risiken bei Optionsscheinen und weiteren spekulativen Hebelprodukten	164
5.1	Allgemeines Kursänderungs- und Liquiditätsrisiko	164
5.1.1	Verlustrisiko durch Kursveränderungen des Basiswerts	165
5.1.2	Verlustrisiko durch Veränderungen der Volatilität des Basiswerts bei Optionsscheinen und sonstigen Hebelprodukten	166
5.1.3	Verlustrisiko durch Zeitwertverfall bei Optionsscheinen	166
5.2	Risiko der Hebelwirkung	166
5.3	Risiko der Wertminderung und des Totalverlusts	167
5.4	Risiko der fehlenden Möglichkeiten zur Verlustbegrenzung	167
5.5	Emittentenrisiko	168
5.6	Währungsrisiko	168
5.7	Einfluss von Absicherungsgeschäften des Emittenten	168
5.8	Spezielle Risiken bei Faktor-Optionsscheinen	168
5.9	Spezielle Risiken bei Hebelprodukten auf Rohstoffe	169
5.9.1	Kartelle und regulatorische Veränderungen	169
5.9.2	Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage	169
5.9.3	Inflation und Deflation	169
5.9.4	Liquidität	169
5.9.5	Politische Risiken	169
5.9.6	Wetter und Naturkatastrophen	170
5.9.7	Abbildung von Rohstoffen über Terminkontrakte	170
6	Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	170
7	Spezielle Produktinformationen	171



G	Geschlossene Fonds	
1	Funktionsweise und Grundlagen	173
1.1	Arten geschlossener Fonds	173
1.1.1	Publikumsfonds (geschlossene Publikums-AIF)	173
1.1.2	Spezialfonds (geschlossene Spezial-AIF)	174
1.1.3	Anlegerbegriff (Privatanleger, semiprofessionelle und professionelle Anleger)	174
1.1.4	Geschlossene ELTIF	175
1.1.5	Sonstige geschlossene Fonds (Europäische Risikokapitalfonds und Europäische Fonds für soziales Unternehmertum)	176
1.2	Verwendung der Anlagebeträge durch die Fondsgesellschaft – Kosten	176
1.3	Phasen eines geschlossenen Fonds	177
1.4	Keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit/nur sehr eingeschränkte Veräußerbarkeit	177
1.5	Fremdfinanzierung	177
1.6	Fremdwährungen	178
1.7	Bewertung der Anlageobjekte und Anteilswert	178
2	Anbieter	178
2.1	Aufgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft	178
2.2	Funktion der Verwahrstelle	178
3	Rechtliche Grundlagen	179
3.1	Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft	179
3.2	Geschlossene Investmentaktiengesellschaft	180
3.3	Ausländische geschlossene Fonds	180
4	Anlagemöglichkeiten geschlossener Fonds	181
4.1	Anlagestrategien geschlossener Fonds	181
4.2	Detailinformationen zu praktisch relevanten Beispielen	181
4.2.1	Immobilienfonds	181
4.2.2	Erneuerbare-Energien-Fonds	182
4.2.3	Schiffsfonds	182
4.2.4	Flugzeugfonds	182
4.2.5	Private-Equity-Fonds	183
4.2.6	Infrastrukturfonds und Infrastruktur als Anlageobjekt geschlossener Fonds	184
4.3	Nachhaltigkeitsstrategien	184
5	Spezielle Risiken bei geschlossenen Fonds	185
5.1	Unternehmerisches Risiko	185
5.2	Blind-Pool-Risiko	185
5.3	Prognoserisiko	185
5.4	Interessenkonflikte	186
5.5	Stark eingeschränkte Verfügbarkeit des Kapitals	186
5.6	Risiko der Fremdfinanzierung	186
5.6.1	Risiken bei der Darlehensaufnahme durch den geschlossenen Fonds	186
5.6.2	Risiken bei der Darlehensaufnahme durch den Anleger	187
5.7	Risiko der Änderung der steuerlichen oder sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen	187
5.8	Risiko durch Fehlverhalten oder durch Ausfall der Vertragspartner	188
5.9	Insolvenz der Fondsgesellschaft oder einzelner Fondsbeteiligter	188

5.10	Rückforderung von Ausschüttungen	188
5.10.1	Wiederaufleben der Haftung bei der Investmentkommanditgesellschaft	188
5.10.2	Vertragliche Rückforderungsrechte geschlossener Fonds	188
5.11	Majorisierung	188
5.12	Offenlegung von Anlegerdaten	189
5.13	Spezielle Risiken bei ausgewählten geschlossenen Fonds	189
5.13.1	Spezielle Risiken bei Immobilienfonds	189
5.13.2	Spezielle Risiken bei Erneuerbare-Energien-Fonds	189
5.13.3	Spezielle Risiken bei Schiffsfonds	190
5.13.4	Spezielle Risiken bei Flugzeugfonds	190
5.13.5	Spezielle Risiken bei Private-Equity-Fonds	190
5.13.6	Risiken von Infrastrukturfonds und Infrastruktur als Anlageobjekt geschlossener Fonds	191
5.13.7	Spezielle Risiken bei Fonds ohne Risikomischung	192
6	Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen	192
7	Spezielle Produktinformationen	192
H	Glossar	195
I	Stichwortverzeichnis	199



Der Kapitalmarkt: Merkmale und Risiken	A
Anleihen	B
Aktien	C
Zertifikate und strukturierte Anleihen	D
Offene Investmentfonds	E
Optionsscheine und weitere spekulative Hebelprodukte	F
Geschlossene Fonds	G



A Der Kapitalmarkt: Merkmale und Risiken

A

1 Vermögensanlage: Ziele und Strategie

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den grundsätzlichen Erwartungen, die ein Anleger an die Vermögensanlage und – soweit erwünscht – an eine entsprechende Beratung stellt. Es wird deutlich gemacht, dass es zwar verschiedene objektive Maßstäbe und Kriterien zur Beurteilung der verschiedenen Anlageformen gibt, über deren Gewichtung, Vorteilhaftigkeit und Nutzen aber die persönlichen Vorstellungen und Ziele des Anlegers entscheiden. Der Begriff „Anleger“ bezeichnet in diesen „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ Anleger jeglichen Geschlechts.

1.1 Anlagestrategie

Die vorliegende Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ informiert über die Grundlagen sowie Chancen und Risiken der behandelten Anlageformen. Die in dieser Broschüre dargestellten Wertpapiere und anderen Kapitalanlagen können – sofern im Einzelnen nicht anders ausgeführt – sowohl an Privatkunden als auch an professionelle Kunden vertrieben werden. Die Informationen gewinnen für den einzelnen Anleger allerdings erst im Zusammenspiel mit seiner Anlagestrategie und seinen persönlichen Anlagezielen an individueller Aussagekraft.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass sich jeder Anleger selbst oder gemeinsam mit seinem Anlageberater ein Bild über seine Risikotragfähigkeit, seinen Anlagehorizont und seine Anlageziele verschafft und sich selbst dabei zunächst folgende Fragen beantwortet:

- Wie groß ist meine Bereitschaft als Anleger, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen? Kann ich eventuelle finanzielle Verluste tragen?
- Wie lange kann ich auf das zu investierende Kapital verzichten? Wann muss das Geld wieder zur Verfügung stehen?
- Welche Ziele verfolge ich bei der Vermögensanlage? Wie hoch ist meine Renditeerwartung?

Diese Fragen spiegeln die drei grundlegenden Anlagekriterien bzw. -ziele wider: Sicherheit, Liquidität und Rentabilität. Diese drei Komponenten konkurrieren miteinander und beeinflussen sich wechselseitig. Jeder Anleger muss anhand seiner persönlichen Präferenzen eine Gewichtung vornehmen, die sich dann in der für ihn passenden individuellen Anlagestrategie niederschlägt. Diese sollten bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigt werden.

Zunehmend berücksichtigen Anleger bei ihren Anlageentscheidungen zudem Nachhaltigkeitsaspekte. Diese werden nachfolgend unter Ziffer 1.3 ausführlich dargestellt.

Die mit einer Vermögensanlage verfolgten (Anlage-) Ziele hängen stets vom persönlichen Umfeld jedes einzelnen Anlegers ab, unterliegen überdies dem zeitlichen Wandel und sollten daher regelmäßig überprüft werden.

1.2 Die klassischen Anlagekriterien Sicherheit, Liquidität und Rentabilität im Einzelnen

Von jeher werden die drei grundlegenden Anlageziele Sicherheit, Liquidität und Rentabilität voneinander unterschieden.

■ Sicherheit

Sicherheit meint: Erhaltung des angelegten Vermögens. Die Sicherheit einer Kapitalanlage hängt von den Risiken ab, denen sie unterworfen ist. Hierzu zählen verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel die Bonität des Schuldners, das Kursänderungsrisiko oder – bei Auslandsanlagen – die politische Stabilität

des Anlagelandes sowie das Währungsrisiko. Dabei kann der Erhalt des angelegten Kapitals bei einer Anlage in Wertpapieren nie zugesagt werden.

Durch eine ausgewogene Aufteilung ihres Vermögens können Anleger die Anlagerisiken vermindern. Eine solche Vermögensstreuung (Diversifizierung) kann unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien erfolgen, wie zum Beispiel unterschiedlicher Wertpapierformen, die in die Vermögensanlage einbezogen werden, und Vermögensanlagen in verschiedenen Branchen, Ländern und Währungen.

■ **Liquidität**

Die Liquidität einer Kapitalanlage hängt davon ab, wie schnell ein Betrag, der in einen bestimmten Wert investiert wurde, realisiert, also wieder in Bankguthaben oder Bargeld umgewandelt werden kann. Wertpapiere, die an einem Handelsplatz mit hohen Umsätzen gehandelt oder gegen die Auszahlung ihres Nettoinventarwerts jederzeit zurückgenommen werden, sind in der Regel gut dazu geeignet.

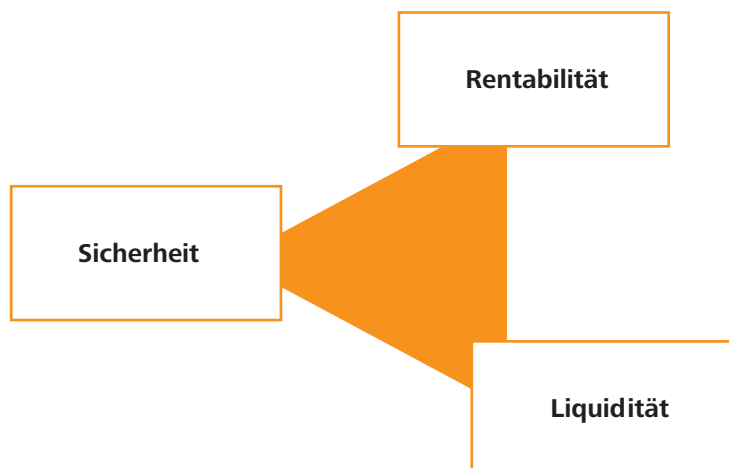
■ **Rentabilität**

Die Rentabilität einer Vermögensanlage bestimmt sich aus deren Ertrag. Zu den Erträgen eines Wertpapiers gehören Zins-, Dividendenzahlungen und sonstige Ausschüttungen sowie Wertsteigerungen (in Form von Kursveränderungen).

Solche Erträge können einem Anleger je nach Art der Vermögensanlage entweder zufließen oder nicht ausgeschüttet und angesammelt (thesauriert) werden. Erträge können im Zeitablauf gleichbleiben oder schwanken. Um die Rentabilität verschiedener Wertpapiere – unabhängig von unterschiedlichen Ertragsarten – vergleichbar zu machen, ist die Rendite eine geeignete Kennzahl. Für den Anleger ist allerdings vor allem die Rendite nach Steuern entscheidend, da Kapitaleinkünfte einkommensteuerpflichtig sind. Zudem wird eine positive Realverzinsung nur erzielt, soweit die jeweilige Rendite die Inflation übersteigt.

■ **Das „magische Dreieck“ der Vermögensanlage**

Angesichts all dessen ergibt sich – zunächst – das sogenannte „magische Dreieck“ der Vermögensanlage:



Die Kriterien Sicherheit, Liquidität und Rentabilität sind nicht ohne Kompromisse miteinander vereinbar. Das „magische Dreieck“ der Vermögensanlage veranschaulicht die Konflikte:

- Zum einen besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Rentabilität. Denn zur Erzielung eines möglichst hohen Grads an Sicherheit muss eine tendenziell niedrigere Rendite in Kauf genommen werden. Umgekehrt sind überdurchschnittliche Renditen immer mit erhöhten Risiken verbunden.

- Zum anderen kann ein Zielkonflikt auch zwischen Liquidität und Rentabilität bestehen, da liquide Anlagen oft mit Renditenachteilen verbunden sind bzw. „erkauft“ werden müssen.

Nachdem sich ein Anleger das magische Dreieck der Vermögensanlage verdeutlicht hat, muss er innerhalb dieses Spannungsfeldes Präferenzen setzen – entsprechend seiner individuellen Anlageziele.

1.3 Nachhaltigkeit

Hinzu kommt, dass immer mehr Anleger bei ihren Anlageentscheidungen neben finanziellen Faktoren auch Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigen möchten. ESG steht dabei für Umweltaspekte (engl.: Environment), soziale Komponenten (engl.: Social) sowie die Qualität der Unternehmensführung (engl.: Governance). Folgende Beispiele sollen zur Erläuterung der Begriffe Environment, Social und Governance dienen:

Environment

- Umwelt- und Klimaschutz
- Förderung/Nutzung regenerativer Energien
- Förderung/Nutzung von Recycling

Social

- Einhaltung von Menschenrechten
- Keine Duldung von Kinderarbeit und Einhaltung von Mindestarbeitsstandards
- Förderung von Bildungsinitiativen

Governance

- Steuerehrlichkeit
- Gleichberechtigung
- Bekämpfung von Korruption

Anlageprodukte, wie z. B. Investmentfonds oder Zertifikate, können eine Vielzahl an Strategien oder Kombinationen von Strategien verfolgen, um Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen, z. B.:

- „Best-in-Class“ Strategien: Es sollen bevorzugt Unternehmen berücksichtigt werden, die im Vergleich zu Unternehmen des gleichen Sektors eine bessere Bewertung in Bezug auf die ESG-Kriterien aufweisen.
- Ausschlusskriterien: In der Anlage sollen z. B. bestimmte Sektoren ganz oder teilweise als Zielinvestments ausgeschlossen werden. Weit verbreitet ist der vollständige oder teilweise Ausschluss sog. kontroverser Sektoren. Als kontroverse Sektoren werden insbesondere die nachfolgenden Sektoren eingeordnet: Produktion bestimmter Waffen (z. B. Landminen) oder Produktion/Vertrieb von Tabak.
- Auswirkungsbezogene Anlagen (engl.: impact investing): Es sollen Investitionen erfolgen, die bestimmte Schwellenwerte einhalten und die gezielt auf die Verbesserung eines oder mehrerer Ziele aus den Bereichen Umwelt und Soziales abzielen und gleichzeitig Governance-Erfordernissen genügen.

Auf europäischer Ebene wurden Vorschriften erlassen, die darauf abzielen, die Nachhaltigkeit als Unternehmensziel stärker zu verankern. Gleichzeitig soll am Kapitalmarkt offengelegt werden, inwieweit dies bei einer Anlage jeweils geschieht. Die zentralen Vorgaben für Unternehmen und deren Wirtschaftsaktivitäten sind dabei in der Taxonomie-Verordnung enthalten. Die Offenlegungsverordnung stellt Transparenzanforderungen an Finanzmarktteilnehmer und Anlageberater. Diese müssen offenlegen, wie beispielsweise Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsprozesse einbezogen werden. Es geht aber auch um Transparenz bei der Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen bei Investitionsentscheidungen und bei Finanzprodukten. Im Rahmen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sind alle (potentiellen) Kunden hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen.

Finanzinstrumente, die empfohlen werden, müssen auch zu den Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden passen.

1.3.1 Taxonomie-Verordnung

Bei der Taxonomie-Verordnung handelt es sich um ein einheitliches und detailliertes Klassifizierungssystem, welches Kriterien festlegt, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig gelten kann. Dazu gehört unter anderem, einen aktiven Beitrag zu mindestens einem von sechs definierten Umweltzielen zu leisten:

- a) Klimaschutz;
- b) Anpassung an den Klimawandel;
- c) nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- d) Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- e) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- f) Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Mit diesen Kriterien wird beabsichtigt, den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition zu bestimmen.

Unternehmen der Realwirtschaft, die der Taxonomie-Verordnung unterliegen und deshalb verpflichtet sind, regelmäßig sogenannte „nicht finanzielle Berichte“ zu veröffentlichen (i. d. R. börsennotierte Aktiengesellschaften und „große“ Unternehmen aus der Europäischen Union), müssen in diesen Berichten offenlegen, welcher Anteil ihrer Wirtschaftstätigkeit auf Aktivitäten entfällt, die zum Erreichen eines oder mehrerer der Umweltziele beitragen.

Finanzmarktteilnehmer (z. B. Kreditinstitute, die die Dienstleistung der Vermögensverwaltung erbringen, oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, die offene oder geschlossene Investmentfonds verwalten) müssen für bestimmte Anlageprodukte (hierzu zählen insbesondere offene und geschlossene Investmentfonds und Vermögensverwaltungsangebote), mit denen auch in Wirtschaftstätigkeiten investiert wird, die zu einem oder mehreren Umweltzielen der Taxonomie-Verordnung beitragen, in ihren vorvertraglichen Informationen offenlegen, zu welchem Umweltziel oder zu welchen Umweltzielen die zu Grunde liegende Investition beiträgt. Darüber hinaus muss beschrieben werden, wie und in welchem Umfang das Umweltziel oder die Umweltziele erreicht werden sollen. Zudem müssen Finanzmarktteilnehmer in ihren regelmäßigen Berichten offenlegen, in welchem Umfang dieses Ziel tatsächlich erreicht wurde (Taxonomiegrad).

1.3.2 Offenlegungsverordnung

Die Offenlegungsverordnung sieht für Anlageberater (z. B. Kreditinstitute, die die Dienstleistung der Anlageberatung erbringen) und für Finanzmarktteilnehmer (z. B. Kreditinstitute, die die Dienstleistung der Vermögensverwaltung erbringen, oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, die offene oder geschlossene Investmentfonds verwalten) verschiedene Veröffentlichungspflichten vor, die im Folgenden kurz erläutert werden.

Anlageberater und Finanzmarktteilnehmer müssen auf ihrer Website und in den vorvertraglichen Informationen (z. B. im Verkaufsprospekt eines Investmentfonds oder anderen Kundeninformationen) veröffentlichen, wie Nachhaltigkeitsrisiken in der Anlageberatung und bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Unter Nachhaltigkeitsrisiken werden Risiken für Anlagen und Unternehmen verstanden, die z. B. durch den Klimawandel auftreten oder verstärkt werden (Details siehe nachfolgend unter Ziffer 5.2.1). Zusätzlich müssen Anlageberater und Finanzmarktteilnehmer veröffentlichen, welche Auswirkungen Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite einer Anlage haben können.

Anlageberater und Finanzmarktteilnehmer müssen überdies auf ihrer Internetseite veröffentlichen, ob sie nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. Principal Adverse Impacts, PAI) berücksichtigen und falls ja, wie sie in der Anlageberatung oder Vermögens-

verwaltung mit diesen nachteiligen Auswirkungen umgehen. Zusätzlich müssen „große“ Finanzmarktteilnehmer (z. B. Finanzmarktteilnehmer mit mehr als 500 Mitarbeitern) im Rahmen der Erklärung zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen Indikatoren bzw. Kennzahlen auf ihrer Internetseite veröffentlichen, welche nachteiligen Auswirkungen mit den Anlageentscheidungen entstanden sind und welche Maßnahmen zur Reduktion der nachteiligen Auswirkungen ergriffen werden.

Die Offenlegungsverordnung unterscheidet zwischen Produkten, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und Produkten, die eine nachhaltige Investition zum Ziel haben (z. B. einen positiven Beitrag zu einer Reduzierung von Treibhausgasen). Für beide Arten von Produkten müssen in den vorvertraglichen Informationen und auf der Website umfangreiche und nach Vorgabe der Offenlegungsverordnung standardisierte Informationen veröffentlicht werden, wie die genannten Merkmale oder Ziele des Produkts erreicht werden sollen. Zudem müssen zu diesen Produkten ebenfalls nach Vorgaben der Offenlegungsverordnung in den regelmäßigen Berichten (z. B. in den Jahresberichten von Investmentfonds und in den Berichten, die Kunden im Rahmen der Vermögensverwaltung erhalten) darlegen, wie und ob die Merkmale oder Ziele erreicht wurden.

1.3.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung (MiFID II)

Bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung müssen Institute (potentielle) Kunden auch zu ihren etwaigen Nachhaltigkeitspräferenzen befragen und diese berücksichtigen. Die entsprechenden Vorgaben der MiFID II enthalten eine Definition der Nachhaltigkeitspräferenzen. In dieser Definition werden zugleich auch die Produkte beschrieben, die sich an Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen richten können. Insofern ist die Definition auch für die Einstufung der Produkte mit Nachhaltigkeitskriterien relevant.

Um den Nachhaltigkeitspräferenzen eines Kunden bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung Rechnung zu tragen, können Produkte mit verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien unterschieden werden:

1. Solche, die einen Mindestanteil in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung anlegen;
2. solche, die einen Mindestanteil in nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung anlegen, und
3. solche, bei denen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

Es ist möglich, dass Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitskriterien in mehrere der oben genannten Kategorien fallen können.

Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Strategien oder auch Kombinationen von Strategien, mit denen Anlageprodukte eines oder mehrere der oben genannten Ziele erreichen können. Zudem können Anlageberater und Finanzmarktteilnehmer eigene Analysen zur Beurteilung der Nachhaltigkeit durchführen oder, gegebenenfalls auch zusätzlich, die Analysen und Daten von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen für diese Beurteilung verwenden.

In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass der Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse im Vergleich zur klassischen Finanzanalyse ein noch junges Feld ist und Daten heute noch nicht im gleichen Umfang verfügbar sind. Die Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen wenden teilweise sehr unterschiedliche Prozesse an und verwenden ggf. unterschiedliche Datengrundlagen, so dass die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines Anlageproduktes oder eines Unternehmens sehr unterschiedlich ausfallen kann.

2 Der Kapitalmarkt und seine Funktionen

Der Kapitalmarkt bildet neben dem Geldmarkt und dem Kreditmarkt einen Teilmarkt des Finanzmarkts. Während auf dem Geldmarkt kurzfristige Anlagen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr gehandelt und auf dem Kreditmarkt Darlehen angeboten und nachgefragt werden, bezeichnet der Begriff des „Kapitalmarkts“ den Teil des Finanzmarkts, auf dem alle Finanzinstrumente gehandelt werden, die nicht den Geldmarkt betreffen.

Dem Kapitalmarkt – und nicht dem Geldmarkt – werden Finanzinstrumente zugeordnet, die entweder – wie Aktien – ohne Laufzeitbeschränkung begeben werden oder – wie Anleihen – eine Laufzeit von über einem Jahr aufweisen.

2.1 Eigen- bzw. Fremdkapitalaufnahme

Auf dem Kapitalmarkt können Emittenten im Grundsatz entweder mit Aktien Eigenkapital aufnehmen oder Fremdkapital einwerben, indem sie Anleihen begeben. Auch Mischformen sind bei der Emission nachrangiger Anleihen denkbar.

Dabei spricht man vom Markt für Eigenkapital in aller Regel als dem Aktienmarkt.

Demgegenüber wird der Markt für Anleihen als Fremdkapitalinstrumente auch als Rentenmarkt bezeichnet.

Dabei kann Fremdkapital in jeder beliebigen Währung aufgenommen werden, und damit auch in einer anderen Währung als das Eigenkapital des jeweiligen Emittenten.

2.2 Primär- und Sekundärmarkt

Sofern Emittenten Anleihen oder Aktien begeben und diese – häufig von einem Konsortium aus Kreditinstituten – erstmals vermarktet werden, handelt es sich bei diesem Erwerb des Finanzinstruments vom Emittenten um eine Transaktion am Primärmarkt.

Wenn der Ersterwerber eines Finanzinstruments dieses später weiterveräußert, spricht man demgegenüber, wie bei allen weiteren Transaktionen – etwa auf einem Handelsplatz (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 3.2) – von einer Transaktion am Sekundärmarkt.

2.3 Funktionen des Kapitalmarkts

Um das Angebot und die Nachfrage nach Kapital möglichst optimal zusammenzuführen, also Anleger einer- und Wertpapier-Emittenten andererseits, hat sich der Kapitalmarkt als der Markt für Finanzinstrumente herausgebildet. Seine Kernfunktion, einen Marktausgleich herbeizuführen, besteht somit darin, das Angebot und die Nachfrage nach Wertpapieren auszugleichen.

Eine weitere Funktion des Kapitalmarkts besteht darin, die Nachfrage nach einer großen Menge an Kapital durch die Möglichkeit des Angebots einer Vielzahl von Instrumenten mit kleinen oder relativ kleinen Nominalbeträgen zu befriedigen. Indem ein Emittent eine große Menge von Wertpapieren mit einer vergleichsweise kleinen Stückelung absetzt, kann insgesamt auch ein großer Kapitalbedarf gedeckt werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von der Marktfunktion der Losgrößentransformation.

Aus Sicht der Anleger ermöglichen kleine Losgrößen zugleich eine Risikotransformation, wenn ein Anleger sein Anlagekapital über eine Mehr- oder Vielzahl von Anlageobjekten streuen und sein Ausfallrisiko dadurch vermindern möchte.

Um (Fremd-) Kapital einwerben zu können, muss der kapitalsuchende Emittent einer Anleihe den – kapitalanbietenden – Anlegern regelmäßig einen Zins zahlen, mit dem die Kapitalüberlassung unter Be-



rücksichtigung des allgemeinen Marktumfelds angemessen vergütet wird. Der Preis, der sich infolgedessen auf dem Kapitalmarkt bildet, wird verallgemeinernd auch als der Kapitalmarktzins bezeichnet. Die Funktion des Kapitalmarkts besteht insofern in der Bildung des Kapitalmarktzinses. Weil insbesondere die Bedingungen, zu denen Anleihen emittiert werden, allerdings extrem unterschiedlich ausgestaltet sein können, führen die erheblichen Unterschiede dazu, dass kein einheitlicher Kapitalmarktzins festgestellt werden kann. Zu berücksichtigen ist vielmehr immer auch die konkrete Ausgestaltung des jeweiligen Instruments. Bei Anleihen ist zudem zwischen der Emissionsrendite (am Primärmarkt) und der Umlaufrendite (am Sekundärmarkt) zu unterscheiden, weil die Beurteilung einer angemessenen Vergütung für die Kapitalüberlassung durch den Markt über die Laufzeit einer Anleihe hinweg stark schwanken kann. Denn sie orientiert sich sowohl an der allgemeinen (volks-) wirtschaftlichen Situation als auch an der Entwicklung der konkreten wirtschaftlichen Situation des Emittenten.

Beschrieben wurde bereits (siehe oben unter Ziffer 1.3), dass und wie der Gesetzgeber anstrebt, dass Anleger zukünftig Informationen darüber erlangen können, wie sie ihr Kapital nachhaltig, also unter „ESG-Gesichtspunkten“ (ESG – Environment, Social, Governance) anlegen können. Insofern soll der Kapitalmarkt mittlerweile außerdem der Finanzierung nachhaltigen Wachstums dienen und so die Nachhaltigkeit fördern.

Allerdings sind die Abläufe am Kapitalmarkt stets externen Einflüssen ausgesetzt, die auf das Marktgeschehen einwirken. Deshalb können die dargestellten Prozesse nie vollkommen störungsfrei ablaufen. Insofern ist aufgrund externer Einflussfaktoren wie etwa der (Transaktions-) Kosten, Informationsasymmetrien und des nur begrenzt rationalen Verhaltens der Marktteilnehmer bei der Kapitalanlage in Wertpapiere immer eine gewisse Kapitalmarktunvollkommenheit in Kauf zu nehmen.

3 Beteiligung am Kapitalmarkt

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche Marktteilnehmer an welchen Handelsplätzen welche Wertpapiergeschäfte betreiben und welche Dienstleistungen sie dabei in Anspruch nehmen können.

3.1 Marktteilnehmer

Unter Ziffer 2.3 wurde dargestellt, wie am Kapitalmarkt Kapitalgeber, also Anleger, mit Kapitalnehmern, also den Emittenten von Wertpapieren, zusammentreffen. Häufig fungieren Kreditinstitute und andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen, wie z. B. Vermögensverwalter, dabei als Intermediäre, die die Anleger und Emittenten zusammenführen. Während sogenannte professionelle Kunden (z. B. „institutionelle Anleger“) und geeignete Gegenparteien (z. B. bei Handelsgeschäften zwischen zwei Wertpapierdienstleistungsunternehmen) auf der Anlegerseite von Gesetzes wegen als weniger schutzwürdig angesehen werden, genießen Anleger, die als sogenannte Privatkunden einzustufen sind, ein deutlich höheres Schutzniveau.

3.2 Handelsplätze: Darstellung, Funktion, Kursbildung

Beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können z. B.

- der Ausführungsplatz, an dem das Wertpapiergeschäft ausgeführt werden soll,
- die Mechanismen der Preisbildung und
- ggf. die Gültigkeitsdauer des Auftrags

den Erfolg der jeweiligen Anlagedisposition ganz erheblich beeinflussen.

Für die Ausführung jedes Geschäfts gelten zum einen die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Zum anderen verfügt jedes Kreditinstitut über Grundsätze der Auftragsausführung (Ausführungsgrundsätze), die ergänzend gelten. In diesen Ausführungsgrundsätzen wird dargelegt, welche organi-

satorischen Vorkehrungen getroffen werden, um Wertpapiergeschäfte für die jeweiligen Kunden bestmöglich auszuführen. In den Grundsätzen werden auch die wichtigsten Ausführungsplätze genannt, die das jeweilige Kreditinstitut nutzt und die dessen Kunden infolgedessen nutzen können.

Grundsätzlich können Kreditinstitute, wenn Anleger Wertpapiere erwerben oder veräußern möchten, entweder selbst als Kontrahent fungieren (siehe dazu auch nachfolgend unter Ziffer 3.3 „Direkthandel“ sowie Ziffer 3.4.1 „Festpreisgeschäfte“) oder den Auftrag ihres Kunden an eine Börse oder an einen außerbörslichen Ausführungsplatz weiterleiten (siehe dazu auch nachfolgend unter Ziffer 3.4.2 „Kommissionsgeschäfte“). Zu den außerbörslichen Märkten zählt der Handel unter Banken, aber auch andere Marktformen, z. B. multilaterale Handelssysteme (englisch: Multilateral Trading Facility; Abkürzung: MTF) und organisierte Handelssysteme (englisch: Organised Trading Facility, Abkürzung: OTF). Auf welchen Märkten ein Kreditinstitut als Kommissionär tätig wird, bestimmt sich nach seinen Ausführungsgrundsätzen.

3.2.1 Börsenhandel

Wertpapierbörsen sind von staatlich anerkannten Stellen geregelte und überwachte Märkte zum Handel von Wertpapieren. An Wertpapierbörsen treffen in der Regel Angebot und Nachfrage vieler Marktteilnehmer zusammen.

Typische Wesensmerkmale des Börsenhandels sind:

- Er findet regelmäßig statt;
- gehandelt werden bestimmte, bei der jeweiligen Börse zugelassene Wertpapiere;
- Handel und Preisfeststellung unterliegen bestimmten Regeln;
- es gibt eine Vielzahl von Anbietern und Nachfragenden;
- der Teilnehmerkreis ist begrenzt auf zum Handel zugelassene Kaufleute.

Wertpapierbörsen gibt es in vielen Ländern. Im Zuge der Internationalisierung der Wertpapiermärkte werden eine Reihe von Wertpapieren (Aktien und Anleihen) inzwischen nicht mehr nur an der Börse des Heimatlands des Emittenten, sondern auch oder sogar ausschließlich an der Börse eines anderen Staats gehandelt.

In Deutschland findet der börsliche Wertpapierhandel an unterschiedlichen Börsenplätzen statt. Man unterscheidet zwischen Präsenzbörsen, an denen sich die Börsenteilnehmer zu festen Börsenzeiten am Börsenplatz treffen, und elektronischen Börsen oder Handelssystemen, in die Angebote zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren in das System eingegeben werden können und das System Wertpapiergeschäfte automatisiert zu Stande bringt, wenn sich zwei Angebote entsprechen. Die Festlegung der Börsenzeiten obliegt dem Betreiber der Börse. Die Handelszeiten können daher an den einzelnen Börsenplätzen unterschiedlich sein. Der Handel an Börsen erfolgt nach festen Regeln, die unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben vom Börsenbetreiber festgelegt werden. Die Einhaltung der Regeln wird von der Börsenaufsicht überwacht. Die Börsenregeln können beispielsweise vorsehen, dass im Handel zu bestimmten Zeiten Auktionen durchgeführt werden und im Übrigen ein fortlaufender Handel erfolgt. Weiterhin können die Regeln bestimmen, dass für unterschiedliche Wertpapierarten unterschiedliche Vorgaben gelten. Dazu kann beispielsweise zählen, dass eine Order eine bestimmte Mindestgröße aufweisen muss oder dass es in bestimmten Situationen zu Handelsunterbrechungen kommen kann.

Preise für Wertpapiere richten sich grundsätzlich nach Angebot und Nachfrage. Die Preisfestsetzung geschieht dabei nach der Maßgabe des größten möglichen Umsatzes (Meistausführungsprinzip) aller in einem Orderbuch vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträge. Um die Handelbarkeit von weniger liquiden Wertpapieren und damit die Möglichkeit von Geschäftsabschlüssen zu erhöhen, ermöglichen Börsen dem Emittenten oder von ihm beauftragten Dritten, zusätzliche Liquidität bereit zu stellen. Börsen schließen dazu Verträge mit Banken, Maklerunternehmen oder Wertpapierhandelshäusern ab. Als sogenannte Market Maker verpflichten diese sich, für die von ihnen betreuten Wertpapiere laufend Kauf- und Verkaufsangebote (sogenannte Quotes) zu stellen. Ein Quote ist ein Geld- und Briefkurs für ein

Wertpapier. Der niedrigere Geldkurs gibt dabei an, zu welchem Preis der Anleger das Wertpapier verkaufen kann; der höhere Briefkurs entspricht dem Kurs, zu dem der Anleger das Wertpapier kaufen kann. Sowohl alle im Orderbuch vorliegenden Aufträge als auch die vom Market Maker gestellten Kauf- und Verkaufsangebote werden in elektronischen Handelssystemen bei der Preis- bzw. Kursermittlung des Wertpapiers berücksichtigt.

Die Börsen verlangen von ihren Market Makern die Erfüllung bestimmter Qualitätskriterien: So müssen sie während der gesamten Handelszeit bei der Quotierung einen maximalen Spread (Geld-Brief-Spanne; Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis) und ein Mindestquotierungsvolumen (Stückzahl, die auf der Geld- und auf der Briefseite gestellt werden muss) beachten. Darüber hinaus können sie verpflichtet sein, an Auktionen teilzunehmen und im fortlaufenden Handel eine Mindestquotierungsdauer einzuhalten. Anforderungen an ihre Preisberechnungen für das betreute Wertpapier werden an Market Maker hingegen nicht gestellt.

Häufig bewegen sich die Geld-Brief-Spannen auf einem sehr niedrigen Niveau, mitunter auch im Cent-Bereich. Dies hat zur Folge, dass die absolute Spanne zwischen Kauf- und Verkaufsangeboten zwar nur wenige Cent ausmacht; bei relativer Betrachtung jedoch kann der Briefkurs um mehrere Prozentpunkte über dem Geldkurs liegen. Anleger sollten daher stets auf die Differenz zwischen dem höheren Briefkurs und dem niedrigeren Geldkurs achten. Ein Gewinn für den Anleger kommt schließlich erst zu Stande, wenn der Geldkurs, zu dem er seine Wertpapiere wieder verkaufen kann, über seinem ursprünglich gezahlten Brief- bzw. Einstandskurs liegt.

Der für die börsliche oder außerbörsliche Ausführung eines Auftrags festgestellte Preis entspricht dem jeweils aktuellen Marktpreis, dem „Kurs“. Dieser wird bei den meisten Wertpapieren in einem Geldbetrag pro Stück angegeben, bei Anleihen und Genussscheinen hingegen in der Regel in Prozent vom Nennwert.

3.2.2 Dispositionen bei der Auftragserteilung

Generell werden Wertpapierorders gemäß den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte in Verbindung mit den Ausführungsgrundsätzen des jeweiligen Kreditinstituts ausgeführt. Wenn und soweit Anleger eine Weisung erteilen, hat diese allerdings Vorrang vor den Ausführungsgrundsätzen. Anleger können beispielsweise über Preisgrenzen (Limite) oder die Gültigkeitsdauer ihres Auftrags bestimmen.

Dabei sollten Anleger beachten, dass der vorläufig ermittelte Orderwert vom späteren tatsächlichen Ausführungspreis – unter Umständen erheblich – abweichen kann. Dies kann vor allem in den folgenden Fällen geschehen:

- Bei Finanzinstrumenten mit stark schwankenden Kursen;
- bei Finanzinstrumenten mit niedrigen Kursen, von z. B. unter einem Euro;
- bei niedriger/weniger/geringer/seltener Handelsliquidität bzw. Handelsaktivität und
- bei Ordererteilung nach Handelsschluss.

Eine Ausführung zu einem erheblich höheren Preis als vom Anleger gewollt kann z. B. bei einer Kauf-Order durch die Limitierung des Auftrags verhindert werden. Allerdings kann dies auch dazu führen, dass die Order nicht ausgeführt wird, wenn eine solche Ausführung nur oberhalb des Limits möglich ist.

Limitierungen (Preisgrenzen)

Der bei Auftragserteilung aktuelle Kurs kann sich bis zur Ausführung eines Auftrags unter Umständen erheblich ändern. Ist etwa der Kurs eines geordneten Wertpapiers inzwischen gestiegen, muss der Anleger einen höheren Kaufpreis als erwartet entrichten. Allerdings können Anleger für den Kauf eines Wertpapiers einen Höchstpreis und für deren Verkauf einen Mindestpreis bestimmen.

Preislich limitierte Aufträge bergen allerdings die Gefahr, dass sie nicht oder jedenfalls nicht sofort ausgeführt werden, solange sich der Kurs jenseits vom Limit bewegt.

Ergänzend zu den Kurslimiten gibt es auch sogenannte Limitzusätze. Nachfolgend sind einige Beispiele für Limitzusätze dargestellt.

■ **Stop-Loss-Order**

Die Stop-Loss-Order ist ein Verkaufsauftrag, mit dem Anleger ihre Bank beauftragen, ein Wertpapier automatisch zu verkaufen, sobald eine vom Anleger festgelegte Kursmarke unterhalb der aktuellen Notierung erreicht oder unterschritten wird. Die Stop-Loss-Order ist jedoch keine Garantie dafür, dass das Wertpapier auch zu der vorab festgelegten Kursmarke verkauft wird. Die Order löst lediglich einen Auftrag aus, der sodann als „Bestens-Order“ in den Handel gegeben wird. Ob und zu welchen Konditionen anschließend ein Geschäft zu Stande kommt, richtet sich dann nach Angebot und Nachfrage.

■ **Stop-Buy-Order**

Bei einer Stop-Buy-Order erteilt der Kunde seiner Bank den Auftrag, ein Wertpapier zu kaufen, sobald es eine vorher von ihm bestimmte Kursmarke erreicht hat. Ebenso wie die Stop-Loss-Order wird die Stop-Buy-Order dann ggf. zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Da Wertpapiere, die mit einer Stop-Buy-Order beauftragt wurden, erst ab dem Erreichen eines bestimmten Kurses gekauft werden dürfen, müsste man sie eigentlich als „Start-Buy-Order“ bezeichnen.

■ **Fill-or-Kill-Order**

Eine Fill-or-Kill-Order zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers muss sofort und vollständig ausgeführt werden, ansonsten wird der Auftrag wieder gelöscht. Grundsätzlich ist dieser Limitzusatz nur tagesgültig.

■ **Immediate-or-Cancel**

Der Kundenauftrag zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers wird so weit wie möglich sofort ganz oder teilweise ausgeführt. Nicht sofort ausgeführte Teile des Auftrags werden gelöscht.

Daneben bieten einzelne Ausführungsplätze weitere Limitzusätze an. Informationen können über den Betreiber des jeweiligen Ausführungsplatzes bezogen werden.

Gültigkeitsdauer von Aufträgen

Erteilt ein Anleger einen Auftrag, wird dieser unverzüglich an den vorgesehenen Ausführungsplatz geleitet, und es wird versucht, ihn dort zur Ausführung zu bringen. Soweit dies am gleichen Tag nicht möglich ist (z. B. weil die vom Anleger vorgegebene Preisgrenze nicht erreicht wird), wird sich das jeweilige Kreditinstitut so lange um die Ausführung bemühen, wie der Auftrag gültig ist.

Die Gültigkeitsdauer ihrer Wertpapieraufträge können Anleger in bestimmten Grenzen selbst bestimmen. Ist hierzu keine Weisung erteilt, richtet sich die Gültigkeitsdauer danach, ob der Anleger Preisgrenzen vorgegeben hat. Die Einzelheiten sind in den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte und ggf. ergänzend in den Ausführungsgrundsätzen des jeweiligen Kreditinstituts geregelt.

■ **Aufträge ohne Preisgrenze**

Ein preislich unlimitierter Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gilt in der Regel nur für einen Börsentag. Ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig beim jeweiligen Kreditinstitut eingegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs möglich ist, so wird er für den nächsten Börsentag vorgemerkt.

Derartige Aufträge ohne Preisgrenze werden bisweilen mit den Attributen „billigst“ (im Fall des Kaufs von Wertpapieren) oder „bestens“ (im Fall des Verkaufs von Wertpapieren) bezeichnet. Wird ein Kaufauftrag an einem Handelsplatz als „billigst“ aufgegeben, wird die Order in der Regel unmittelbar zum aktuellen Marktpreis ausgeführt. Das heißt, am jeweiligen Handelsplatz wird der aktuell günstigste, also geringstmögliche, Preis gesucht, zu dem ein Verkäufer bereit ist, die gleiche Stückzahl der betreffenden Wertpapiere zu verkaufen. Genauso wird ein an einem Handelsplatz als „bestens“ aufgegebe-

ner Verkaufsauftrag in der Regel unmittelbar zum aktuellen Marktpreis ausgeführt. In diesem Fall wird am jeweiligen Handelsplatz der aktuell höchstmögliche Preis gesucht, zu dem ein Käufer bereit ist, die gleiche Stückzahl der betreffenden Wertpapiere zu kaufen. Mit anderen Worten wird bei Fehlen einer Preisgrenze der jeweilige Auftrag des Kunden unter Berücksichtigung der im jeweiligen Moment verfügbaren Preise entweder billigst (bei einem Kauf) oder bestens (bei einem Verkauf) ausgeführt.

■ **Aufträge mit Preisgrenze**

Ein preislich limitierter Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist grundsätzlich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig. Nachdem derartige Aufträge grundsätzlich mit unterschiedlichen Gültigkeitsdauern versehen werden können, aber nicht jedes Institut alle Möglichkeiten anbietet, sollten sich Anleger stets vergewissern, wie lange ihr Auftrag jeweils gültig ist.

■ **Erlöschen laufender Aufträge an deutschen Börsen**

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen Börsen erlöschen bei Dividendenzahlungen, sonstigen Ausschüttungen, bei der Einräumung von Bezugsrechten oder bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Börsentags, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt wurden. Bei einer Kursaussetzung (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 5.3.1) erlöschen ebenfalls sämtliche Aufträge.

■ **Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten an deutschen Börsen**

Für den Bezugsrechtshandel an deutschen Börsen gilt wegen der zeitlich beschränkten Handelsfrist eine abweichende Regelung. Preislich unlimitierte Aufträge sind für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig, während mit Preisgrenzen versehene Aufträge mit Ablauf des vorletzten Tags des Bezugsrechtshandels erlöschen.

3.3 **Direkthandel**

Alternativ zum Börsenhandel besteht vielfach für Anleger die Möglichkeit, über ihre depotführende Bank vor allem Zertifikate, Optionsscheine und weitere Hebelprodukte auch außerbörslich direkt bei dem Emittenten zu handeln. Viele Emissionshäuser stellen dazu meist zwischen 8 und 22 Uhr, also über die normalen Börsenzeiten hinaus, für die von ihnen emittierten Wertpapiere fortlaufend An- und Verkaufskurse. Aus Gründen einer höheren Transparenz veröffentlichen sie auf ihren Webseiten in der Regel alle außerbörslich und alle an den Börsen getätigten Geschäfte in diesen Produkten.

In derartigen Fällen kommen – außerbörsliche – Kommissionsgeschäfte zu Stande (siehe dazu sogleich unter Ziffer 3.4.2).

3.4 **Ordererteilung: Festpreisgeschäft/Kommissionsgeschäft**

Je nachdem, ob ein Kreditinstitut selbst als Kontrahent fungiert oder den Auftrag eines Kunden an eine Börse oder einen außerbörslichen Ausführungsplatz weiterleitet, kommen Wertpapiergeschäfte entweder als Festpreisgeschäfte oder als Kommissionsgeschäfte zu Stande.

3.4.1 **Festpreisgeschäfte**

Viele Wertpapiere können direkt vom jeweiligen Kreditinstitut gekauft bzw. an dieses verkauft werden. Dies gilt insbesondere für Anleihen, aber auch für Fonds, Zertifikate, Optionsscheine und Standardaktien. In derartigen Fällen kommt ein Kaufvertrag zu Stande, der den Verkäufer zur Übertragung der verkauften Wertpapiere und den Käufer zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Typisches Merkmal dieser Geschäftsform ist die Vereinbarung eines festen oder bestimmbaren Preises; solche Geschäfte werden als „Festpreisgeschäfte“ bezeichnet. Ein bestimmbarer Preis kommt dabei zum Tragen, wenn die Parteien vereinbart haben, dass der Preis nach objektiven Kriterien bestimmt werden soll. Dem genügt eine Vereinbarung, wonach sich der zu berechnende Preis aus im Voraus bestimmten oder bestimmbaren Einzelfaktoren zusammensetzen hat. So kann z. B. vereinbart sein, dass beim Kauf von Fondsanteilen der Ausgabepreis zu zahlen ist, der sich aus dem Anteilwert und dem vom Fonds vorgesehenen Ausgabeaufschlag errechnet.

In der Abrechnung, die Anleger im Anschluss an das Geschäft erhalten, werden Kosten und Spesen im Regelfall nicht gesondert ausgewiesen, sondern gehen in die Kalkulation des Festpreises ein. Informationen über die Kosten erhalten Anleger von ihrem Kreditinstitut.

Beim Kauf von verzinslichen Wertpapieren sind in der Regel vom Käufer über den Festpreis hinaus die sogenannten „Stückzinsen“ zu zahlen, die dem Verkäufer zustehen. Stückzinsen sind die Zinsen, die rechnerisch vom letzten Zinstermin bis zum Tag vor der Erfüllung des Geschäfts angefallen sind. Auf diese Weise zahlen Anleger zunächst die seit dem letzten Zinstermin angefallenen rechnerischen Zinsen an die Bank, erhalten diese aber beim nächsten Zinstermin von dem Emittenten des betroffenen Wertpapiers zurück.

3.4.2 Kommissionsgeschäfte

Bei Kommissionsgeschäften tritt das Kreditinstitut dem Anleger gegenüber nicht als Käufer bzw. Verkäufer auf, sondern leitet dessen Auftrag an einen Ausführungsplatz (siehe dazu oben unter Ziffer 3.2) weiter, um dort das gewünschte Geschäft mit einer dritten Partei abzuschließen. An diesem Platz handelt das Institut zwar im eigenen Namen, aber für Rechnung des Anlegers. Das heißt, dass alle Folgen, also alle Vor- und Nachteile, die sich aus diesem Geschäft ergeben, diesem zugerechnet werden. Somit sind die an dem jeweiligen Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen für den Abschluss und die Erfüllung, zusammen „Usancen“ genannt, für den jeweiligen Anleger unmittelbar von Bedeutung.

Der Abschluss eines Kommissionsgeschäfts begründet nur die Verpflichtung des Verkäufers zur Lieferung der Wertpapiere gegen Zahlung des Kaufpreises durch den Käufer; dieses Geschäft muss anschließend durch Austausch von Wertpapieren und Geld noch erfüllt werden. Für die Erfüllung der Verpflichtungen zum Austausch von Wertpapieren und Geld stehen Abwicklungssysteme zur Verfügung, die eine unkomplizierte und rasche Geschäftsabwicklung ermöglichen. International sind unterschiedliche Erfüllungsfristen üblich. In Deutschland abgeschlossene Geschäfte werden üblicherweise zwei Börsentage nach Abschluss des Geschäfts durch Lieferung der Wertpapiere und Zahlung des Kaufpreises erfüllt.

Diese Erfüllungsfristen sind z. B. zu berücksichtigen, wenn gerade gekaufte Wertpapiere zeitnah wieder verkauft werden sollen. Die Bank kann die Ausführung eines Verkaufsauftrags ablehnen, solange die gekauften Wertpapiere noch nicht in das Depot des Auftraggebers gelangt sind.

3.4.3 Abrechnung von Wertpapiergeschäften

Tätigt ein Kreditinstitut an der Börse oder an einem anderen Ausführungsplatz ein Wertpapiergeschäft für Rechnung eines Anlegers oder schließt es mit ihm ein Festpreisgeschäft ab, erhält dieser von seinem Institut anschließend eine Wertpapierabrechnung. Dieser Abrechnung lassen sich alle Ausführungsdaten zum Wertpapiergeschäft entnehmen.

3.4.4 Risiken bei der Abwicklung von Wertpapieraufträgen

Mit der Erteilung einer Wertpapierorder gehen stets Risiken einher. Diese werden nachfolgend unter Ziffer 5.3.1 ausführlich beschrieben.

3.4.5 Sogenannte „Blockorders“

Handelt ein Auftraggeber als Bevollmächtigter für mehrere Konten bzw. Kunden (z. B. im Familienverbund oder als Vermögensverwalter), kann er einzelne Wertpapieraufträge zu einem Auftrag zusammenfassen (Blockorder). Blockorders können auch bei Sparplänen verschiedener Kunden eines Instituts erfolgen. Bei der Ausführung wird das jeweilige Kreditinstitut die vom Auftraggeber festgelegten Preisgrenzen beachten, wobei grundsätzlich kein Anspruch auf Ausführung an einem Ausführungsplatz besteht.

Die anschließend erforderliche Zuteilung der ausgeführten Aufträge richtet sich nach den Grundsätzen der Auftragszuteilung, über die das Kreditinstitut für diese Fälle verfügt. Es muss dafür Sorge tragen, dass eine Benachteiligung der betroffenen Kunden möglichst vermieden wird. Zu beachten ist gleichwohl, dass sich eine Zusammenlegung sowohl vorteilhaft als auch nachteilig auswirken kann.

3.4.6 Bruchteile, z. B. bei ratierlichen Orderausführungen auf ETFs und Aktien

Sparplanorders, z. B. auf ETFs und Aktien, aber auch andere Orders können von dem Kreditinstitut mit Orders anderer Kunden zusammengelegt werden. Eine solche Zusammenlegung kann auch durch ausführende Dienstleister, die durch das betreffende Kreditinstitut beauftragt wurden, geschehen.

Die Ausführung der Order erfolgt zu einem von dem Kreditinstitut festgelegten Zeitpunkt. Dabei können Bruchteilsbestände eines Kunden entstehen. Dabei bestehen bestimmte Eigentümerrechte (z. B. Teilnahme an Hauptversammlungen auf Basis von Bruchstücken, etc.) nicht. Bruchteile können ggf. nicht handelbar sein.

Ein Depotübertrag ist für Bruchteile vielfach nicht möglich. Dann müssen diese Bruchteile veräußert werden. Dabei können Kosten für den Kunden entstehen, die möglicherweise auch über den Wert des Bruchteilsbestandes hinausgehen.

3.5 Dienstleistungen im Vorfeld der Ordererteilung und deren Vergütung

An dieser Stelle soll kurz dargestellt werden, welche Dienstleistungen Kreditinstitute im Anlagegeschäft regelmäßig erbringen. Weil insofern Wettbewerb herrscht, unterscheidet sich das konkrete Angebot im Einzelfall erheblich. Nähere Informationen über sein jeweiliges Dienstleistungsspektrum können Anleger vom konkreten Institut erlangen, an das sie sich wenden.

Bevor Dienstleistungen im Hinblick auf Wertpapiere erbracht werden, wird vom jeweiligen Kreditinstitut geprüft, ob ein Produktverbot einer zuständigen Aufsichtsbehörde vorliegt und ob unter anderem alle rechtlich vorgeschriebenen Produktunterlagen, Kosten- und Zielmarktinformationen vorliegen, so dass feststeht, an wen sich das jeweilige Angebot richtet. Dabei kann sich ergeben, dass bestimmte Produkte nur für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden bestimmt sind, nicht aber für Privatkunden.

3.5.1 Anlageberatung

Häufig können Anleger die Empfehlung eines Kreditinstituts einholen, welche Wertpapiere für sie geeignet sind. Damit die Eignung beurteilt werden kann, muss der Anleger zuvor jedoch hinreichende Angaben zu seinen relevanten Kenntnissen und/oder Erfahrungen, seinen finanziellen Verhältnissen einschließlich der Verlusttragfähigkeit sowie seinen Anlagezielen einschließlich der Risikotoleranz und seinen Nachhaltigkeitspräferenzen machen. Diese Angaben werden somit im Interesse des jeweiligen Kunden eingeholt. Sofern sie nicht vollständig vorliegen, kann deshalb keine Anlageberatung erfolgen. Empfehlungen kann ein Kreditinstitut zudem nur hinsichtlich der Wertpapiere erteilen, die es selbst analysiert hat. Sofern es sich bei einem Anleger um einen Privatkunden handelt, erstellt das Institut ein separates Dokument: die Geeignetheitserklärung. Eine fortlaufende Beurteilung, ob die empfohlenen Wertpapiere während der Haltedauer auch weiterhin geeignet sind, erfolgt nicht, wenn dies nicht gesondert zugesagt wird.

3.5.2 Beratungsfreie Wertpapierdienstleistungen

Wertpapiere können über ein Kreditinstitut auch ohne Beratung erworben und veräußert werden. Geschäfte, die vom Anleger selbst online initiiert werden, erfolgen z. B. in aller Regel beratungsfrei.

Wenn Wertpapierdienstleistungen beratungsfrei erbracht werden, hat das Kreditinstitut einzuschätzen, ob das jeweilige Geschäft für den jeweiligen Anleger angemessen ist, weil er über die erforderlichen Kenntnisse und/oder Erfahrungen verfügt, um die Risiken bewerten zu können. Um die Angemessenheit beurteilen zu können, sind Kreditinstitute dazu verpflichtet, von ihren Kunden in deren Interesse alle relevanten Informationen über deren Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf derartige Geschäfte einzuholen. Die Angabe vollständiger, aktueller und korrekter Informationen ist daher unerlässlich, damit die Angemessenheit geprüft werden kann. Daher sollten Anleger ihr Kreditinstitut von sich aus auf Änderungen, die für das beratungsfreie Geschäft relevant sind, hinweisen.

Erlangt das Institut die erforderlichen Informationen nicht oder ist ein Geschäft aus der Sicht des Institutes nicht angemessen, informiert es den Anleger. Entweder teilt es mit, dass es die Angemessenheit nicht beurteilen kann bzw. dass das Geschäft aus seiner Sicht unangemessen ist, da er die damit verbundenen Risiken nicht beurteilen kann. Es spricht zudem eine Warnung aus. Auf Wunsch des Kunden kann das Geschäft in beiden Fällen gegebenenfalls durchgeführt werden. Bei Produkten, bei denen es an grundlegenden Informationen fehlt, die z. B. Privatkunden zur Verfügung zu stellen sind, können Institute entsprechende Kauforders nicht annehmen.

3.5.3 Vermögensverwaltung

Im Rahmen einer Vermögensverwaltung beauftragt der Anleger sein Institut damit, seine Vermögenswerte gemäß der jeweils vereinbarten Anlagerichtlinie nach eigenem Ermessen ohne vorherige Einholung der Weisung des Kunden zu verwalten und alle Maßnahmen zu treffen, die ihm bei der Verwaltung der Vermögenswerte zweckmäßig erscheinen. Damit die Eignung für den Anleger beurteilt werden kann, muss dieser zuvor jedoch hinreichende Angaben zu seinen relevanten Kenntnissen und/oder Erfahrungen, seinen finanziellen Verhältnissen einschließlich der Verlusttragfähigkeit sowie seinen Anlagezielen einschließlich der Risikotoleranz und seinen Nachhaltigkeitspräferenzen machen. Diese Angaben werden wiederum im Interesse des jeweiligen Kunden eingeholt. Sofern sie nicht vollständig vorliegen, kann keine Vermögensverwaltung erfolgen. Bei einer Vermögensverwaltung wird fortlaufend beurteilt, ob die Vermögenswerte, die für den Anleger erworben wurden, während der Haltedauer auch weiterhin den Anlagerichtlinien entsprechen.

3.5.4 Unabhängige Honorar-Anlageberatung

Vereinzelt erbringen Institute auch die Dienstleistung der unabhängigen Honorar-Anlageberatung und empfehlen ihren Kunden auf dieser Basis, welche Wertpapiere für sie geeignet sind. In diesem Fall muss der Anlageberatung eine ausreichende Palette von Werten verschiedener Emittenten zu Grunde liegen, zu denen der jeweilige Anlageberater keine Beziehungen unterhält, die die Unabhängigkeit seiner Beratung gefährden könnten. Aus demselben Grund dürfen im Rahmen der unabhängigen Honorar-Anlageberatung keine monetären oder nichtmonetären Zuwendungen von Dritten vereinnahmt werden. Wird die Dienstleistung der unabhängigen Honorar-Anlageberatung erbracht, darf sich der Anlageberater ausschließlich vom jeweiligen Anleger vergüten lassen.

3.6 Verwahrung

Regelmäßig verwahren Kreditinstitute die Wertpapiere ihrer Kunden für diese in deren Depot. So können die Wertpapiere nicht nur verwahrt, sondern auch im Interesse der Kunden verwaltet werden. Im Rahmen der Verwaltung werden z. B. Zinsen aus Anleihen sowie Dividenden aus Aktien für die Kunden eingezogen und an sie ausbezahlt. Außerdem werden die Kunden in die Lage versetzt, an Kapitalmaßnahmen teilzunehmen. Die Verwaltung von Wertpapieren im Rahmen der Verwahrung darf somit nicht mit der Dienstleistung der Vermögensverwaltung (siehe dazu gerade unter Ziffer 3.5.3) verwechselt werden.

3.6.1 Sammelurkunden und effektive Stücke

Ein Wertpapier verbrieft ein Recht gegen den Emittenten, also gegen den Aussteller des Wertpapiers. Für die am Kapitalmarkt gehandelten Wertpapiere werden heute nur noch in seltenen Fällen sogenannte Einzelurkunden ausgegeben. Man spricht dann auch von „effektiven Stücken“.

Üblicherweise werden Wertpapiere demgegenüber in einer Sammelurkunde verbrieft. Hierbei werden Rechte gegen den Emittenten, die in einer Vielzahl von Einzelurkunden verbrieft werden könnten, in einer einzigen Urkunde – der Sammelurkunde – verbrieft.

3.6.2 Eigenverwahrung/Sammelverwahrung

Einzelurkunden kann der Anleger selbst verwahren. Man spricht hier von der Eigenverwahrung.

Wertpapiere – sowohl Einzelurkunden als auch Sammelurkunden – können aber auch von einem Kreditinstitut gemeinsam mit anderen Wertpapieren verwahrt werden (Sammelverwahrung). Um die Übertragung der Rechte an den Wertpapieren weiter zu erleichtern, ist die Girosammelverwahrung von

Wertpapieren üblich, bei der die Wertpapiere einer Wertpapiersammelbank zur Verwahrung anvertraut werden. Diese Art der Verwahrung wird als Girosammelverwahrung bezeichnet, weil die Wertpapiere an einem zentralen Ort verwahrt werden, so dass die Rechte an den Wertpapieren durch Verbuchung auf einem Wertpapierdepot übertragen werden können.

Rechtlich gesehen erhält der Anleger mit der Verbuchung eines Wertpapiers auf seinem Depot einen Miteigentumsanteil an dem Sammelbestand von Wertpapieren, der bei der Wertpapiersammelbank verwahrt wird. Weil üblicherweise nur noch Sammelurkunden ausgegeben werden, besteht der Sammelbestand oft nur aus einer Sammelurkunde. Die Girosammelverwahrung ist eine sichere Möglichkeit der Verwahrung von Wertpapieren und ermöglicht eine effiziente Übertragung der Rechte an den Wertpapieren von einem Anleger auf einen anderen.

3.6.3 Inlandsverwahrung und Auslandsverwahrung

Bei den girosammelverwahrten Urkunden erhält der Anleger wegen eines im Inland verwahrten Wertpapiers einen (nach Bruchteilen gerechneten) Miteigentumsanteil an dem Sammelbestand. Inländische Wertpapiere werden regelmäßig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG, Frankfurt) verwahrt.

Ausländische Wertpapiere werden demgegenüber in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land unmittelbar verwahrt, in dem der Kauf getätigt worden ist. Hier können neben der jeweiligen Wertpapiersammelbank als Zentralverwahrer auch Unterverwahrstellen eingeschaltet sein. In welchem Land die Bank Wertpapiere verwahrt, teilt sie dem Kunden auf der jeweiligen Wertpapierabrechnung mit. Bei im Ausland verwahrten Wertpapieren ist die Verschaffung eines Miteigentumsanteils an girosammelverwahrten Urkunden aus rechtlichen Gründen oft nicht möglich. In diesen Fällen wird sich das jeweilige Institut nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Anleger halten. Hierüber wird es dem Anleger eine Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) erteilen und dabei den ausländischen Staat angeben, in dem sich die Wertpapiere jeweils befinden.

3.6.4 Elektronische Wertpapiere

Bestimmte Wertpapiere können mittlerweile auch in Deutschland als elektronische Wertpapiere begeben werden. Dies geschieht, indem der Emittent an Stelle der Ausstellung einer Wertpapierurkunde eine Eintragung in ein elektronisches Wertpapierregister vornimmt. Dies kann unter Nutzung der „Distributed Ledger Technologie“ erfolgen; letztlich handelt es sich in diesem Fall gleichsam um „Wertpapiere ohne Papier“ (sogenannte „Token“). Derartige elektronische Wertpapiere werden, abgesehen von bestimmten Besonderheiten, nicht anders behandelt als klassische Wertpapiere. In Deutschland ist es bislang möglich, Inhaberschuldverschreibungen und bestimmte Fondsanteile als elektronische Wertpapiere zu emittieren. Allerdings ist zu erwarten, dass bald die Möglichkeit bestehen wird, weitere Wertpapiere in elektronischer Form, z. B. Aktien, zu begeben.

3.7 Erträge (Entgelte, Zuwendungen, Handelserträge) sowie die Entgegennahme nichtmonetärer Vorteile in Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung

Erträge erzielen Kreditinstitute in der Regel zunächst durch das Entgelt, das sie ihren Kunden für die Erbringung ihrer Dienstleistungen in Rechnung stellen. Ihrer Berechnung und ihrer Höhe nach werden die Entgelte von Institut zu Institut voneinander abweichen.

Außerdem können Kreditinstitute im Zusammenhang mit der Durchführung von Wertpapiergeschäften auch Zuwendungen erhalten und/oder Handelserträge erzielen. Zuwendungen sind einmalige oder fortlaufende Geldleistungen, die vor allem Anbieter eines Anlageprodukts im Zusammenhang mit deren Vertrieb gewähren. Handelserträge können die Institute insbesondere im Rahmen von Festpreisgeschäften vereinnahmen (siehe dazu oben unter Ziffer 3.4.1), wenn sie Wertpapiere selbst (ein-) kaufen und sie ihrem jeweiligen Kunden zu einem höheren Preis (weiter-) verkaufen. Zudem dürfen Kreditinstitute sogenannte nichtmonetäre Vorteile annehmen und behalten.

Demgegenüber dürfen Zuwendungen bei der Dienstleistung der Vermögensverwaltung zwar entgegengenommen, aber nicht behalten, sondern müssen ausgekehrt werden. Nichtmonetäre Vorteile dürfen in geringem Umfang entgegengenommen werden.

4 Einfluss von Kosten auf die Gewinnerwartung

Bei der Anlage in Finanzinstrumenten sollten Anleger bedenken, dass im Regelfall sowohl auf Ebene des Anlageprodukts selbst als auch auf Ebene der Finanzdienstleistung Kosten entstehen. Die Produktkosten und die Kosten der Dienstleistung verringern die Rendite der Anlage. Nähere Informationen erhalten Anleger von ihrem Kreditinstitut. Vor dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers sollten sich Anleger anhand der jeweiligen Kosteninformationen, die sie von ihrem Kreditinstitut erhalten, daher Klarheit über Art und Höhe aller eventuell anfallenden Kosten verschaffen. Nur so können sie ihre Chancen, durch ihre Anlageentscheidung einen Gewinn zu realisieren, verlässlich einschätzen.

Im Folgenden sind einige allgemeine Informationen zu den Kosten von Wertpapierdienstleistungen angeführt.

Beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren fallen Kosten (Erwerbs- und Veräußerungskosten) an. So stellen die Kreditinstitute ihren Kunden in aller Regel eigene Entgelte in Rechnung, zum Beispiel als festes Mindestentgelt oder als anteiliges, vom Auftragswert abhängiges Entgelt. Die Konditionengestaltung ist hierbei zwangsläufig unterschiedlich, da die Kreditinstitute untereinander im Wettbewerb stehen. Soweit in die Ausführung eines Auftrags weitere – in- oder ausländische – Stellen eingeschaltet sind, wie insbesondere inländische Skontroführer oder Broker an ausländischen Märkten, ist zu berücksichtigen, dass dem jeweiligen Anleger auch deren Entgelte (Courtage) und Kosten (fremde Kosten) weiterbelastet werden können.

Neben den Einstiegskosten, die unmittelbar mit dem Kauf eines Wertpapiers verbunden sind, fallen während der Haltedauer häufig auch noch weitere Kosten an: So müssen Anleger etwa auch die laufenden Kosten von Wertpapiergeschäften berücksichtigen (z. B. Depotentgelte). Zudem ist zum Beispiel bei Investmentfonds regelmäßig vorgesehen, dass die ausgebende Kapitalverwaltungsgesellschaft Verwaltungsentgelte einbehält. Je nach Konstruktion des Wertpapiers können für Anleger auch Kosten auf mehreren Ebenen entstehen. Dies gilt beispielsweise für Dachfonds, Zertifikatefonds oder Zertifikate, die in Fonds investieren. So können insbesondere Verwaltungsentgelte sowohl bei den von einem Anleger erworbenen Wertpapieren als auch bei den Zielwertpapieren, in die investiert wird, anfallen.

Sofern Anleger Wertpapiere wieder veräußern, fallen in der Regel ebenfalls Kosten an. Sie werden als Ausstiegskosten bezeichnet.

Zu beachten ist: Je höher die Kosten sind, desto höher müssen Wertzuwachs oder Erträge ausfallen, damit sich ein Gewinn für den Anleger einstellen kann.

Zu beachten ist ebenso: Der Vertrieb bestimmter Wertpapiere wird vom Hersteller des jeweiligen Anlageprodukts regelmäßig durch Zuwendungen (einmalige oder fortlaufende Geldleistungen oder unterstützende Sachleistungen, z. B. Überlassen von IT-Hardware oder Software, Durchführung von Schulungen) an das jeweilige Kreditinstitut gefördert. Beispiele für Zuwendungen sind Vergütungen einer Fondsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anteilen an Investmentfonds sowie Vergütungen von Emittenten in Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zertifikaten oder Anleihen an Anleger. Beim Vertrieb von Zertifikaten oder Anleihen ergibt sich eine vergleichbare Situation, wenn Emittenten zwar keine Zahlung an das vertreibende Institut leisten, diesem das Zertifikat oder die Anleihe aber mit einem Preisabschlag verkaufen, so dass das Institut bei der Weiterveräußerung an den Anleger einen entsprechenden Gewinn (Handelsertrag) erzielen kann.

5 Basisrisiken bei der Vermögensanlage

A

Hier werden zunächst typische Risiken beschrieben, die die in dieser Broschüre behandelten Anlageinstrumente – zumindest überwiegend – gleichermaßen betreffen können (Basisrisiken). Demgegenüber werden die speziellen Risiken der einzelnen Anlageformen jeweils im Zusammenhang mit diesen aufgezeigt.

Zu beachten ist, dass mehrere Risiken – auch Basisrisiken und spezielle Risiken der jeweiligen Anlageform – kumuliert auftreten und sich sogar gegenseitig verstärken können. Das kann zu besonders starken Veränderungen des Werts der jeweiligen Vermögensanlage führen.

5.1 Kapitalmarktimmanente Risiken

Risiken können sich für die Wertentwicklung von Anlagegeschäften zunächst aufgrund der allgemeinen Eigenheiten des Kapitalmarkts ergeben.

5.1.1 Marktrisiko bzw. Kursänderungsrisiko

Generell unterliegen Wertpapiere dem Risiko, dass Marktpreise stets schwanken. Derartige Preisänderungen lassen sich zudem schlechterdings nicht prognostizieren. Weil es auf Faktoren zurückzuführen ist, die sämtliche Wertpapiere einer Art von Anlageobjekten gleichermaßen betreffen, also z. B. sämtliche (deutsche) Anleihen oder sämtliche (deutsche) Aktien, wird dieses Marktrisiko auch als systematisches Risiko bezeichnet. Als Risikoursachen kommen somit z. B. eine allgemeine Inflation, die allgemeine (volks-) wirtschaftliche Situation, politische Ereignisse oder Naturkatastrophen in Betracht.

Weil es sich um ein (markt-) systemimmanentes Risiko handelt, kann das Marktrisiko nicht durch Diversifikation verringert werden. Somit handelt es sich um ein bei einer Investition in Wertpapiere unvermeidbares Risiko. Vereinfacht kann das Marktpreisrisiko auch als das allgemeine Kursänderungsrisiko beschrieben werden.

In welchem Umfang die Kurse von Wertpapieren im Zeitablauf schwanken, lässt sich messen. Das Maß dieser Schwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums wird als Volatilität bezeichnet. Die Berechnung der Volatilität erfolgt anhand historischer Daten nach bestimmten statistischen Verfahren. Je höher die Volatilität eines Wertpapiers ist, desto stärker hat sich dessen Kurs in der Vergangenheit nach oben und unten bewegt. Die Vermögensanlage in Wertpapieren mit einer hohen Volatilität ist gegenüber der in solche mit einer geringen Volatilität demnach riskanter, da sie ein höheres Verlustpotential mit sich bringt.

(Externe) Schocks wie eine Pandemie können außergewöhnlich heftige Preisschwankungen nach sich ziehen. Auch insofern besteht somit ein allgemeines Kursänderungsrisiko.

5.1.2 Währungsrisiko

Anleger sind einem Währungsrisiko ausgesetzt, wenn sie auf eine fremde Währung lautende Wertpapiere halten und der zu Grunde liegende Wechselkurs in dem Sinne steigt, dass für einen Euro mehr Einheiten in der Auslandswährung aufzuwenden sind (Mengennotierung). Durch die Aufwertung des Euro (Abwertung der Auslandswährung) verlieren die ausländischen Vermögenspositionen gemessen am Euro an Wert. Zum Kursänderungsrisiko ausländischer Wertpapiere kommt damit das Währungsrisiko hinzu – und zwar auch dann, wenn die Papiere an einem europäischen Handelsplatz in Euro gehandelt werden, aber sie dennoch auf eine Auslandswährung lauten. Ebenso sind die Anleger dem Währungsrisiko bei sonstigen Fremdwährungsengagements wie beispielsweise Tages- oder Termingeldern in fremder Währung ausgesetzt. Dasselbe gilt, wenn sie Wertpapiere halten, die zwar in EUR notieren, sich aber auf einen Basiswert in einer Fremdwährung beziehen. Das gilt z. B. für entsprechende Zertifikate ohne Währungsabsicherung.

Einfluss auf den Wechselkurs haben langfristig-strukturelle Faktoren wie Inflationstrends der jeweiligen Volkswirtschaften, Produktivitätsunterschiede, langfristige Entwicklungen der Nettowährungsreserven

und -verbindlichkeiten und dauerhafte Trends in der Relation zwischen Export- und Importpreisen. Diese Faktoren bestimmen die langfristige Entwicklung der Währungsrelationen.

Zyklische Einflussfaktoren können mittelfristig Abweichungen des Wechselkurses von der langfristigen Gleichgewichtsrelation bewirken. Dadurch können sich erhebliche Schwankungen in beide Richtungen ergeben, die teilweise über einen längeren Zeitraum vorherrschen. Diese mittelfristigen Trends werden beispielsweise von der Entwicklung realer Zinsdifferenzen, Handels- und Leistungsbilanzzahlen oder geld- und fiskalpolitischen Entscheidungen beeinflusst.

Auch kurzfristige Faktoren wie aktuelle Marktmeinungen, Kriegshandlungen oder andere politische Konflikte können sowohl Kursniveau als auch Liquidität im Handel bestimmter Währungen beeinflussen.

Ist die weltpolitische Gesamtlage angespannt, profitieren hiervon meist Währungen, die als besonders sicher gelten.

Anleger sollten ihr Augenmerk in jedem Fall auf den Währungsaspekt lenken: Denn die Währungsentwicklung kann einen möglichen Renditevorsprung schnell aufzehren und die erzielte Rendite so stark beeinträchtigen, dass im Nachhinein betrachtet eine weniger gut rentierliche Anlage in Euro vorteilhafter gewesen wäre.

Auch bei einem Investment im Devisenmarkt (z. B. auf Kassakursbasis, als Devisentermingeschäft, als Devisenoption oder mittels eines entsprechenden Wertpapiers) sollten Anleger die oben genannten Faktoren beachten.

5.1.3 Liquiditätsrisiko

Die Liquidität einer Kapitalanlage beschreibt die Möglichkeit für den Anleger, seine Vermögenswerte jederzeit zu marktgerechten Preisen zu verkaufen. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn ein Anleger seine Wertpapiere verkaufen kann, ohne dass schon ein (gemessen am marktüblichen Umsatzvolumen) durchschnittlich großer Verkaufsauftrag zu spürbaren Kursschwankungen führen und unter Umständen nur auf deutlich niedrigerem Kursniveau abgewickelt werden kann.

Grundsätzlich sind Breite und Tiefe eines Marktes entscheidend für schnelle und problemlose Wertpapiertransaktionen: Ein Markt besitzt Tiefe, wenn viele offene Verkaufsaufträge zu Preisen unmittelbar über dem herrschenden Preis und umgekehrt viele offene Kaufaufträge zu Preisen unmittelbar unter dem aktuellen Kursniveau im Markt vorhanden sind. Als breit kann ein Markt dann bezeichnet werden, wenn diese Aufträge nicht nur zahlreich sind, sondern sich außerdem auf hohe Handelsvolumina beziehen.

■ Angebots- und nachfragebedingte Illiquidität

Für Schwierigkeiten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können enge und illiquide Märkte verantwortlich sein. In vielen Fällen kommen tagelang Kursnotierungen an einem Handelsplatz zu Stande, ohne dass Umsätze stattfinden. Für solche Wertpapiere besteht zu einem bestimmten Kurs nur Angebot (sogenannter Briefkurs) oder nur Nachfrage (sogenannter Geldkurs). Unter diesen Umständen ist die Durchführung eines Kauf- oder Verkaufsauftrags nicht sofort, nur in Teilen (Teilausführung) oder nur zu ungünstigen Bedingungen möglich. Zusätzlich können hieraus höhere Erwerbs- und Veräußerungskosten entstehen.

Besondere Schwierigkeiten bei der Ausführung eines Auftrags zum Kauf oder Verkauf können sich insbesondere dann ergeben, wenn die betroffenen Wertpapiere überhaupt nicht an der Börse oder an einem organisierten Markt gehandelt werden.

In den beschriebenen Fällen können die Wertpapiere entweder gar nicht oder nur mit größeren Preisabschlägen veräußert werden.

■ Illiquidität trotz Market Making

Bei vielen Wertpapieren stellt der Market Maker (der Emittent oder ein Dritter) in der Regel zwar während der gesamten Laufzeit täglich fortlaufend An- und Verkaufskurse. Er ist hierzu aber nicht in jedem Fall verpflichtet. Daher kann Illiquidität auch in Märkten mit Market Making vorkommen. Anleger gehen dann das Risiko ein, das Wertpapier zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt nicht oder zumindest nicht zu einem angemessenen Wert verkaufen zu können.

■ Illiquidität aufgrund der Ausgestaltung des Wertpapiers oder der Marktusancen

Die Liquidität kann auch aus anderen Gründen eingeschränkt sein:

- Bei Wertpapieren, die auf den Namen des Eigentümers lauten, kann die Umschreibung zeitaufwändig sein.
- Die usancebedingten Erfüllungsfristen können mehrere Wochen betragen, so dass dem Verkäufer der Wertpapiere der Verkaufserlös entsprechend spät zufließt.
- Mitunter ist nach dem Erwerb von Wertpapieren ein kurzfristiger Verkauf nicht möglich.

Haben Anleger einen kurzfristigen Liquiditätsbedarf, so müssen sie eventuell eine Zwischenfinanzierung in Anspruch nehmen – mit entsprechenden Kosten.

5.1.4 Konjunkturrisiko

Unter dem Konjunkturrisiko wird die Gefahr von Kursverlusten verstanden, die dadurch entstehen, dass Anleger bei ihrer Anlageentscheidung die Konjunkturentwicklung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigen und dadurch Wertpapieranlagen zum falschen Zeitpunkt tätigen oder Wertpapiere in einer ungünstigen Konjunkturphase halten.

■ Der Konjunkturzyklus

Die Konjunktur stellt sich als zyklische Wellenbewegung um den langfristigen ökonomischen Wachstumspfad dar. Der typische Konjunkturzyklus dauert regelmäßig zwischen drei und acht Jahren, die sich häufig in die folgenden vier Phasen aufteilen lassen:

1. Ende der Rezession/Depression
2. Aufschwung, Erholung
3. Konjunkturboom, oberer Wendepunkt
4. Abschwung, Rezession

Die Dauer und das Ausmaß der einzelnen wirtschaftlichen Auf- und Abschwungphasen variieren, und sie wirken sich auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche zum Teil sehr unterschiedlich aus. Zu beachten ist außerdem, dass der Konjunkturzyklus in einem anderen Land vorlaufen oder nachlaufen kann.

■ Auswirkungen auf die Kursentwicklung

Die Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität einer Volkswirtschaft wirken sich häufig auf die Kursentwicklung der Wertpapiere von Emittenten aus, die ihre Geschäfte dort schwerpunktmäßig betreiben. Die Kurse schwanken in etwa (meist mit einem zeitlichen Vorlauf) im Rhythmus der konjunkturellen Auf- und Abschwungphasen der Wirtschaft.

Für Anleger bedeutet das: Anlageformen, die in bestimmten Konjunkturphasen empfehlenswert sind und Gewinne erwarten lassen, sind in einer anderen Phase weniger geeignet und bringen möglicherweise Verluste ein. Zu beachten ist also: Bei jeder Anlageentscheidung spielt das „Timing“ – die Wahl des Zeitpunkts des Wertpapierkaufs oder -verkaufs – eine entscheidende Rolle. Anleger sollten daher ständig ihre Kapitalanlage unter dem konjunkturellen Aspekt auf deren Zusammensetzung hin überprüfen (und einmal getroffene Anlageentscheidungen ggf. korrigieren).

Die Wertpapierkurse (und auch die Währungskurse) reagieren insbesondere auch auf beabsichtigte und tatsächliche Veränderungen in der staatlichen Konjunktur- und Finanzpolitik. Zum Beispiel üben

binnenwirtschaftliche Maßnahmen, aber auch Streiks einen starken Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Situation eines Landes aus. Deshalb können selbst dort Rückschläge an Kapital- und Devisenmärkten auftreten, wo die Entwicklungsaussichten ursprünglich als günstig zu betrachten waren.

5.1.5 Inflationsrisiko (Kaufkraftisiko)

Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Anleger infolge einer Geldentwertung einen Vermögensschaden erleidet. Dem Risiko unterliegt zum einen der Realwert des vorhandenen Vermögens, zum anderen der reale Ertrag, der mit dem Vermögen erwirtschaftet werden soll. Mögliche Ursachen für eine Inflation können z. B. die Überhitzung einer Volkswirtschaft, Naturkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen, Embargos oder Lieferkettenprobleme sein.

■ Realverzinsung als Orientierungsgröße

Tatsache ist: Eine Inflationsrate von beispielsweise 4 % bis 5 % pro Jahr würde in etwa acht Jahren zu einem Kaufkraftverlust von rund einem Viertel, in rund sechzehn Jahren zu einer Halbierung der Kaufkraft des Geldvermögens führen.

Anleger sollten deshalb auf die Realverzinsung achten. Darunter versteht man bei festverzinslichen Wertpapieren die Differenz zwischen der Rendite und der Inflationsrate. Berücksichtigt man zusätzlich die Versteuerung der Einkommen aus Kapitalvermögen, so konnte selbst in Zeiten, in denen grundsätzlich ein positiver Realzins erwirtschaftet werden konnte, nicht immer ein Ausgleich des Kaufkraftverlustes erzielt werden.

Aktien als sogenannte Sachwerte bieten ebenfalls keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. Der Grund dafür: Der Käufer stellt bei seiner Anlageentscheidung in der Regel nicht auf den Substanzwert ab, sondern den Ertragswert der Aktie. Je nach Höhe der Inflationsrate und dem realisierten Ertrag in Form von Dividendeneinnahmen und Kursgewinnen (oder Kursverlusten) kann sich eine negative oder eine positive Realverzinsung ergeben.

■ Inflationsbeständigkeit von Sachwerten gegenüber Geldwerten

Inwieweit eine Anlage wertbeständig, d. h. sicher vor einem Kaufkraftverlust ist, lässt sich nicht generell beurteilen. Langfristige Vergleiche haben ergeben, dass Sachwerte bessere Anlageergebnisse erzielten und damit wertbeständiger waren als Geldwerte. Auch in den extremen Inflationen und Währungsumstellungen nach den beiden Weltkriegen (1923, 1948) erwiesen sich Sachwerte beständiger als nominell gebundene Gläubigeransprüche. Allerdings gab es durchaus auch längere Phasen, in denen umgekehrt Geldwertanlagen den Sachwertanlagen überlegen waren.

5.1.6 Länderrisiko und Transferrisiko

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz eigener Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Transferfähigkeit und -bereitschaft seines Sitzlandes seine Leistungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht erbringen kann.

Das Länderrisiko umfasst zum einen die Gefahr einer wirtschaftlichen, zum anderen die Gefahr einer politischen Instabilität. So können Geldzahlungen, auf die Anleger einen Anspruch haben, aufgrund von Devisenmangel oder Transferbeschränkungen im Ausland ausbleiben. Bei Wertpapieren in Fremdwährung kann es dazu kommen, dass Ausschüttungen in einer Währung erfolgen, die aufgrund eingetretener Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist.

Eine Absicherungsmöglichkeit gegen dieses Transferrisiko gibt es nicht. Destabilisierende Ereignisse im politischen und sozialen System können zu einer staatlichen Einflussnahme auf die Bedienung von Auslandsschulden und zur Zahlungseinstellung eines Landes führen. Politische Ereignisse können sich auf den weltweit verflochtenen Kapital- und Devisenmarkt niederschlagen: Sie können dabei kurssteigernde Impulse geben oder aber einen sogenannten Bear-Market erzeugen. Beispiele für solche Ereignisse sind Änderungen im Verfassungssystem, in der Wirtschaftsordnung oder den politischen Machtverhältnissen, nationale und internationale Krisensituationen, Revolutionen und Kriege sowie durch

Naturgewalten ausgelöste Ereignisse. Auch Wahlaussichten und Wahlergebnisse haben gelegentlich – je nach den Wirtschaftsprogrammen der an die Regierung gelangenden Parteien – spürbare Auswirkungen auf die Währung und das Kapitalmarktgeschehen in dem betreffenden Land.

5.1.7 Psychologisches Marktrisiko

Auf die allgemeine Kursentwicklung an einem Handelsplatz wirken sehr oft irrationale Faktoren ein. Stimmungen, Meinungen und Gerüchte können einen bedeutenden Kursrückgang verursachen, obwohl sich die Ertragslage und die Zukunftsaussichten der Unternehmen nicht nachteilig verändert haben müssen.

5.2 Risiken, die sich infolge der Geschäftstätigkeit des Emittenten oder aufgrund der Kapitalmarktnotierung im Ausland ergeben können

Die Geschäftstätigkeit eines Emittenten wird – in der Regel unternehmerische – Risiken mit sich bringen, die den Wert eines Anlageinstruments beeinträchtigen können. Andererseits können sich Risiken bei ausländischen Unternehmen aber auch bereits deshalb ergeben, weil die von ihnen emittierten Wertpapiere an einem Markt im Ausland gehandelt werden.

5.2.1 Unternehmerische Risiken und Nachhaltigkeitsrisiken, Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust

Sofern sich die Geschäftsaussichten für den Emittenten eines Anlageinstruments eintrüben oder sich geschäftlicher Misserfolg einstellt, wird der Wert dieses Anlageinstruments in der Regel sinken. Realisieren sich derartige unternehmerische Risiken in erheblichem Ausmaß, droht Anlegern letztlich sogar der Totalverlust; insbesondere, wenn sie in Instrumente eines Emittenten investiert haben, der insolvent wird.

Nicht zuletzt sind in diesem Zusammenhang auch die sogenannten Nachhaltigkeitsrisiken zu nennen (bisweilen auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, ESG, englisch für Environment, Social, Governance). Als solche werden Umstände mit Bezug auf die Bereiche Umwelt („Environment“), Soziales („Social“) oder Unternehmensführung („Governance“) bezeichnet, die sich tatsächlich oder potentiell wesentlich negativ auf den Wert einer Geldanlage auswirken könnten. Diese Risiken können sowohl separat als auch kumulativ auftreten; sie können einzelne Unternehmen, aber auch ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betreffen und dabei stark unterschiedlich ausgeprägt sein.

Im Bereich Umwelt sind Nachhaltigkeitsrisiken zumindest als physische Risiken und Transitionsrisiken denkbar. Physische Risiken können sich beispielsweise in Form von potentiellen Extremwetterereignissen samt deren Folgen sowie infolge der langfristigen Veränderung der klimatischen und ökologischen Bedingungen verwirklichen. Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Auch Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Risikoarten oder deren gleichzeitiges Eintreten sind möglich. Im Bereich Soziales können sich Risiken beispielsweise verwirklichen, wenn arbeitsrechtliche Mindeststandards nicht eingehalten werden. Risiken im Bereich Unternehmensführung können sich schließlich z. B. aus lückenhafter Corporate Governance ergeben und u. a. hohe Straf- und/oder Schadensersatzzahlungen nach sich ziehen.

Im Rahmen der Vermögensanlage können sich für Anleger Nachhaltigkeitsrisiken insbesondere in finanziellen und Reputationsrisiken manifestieren. Finanzielle Risiken können sich beispielsweise durch regulatorische Änderungen und Regulierungsmaßnahmen ergeben, welche auf eine Verringerung der Emission von Treibhausgasen abzielen, und damit empfindliche Auswirkungen auf die Geschäftsaussichten einzelner Branchen und Unternehmen haben. Reputationsrisiken können sich z. B. aufgrund kontroverser Geschäftspraktiken von Unternehmen ergeben, in deren Wertpapiere investiert wurde. Dabei können sich Nachhaltigkeitsrisiken nicht nur auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bzw. auf die Reputation eines Unternehmens auswirken, sondern auch den Marktpreis einer Anlage und somit die Rendite von Investments maßgeblich schmälern – bis hin zum Totalverlust.

Insbesondere können sich Nachhaltigkeitsrisiken auf die nachfolgenden traditionellen Risiken von Anlagen auswirken und bei ihrem Eintreten die Rendite einer Anlage somit maßgeblich negativ beeinflussen:

- Branchenrisiko (die bevorstehende Transition hin zu Volkswirtschaften mit zumindest weniger klimaveränderndem Charakter kann Branchen etwa mit hohem CO₂-Ausstoß stark verändern);
- Marktrisiko bzw. Kursänderungsrisiko (Naturkatastrophen, Korruptionsvorwürfe oder Pandemien können den Marktwert einer Anlage negativ beeinflussen);
- Emittenten- bzw. Bonitätsrisiko (die Bonität eines Emittenten, dessen Geschäftsbetrieb durch die Verwirklichung von Nachhaltigkeitsrisiken beeinträchtigt wird, kann leiden);
- Liquiditätsrisiko (werden – z. B. – fossile Brennstoffe nicht mehr gefördert, können sogenannte „Stranded Assets“ („gestrandete Vermögenswerte“) entstehen, die nicht mehr gehandelt werden können);
- Währungsrisiko (sollten sich Nachhaltigkeitsrisiken in einzelnen Währungsräumen besonders stark manifestieren, kann der Gegenwert dieser Währung in EUR sinken).

5.2.2 Kapitalmaßnahmen des Emittenten der Wertpapiere

Wertpapiere können Gegenstand von Kapitalmaßnahmen des Emittenten der Wertpapiere sein (wie z. B. Zusammenfassung mehrerer Aktien zu einer Aktie oder Umtausch von Wertpapieren). Im Rahmen solcher Kapitalmaßnahmen kann es aufgrund des vom Emittenten vorgegebenen Umtauschverhältnisses dazu kommen, dass die Zahl der von einem Anleger gehaltenen Wertpapiere nicht entsprechend teilbar ist, so dass rechnerisch an den neuen Wertpapieren Bruchstücke entstehen. Folglich kann es vorkommen, dass nicht alle von dem jeweiligen Anleger gehaltenen Wertpapiere in ganze neue Wertpapiere umgetauscht werden können. Da der Emittent keine Bruchstücke von neuen Wertpapieren ausgibt und die Streichung von Bruchstücken im Regelfall Bestandteil der Emissionsbedingungen ist, gehen dem jeweiligen Anleger diese rechnerisch entstehenden Bruchstücke somit verloren.

Im Extremfall kann daher sogar ein Totalverlust der Anlage eintreten, wenn der Anleger weniger Wertpapiere hält, als nach dem vom Emittenten vorgegebenen Umtauschverhältnis für den Bezug eines neuen Wertpapiers benötigt werden.

Beispiele: Wenn ein Anleger fünfzehn Wertpapiere hält und der Emittent diese Wertpapiere gemäß einem Verhältnis von 2:1 in neue Wertpapiere umtauscht, so stünden dem Anleger zwar rechnerisch 7,5 neue Wertpapiere zu, geliefert werden aber nur sieben neue Wertpapiere. Das rechnerisch entstehende halbe Wertpapier geht verloren.

Wenn ein Anleger hingegen nur ein Wertpapier hält und der Emittent ein Umtauschverhältnis von 2:1 festlegt, so erhält dieser Anleger gar keine neuen Wertpapiere, da mindestens zwei Wertpapiere benötigt werden, um ein neues Wertpapier zu erhalten.

5.2.3 Risiken bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland

Die Bank lässt im Ausland angeschaffte Wertpapiere von einem Dritten im Ausland verwahren. Dabei kommt grundsätzlich eine Verwahrung in den Ländern in Betracht, in denen der Emittent des Wertpapiers oder der Handelsplatz, an dem das Wertpapier erworben worden ist, seinen Sitz hat. Die Haftung der Bank beschränkt sich dabei auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Verwahrers.

Die Wertpapiere unterliegen hinsichtlich der Verwahrung der Rechtsordnung und den Usancen ihres jeweiligen Verwahrungsorts. Das kann die Rechte des Anlegers in Bezug auf die betreffenden Finanzinstrumente oder Gelder beeinflussen, zumal das Risiko besteht, dass es bei der Durchsetzung der Rechte von Anlegern zu Schwierigkeiten kommen kann. Die Bank verschafft sich das Eigentum, Miteigentum oder eine im jeweiligen Lagerland vergleichbare Rechtsstellung an den Wertpapieren. Sie trägt Sorge, dass ein Pfand-, Zurückbehaltungs- oder ähnliches Recht an den Kundenwerten nur geltend gemacht wird, wenn es sich aus der Anschaffung, Verwaltung oder Verwahrung der Papiere ergibt. Wertpapiere hält die Bank treuhänderisch für den jeweiligen Anleger und erteilt ihm eine sogenannte Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift). Sie gibt dabei den ausländischen Staat an, in dem sich die Wertpapiere befinden.

Durch die Verwahrung im Ausland kann es zu höheren Kosten und längeren Lieferfristen kommen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Wertpapiere umgelagert werden müssen. Überträgt beispielsweise ein Kunde sein Depot zu einer anderen Bank, kann dies längere Zeit in Anspruch nehmen.

Sollte der ausländische Verwahrer zahlungsunfähig sein, bestimmen sich die Folgen nach der dort geltenden Rechtsordnung und der der jeweils depotführenden Bank eingeräumten Rechtsposition. Um einen Zugriff auf Wertpapiere von Anlegern zu vermeiden, auch wenn diese ungetrennt von den Wertpapieren anderer Kunden oder der depotführenden Bank selbst verwahrt werden, hat die Bank oder ein von ihr betrauter Dritter mit den Lagerstellen vereinbart, die dortigen Depots mit dem Zusatz „Kundendepot“ zu führen. Bei Pfändungen, sonstigen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen Eingriffen bezüglich der Kundenwerte hat die Bank mit der Lagerstelle eine unverzügliche Unterrichtung vereinbart, um die erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung der Rechtsposition der Kunden einleiten zu können. Pfändungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder andere Eingriffe gegen den ausländischen Verwahrer können jedoch zur Folge haben, dass Anlegern bis zu einem Abschluss des Verfahrens der Zugriff auf ihre Wertpapiere nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Auch bleiben Prozessrisiken bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche.

Bei einer Verwahrung im Ausland können weitere Beeinträchtigungen durch höhere Gewalt, Krieg oder Naturereignisse oder Zugriffe Dritter vorkommen. Für Verluste aus solchen Ereignissen übernimmt die Bank keine Haftung.

5.2.4 Risiko des sogenannten „Greenwashing“

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, soll Anlegern ermöglicht werden, ihre Nachhaltigkeitspräferenzen zu berücksichtigen. Dabei besteht das Risiko, dass Anleger Fehlvorstellungen entwickeln. Diese können dadurch entstehen, dass nachhaltigkeitsbezogene Informationen das Nachhaltigkeitsprofil eines Unternehmens, eines Anlageprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht eindeutig oder irreführend widerspiegeln. Aber auch infolge unvollständiger Informationen können derartige Fehlvorstellungen auftreten.

Zudem kann das Risiko bestehen, dass Kreditinstitute die Nachhaltigkeit auf der Basis von Datensätzen beurteilen, die sich nachträglich als nicht vollständig oder ungeeignet herausstellen. In derartigen Fällen kann sich die Bewertung hinsichtlich der nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte im Nachhinein ändern. Eine derartige Änderung kann sich auch aufgrund einer Anpassung der maßgeblichen Vorgaben ergeben.

5.3 Abwicklungsrisiken

Mit der Erteilung einer Wertpapierorder gehen stets Abwicklungsrisiken einher.

5.3.1 Risiken bei der Abwicklung von Wertpapieraufträgen

Ein Kauf- bzw. Verkaufsauftrag kann nur ausgeführt werden, wenn ein entsprechendes Gegenangebot vorliegt; dies ist aber nicht immer der Fall. Besteht z. B. überhaupt keine Nachfrage nach einem bestimmten Wertpapier, kann ein Bestand nicht oder nicht sofort verkauft werden; bei sehr geringer Nachfrage besteht die Gefahr, dass ein sehr niedriger Kurs zu Stande kommt (siehe dazu bereits oben unter Ziffer 5.1.3). Bei bestimmten Wertpapieren, die generell nur selten gehandelt werden, kann es sogar vorkommen, dass das Phänomen der fehlenden Marktliquidität regelmäßig auftritt. Dann kann der jeweilige Ausführungspreis, also der „Kurs“, zu dem ein Auftrag ausgeführt wird, – mitunter erheblich – von dem Preis abweichen, der einem Anleger vor der Erteilung seiner Order als indikativer Preis angegeben wurde. Denn der für das jeweilige Wertpapier maßgebliche Preis kann sich seit dem Zeitpunkt der Auftragserteilung bis zum Zustandekommen des Geschäfts am jeweiligen Handelsplatz erheblich zu Lasten des jeweiligen Anlegers verändern.

Selbst bei sehr hohen Umsätzen an einem Handelsplatz lassen sich zudem Verzögerungen bei der Ausführung, etwa infolge technischer Störungen, nicht vollständig ausschließen. In diesen Fällen besteht ein zusätzliches Risiko, dass sich der Kurs für den Anleger zwischenzeitlich ungünstig entwickelt.

In bestimmten Fällen kann die Preisfeststellung an einem Handelsplatz zeitweilig sogar ausgesetzt werden. Eine derartige Kursaussetzung erfolgt zum Beispiel dann, wenn wichtige, möglicherweise kursbeeinflussende Mitteilungen des Unternehmens bevorstehen, das das betroffene Wertpapier emittiert hat. Im elektronischen Handel kann es auch zu sogenannten Volatilitätsunterbrechungen kommen. Dies ist dann der Fall, wenn Kurse festgestellt würden, die sich außerhalb eines definierten Korridors befänden. Die Kursaussetzung soll allzu starke Kursschwankungen verhindern. Sie dient also dem Schutz des Publikums.

Die Preisfestsetzung für ein bestimmtes Wertpapier wird dauerhaft eingestellt, wenn an einem Handelsplatz der ordnungsgemäße Handel nicht mehr gewährleistet erscheint. Diese äußerste Maßnahme kommt z. B. bei Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Emittenten in Betracht. Aufträge lassen sich dann nicht mehr über den Handelsplatz abwickeln; die Verkehrsfähigkeit der betroffenen Wertpapiere wird dadurch erheblich eingeschränkt oder ganz ausgeschlossen.

5.3.2 Risiko einer verspäteten Information durch den jeweiligen Emittenten

Um Anlegern die Ausübung von Rechten aus ihren im Depot verwahrten Wertpapieren zu ermöglichen, leiten Kreditinstitute ihnen bestimmte Informationen weiter. Dazu zählen z. B. Informationen über Kapitalmaßnahmen oder Übernahmeangebote. Durch eine späte Bereitstellung der Informationen sowie die Bemessung einer kurzen Teilnahmefrist seitens des Emittenten kann es dazu kommen, dass eine relevante Information den Anleger nicht rechtzeitig oder so spät erreicht, dass ihm für eine Entscheidung (wie z. B. die Teilnahme an einer Kapitalerhöhung) und einen entsprechenden Auftrag an das depotführende Kreditinstitut nur sehr wenig Zeit verbleibt. Die dem Anleger zur Verfügung stehende Zeit wird in der Regel durch Postlaufzeiten und durch den organisatorischen Ablauf zur Ausführung des Auftrags weiter verkürzt. Dies birgt für den Anleger das Risiko einer übereilten Entscheidung unter Zeitdruck oder schlimmstenfalls den faktischen Ausschluss von der Ausübung seiner Rechte. Alternativ hierzu hat der Anleger die Möglichkeit, sich unabhängig von den Informationen des depotführenden Kreditinstitutes zu informieren, etwa auf der Homepage des jeweiligen Emittenten. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn bekannt ist, dass relevante Informationen zu erwarten sind, etwa infolge eines Restrukturierungsprozesses.

5.3.3 Übermittlungsrisiko

Wenn Anleger Wertpapierorders erteilen, so muss sich das nach festen Regeln vollziehen, damit Missverständnisse möglichst ausgeschlossen werden und der jeweilige Anleger einen eindeutigen Anspruch auf Auftragsausführung erlangt. Jeder Auftrag eines Anlegers muss deshalb bestimmte, unbedingt erforderliche Angaben enthalten. Dazu zählen insbesondere die Anweisung über Kauf oder Verkauf, die Stückzahl oder der Nominalbetrag und die genaue Bezeichnung des Wertpapiers.

Zu beachten ist: Inwieweit das Übermittlungsrisiko eingegrenzt oder ausgeschlossen werden kann, hängt entscheidend auch vom Anleger ab – je präziser der Auftrag, desto geringer das Risiko eines Irrtums.

5.3.4 Zeitliche Verzögerungen infolge verspäteter Belieferung von Wertpapieren, insb. infolge von Kapitalmaßnahmen

Wenn Wertpapiere später in das Depot eines Anlegers eingeliefert werden, als das zu erwarten gewesen wäre, kann das jeweils betroffene Wertpapier eine Zeitlang nicht bzw. nur mit einer gewissen Zeitverzögerung gehandelt werden. Derartige Verzögerungen können sich etwa ergeben, wenn Wertpapiere in unterschiedlichen Zeitzonen gehandelt und gelagert werden.

Außerdem können derartige Verzögerungen auch auf die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zurückzuführen sein. Wenn eine Kapitalmaßnahme beschlossen wurde und anschließend umgesetzt wird, werden regelmäßig alte gegen neue Wertpapiere „getauscht“. Etwa bei Aktiensplits oder der Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien. Technisch werden derartige Maßnahmen umgesetzt, indem die „alten Aktien“ aus dem Depot eines betroffenen Anlegers ausgebucht und „neue Aktien“ anschließend dort eingebucht werden. In der Zwischenzeit, die in manchen Fällen durchaus in Tagen zu bemessen sein kann, ist ein Handel nicht oder nur eingeschränkt möglich.

5.4 Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Eingriffen

Auch infolge staatlicher Eingriffe kann der Wert von Anlageinstrumenten sinken oder deren Liquidierbarkeit eingeschränkt sein.

5.4.1 Steuerliche Risiken

Insbesondere können steuerliche Risiken auf eine Kapitalanlage einwirken, vor allem das Steueränderungsrisiko:

■ Besteuerung beim Anleger

Anleger, die auf Rendite nach Substanzerhaltung ausgerichtet sind, sollten die steuerliche Behandlung ihrer Kapitalanlage beachten. Letztlich kommt es auf den Nettoertrag an, d. h. den Ertrag nach Abzug der Steuern.

Wichtiger Hinweis: Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig. Vor einer Investition sollten Anleger sich über die steuerliche Behandlung ihrer beabsichtigten Anlage informieren, und sich vergewissern, ob diese Anlage auch unter diesem individuellen Aspekt ihren persönlichen Erwartungen gerecht wird. Hierzu sollten Anleger sich bei Bedarf an ihren steuerlichen Berater wenden. Zu beachten ist auch, dass die steuerliche Behandlung von Kursgewinnen und Wertpapiererträgen – in der Höhe und nach der Art – vom Gesetzgeber geändert werden kann.

■ Auswirkungen am Kapitalmarkt

Änderungen im Steuerrecht eines Landes, die die Einkommenssituation der Anleger und/oder die Ertragslage von Unternehmen betreffen, können positive wie negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Kapitalmarkt haben.

5.4.2 Risiko der Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (Bail-In)

Aktien und Schuldverschreibungen, die durch Kreditinstitute begeben werden, sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anleger bzw. Vertragspartner des Kreditinstitutes im Abwicklungsfall des Kreditinstitutes nachteilig auswirken.

Als Reaktion auf Erfahrungen in der Finanzkrise 2008 haben viele Staaten Regelungen erlassen, mit denen ausfallgefährdete Kreditinstitute zukünftig ohne eine Beteiligung des Steuerzahlers geordnet abgewickelt werden können. Dies führt dazu, dass Anteilsinhaber und Gläubiger von Kreditinstituten im Falle einer Abwicklung an deren Verlusten beteiligt werden können. Ziel ist es, die Abwicklung eines Kreditinstituts ohne den Einsatz öffentlicher Mittel zu ermöglichen.

Die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen auf nationaler Ebene, die Abwicklungsbehörden treffen können, kann sich im Detail unterscheiden. Hier werden die möglichen Abwicklungsmaßnahmen am Beispiel Deutschlands erläutert. Die Abwicklungsverfahren anderer, insbesondere auch nicht-europäischer Länder können auch abweichend und sogar noch einschneidender ausgestaltet sein.

Betroffen sein können Anteilsinhaber oder Gläubiger eines Kreditinstituts, wenn sie von diesem ausgegebene Finanzinstrumente halten (z. B. Aktien, Anleihen oder Zertifikate) oder als dessen Vertragspartner Forderungen gegen das Institut haben (z. B. bestimmte Einlagen oder Einzelabschlüsse unter einem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).

Die Wertpapiere, die Kunden von ihrem Kreditinstitut im Depot verwahren lassen und die nicht von diesem depotführenden Institut emittiert wurden, sind demgegenüber nicht Gegenstand einer Abwicklungsmaßnahme gegen dieses. Im Fall der Abwicklung eines depotführenden Kreditinstituts bleiben die Eigentumsrechte des jeweiligen Anlegers an diesen Finanzinstrumenten im Depot davon unberührt.

Um im Krisenfall eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen, wurden Abwicklungsbehörden geschaffen. Die für das betroffene Kreditinstitut zuständige Abwicklungsbehörde ist unter bestimmten Abwicklungsvoraussetzungen ermächtigt, Abwicklungsmaßnahmen anzuordnen.

Das Single Resolution Board („SRB“, deutsch „Einheitlicher Abwicklungsausschuss“) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) sind die in Deutschland zuständigen Abwicklungsbehörden. Aus Vereinfachungsgründen wird nachfolgend nicht mehr zwischen SRB und BaFin unterschieden.

Die Abwicklungsbehörde kann bestimmte Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn die folgenden Abwicklungsvoraussetzungen alle vorliegen:

- Das betroffene Kreditinstitut ist in seinem Bestand gefährdet. Diese Einschätzung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und liegt beispielsweise vor, wenn es aufgrund von Verlusten nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut erfüllt;
- es besteht keine Aussicht, den Ausfall des Kreditinstituts durch alternative Maßnahmen des privaten Sektors oder sonstige Maßnahmen der Aufsichtsbehörden abzuwenden;
- die Maßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, d. h. notwendig und verhältnismäßig, und eine Liquidation in einem regulären Insolvenzverfahren ist keine gleichwertige Alternative.

Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbehörde – bereits vor einer Insolvenz – umfangreiche Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die sich auf Anteilseigner und Gläubiger des Kreditinstituts nachteilig auswirken können:

- Das Instrument des sog. Bail-In (auch als sog. Gläubigerbeteiligung bezeichnet): Die Abwicklungsbehörde kann Finanzinstrumente des Kreditinstituts und Forderungen gegen dieses entweder teilweise oder vollständig herabschreiben oder in Eigenkapital (Aktien oder sonstige Gesellschaftsanteile) umwandeln, um das Institut auf diese Weise zu stabilisieren.
- Das Instrument der Unternehmensveräußerung: Dabei werden Anteile, Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten des abzuwickelnden Kreditinstituts ganz oder teilweise auf einen bestimmten Erwerber übertragen. Soweit Anteilsinhaber und Gläubiger von der Unternehmensveräußerung betroffen sind, tritt ihnen dann ein anderes bereits bestehendes Institut als Schuldner gegenüber.
- Das Instrument des Brückeninstituts: Die Abwicklungsbehörde kann Anteile an dem Kreditinstitut oder einen Teil oder die Gesamtheit seines Vermögens einschließlich seiner Verbindlichkeiten auf ein sog. Brückeninstitut übertragen. Dies kann die Fähigkeit des Kreditinstituts beeinträchtigen, seinen Zahlungs- und Lieferverpflichtungen gegenüber den Gläubigern nachzukommen, sowie den Wert der Anteile, die Anleger an ihm halten, reduzieren.
- Das Instrument der Übertragung auf eine Vermögensverwaltungsgesellschaft: Dabei werden Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten auf eine Vermögensverwaltungsgesellschaft übertragen. Hierdurch sollen die Vermögenswerte mit dem Ziel verwaltet werden, ihren Wert bis zur späteren Veräußerung oder Liquidation zu maximieren. Ähnlich dem Instrument der Unternehmensveräußerung, steht einem Gläubiger nach Übertragung ein neuer Schuldner gegenüber.

Durch eine entsprechende Anordnung kann die Abwicklungsbehörde die Bedingungen der von dem Kreditinstitut emittierten Finanzinstrumente sowie der gegen es bestehenden Forderungen anpassen, z. B. kann der Fälligkeitszeitpunkt oder der Zinssatz zu Lasten des Gläubigers geändert werden. Ferner können Zahlungs- und Lieferverpflichtungen modifiziert, u. a. vorübergehend ausgesetzt werden. Es können auch Beendigungs- und andere Gestaltungsrechte der Gläubiger aus den Finanzinstrumenten oder Forderungen vorübergehend ausgesetzt werden.

Ob Gläubiger von der Abwicklungsmaßnahme des Bail-In betroffen sind, hängt von der Reichweite der angeordneten Maßnahme und davon ab, in welche Klasse deren Finanzinstrument oder ihre Forderung einzuordnen ist. Im Rahmen eines Bail-In werden Finanzinstrumente und Forderungen in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen Rangfolge zur Haftung herangezogen (sog. Haftungskaskade).

Für die Betroffenheit der Anteilsinhaber und Gläubiger der jeweiligen Klassen gelten folgende Prinzipien: Erst wenn eine Klasse von Verbindlichkeiten komplett herangezogen wurde und dies nicht genügt,

um Verluste ausreichend zur Stabilisierung des Kreditinstituts zu kompensieren, kann die in der Haftungskaskade folgende Klasse von Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder umgewandelt werden.

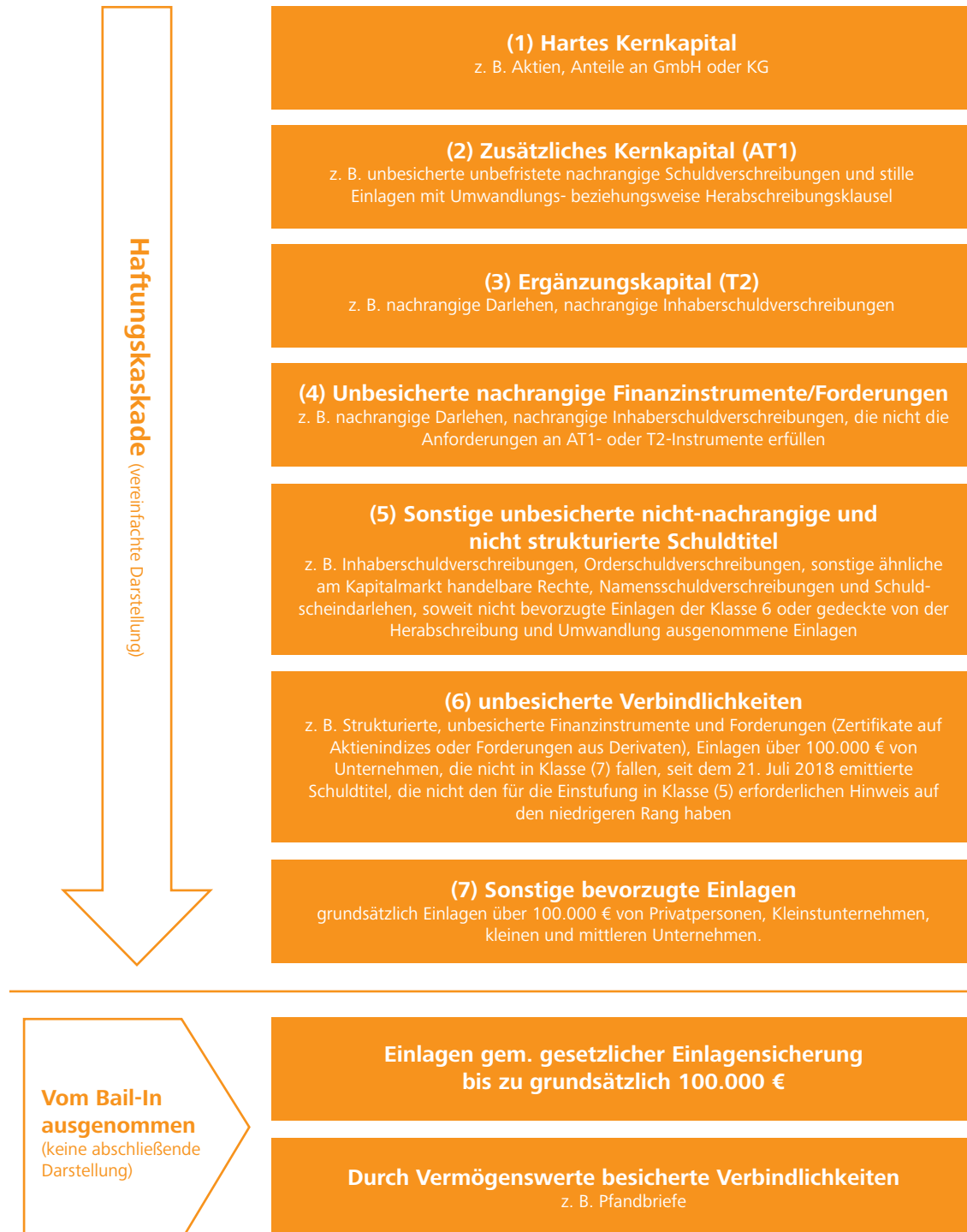
Bestimmte Arten von Finanzinstrumenten und Forderungen sind vom Bail-In-Instrument gesetzlich ausgenommen. Dies sind beispielsweise durch das gesetzliche Einlagensicherungssystem gedeckte Einlagen bis 100.000 € und durch Vermögenswerte besicherte Verbindlichkeiten (z. B. Pfandbriefe).

In der Haftungskaskade eines in Deutschland ansässigen Kreditinstituts sind folgende Klassen zu unterscheiden:

- (1) Zunächst betreffen die Abwicklungsmaßnahmen das harte Kernkapital und somit die Inhaber des Kreditinstituts.
- (2) Danach werden die Gläubiger des zusätzlichen Kernkapitals in Anspruch genommen (Inhaber von unbesicherten unbefristeten nachrangigen Schuldverschreibungen und stillen Einlagen mit Umwandlungs- beziehungsweise Herabschreibungsklausel, die nachrangig gegenüber Instrumenten des Ergänzungskapitals sind).
- (3) Hierauf folgt die Heranziehung des Ergänzungskapitals. Dies betrifft Gläubiger nachrangiger Verbindlichkeiten (z. B. Inhaber nachrangiger Darlehen).
- (4) In der Haftungskaskade schließen sich die unbesicherten nachrangigen Finanzinstrumente und Forderungen an, die nicht die Anforderungen an das zusätzliche Kernkapital oder das Ergänzungskapital erfüllen.
- (5) Sodann folgen in der Haftungskaskade bestimmte unbesicherte nicht-nachrangige und nicht strukturierte Schuldtitel, also Schuldverschreibungen und vergleichbare Rechte. In diese Klasse fallen nur Schuldtitel, die entweder
 - vor dem 21. Juli 2018 begeben wurden und keine Geldmarktinstrumente oder strukturierten Produkte darstellen oder
 - seit dem 21. Juli 2018 begeben wurden, eine vertragliche Laufzeit von mindestens einem Jahr haben, keine strukturierten Produkte darstellen und in deren vertraglichen Bedingungen und im Fall einer Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts auch im Prospekt ausdrücklich auf den gegenüber den Verbindlichkeiten der nachstehenden Klasse (6) niedrigeren Rang hingewiesen wurde.Diese Klasse wird auch als „nicht-bevorrechtigt nicht-nachrangig“ (oder senior non-preferred) bezeichnet.
- (6) Die nächste Stufe der Haftungskaskade umfasst die folgenden unbesicherten Verbindlichkeiten:
 - Schuldtitel die nicht in Klasse (5) fallen, zum Beispiel Schuldtitel, die seit dem 21. Juli 2018 emittiert wurden und nicht den für die Einstufung in Klasse (5) erforderlichen Hinweis auf den niedrigeren Rang haben.
 - Strukturierte, unbesicherte Finanzinstrumente und Forderungen (wie z. B. Zertifikate auf Aktienindizes oder Forderungen aus Derivaten). In diesen Fällen hängt die Höhe der Rückzahlung oder Zinszahlung von einem unsicheren zukünftigen Ereignis ab oder die Erfüllung erfolgt auf andere Weise als durch Geldzahlung.
 - Ferner gehören hierzu auch Einlagen über 100.000 € von Unternehmen, die nicht in Klasse (7) fallen.Diese Klasse wird im Gegensatz zur Klasse (5) auch als „bevorrechtigt nicht-nachrangig“ (oder senior preferred) bezeichnet.
- (7) Schließlich können auch Einlagen von Privatpersonen, Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit sie die gesetzliche Einlagensicherung von grundsätzlich 100.000 € übersteigen („Sonstige bevorzugte Einlagen“).

A

Damit gilt die im Folgenden vereinfacht dargestellte Haftungsreihenfolge (in Pfeilrichtung beginnend mit dem harten Kernkapital), wobei eine untere Klasse erst zur Verlusttragung herangezogen wird, wenn die Heranziehung der ihr vorstehenden Klassen zur Verlusttragung nicht ausreicht. Von diesem Grundsatz kann die Abwicklungsbehörde im Einzelfall abweichen.



Wenn die Abwicklungsbehörde eine Maßnahme nach diesen Regeln anordnet oder ergreift, darf der Gläubiger allein aufgrund dieser Maßnahme die Finanzinstrumente und Forderungen nicht kündigen oder sonstige vertragliche Rechte geltend machen. Dies gilt, solange das Kreditinstitut seine Hauptleistungspflichten aus den Bedingungen der Finanzinstrumente und Forderungen, einschließlich Zahlungs- und Leistungspflichten, erfüllt.

Wenn die Abwicklungsbehörde die beschriebenen Maßnahmen trifft, ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Anteilsinhaber und Gläubiger möglich. Anteilsinhaber und Gläubiger von Finanzinstrumenten und Forderungen können damit den für den Erwerb der Finanzinstrumente und Forderungen aufgewendeten Kaufpreis zuzüglich sonstiger mit dem Kauf verbundener Kosten vollständig verlieren.

Bereits die bloße Möglichkeit, dass Abwicklungsmaßnahmen angeordnet werden können, kann den Verkauf eines Finanzinstruments oder einer Forderung auf dem Sekundärmarkt erschweren. Dies kann bedeuten, dass der Anteilsinhaber und Gläubiger das Finanzinstrument oder die Forderung nur mit beträchtlichen Abschlägen verkaufen kann. Auch bei bestehenden Rückkaufverpflichtungen des emittierenden Kreditinstituts kann es bei einem Verkauf solcher Finanzinstrumente zu einem erheblichen Abschlag kommen.

Bei der Abwicklung eines Kreditinstituts sollen Anteilsinhaber und Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als in einem normalen Insolvenzverfahren. Führt die Abwicklungsmaßnahme dennoch dazu, dass ein Anteilsinhaber oder Gläubiger schlechter gestellt ist, als dies in einem regulären Insolvenzverfahren der Fall gewesen wäre, führt dies zu einem Ausgleichsanspruch des Anteilsinhabers oder Gläubigers gegen den zu Abwicklungszwecken eingerichteten Fonds (Restrukturierungsfonds bzw. Single Resolution Fund, „SRF“). Sollte sich ein Ausgleichsanspruch gegen den SRF ergeben, besteht das Risiko, dass hieraus resultierende Zahlungen wesentlich später erfolgen, als dies bei ordnungsgemäßer Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch das Kreditinstitut der Fall gewesen wäre.

Hinweis nach Artikel 41 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 vom 25. April 2016
Bestimmte von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen emittierte Finanzinstrumente dienen der Erfüllung regulatorischer Kapitalanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der Richtlinie 2013/36/EU und der Richtlinie 2014/59/EU.

Hierunter fallen insbesondere die in Klasse (1)-(3) begebenen Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals, die in Klasse (4) beschriebenen nachrangigen Finanzinstrumente und Forderungen und die in Klasse (5) kategorisierten nicht-bevorrechtigten Schuldtitel.

Diese Instrumente haben gegenüber Einlagen typischerweise eine höhere Rendite, tragen jedoch in der Insolvenz oder bei Anwendung von Abwicklungsmaßnahmen ein höheres Ausfallrisiko aufgrund des niedrigeren Ranges und der in der Regel nicht vorhandenen Einlagensicherung. Im Gegensatz zu Einlagen sind diese Instrumente in der Regel am Sekundärmarkt handelbar, möglicherweise kann jedoch kein Käufer oder Verkäufer am Sekundärmarkt gefunden werden (Liquiditätsrisiko), und der Marktpreis kann sich zu Lasten des Anlegers verändern (Kursänderungsrisiko).

Einzelheiten zu Chancen und Risiken sind den Produktunterlagen des konkreten Finanzinstruments zu entnehmen.

5.4.3 Sonstige Risiken aufgrund staatlicher Eingriffe/Regulierung

Risiken können sich schließlich auch aufgrund weiterer staatlicher Eingriffe ergeben. Gesetzesänderungen oder sonstige staatliche Maßnahmen können etwa die Rechtsposition des Emittenten eines Wertpapiers in einer Weise beeinträchtigen, dass sich das auf dessen Fähigkeit auswirkt, Zahlungen an die Anleger zu leisten. Denkbar ist ebenfalls, dass die Maßnahme die Rechtsposition der Anleger selbst unmittelbar oder mittelbar nachteilig beeinflusst. Derartige staatliche Anordnungen können z. B. in allgemeinen Krisensituationen erfolgen.

5.5 Vom Anleger selbst zu vertretende Risiken

Letztlich können auch bestimmte Verhaltensweisen eines Anlegers selbst Risiken mit sich bringen.

5.5.1 Risiko bei kreditfinanzierten Wertpapierkäufen

Die Beleihung eines Wertpapierdepots ist eine Möglichkeit, wie Anleger in Wertpapieren handlungsfähig und liquide bleiben können. Je nach Art des Wertpapiers kann das Depot in unterschiedlicher Höhe beliehen werden. Bei Anleihen ist der Beleihungswert grundsätzlich höher als bei Aktien.

Zu beachten ist allerdings: Kreditfinanzierte, spekulative Engagements sollten, selbst wenn Anleger sehr risikofreudig sind, einen bestimmten Teil des Anlagebetrags nicht übersteigen. Nur so bleibt gewährleistet, dass Anleger Wertpapiere nicht bei einem Sinken der Kurse verkaufen müssen, weil die Depotwerte angesichts dessen nicht mehr im selben Umfang wie zuvor beliehen werden können oder weil Anleger aus sonstigen Gründen Geld benötigen. Auch wenn sich der Markt entgegen den Erwartungen eines Anlegers entwickelt, muss dieser nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch die Kreditzinsen zahlen und den Kreditbetrag zurückzahlen. Anleger sollten deshalb vor Geschäftsabschluss ihre wirtschaftlichen Verhältnisse darauf prüfen, ob sie zur Zahlung der Zinsen und ggf. kurzfristigen Rückzahlung des Kredits auch dann in der Lage sind, wenn statt der erwarteten Gewinne Verluste eintreten. Im Einzelnen bestehen insbesondere folgende Risiken:

- Veränderung des Kreditzinssatzes;
- Beleihungswertverlust des Depots durch Kursverfall;
- Pflicht zum Nachschuss aus anderen Liquiditätsmitteln, um die Deckungsrelation wiederherzustellen und weitere Kreditkosten zu begleichen (insbesondere Sollzinsen, die durch die beliehenen Wertpapiere nicht gesichert werden);
- Verkauf (von Teilen) der Depotwerte mit Verlust durch den Anleger oder den Kreditgeber, soweit Nachschuss nicht erfolgt oder nicht ausreicht;
- Verwertung des gesamten Depotbestands bei Pfandreife;
- Verpflichtung zur Rückzahlung der Restschulden bei nicht ausreichendem Erlös aus der Verwertung des Depots.

Anleger sollten sich bewusst machen, dass auch bei einem reinen Anleihedepot eine Beleihung mit Risiken für sie verbunden ist: Besonders bei langlaufenden Anleihen kann ein starker Anstieg des Kapitalmarktzinsniveaus zu Kursverlusten führen, so dass das kreditgebende Institut wegen Überschreitung des Beleihungsrahmens weitere Sicherheiten nachfordern kann.

Wenn Anleger ihrem Kreditinstitut Wertpapiere aus anderen Gründen als Sicherheit für ein Darlehen verpfänden, kann sich gleichermaßen die Situation ergeben, dass das Institut die Nachbesicherung verlangen kann. Dies wird in der Regel geschehen, wenn der Kurswert der Wertpapiere sinkt, so dass die Wertpapiere keine hinreichende Sicherheit für das Darlehen mehr gewähren.

5.5.2 Informationsrisiko

Das Informationsrisiko meint die Möglichkeit von Fehlentscheidungen infolge fehlender, unvollständiger oder falscher Informationen. Mit falschen Informationen können Anleger es entweder durch den Zugriff auf unzuverlässige Informationsquellen, durch falsche Interpretation bei der Auswertung ursprünglich richtiger Informationen oder aufgrund von Übermittlungsfehlern zu tun haben. Ebenso kann ein Informationsrisiko durch ein Zuviel oder ein Zuwenig an Informationen oder auch durch zeitlich nicht aktuelle Angaben entstehen.

5.5.3 Risiko der Verhaltensbeeinflussung

Wenn sich Anleger etwa in Chatrooms, Foren oder dergleichen im Internet mit anderen Anlegern austauschen, kann das ihr Verhalten beeinflussen. Das abgestimmte Zusammenwirken von Anlegern kann die Kursentwicklung negativ beeinflussen. All dies kann unter Umständen nachteilige Anlageentscheidungen fördern.



5.5.4 Risiko der Eigenverwahrung

In Ausnahmefällen ist es denkbar, Wertpapiere in Eigenverwahrung zu halten. Dies ist allerdings mit Risiken behaftet.

Anleger sollten bedenken, dass im Falle des Verlustes dieser Urkunden – beispielsweise durch Brand oder Entwendung – für die Wiederherstellung der Rechte ein gerichtliches Aufgebotsverfahren eingeleitet werden muss, das erhebliche Kosten verursachen kann und dessen Erfolg ungewiss ist. Die Beschaffung der neuen Urkunden kann von der Einleitung der ersten Maßnahmen – Meldung des Verlustes – über die Kraftloserklärung bis zu ihrer ersatzweisen Ausstellung mehrere Jahre dauern. Sollte ein Dritter die Stücke gutgläubig erworben haben, so muss der Anleger unter Umständen mit einem endgültigen Verlust rechnen.

Zudem erfahren Selbstverwahrer sehr oft erst nach Jahren, etwa bei der Vorlage von Zinsscheinen, zufällig, dass eine Anleihe bereits seit längerer Zeit infolge Verlosung oder vorzeitiger Kündigung zur Rückzahlung fällig geworden ist – ein Zinsverlust ist die Folge.

5.5.5 Konzentrationsrisiko („Klumpenrisiko“)

Um Verlustrisiken zu begrenzen, ist stets zu empfehlen, die Kapitalanlage zu diversifizieren. Wenn Anleger in Instrumente vieler Emittenten aus verschiedenen Branchen und Ländern investieren, sinkt das Risiko, das gesamte Kapital oder einen Großteil des Kapitals zu verlieren, wenn sich etwa Schwierigkeiten in einer Branche einstellen oder die Konjunktur in einem bestimmten Land einbricht.

Konzentriert ein Anleger sein Kapital demgegenüber, indem er lediglich ein bestimmtes Anlageinstrument bzw. wenige oder nur gleichartige Anlageinstrumente hält, steigt das Verlustrisiko. Umgangssprachlich wird dieses Konzentrationsrisiko häufig als „Klumpenrisiko“ bezeichnet.

Auch eine Fokussierung auf nachhaltige Anlagen und/oder Branchen kann derartige Konzentrationsrisiken mit sich bringen, insbesondere, wenn das Angebot an nachhaltigen Anlagen begrenzt ist.

5.5.6 Risiken bei taggleichen Geschäften („Day Trading“)

Die Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten haben nicht nur zu neuen Produktangeboten geführt. Moderne Technologien ermöglichen, dasselbe Wertpapier, Geldmarktinstrument oder Derivat taggleich zu kaufen und zu verkaufen. Man spricht dann auch von Day Trading. Hierbei wird beabsichtigt, unter Ausnutzung schon kleiner und kurzfristiger Preisschwankungen eines einzelnen Werts Veräußerungsgewinne zu erzielen oder Kursrisiken zu begrenzen. Sofern Anleger solche Geschäfte tätigen, sollten sie sich über die besonderen Risiken im Klaren sein.

Bei der Durchführung solcher Geschäfte ist zu beachten, dass das Day Trading zu sofortigen Verlusten führen kann, wenn überraschende Entwicklungen zur Folge haben, dass der Wert der gekauften Finanzinstrumente taggleich sinkt und Anleger zur Vermeidung weiterer Risiken (Over-Night-Risiken) gezwungen sind, den gekauften Wert vor Schluss des Handelstags zu einem Kurs unterhalb des Kaufpreises wieder zu veräußern. Dieses Risiko erhöht sich, wenn in Werte investiert wird, die innerhalb eines Handelstags hohe Kursschwankungen erwarten lassen. Unter Umständen kann das gesamte zum Day Trading eingesetzte Kapital verloren gehen.

Im Übrigen konkurrieren Anleger bei dem Versuch, mittels Day Trading Gewinne zu erzielen, mit professionellen und finanzstarken Marktteilnehmern. Sie sollten daher in jedem Fall über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken, Wertpapierhandelsstrategien und derivative Finanzinstrumente verfügen.

Durch regelmäßiges Day Trading veranlassen Anleger unter Umständen eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Geschäften in ihrem Depot. Die hierdurch entstehenden Kosten (z. B. Provisionen und Auslagen) können im Verhältnis zum eingesetzten Kapital und dem erzielbaren Gewinn unangemessen hoch sein.

6 Auskunftersuchen Dritter

Emittenten von Wertpapieren können, wenn die dafür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, vom jeweils depotführenden Kreditinstitut Auskunft über die Identität von Anlegern und deren Stimmrechten verlangen.

Gleichgültig, ob Anleger ihre ausländischen Wertpapiere im Inland oder im Ausland erwerben, veräußern oder verwahren lassen: Ausländische Papiere unterliegen – auch – der Rechtsordnung des Staats, in dem der Erwerb, die Veräußerung oder die Verwahrung durchgeführt wird bzw. in dem sie begeben werden. Sowohl die Rechte und Pflichten der Anleger als auch die des depotführenden Kreditinstituts bestimmen sich daher nach der dortigen Rechtsordnung, die z. B. auch die Offenlegung des Namens der Anleger vorsehen kann. So sind beispielsweise Aktiengesellschaften häufig berechtigt oder sogar verpflichtet, über ihre Aktionäre Informationen einzuholen.

Auch in- und ausländische Kapitalmarktaufsichtsbehörden, Börsen bzw. andere Handelsplätze und andere zur Überwachung des Kapitalmarkts befugte Stellen können Auskunftersuchen stellen. Hintergrund solcher Auskunftersuchen sind beispielsweise Insiderverdachtsfälle oder Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Verdacht der Kurs- und Marktpreismanipulation. In Deutschland kann z. B. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Auskunftersuchen stellen.

7 Produktinformationen

Welche Informationsmaterialien jeweils maßgeblich sind, wird in dieser Broschüre jeweils im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu den jeweiligen Instrumenten behandelt.

B Anleihen

Bei Anleihen handelt es sich im Grunde um verzinsliche Wertpapiere, die auch Renten, Bonds oder Obligationen genannt werden. Konkret sind das auf den jeweiligen Inhaber oder den Namen eines bestimmten Inhabers lautende Schuldverschreibungen. Sie sind normalerweise mit einer festen oder variablen Verzinsung ausgestattet und haben zumeist eine vorgegebene Laufzeit und Tilgungsform. Der Käufer einer Schuldverschreibung (= Gläubiger) besitzt eine Geldforderung gegenüber dem Emittenten (= Schuldner).

B

1 Grundlagen

1.1 Emissionspreis entspricht nicht immer dem Nennwert

Anleihen werden zum Nennwert (zu pari = 100 %), über pari oder unter pari emittiert. Unter bzw. über pari bedeutet, dass bei der Emission einer neuen Anleihe ein Abschlag (= Ausgabeabschlag, auch Disagio genannt) bzw. ein Aufschlag (= Ausgabeaufschlag, auch Agio genannt) festgelegt wird, um den der Emissionspreis den Nennwert unter- bzw. überschreitet. Dieser Ausgabeabschlag bzw. Ausgabeaufschlag wird in der Regel in Prozent des Nennwertes ausgedrückt.

1.2 Erträge: Zinszahlungen und Wertsteigerungen

Als Vermögensanlage können Anleihen prinzipiell auf zwei Arten Ertrag bringen: zum einen in Form von Zinszahlungen des Emittenten während der Laufzeit oder am Laufzeitende, zum anderen in Form von Wertsteigerungen während der Laufzeit (Differenz zwischen Ankaufs-/Emissionspreis und Verkaufs-/Rücknahmepreis).

1.3 Langfristige Zinsen im Verhältnis zu kurzfristigen Zinsen

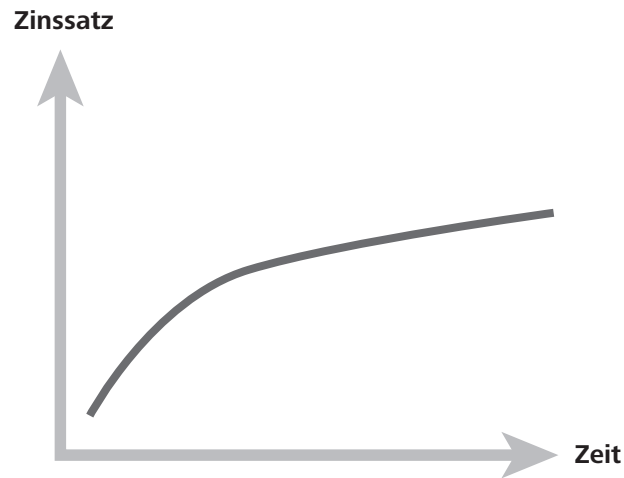
Bei einer Anlage in Anleihen hängt der gewährte Zinssatz insbesondere von der Dauer ab, für die das Geld angelegt wird. Das heißt, je länger der Zeitraum ist, für den das Geld angelegt wird, desto höher ist in der Regel der gewährte Zinssatz. Hierfür gibt es zwei wesentliche Gründe:

Erstens spiegeln die aktuellen Zinssätze die Markterwartungen in Bezug auf die zukünftige Zinsentwicklung wider. Geht der Markt davon aus, dass die Zinsen in Zukunft höher sein werden, werden die Zinssätze für längere Zeiträume über jenen für kürzere Zeiträume liegen und umgekehrt.

Zweitens verlangen langfristig orientierte Anleger in der Regel einen zusätzlichen Renditeausgleich für den Nachteil, während der Dauer der Anlage nicht über ihr Geld verfügen zu können. Denn eine längerfristige Anlage birgt ein erhöhtes Risiko von Verlusten im Falle eines Zinsanstiegs. Während der kurzfristig orientierte Anleger sein Kapital liquidieren und zu einem günstigeren Zinssatz reinvestieren kann, ist der langfristig orientierte Anleger möglicherweise an einen nicht mehr attraktiven Zinssatz gebunden. Der zusätzliche Renditeausgleich wird häufig als „Liquiditätsprämie“ bezeichnet. Vor diesem Hintergrund sind die Zinssätze für eine langfristige Anlage in der Regel höher als für eine kurzfristige.

Die Veränderung von Zinsen in Abhängigkeit von der Laufzeit lässt sich als Schaubild oder Kurve darstellen. Das folgende Schaubild ist als Zinsstrukturkurve bzw. Renditekurve bekannt. Da langfristige Zinsen im Normalfall höher sind als kurzfristige, zeigt die Zinsstrukturkurve gewöhnlich einen ansteigenden Verlauf.

Zinsstrukturkurve



■ Zinsstrukturkurve und Zinsspread

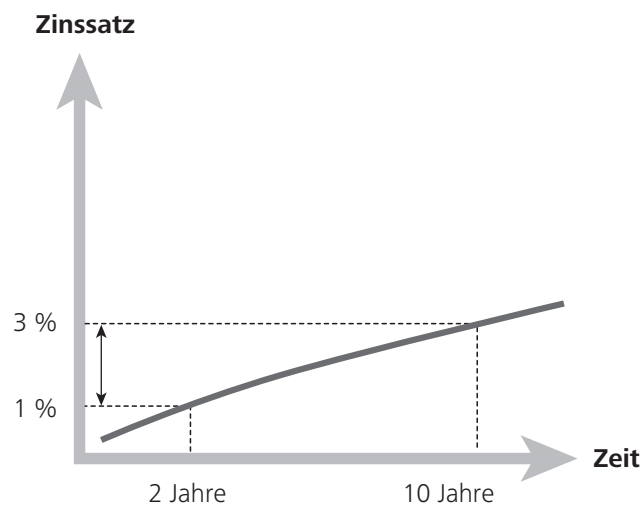
Bei Betrachtung einer Zinsstrukturkurve wird die Zinsdifferenz zwischen zwei bestimmten Laufzeiten Zinsspread genannt. Bei der Berechnung eines solchen Zinsspreads wird der Zinssatz für die kürzere Laufzeit vom Zinssatz für die längere Laufzeit abgezogen.

Liegt beispielsweise der Zinssatz für eine Laufzeit von zehn Jahren bei 3 % und der Zinssatz für eine Laufzeit von zwei Jahren bei 1 %, so beträgt der Zinsspread 2 Prozentpunkte oder 200 Basispunkte (s. nachfolgende Abbildung).

Ökonomen beobachten auch die Steigung der Zinsstrukturkurve. Ist sie steil, flach oder sogar invers?

- Bei einer steilen Zinsstrukturkurve ist die Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen größer.
- Flacht die Zinsstrukturkurve ab, werden diese Zinsspreads geringer.
- Eine Zinsstrukturkurve wird als invers bezeichnet, wenn die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen. Der Zinsspread wird in diesem Fall negativ.

Zinsstrukturkurve und Zinsspread



Die Zinsstrukturkurve zeigt in der Regel einen steileren Verlauf, wenn die Wirtschaft sich in einem Stadium relativer Schrumpfung mit hoher Arbeitslosigkeit, hohen Überkapazitäten und hohen Staatsdefiziten befindet. Sobald sich die Konjunktur zu erholen beginnt, flacht die Zinsstrukturkurve ab. Erlebt die Wirtschaft einen Boom, führt dies in der Regel zu einer weiteren Abflachung und vor dem Hintergrund einer möglichen konjunkturellen Abkühlung eventuell sogar zu einem inversen Verlauf. Zu den die Zinssätze beeinflussenden Faktoren im Einzelnen wird auf die Ausführungen zu den Zinsänderungsrisiken unter Ziffer 4.2 verwiesen.

1.4 Speziell: „Negativzinsen“

Etwa infolge negativer Leitzinsen von Zentralbanken wie der EZB (siehe dazu: Referenzzinssätze nachfolgend unter 3.3.2) können auch (Markt-) Zinsen negativ werden.

In der Praxis entsteht eine negative Rendite meist dadurch, dass für ein verzinsliches Wertpapier über die Laufzeit der Anleihe hinweg keine oder nur eine ausgesprochen geringe Zinszahlung vorgesehen ist, die Anleihe bei Emission aber nur gegen Zahlung eines – unter Umständen erheblichen – Aufschlags auf ihren Nominalwert erworben werden kann. Der Verlust des Anlegers, der aus der Differenz des über dem Nominalbetrag liegenden Kaufpreises und der Rückzahlung zum Nominalbetrag entsteht, wird durch die niedrigen Zinszahlungen nicht vollständig ausgeglichen und führt im Ergebnis zu einer negativen Rendite für die Anleger.

Eine negative Verzinsung ist auch möglich, wenn verzinsliche Wertpapiere direkt mit einem negativen Zinssatz emittiert werden oder für variabel verzinsliche Wertpapiere aufgrund des Rückgangs der (Markt-) Zinsen eine negative Verzinsung entsteht, was in der Praxis aber eher die Ausnahme darstellt, da sehr häufig die Anleihebedingungen bereits vorsehen, dass der Zins nicht unter Null sinken kann.

1.5 Inhaberschuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen

Anleihen werden als Inhaberschuldverschreibungen oder als Namensschuldverschreibungen emittiert. In beiden Fällen wird so das Recht des Anlegers auf feste oder variable Zinszahlung und Rückzahlung verbrieft.

Inhaberschuldverschreibungen sind frei übertragbar. Namensschuldverschreibungen hingegen lauten auf den Namen des jeweiligen Anlegers. Im Vergleich zu Inhaberschuldverschreibungen werden sie durch Abtretung übertragen und sind daher erschwert veräußerbar. Da Namensschuldverschreibungen auf einen bestimmten Anleger ausgestellt werden, können bestimmte Ausstattungsmerkmale individuell ausgestaltet werden.

Namensschuldverschreibungen können den Vorschriften des Gesetzes über Vermögensanlagen unterliegen. Dann gelten ggf. besondere Bestimmungen für ihre Laufzeit und die Kündigungsfristen.

1.6 Kursbeeinflussende Faktoren während der Laufzeit

Für Anleihen existiert vielfach ein Sekundärmarkt, so dass Anleihen zwischen Emissionstag und Rückzahlungstermin zum jeweils aktuellen Marktwert am Sekundärmarkt erworben oder veräußert werden können. Der Kurs der Anleihen ist dabei abhängig von verschiedenen Faktoren, insbesondere:

- dem aktuellen Marktzinsniveau für die jeweilige Restlaufzeit im Verhältnis zum Nominalzins (Kupon),
- den für die jeweilige Restlaufzeit erwarteten Zinsänderungen,
- der Bonität des Emittenten.

2 Emissionsmärkte und Emittenten

Um Anleihen in verschiedene Gruppen zu unterteilen, können ihr jeweiliger Emissionsmarkt bzw. Emittent als Kriterium herangezogen werden.

2.1 Emissionsmärkte

Für die Unterscheidung (und Bezeichnung) von Anleihen spielt nicht nur die Währung, sondern auch der Emissionsmarkt und der Sitz des Emittenten eine Rolle.

2.1.1 Inlandsanleihen

Werden Anleihen auf dem Heimatmarkt emittiert, spricht man von Inlandsanleihen.

2.1.2 Internationale Anleihen

Darüber hinaus werden Anleihen auch im Ausland emittiert, und zwar entweder auf den jeweiligen nationalen Kapitalmärkten (Auslandsanleihen) oder auf dem Eurokapitalmarkt (Eurobonds). Beide werden unter dem Begriff „internationale Anleihen“ zusammengefasst.

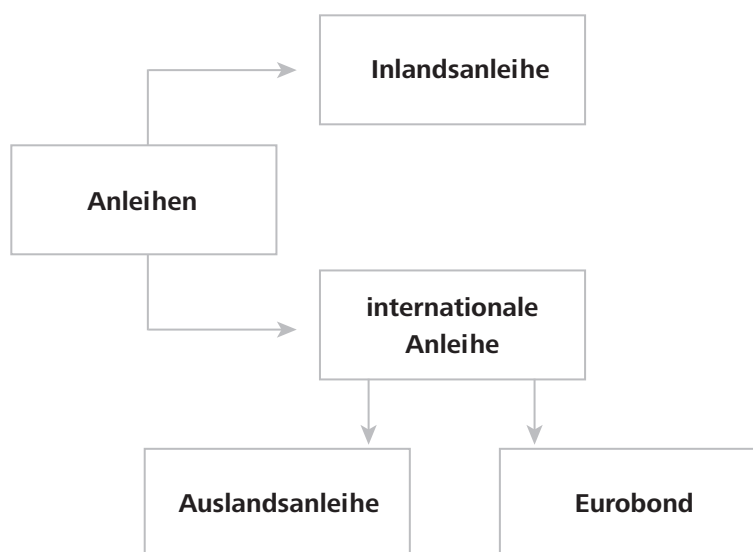
■ Auslandsanleihen

Die klassische Auslandsanleihe wird am Kapitalmarkt eines bestimmten Emissionslandes emittiert, lautet auf die Währung dieses Landes und wird im Wesentlichen nur dort platziert, gehandelt und börslich notiert. Die von ausländischen Schuldnern in Deutschland emittierten, auf Euro lautenden Anleihen bezeichnet man als Euro-Auslandsanleihen.

■ Eurobonds

Eurobonds sind internationale – nicht nur europäische – Schuldverschreibungen, die über internationale Bankkonsortien platziert werden, auf eine international anerkannte Währung lauten und in mehreren Ländern, vor allem außerhalb des Heimatlandes des Emittenten, gehandelt werden. Sie werden in der Regel nicht an der Börse des Heimatlandes notiert. Eurobonds sind nicht mit Anleihen zu verwechseln, die auf die gemeinsame europäische Währung Euro lauten.

Anleihen und ihre Emissionsmärkte



2.2 Emittenten

Als Emittenten von Anleihen treten unterschiedliche Institutionen auf. Für den Anleger ist von Bedeutung, dass sich die verschiedenen Emittenten hinsichtlich ihrer Finanzkraft und ihrer Bonität unterscheiden können, was sich wiederum auf die Sicherheit der jeweiligen Anleihe als Kapitalanlage auswirkt (vgl. dazu insbesondere nachfolgend unter Ziffer 3.3).

Im Folgenden werden die hinter den gängigen Anleiheformen stehenden Emittentengruppen kurz vorgestellt.

2.2.1 Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand

Die öffentliche Hand bedient sich zur Finanzierung ihres Kapitalbedarfs einer Reihe von Kapitalmarktinstrumenten. Dazu zählen die öffentlichen Anleihen, die vom Bund (d. h. der Bundesrepublik Deutschland) und seinen Sondervermögen sowie von den übrigen Gebietskörperschaften (Bundesländer, Städte und Gemeinden) emittiert werden.

Unter „Bundesanleihen“ werden die langfristigen, an einem organisierten Markt gehandelten Schuldverschreibungen des Bundes verstanden (Laufzeit in der Regel sieben, zehn, fünfzehn oder dreißig Jahre); mit „Bundesobligationen“ wird ihre mittelfristige Variante bezeichnet (Laufzeit: fünf Jahre). Beide Anleiheformen sind mit einem festen Zinssatz ausgestattet, die Ausgabepreise sind variabel.

Vergleichbares gilt zudem für Bundesschatzanweisungen. Hierbei handelt es sich um Anleihen mit einer Laufzeit von zwei Jahren, die ebenso wie Bundesanleihen und Bundesobligationen von der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden.

2.2.2 Bankschuldverschreibungen

Bankschuldverschreibungen werden vor allem von privaten und öffentlichen Geschäftsbanken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften und Bausparkassen emittiert. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum von Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, die zum Teil an einem Markt gehandelt werden, zum Teil aber auch nicht.

Nachrangige Anleihen (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 3.5.2) von Kreditinstituten, die vorrangig für einen sogenannten „Bail-In“ herangezogen werden können (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 4.5.5), dürfen von großen Banken in Deutschland zum Vertrieb an Privatkunden nur in Stückelungen von mindestens 50.000 € und von weniger großen Instituten – für bestimmte Instrumente – nur in einer Mindeststückelung von 25.000 € emittiert und angeboten werden.

Zur Gruppe der Bankschuldverschreibungen, die nicht an einem Markt gehandelt werden, zählen insbesondere Namensschuldverschreibungen (siehe oben unter Ziffer 1.5). Auch sie können mit einer sogenannten Nachrangabrede ausgestattet sein. Das heißt, dass im Insolvenzfall oder bei Liquidation des Kreditinstitutes der Anleger den anderen Gläubigern des Kreditinstitutes bei der Befriedigung seiner Ansprüche im Rang nachsteht (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 3.5.2). Namensschuldverschreibungen mit Nachrangabrede zeichnen sich in der Regel durch eine feste Anlagedauer und einen grundsätzlich festen Zinssatz aus.

2.2.3 Pfandbriefe

Bei Pfandbriefen handelt es sich um gedeckte Bankschuldverschreibungen (z. B. Hypothekendarlehenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe). Pfandbriefe werden von Kreditinstituten emittiert, die das Pfandbriefgeschäft betreiben („Pfandbriefbanken“). Sie benötigen hierfür gemäß Pfandbriefgesetz eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Zudem gelten strenge Bestimmungen hinsichtlich der Besicherung. So müssen Hypothekendarlehenpfandbriefe beispielsweise jederzeit in voller Höhe durch (in der Regel erstrangige) Grundpfandrechte und Öffentliche Pfandbriefe in voller Höhe durch Kredite an öffentliche Schuldner besichert (gedeckt) sein. Im Insolvenzfall des Emittenten steht den Pfandbriefgläubigern an diesen Deckungswerten ein Befriedigungsvorrecht vor allen anderen unbesicherten Gläubigern zu.

2.2.4 Unternehmensanleihen

Schuldverschreibungen der Wirtschaft werden unter dem Begriff „Unternehmensanleihen“ oder „Industrieobligationen“ zusammengefasst. Emittenten sind z. B. Unternehmen aus Industrie und Handel. Auch diese Anleihen können unter Umständen in gesicherter Form emittiert werden. Die Ausstattung ist unterschiedlich; die jeweiligen Anleihebedingungen geben im Einzelnen Auskunft darüber.

2.2.5 Schuldverschreibungen ausländischer Emittenten

Ausländische Emittenten lassen sich im Prinzip in die gleichen Gruppen unterteilen, die bereits oben dargestellt wurden. Allerdings weisen die von ihnen emittierten Wertpapiere zum Teil andere, in Deutschland nicht gebräuchliche Ausstattungsmerkmale auf.

Im Einzelnen umfasst die Emittentenseite ausländische Staaten, Regionen und Städte sowie öffentlich-rechtliche Einrichtungen, Kreditinstitute, Nationalbanken und Unternehmen, darunter auch Tochtergesellschaften deutscher Banken. Dazu kommen noch supranationale Institutionen wie z. B. die Weltbank oder die Europäische Investitionsbank (EIB).

2.2.6 Nachhaltigkeit, Green and Social Bonds

Als Green Bonds werden üblicherweise Anleihen bezeichnet, deren Emissionserlöse vom jeweiligen Emittenten zur anteiligen oder vollständigen (Re-)Finanzierung bestimmter „grüner“ Vermögenswerte verwendet werden sollen. Zu den in diesem Sinne „grünen“ Vermögenswerten können etwa Projekte aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder sogenannte „grüne“ Gebäude, die nach ökologischen und nachhaltigen Standards gebaut sind, gehören. Somit unterscheiden sich Green Bonds von herkömmlichen Anleihen dadurch, dass bei ihnen die Verwendung der Emissionserlöse grundsätzlich zweckgebunden erfolgen soll. Bei der Emission derartiger Anleihen wird angestrebt, dass ausreichend „grüne“ Vermögenswerte für die Verwendung des Emissionserlöses zur Verfügung stehen. Die Zusammensetzung dieser „grünen“ Vermögenswerte kann während der Laufzeit Änderungen unterworfen sein.

Derzeit besteht noch eine Vielzahl von im Markt gebräuchlichen Standards. Um einheitliche Definitionen bzw. Standards in diesem Segment zu erreichen, hat die EU einen EU-weiten Green Bond Standard (EUGBS) etabliert. Emittenten, die sich dem EUGBS unterwerfen, verpflichten sich, die Emissionserlöse EU-taxoniekonform zu verwenden. Emittenten von Green Bonds können sich aber auch weiterhin an anderen internationalen Standards orientieren. In der Regel stehen Informationen, welche Standards für die jeweilige Emission gelten, auf der Internetseite des jeweiligen Emittenten zur Verfügung.

Ähnlich verhält es sich mit einem Social Bond. Hier sollen die Emissionserlöse zur Finanzierung vom jeweiligen Emittenten bestimmter sozialer Projekte verwendet werden. Dabei kann es sich um neue und/oder bereits bestehende Projekte handeln, z. B. in den Bereichen sozialer Wohnungsbau, Bildung oder Versorgung schutzbedürftiger Gruppen. Wie bei den Green Bonds existieren auch hier am Markt verschiedene Standards, die die Transparenz fördern und somit dem Anleger Orientierungshilfe und ein besseres Verständnis für die Emission und die Verwendung der Gelder geben sollen.

2.2.7 Mündelsicherheit bzw. Gebot der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung

Auch um dem Gebot der wirtschaftlichen Vermögensverwaltung zeitgemäß entsprechen zu können, hat der Gesetzgeber das Vormundschafts- und Betreuungsrecht reformiert. Es sieht vor, dass der Vormund bzw. Betreuer für das Mündel bzw. die jeweils betreute Person Geld, das nicht für Ausgaben benötigt wird, anzulegen hat. Dies kann entweder durch Einzahlung als Guthaben auf einem zur Verzinsung geeigneten Konto oder, nach Genehmigung des Betreuungsgerichts, anderweitig erfolgen. Die Einstufung bestimmter Anlagen als sogenannte mündelsichere Wertpapiere wurde in eine Rechtsverordnung überführt.



3 Ausgestaltung und Anleiheformen

Die Ausstattungsmerkmale einer Anleihe sind in den sogenannten Anleihebedingungen (Emissionsbedingungen) im Detail aufgeführt: Diese dokumentieren alle für die jeweilige Anleihe und die Rechtsbeziehungen zwischen Emittenten und Anleger wichtigen Einzelheiten. Dazu zählen neben dem Emissionsjahr insbesondere die folgenden Merkmale:

- Laufzeit;
- Währung;
- Rückzahlung;
- Rang im Insolvenzfall oder bei Liquidation des Schuldners;
- Verzinsung.

3.1 Laufzeit

Es lassen sich kurzfristige Anleihen (bis vier Jahre Laufzeit), mittelfristige Anleihen (zwischen vier und acht Jahren Laufzeit) und langfristige Anleihen (mehr als acht Jahre Laufzeit) unterscheiden.

Als Laufzeit wird der Zeitraum zwischen dem in den Anleihebedingungen genannten Emissionstag und der Fälligkeit der Anleihe bezeichnet.

3.2 Rückzahlung

Die Rückzahlung von Anleihen erfolgt entweder über planmäßige oder über außerplanmäßige Rückzahlungen.

3.2.1 Planmäßige Rückzahlung: Rückzahlung innerhalb eines festgelegten Rahmens

Eine planmäßige Rückzahlung meint, dass diese wie in den Anleihebedingungen festgelegt erfolgt. „Planmäßig“ bedeutet aber nicht unbedingt, dass Anleger den Rückzahlungszeitpunkt bereits im Voraus kennen. Für eine planmäßige Rückzahlung gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten:

- Bei gesamtfälligen Anleihen erhalten Anleger in der Regel den Nennwert in einer Summe am Ende der Laufzeit zurückgezahlt. Bei dieser Art der Anlage liegt also der Zeitpunkt des Kapitalrückflusses seitens des Emittenten fest.
- Annuitäten-Anleihen werden nicht in einer Summe, sondern nach und nach in mehreren gleich bleibenden Jahresraten zurückgezahlt. Mit der Rückzahlung wird meist nach einem rückzahlungsfreien Zeitraum von drei bis fünf Jahren begonnen.
- Bei Auslosungsanleihen erfolgt die Rückzahlung nach Ablauf einer Anzahl rückzahlungsfreier Jahre zu unterschiedlichen Terminen. Der einzelne Anleger weiß also nicht, zu welchem dieser Termine die Wertpapiere, die in seinem Besitz sind, fällig werden. Der Emittent ermittelt über ein Auslosungsverfahren (in der Regel nach Endziffern, Serien oder Gruppen) die Wertpapierurkunden, die am nächstfälligen Rückzahlungstermin zurückgezahlt werden.

3.2.2 Außerplanmäßige Rückzahlung bei vorzeitiger Kündigung

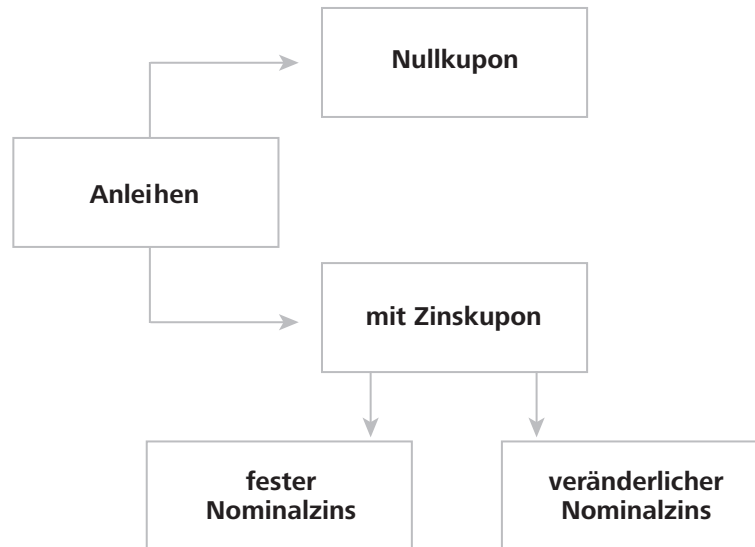
Ein Emittent kann sich in den Anleihebedingungen eine außerplanmäßige Rückzahlung durch Kündigung der Anleihe vorbehalten (vorzeitige Kündigung) – meist unter Vereinbarung einer Anzahl kündigungsfreier Jahre. Mitunter räumen die Anleihebedingungen auch dem Käufer der Anleihe ein vorzeitiges Kündigungsrecht ein.

3.3 Verzinsung

Die Verzinsung, die Anleger vom Emittenten auf das nominal eingesetzte Kapital (den Nennwert des Wertpapiers) erhalten, ist in den jeweiligen Anleihebedingungen geregelt. Dabei gibt es nicht nur den

„klassischen“ Festzins und den variablen, den jeweiligen Marktbedingungen angepassten Zinssatz: Dazwischen ist eine große Anzahl von Mischformen möglich.

Anleihen und ihre Zinsgestaltung



3.3.1 Klassische festverzinsliche Anleihen

Festzins-Anleihen haben eine gleichbleibende feste Verzinsung (Zinssatz) für die gesamte Laufzeit. Der Zins wird in Deutschland meist jährlich, in anderen Ländern überwiegend halbjährlich (z. B. in den USA), nachträglich gezahlt.

3.3.2 Anleihen mit variablen Zinssätzen (Floating Rate Notes)

Floating Rate Notes (kurz „Floater“) gewähren keinen festen, sondern einen variablen Zinsertrag. Nach jeder Zinsperiode, zum Beispiel nach Ablauf von drei, sechs oder zwölf Monaten zahlt der Emittent der Anleihe die Zinsen; gleichzeitig gibt er den Zinssatz für die neue Periode bekannt. Dieser Zinssatz orientiert sich an einem Referenzzinssatz, meist an Geldmarktsätzen. Derartige Geldmarktsätze, z. B. der EURIBOR oder der €STR, sind die Zinssätze, zu denen die jeweils relevanten Teilnehmer am Geldmarkt bereit sind, Gelder anzulegen. Diese Sätze geben somit an, zu welchem Zinssatz bei Bedarf kurzfristige Anlagen vorgenommen werden.

Die Nominalverzinsung einer Anleihe mit variabler Verzinsung wird zwar der Zinsentwicklung am Interbankenmarkt angepasst, entspricht aber in aller Regel nicht genau dem dort gezahlten Niveau: Der Emittent zahlt dem Anleger einen Zins, der um einen festen Aufschlag bzw. Abschlag über bzw. unter den genannten Sätzen liegen kann. Die Höhe dieses Auf- oder Abschlags, der in Basispunkten angegeben wird, richtet sich nach der Bonität des Emittenten und der Verfassung des Marktes.

Hinsichtlich der Verzinsung hat die Anlage in Anleihen mit variabler Verzinsung Ähnlichkeit mit einer Geldmarktanlage, da der Zinssatz wie bei Termin- bzw. Festgeld regelmäßig neu festgelegt wird. Werden Anleihen mit einem Zinskupon begeben, der die Zahlung in Höhe eines variablen Referenzzinssatzes zuzüglich eines bestimmten Aufschlags vorsieht, kann der variable Referenzzinssatz so stark negativ werden, dass der Aufschlag vollkommen aufgezehrt wird und sich rechnerisch ein negativer Zins ergeben würde. In der Praxis werden die Zinsen der Anleihen von den Emittenten dann auf „Null“ gestellt.

3.3.3 Sonderformen von Anleihen mit variabler Verzinsung

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind bei variabel verzinslichen Anlagen sehr vielfältig. So kann zum Beispiel die mögliche Schwankungsbreite der Verzinsung eingeschränkt sein. Zu unterscheiden sind hier

zwei Grundmodelle: Anleihen mit einer Mindestverzinsung („Floor“) oder einer Maximalverzinsung („Cap“).

- Anleihen mit einem Mindestzins werden auch als Floor Floater bezeichnet. Es handelt sich um variabel verzinsliche Anleihen, bei denen der für die jeweilige Zinsperiode (der Zeitraum zwischen zwei Zinsterminen) festzulegende Zinssatz einen Mindestzins nicht unterschreitet. Für den Fall, dass der Referenzzinssatz unter Berücksichtigung des Auf- oder Abschlags unter dem Mindestzinssatz liegt, wird der Mindestzins an den Anleger gezahlt.
- Anleihen mit einem Maximalzins werden auch als Cap Floater bezeichnet. Es handelt sich um variabel verzinsliche Anleihen, bei denen der für die jeweilige Zinsperiode festzulegende Zinssatz einen Maximalzins nicht überschreitet. Für den Fall, dass der Referenzzinssatz unter Berücksichtigung des Auf- oder Abschlags über dem Maximalzinssatz liegt, wird nur der Maximalzins an den Anleger gezahlt.

Neben diesen Grundformen werden auch Kombinationen der beiden oben beschriebenen Typen angeboten: Der variable Zinsertrag dieser Anleihen entspricht einem Referenzzinssatz am Zinsbestimmungstag und liegt dabei zwischen dem Mindestzins und dem Maximalzins.

Als weitere Sonderform gibt es variabel verzinsliche Anleihen, bei denen die Schwankungen in der Verzinsung der Entwicklung am Geldmarkt entgegenlaufen. Derartige Reverse Floater sind variabel verzinsliche Anleihen mittlerer oder längerer Laufzeit, deren Zinszahlung durch die Differenz zwischen einem festen Zinssatz und einem Referenzzinssatz ermittelt wird. Die Verzinskonditionen lauten zum Beispiel „3 % minus EURIBOR“. Für den Anleger bedeutet das: Sein Zinsertrag steigt, wenn der Referenzzinssatz sinkt.

Floating Rate Notes können auch mit anderen Anleihetypen kombiniert werden. Von Bedeutung sind hier die Convertible Floating Rate Notes, die ein Wandlungsrecht (je nach Anleihebedingungen für den Anleger oder für den Emittenten) in normale Festzinsanleihen vorsehen.

3.3.4 Null-Kupon-Anleihen (Zero Bonds)

Null-Kupon-Anleihen sind Anleihen, die einen Zinssatz von Null aufweisen. Der Anleger erhält somit keine regelmäßigen Zinszahlungen. Stattdessen ergibt sich sein Ertrag aus der Differenz zwischen dem Rückzahlungskurs und dem Kaufpreis. Der Anleger erhält demnach nur eine Zahlung: den Verkaufserlös bei einem vorzeitigen Verkauf oder die Rückzahlung bei Fälligkeit.

In der Regel werden Null-Kupon-Anleihen mit einem hohen Abschlag emittiert und zu einem festgelegten Zeitpunkt zum Nominalbetrag („zu pari“) zurückgezahlt. Je nach Laufzeit, Schuldnerbonität und Kapitalmarktzinsniveau liegt der Emissionskurs mehr oder weniger deutlich unter dem Rückzahlungsbetrag.

3.3.5 Anleihen mit ungleichmäßigen, meist aber festen Zinssätzen

Auch von Anleihen mit – ganz oder teilweise – festen Zinszahlungsverpflichtungen sind am Markt schließlich Sonderformen anzutreffen.

■ Kombizins-Anleihen und Stufenzinsanleihen

Diese Anleiheformen ähneln in der Kalkulierbarkeit ihrer Zinserträge einem festverzinslichen Wertpapier: Anleger erhalten zwar keine über die gesamte Laufzeit gleichbleibende feste Verzinsung, die Höhe der Zinserträge steht aber im Voraus fest und ist nicht von der Entwicklung am Geld- oder Kapitalmarkt abhängig. Der Zinssatz dieser Anleihen wird während der Laufzeit nach einem bei der Emission festgelegten Muster geändert.

Bei der Kombizins-Anleihe ist nach einigen zinslosen Jahren für die restlichen Jahre der Laufzeit ein überdurchschnittlich hoher Zins vereinbart. Die Anleihe wird meist zu pari emittiert und zurückgezahlt.

Bei den Stufenzinsanleihen wird zwischen Anleihen mit ansteigenden (Step-Up-Anleihe) und fallenden Kupons (Step-Down-Anleihe) unterschieden. Bei Step-Up-Anleihen wird i. d. R. anfangs ein relativ niedriger Zins gezahlt, später dann ein höherer, bei Step-Down-Anleihen erfolgt dies umgekehrt. Auch diese Anleihen werden üblicherweise zu pari emittiert und zu pari zurückgezahlt. Stufenzinsanleihen sind oftmals mit einem Kündigungsrecht des Emittenten ausgestattet.

■ Zinsphasen-Anleihen

Zinsphasen-Anleihen stellen eine Mischform zwischen fest- und variabel verzinslichen Anleihen dar. Sie haben in der Regel eine Laufzeit von zehn Jahren und sind in den ersten Jahren mit einem festen Zinssatz ausgestattet. Danach folgt eine Phase von mehreren Jahren mit einer variablen Verzinsung, die sich an den Geldmarktkonditionen orientiert. Die restlichen Jahre werden wieder mit einem Festsatz verzinst.

3.4 Währung

Anleger können prinzipiell wählen zwischen Anleihen, die auf Euro (EUR-Anleihen) oder auf eine ausländische Währung (Fremdwährungsanleihen) lauten.

Eine Sonderform stellen Doppelwährungsanleihen dar. Bei diesen können die Kapitalrückzahlung und die Zinszahlung in verschiedenen Währungen erfolgen; zum Teil wird dem Emittenten oder dem Anleger ein Wahlrecht eingeräumt.

3.5 Rang und Sicherheit von Forderungen aus Anleihen

Ein weiteres ganz grundlegendes Ausstattungsmerkmal ist der Rang einer Anleihe: Für den Fall der Insolvenz oder der Liquidation des Emittenten ist zwischen Anleihen zu unterscheiden, bei denen die Ansprüche des Anlegers im Verhältnis zu sonstigen Gläubigern oder Anleihegläubigern bevorzugt (z. B. im Falle sogenannter „Senior Preferred Bonds“ von Banken), gleichberechtigt oder nachrangig bedient werden. Im Ergebnis erscheinen die übrigen Gläubiger des jeweiligen Anleiheemittenten gegenüber den nachrangigen Gläubigern bevorzugt.

Unter der Sicherheit eines Wertpapiers wird die Wahrscheinlichkeit verstanden, dass Anlegern ihr darin angelegtes Kapital zurückgezahlt wird. Darunter ist die Sicherstellung der Rückzahlung des Kapitals (und ggf. auch der vereinbarten Zinszahlungen) durch den Emittenten zu verstehen, sofern diese Verpflichtungen nicht durch eine Besicherung gedeckt sind, wie es etwa bei Pfandbriefen der Fall ist. Sie nimmt ab, sofern die Ansprüche der Inhaber einer Anleihe gegenüber denen der Inhaber anderer Ansprüche gegen die Emittentin unter bestimmten Voraussetzungen nur nachrangig zu erfüllen sind.

3.5.1 Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Emittenten

Bei den von öffentlichen Schuldnern – ob in- oder ausländisch – ausgegebenen Schuldverschreibungen liegt die Sicherheit in der Finanzkraft des Emittenten, in der Regel also insbesondere dem Recht (und natürlich der tatsächlichen Möglichkeit) des betreffenden Emittenten, Steuern, Abgaben und Beiträge zu erheben und einzunehmen.

Die Sicherheit der von sonstigen Schuldnern ausgegebenen Schuldverschreibungen hängt in erster Linie von der Bonität des Emittenten ab, d. h. von seiner finanziellen Struktur, seinen Gewinnaussichten und Haftungsverhältnissen sowie ganz allgemein von seiner Fähigkeit, Erträge zu erwirtschaften und seiner Zahlungswilligkeit.

Die Sicherheit „gedeckter“ Bankschuldverschreibungen beruht bei Pfandbriefen beispielsweise darauf, dass Kapital- und Zinsansprüche aus den umlaufenden Pfandbriefen entweder durch grundpfandrechlich besicherte Darlehen (Hypothekendarlehen) oder Darlehen an die öffentliche Hand (Öffentliche Pfandbriefe) in voller Höhe gedeckt (gesichert) sind.

Daneben gibt es noch besondere Besicherungsformen, die die Sicherheit einer Anleihe unabhängig von der generellen Bonität des Emittenten erhöhen können: Einige Emittenten räumen ihren Anleihegläubigern zusätzliche Sicherheiten ein, etwa durch die Eintragung von Sicherungshypotheken und Grund-

schulden. Zu solchen zusätzlichen Sicherheiten zählen auch Garantien. Bei einer Garantie steht ein Dritter (Garantiegeber) für die Zins- und Rückzahlungen des Emittenten ein, falls dieser nicht (mehr) dazu fähig sein sollte. Garantiegeber ist bei derartig besicherten Anleihen zum Beispiel häufig die Muttergesellschaft für eine – oft ausländische – Finanztochtergesellschaft.

3.5.2 Nachranginstrumente (Nachrang- bzw. Hybridanleihen, Genussscheine und Genussrechte)

Zur Kapitalaufnahme als Mischform aus Eigen- und Fremdkapital können Instrumente emittiert werden, die sowohl aktien- als auch anleiheähnliche Eigenschaften aufweisen. Diese werden regelmäßig als Nachrang- bzw. Hybridanleihen oder Genussscheine bezeichnet.

■ Nachrang- bzw. Hybridanleihen

Hybridanleihen haben in der Regel eine unendliche Laufzeit. Ein Kündigungsrecht durch den Anleger ist stets ausgeschlossen, hingegen kann in den Anleihebedingungen ein Kündigungsrecht für den Emittenten vorgesehen sein.

Hybridanleihen sind nachrangige Anleihen. Sie können zum Handel an einem organisierten Markt eingeführt werden. Hybridanleihen weisen zum Zeitpunkt der Emission häufig einen Festzins auf, der später durch eine variable Verzinsung abgelöst wird. Anders als bei anderen Anleiheformen sind Zinszahlungen vom Geschäftserfolg des Emittenten abhängig. So können die Anleihebedingungen beispielsweise vorsehen, dass eine Zinszahlung nur in den Jahren erfolgt, in denen das emittierende Unternehmen einen Jahresüberschuss oder Bilanzgewinn erzielt.

■ Genussscheine

Begriff und Inhalt der Genussscheine sind gesetzlich nicht definiert und bieten daher dem Emittenten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Ausgestaltung kommen Genussscheine ihrem Charakter nach mehr einer Aktie oder mehr einer Anleihe nahe. Genussscheine können allerdings nicht nur von Aktiengesellschaften emittiert werden.

Genussscheine verbriefen Vermögensrechte, die in den jeweiligen Genussschein-Bedingungen genannt sind. Generell handelt es sich um Gläubigerpapiere, die auf einen Nominalwert lauten und mit einem Gewinnanspruch verbunden sind.

Gesellschaftliche Mitwirkungsrechte, wie z. B. das zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechte, verbriefen Genussscheine demgegenüber nicht. Häufig sind Genussscheine an den Verlusten der Gesellschaft in Form einer Herabsetzung des Rückzahlungsbetrags beteiligt. Genussscheine sind in der Regel auch mit einer sogenannten Nachrangabrede ausgestattet: Das heißt, dass im Insolvenzfall oder bei Liquidation der Gesellschaft die Genussrechtsinhaber den anderen Gläubigern der Gesellschaft bei der Befriedigung ihrer Ansprüche im Rang nachstehen.

Grundsätzlich lassen sich drei Typen von Genussscheinen unterscheiden: Genussscheine mit fester Ausschüttung, Genussscheine mit variabler Ausschüttung und Genussscheine mit Wandel- oder Optionsrecht.

■ Genussrechte

Anders als bei Genussscheinen handelt es sich bei Genussrechten im Wesentlichen um – nicht verbrieft – Gläubigerrechte; das bestehende Rechtsverhältnis ist schuldrechtlicher Natur.

Genussrechte haben vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Charakter kommen sie einer Anleihe allerdings nahe. Generell handelt es sich um Gläubigerrechte, die auf einen Nominalbetrag lauten und mit einem Gewinnanspruch verbunden sind.

Der Genussrechtsinhaber ist mit seiner eingezahlten Einlage an dem Vermögen des Unternehmens nach den handelsrechtlichen Bestimmungen und steuerlichen Grundsätzen beteiligt. Er nimmt am Ge-

winn und Verlust des Unternehmens nach Maßgabe der Genussrechts-Bedingungen teil. Der Anleger haftet nur gemäß den Genussrechts-Bedingungen des Unternehmens. Eine Nachschusspflicht besteht normalerweise nicht.

Die Beteiligung am Gewinn und Verlust regeln die Genussrechts-Bedingungen. Näheres hierzu ist dem Verkaufsprospekt oder dem Genussrechtsvertrag des jeweiligen Unternehmens zu entnehmen.

■ **Speziell zum Vertrieb von Genussscheinen und Genussrechten**

Auch Genussscheine und Genussrechte dürfen in der Regel nur dann vertrieben werden, wenn der Emittent einen Verkaufsprospekt erstellt hat und ein Billigungsbescheid der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorliegt. Die BaFin prüft den Prospekt allerdings nur auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben hin. Die Verantwortung für den Inhalt und die wirtschaftliche Plausibilität liegt jedoch beim Emittenten.

Ferner muss der Emittent eine Kurzinformation erstellen, aus der die wesentlichen Merkmale des Anlageprodukts in übersichtlicher und verständlicher Form hervorgehen. Je nach Ausgestaltung des Genussscheins bzw. Genussrechts handelt es sich bei der Kurzinformation um ein Vermögensinformationsblatt oder ein Basisinformationsblatt. Diese Kurzinformation ist dem Anleger zusammen mit dem Verkaufsprospekt rechtzeitig vor Erwerb der Genussrechtsbeteiligung zur Verfügung zu stellen.

Werden Genussrechte oder Genussscheine öffentlich angeboten, müssen sie eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs und eine ordentliche Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten vorsehen.



4 Spezielle Risiken bei Anleihen

Anleihen können eine Reihe von speziellen Risiken aufweisen. Dazu zählen das Bonitätsrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Kündigungsrisiko, das Auslosungsrisiko sowie weitere spezifische Risiken einzelner Anleiheformen. Anleger sollten sich mit den einzelnen Risikoquellen und -ausprägungen vertraut machen, um ihre Ertragschancen verlässlich einschätzen und auch alternative Anlagemöglichkeiten in Anleihen möglichst sachgerecht beurteilen zu können.

4.1 Bonitätsrisiko

Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität des Schuldners, d. h. eine mögliche, vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung seiner Zins- und/oder Rückzahlungsverpflichtungen. Alternative Begriffe für das Bonitätsrisiko sind das Schuldner- oder Emittentenrisiko. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

4.1.1 Ursachen von Bonitätsveränderungen

Die Bonität eines Emittenten kann sich aufgrund von Entwicklungen im gesamtwirtschaftlichen oder unternehmensspezifischen Umfeld während der Laufzeit einer Anleihe ändern. Ursachen hierfür können vor allem drei Faktoren sein:

- Konjunkturelle Veränderungen, die die Gewinnsituation und die Zahlungsfähigkeit von Emittenten nachhaltig beeinträchtigen können. Der Druck verstärkt sich, je länger eine Konjunkturerholung auf sich warten lässt.
- Veränderungen, die ihre Ursache in einzelnen Unternehmen, Branchen oder Ländern haben. Beispiele hierfür sind wirtschaftliche Krisen und hohe Staatsdefizite.
- Politische Entwicklungen mit starken wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Zahlungsfähigkeit eines Landes beeinflussen.

Eine Bonitätsverschlechterung des Emittenten wirkt sich entsprechend ungünstig auf die Kursentwicklung der betreffenden Wertpapiere aus (Risikoabschlag). Das Bonitätsrisiko liegt tendenziell umso höher, je länger die Restlaufzeit der Anleihe ist. Bei Null-Kupon-Anleihen sollten Anleger der Bonität des Anleiheschuldners besondere Aufmerksamkeit widmen, um die Sicherheit der Einlösung zu erhöhen, da bei dieser Anleiheform Zinsen gestundet und erst bei Endfälligkeit gemeinsam mit dem Kapital gezahlt werden (zu weiteren spezifischen Risiken dieser Anlageform vgl. nachfolgend unter Ziffer 4.5.3).

Bei Anleihen zählt die Bonität des Emittenten – neben der Werthaltigkeit der für die Anleihe eventuell bestellten Sicherheiten – zu den wichtigsten kursbeeinflussenden Faktoren. Eine fortwährend gute Bonität sichert die Erfüllung der vertraglichen Pflichten des Schuldners. Allerdings kann sich die Bonität des Emittenten während der Laufzeit der Anleihe derart verschlechtern, dass die Zins- und Rückzahlungen nicht nur gefährdet sind, sondern sogar ausfallen.

4.1.2 Rendite als Bonitätsmaßstab

Eine erstklassige Schuldnerbonität ist in der Regel mit einer geringeren Rendite verbunden. Eine solche Anleihe wird von vornherein mit einer niedrigeren Nominalverzinsung ausgestattet als gleichzeitig emittierte Anleihen bonitätsmäßig geringer eingestufte Schuldner, und dies setzt sich anschließend auch während der Laufzeit fort, indem Anleihen bonitätsstarker Schuldner auch mit geringen Renditen am Markt gehandelt werden.

Der Renditeaufschlag gegenüber sogenannten risikofreien Anlagen wird auch als Credit Spread bezeichnet. Dieser wird in Basispunkten (1 Basispunkt = 0,01 %-Punkt) angegeben. Je höher der Credit Spread, desto höher ist das Risiko der Anleihe einzuschätzen.

Anleger müssen abwägen, ob sie für ein höheres Sicherheitsniveau eine geringere Rendite in Kauf nehmen oder eine höhere Rendite bei gleichzeitig höherem Risiko erzielen wollen. Als Faustregel gilt: Je

stärker die Rendite des Einzelwertes von der üblichen Marktrendite nach oben abweicht, desto größer ist das Risiko für den Anleger.

4.1.3 Rating als Entscheidungshilfe

Mit Hilfe des Ratings wird die Wahrscheinlichkeit bewertet, dass ein Schuldner die mit den von ihm emittierten Wertpapieren verbundenen Zins- und Rückzahlungen rechtzeitig und in vollem Umfang erfüllen wird.

B

Wichtiger Hinweis zum Umgang mit Ratings: Das Rating kann nicht die Urteilsbildung des Anlegers ersetzen und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte Wertpapiere zu verstehen. Das Rating soll Anleger lediglich bei einer Anlageentscheidung unterstützen und ist nur ein Faktor neben anderen.

Ratingagenturen veröffentlichen ihre Ratings in Form einer Bonitäts- oder Einstufungsnote für den Schuldner bzw. für seine Emissionen. Jede Ratingagentur verwendet dabei ihre eigenen Ratingsymbole. Die Bewertungen bekannter Agenturen – S & P Global Ratings, Moody's und Fitch – zeigt die nachfolgende Tabelle.

Die Ratingsysteme tragen sowohl quantitativen als auch qualitativen Beurteilungskriterien Rechnung. Die Analyse umfasst die gesamtwirtschaftliche Situation des Landes, in dem der Emittent seinen Sitz hat, und reicht über die Analyse des Branchentrends sowie der individuellen Situation des Emittenten bis hin zur wirtschaftlichen und juristischen Beurteilung der Ausstattung der Emission. Zudem enthält das Rating in der Regel ergänzend zu der Bonitätsbewertung einen positiven oder negativen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Bitte beachten Sie:

- Die Ratingagenturen sind abhängig von den Informationen des Emittenten.
- Den Ratingagenturen können Fehler in der Analyse unterlaufen.
- Die Ratingagenturen passen ihre Bewertung oft erst dann an, wenn sich die Bonität des Emittenten schon verändert hat.
- Veränderungen des Ratings während der Laufzeit der Anleihe können Kursänderungen der Anleihe bewirken.
- Nicht alle Emittenten verfügen über ein Rating; die Qualität einer Anleiheemission ohne Rating kann theoretisch durchaus besser sein als die einer Emission mit Rating, aber natürlich auch – unter Umständen deutlich – schlechter.



Die Ratingsymbole der Firmen S&P Global Ratings, Moody's und Fitch:

Anlagequalität und Bonitätsbewertung		S&P	Moody's	Fitch
Höchste Kapitalausstattung, geringstes Ausfallrisiko	Investment Grade	AAA	Aaa	AAA
Sehr gute Kapitalausstattung, aber etwas größeres Risiko als die Spitzengruppe		AA+ AA AA-	Aa1 Aa2 Aa3	AA+ AA AA-
Gute Kapitalausstattung, viele gute Investmenteigenschaften, aber auch Elemente, die sich bei veränderter Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken können		A+ A A-	A1 A2 A3	A+ A A-
Angemessene Kapitalausstattung, aber verringerter Schutz gegen die Einflüsse sich verändernder Wirtschaftsentwicklung		BBB+ BBB BBB-	Baa1 Baa2 Baa3	BBB+ BBB BBB-
Spekulative Anlage, nur mäßige Deckung für Zins- und Rückzahlungen	Non-Investment Grade	BB+ BB BB-	Ba1 Ba2 Ba3	BB+ BB BB-
Sehr spekulativ, generell fehlende Eigenschaften eines wünschenswerten Investments, langfristige Zinserwartung gering		B+ B B-	B1 B2 B3	B+ B B-
Niedrigste Qualität, geringster Anlegerschutz, in Zahlungsverzug oder in direkter Gefahr des Verzugs		CCC+ CCC CCC- CC C	Caa1 Caa2 Caa3 Ca C	CCC CC C
Kreditausfall		D	–	D

Darstellung basiert auf Unternehmensangaben von S&P, Moody's und Fitch. Für weitergehende Informationen sind die Internetseiten der Unternehmen heranzuziehen.

Das Rating, das einem Emittenten bzw. dessen Anleihen zugemessen wird, wirkt sich auf die Konditionengestaltung noch zu emittierender Anleihen aus, insbesondere auf die Höhe der Rendite. Eine Anleihe mit erstklassigem Rating bietet Anlegern also regelmäßig eine niedrigere Rendite als Anleihen mit niedrigerem Rating. Mit fallendem Rating bzw. geringerer Anlagequalität fällt der Anleihekurs, daher steigt die Rendite der betreffenden Anleihe; gleichzeitig aber nimmt das Risiko eines Zahlungsausfalls zu.

Investment-Grade-Anleihen verfügen über Ratings im Bereich AAA bis BBB- (oder Aaa bis Baa3 bei Moody's) und werden grundsätzlich als sichere und stabile Investments angesehen. Üblicherweise zählen Staatsanleihen großer Industriestaaten und Anleihen wirtschaftlich gesunder Unternehmen zu Investment-Grade-Anleihen.

Non-Investment-Grade-Anleihen, auch High-Yield oder Junk Bonds genannt, haben Ratings im Bereich BB+ bis D (oder Ba1 bis „non rated“ bei Moody's). Emittenten solcher Anleihen haben typischerweise Liquiditäts- und Zahlungsprobleme, und die Gefahr eines Totalverlustes in Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs des Emittenten besteht in besonderem Maße.

4.2 Zinsänderungsrisiko/Kursänderungsrisiko während der Laufzeit

Das Zinsänderungsrisiko ist eines der zentralen Risiken von Anleihen. Schwankungen im Zinsniveau sind am Geldmarkt (kurz- bis mittelfristig) und Kapitalmarkt (langfristig) an der Tagesordnung und können den Kurswert der Wertpapiere täglich ändern.

Das Zinsänderungsrisiko ergibt sich aus der Ungewissheit über die zukünftigen Veränderungen des Marktzinsniveaus. Der Käufer eines festverzinslichen Wertpapiers ist einem Zinsänderungsrisiko in Form eines Kursverlustes ausgesetzt, wenn das Marktzinsniveau steigt. Dieses Risiko wirkt sich grundsätzlich umso stärker aus, je deutlicher der Marktzinssatz ansteigt, je länger die Restlaufzeit der Anleihe und je niedriger deren Nominalverzinsung ist.

Stark steigende Kapitalmarktzinsen führen bei festverzinslichen Wertpapieren zu erheblichen Kursverlusten. Diese negativen Kursveränderungen realisieren sich dann, wenn der Anleger die Anleihen nicht bis zum Ende der Laufzeit hält. Andernfalls erfolgt spätestens am Laufzeitende – Zahlungsfähigkeit des Emittenten vorausgesetzt – die Einlösung zum Nennwert.

4.2.1 Zusammenhang zwischen Zins- und Kursentwicklung

Die Kursbildung verzinslicher Wertpapiere vollzieht sich in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage. Diese beiden Faktoren richten sich in erster Linie nach dem Verhältnis der Nominalverzinsung der Anleihe zum jeweiligen Zinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt (= Marktzinssatz).

- Der Zinssatz einer festverzinslichen Anleihe ist der in Prozent vom Nennwert einer Anleihe angegebene Zinssatz (Nominalzins). Er wird grundsätzlich in Anlehnung an das zum Emissionszeitpunkt herrschende Marktzinsniveau für die Dauer der Laufzeit festgesetzt. Während der Laufzeit der Anleihe kann jedoch der Kurs erheblich vom Einstandskurs abweichen. Das Ausmaß der Kursabweichung ist insbesondere abhängig von den jeweiligen Veränderungen des Marktzinsniveaus.
- Das Marktzinsniveau wird weitgehend durch die staatliche Haushaltspolitik, die Politik der Notenbank, die Entwicklung der Konjunktur, die Inflation sowie das ausländische Zinsniveau und die Wechselkurserwartungen beeinflusst. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist allerdings nicht direkt quantifizierbar und schwankt im Zeitablauf.

Wie an jedem Markt haben Angebot und Nachfrage Einfluss auf die Preise. Beabsichtigt beispielsweise ein Staat, Kapital von Anlegern für einen ungewöhnlich langen Zeitraum zu entleihen, wird er möglicherweise höhere Zinsen bieten müssen, um genügend Anleger anziehen zu können. Der Mangel an Liquidität wird dann durch höhere Renditen kompensiert.

Eine Veränderung des Marktzinsniveaus nach der Emission eines festverzinslichen Wertpapiers beeinflusst dessen Kursentwicklung in jeweils entgegengesetzter Richtung: Bei einer Erhöhung des Marktzinsniveaus sinkt in der Regel der Kurs der Anleihe, bis ihre Rendite (siehe nachfolgender Kasten) in etwa dem Marktzinssatz entspricht. Bei sinkendem Marktzinsniveau steigt umgekehrt der Kurs des festverzinslichen Wertpapiers, bis seine Rendite in etwa dem Marktzinssatz entspricht.

Der Grund liegt darin, dass festverzinsliche Anleihen bei steigenden Zinsen vergleichsweise an Attraktivität verlieren. Daher kann der Kurs einer bestehenden Anleihe unter ihren Nennwert fallen. Bei sinkenden Zinsen tritt in der Regel das Gegenteil ein – die auf eine Anleihe gezahlten Zinsen gewinnen im Vergleich an Attraktivität, was zu einem Anstieg des Anleihekurses führt.

Unter der Rendite eines festverzinslichen Wertpapiers ist seine effektive Verzinsung zu verstehen, die vom nominalen Zinssatz, dem Emissions- bzw. Kaufkurs, dem Rückzahlungskurs und der (Rest-)Laufzeit des festverzinslichen Wertpapiers bestimmt wird.



4.2.2 Zinsänderungsempfindlichkeit: Abhängigkeit von Restlaufzeit und Zinssatz

Die Heftigkeit, mit der eine festverzinsliche Anleihe auf Veränderungen des Marktzinssatzes reagiert, ist im Wesentlichen von zwei Faktoren abhängig: von der (Rest-)Laufzeit und von der Höhe des Nominalzinssatzes der Anleihe.

Das Ausmaß (Sensitivität), in dem der Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert, ist messbar. Eine häufig verwendete Messgröße zur Darstellung der Sensitivität einer bestimmten Anleihe in Bezug auf Zinsänderungen ist die sogenannte modifizierte Duration. Die modifizierte Duration einer Anleihe gibt den Prozentsatz an, um den sich der Kurs der Anleihe ändern wird, wenn sich die Zinsen um einen Prozentpunkt ändern. Das heißt, je höher die Duration, umso stärker reagiert der Kurs der Anleihe auf Zinsänderungen.

Verschiedene Anleihen weisen eine unterschiedliche Zinssensitivität auf. Anleihen mit längeren Laufzeiten haben eine höhere Duration als solche mit kürzeren Laufzeiten, da der relative Vor-/Nachteil eines hohen/niedrigen Zinssatzes für langfristige Anleihen ausgeprägter ist als für kurzfristige Papiere. Dies gilt jedoch auch für ein und dieselbe Anleihe. Im Laufe der Zeit wird aus einer Anleihe mit langer Laufzeit eine Anleihe mit kurzer (Rest-) Laufzeit. Dies bedeutet, dass sich die Zinssensitivität der Anleihe allmählich rückläufig entwickelt.

Ein weiterer Faktor, der Auswirkungen auf die Duration der Anleihe hat, ist die Höhe des Zinssatzes der Anleihe im Vergleich zum jeweils gültigen Marktzinsniveau in dem betreffenden Währungsraum. Eine Anleihe mit von vornherein vergleichsweise hohem Zinssatz zeigt eine eher geringere Sensitivität in Bezug auf Zinsänderungen als eine Anleihe mit vergleichsweise niedrigem Zinssatz. Der Grund hierfür ist, dass bei der Anleihe mit vergleichsweise hohem Zinssatz der Anleger schneller einen Betrag ausgezahlt bekommt, der dem eingesetzten Nominalbetrag der Anleihe entspricht und den er dann erneut anlegen kann.

4.3 Kündigungs- und Wiedieranlagerisiko

In den Emissionsbedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, kann sich der Schuldner einer Anleihe ein vorzeitiges Kündigungsrecht vorbehalten. Mit einem solchen einseitigen Kündigungsrecht werden Anleihen oft in Hochzinsphasen ausgestattet. Sinkt das Marktzinsniveau, so steigt für Anleger das Risiko, dass der Emittent von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Der Emittent kann auf diese Weise seine Verbindlichkeiten abbauen oder sich durch Emission einer neuen Anleihe billiger refinanzieren und damit seine Zinslast verringern.

Häufig sind länger laufende Schuldverschreibungen am Euromarkt mit diesem – auch Call-Recht genannten – einseitigen Kündigungsrecht des Emittenten ausgestattet. Für Anleger kann eine vorzeitige Kündigung zu Renditeverschlechterungen bis hin zu Verlusten führen. Für Anleger besteht zudem das Risiko, dass im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung einer Anleihe wegen der Ausübung des Emittentenkündigungsrechtes aufgrund der veränderten Marktbedingungen eine neue Anlage nur unter schlechteren Bedingungen erfolgen kann als die bisherige Anlage (Wiedieranlagerisiko).

4.4 Auslosungsrisiko

Anleihen, die nach einem Auslosungsverfahren zurückgezahlt werden, sind für Anleger mit besonderen Risiken verbunden. Denn die für Anleger unsichere rechnerische Laufzeit bei derartigen Anleihen kann zu Renditeveränderungen führen. Kauft ein Anleger eine Anleihe zu einem Kurs von über 100 % und erfolgt die Rückzahlung ihrer Papiere dann aufgrund der Auslosung zu einem unerwartet frühen Termin zu pari, verursacht diese Laufzeitverkürzung für den Anleger eine Renditeverschlechterung; sie kann auch zu Verlusten führen.

4.5 Risiken bei einzelnen Anleiheformen

Bei einzelnen Anleiheformen lassen sich zum Teil abweichende, zum Teil zusätzliche Risiken ausmachen.

4.5.1 Anleihen mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes)

Der Unterschied gegenüber den Festzins-Anleihen besteht im unsicheren Zinsertrag. Aufgrund der

schwankenden Zinserträge steht die endgültige Rendite von Floating Rate Notes zum Kaufzeitpunkt nicht fest, so dass ein Rentabilitätsvergleich nur mit anderen variabel verzinslichen Anleihen möglich ist.

4.5.2 Stärkere Kursausschläge bei Reverse Floatern

Bei Reverse Floatern entwickelt sich der Zinsertrag in entgegengesetzter Richtung zum Referenzzinssatz. Bei steigendem Referenzzinssatz sinkt der Zinsertrag der Anleger, während er bei fallendem Referenzzinssatz steigt. Anders als bei gewöhnlichen Floatern bewegt sich der Kurs der Reverse Floater stark in Abhängigkeit vom Renditeniveau der von der Laufzeit vergleichbaren festverzinslichen Anleihen. Die Kursausschläge von Reverse Floatern verlaufen gleichgerichtet, sind jedoch wesentlich stärker ausgeprägt als bei festverzinslichen Anleihen mit entsprechender Laufzeit. Wenn sich ein Anstieg der langfristigen Marktzinsen anbahnt, kann dies zu überproportionalen Kursverlusten von Reverse Floatern mit langer (Rest-) Laufzeit führen, selbst wenn die kurzfristigen Zinsen fallen.

4.5.3 Nullkupon-Anleihen (Zero Bonds)

Bei Anleihen mit einem Zinssatz von Null haben Veränderungen des Marktzinsniveaus wegen der stark unter pari liegenden Emissionskurse, die durch die Abzinsung zu Stande kommen, wesentlich stärkere Auswirkungen auf die Kurse als bei üblichen Anleihen. Steigen die Marktzinsen, so erleiden Null-Kupon-Anleihen höhere Kursverluste als andere Anleihen mit gleicher Laufzeit und Schuldnerbonität. Zu beachten ist also: Bei einer Null-Kupon-Anleihe besteht gegenüber einer klassischen, verzinslichen Anleihe mit vergleichbarer (Rest-) Laufzeit wegen der Wechselwirkung zwischen Restlaufzeit und dem Zinsanstiegsrisiko ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko. Handelt es sich um Null-Kupon-Anleihen in Fremdwährung, so ergibt sich außerdem ein erhöhtes Währungsrisiko, da die Zinskomponente nicht über die Laufzeit der Anleihe verteilt zur Auszahlung gelangt, sondern an einem einzigen Termin, nämlich durch Rückzahlung des Nennwerts der Anleihe bei Endfälligkeit.

4.5.4 Fremdwährungsanleihen und Doppelwährungsanleihen

Käufer von Fremdwährungsanleihen sind dem Risiko schwankender Wechselkurse ausgesetzt.

Bei einer Doppelwährungsanleihe sind die Leistungen zwar in unterschiedlichen Währungen zu erbringen, soweit sie aber in einer Fremdwährung zu erbringen sind, wirkt sich das Risiko schwankender Wechselkurse auch hier aus. Generell wirken sich Wechselkursänderungen umso stärker auf den Anleihekurs aus, je höher der Fremdwährungsanteil der Anleihe ist.

4.5.5 Bankschuldverschreibungen

Gläubiger von Bankschuldverschreibungen können nach den bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften im Falle der Bestandsgefährdung des Emittenten (z. B. drohende Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit) u. a. dadurch an den Verbindlichkeiten des Emittenten beteiligt werden, dass die Bankschuldverschreibung in Aktien umgewandelt oder der Nennbetrag der Bankschuldverschreibung bis auf Null herabgesetzt wird. Im Falle der Bestandsgefährdung des Emittenten besteht damit bereits vor Auflösung oder Insolvenz ein Ausfallrisiko für den Anleger. Diese Beteiligung von Gläubigern wird als „Bail-In“ bezeichnet.

4.5.6 Namensschuldverschreibungen

Da Namensschuldverschreibungen auf den Namen des jeweiligen Anlegers ausgestellt sind, sind sie nur erschwert übertragbar und deshalb auch entsprechend erschwert zu veräußern. Im Regelfall existiert infolgedessen kein Sekundärmarkt für Namensschuldverschreibungen, so dass sie vor ihrer Fälligkeit lediglich dem Emittenten zum Rückkauf angeboten werden können. Dabei liegt es im Ermessen des Emittenten, ob er das Rückkaufangebot annimmt. Nachdem Anlegern regelmäßig kein Kündigungsrecht zusteht, besteht letztlich das Risiko, die Forderung gegen den Schuldner auch bei Bedarf weder liquidieren noch veräußern zu können.

4.5.7 Green und Social Bonds

Bei Green und Social Bonds besteht nach Maßgabe der jeweiligen Anleihebedingungen ggf. keine Verpflichtung des Emittenten, den Emissionserlös tatsächlich zweckgebunden für die in Aussicht gestellte



Finanzierung „grüner“ Vermögenswerte bzw. sozialer Projekte zu verwenden. Zudem kann sich die Einschätzung, ob das finanzierte Projekt tatsächlich als nachhaltig einzustufen ist, im Zeitablauf ändern, und damit auch vor dem Ende der Laufzeit der Anleihe.

In beiden Fällen können Anleger die Anleihe nicht kündigen, und der Emittent ist auch sonst nicht dazu verpflichtet, sie zum Nennwert zurück zu erwerben. Stellt sich mithin heraus, dass die Mittel, die sich der Emittent mit dem Green bzw. Social Bond verschafft hat, nicht nachhaltig verwendet werden, können Anleger diese Anleihe nur veräußern. Der Marktpreis einer solchen Anleihe kann unter Umständen aber erheblich gesunken sein, nachdem sich herausgestellt hat, dass Nachhaltigkeitskriterien tatsächlich nicht oder nicht hinreichend Rechnung getragen worden sind.

4.5.8 Spezielle Risiken bei Nachranginstrumenten (Hybridanleihen, Genussscheinen und Genussrechten)

Als Inhaber von Hybridanleihen, Genussscheinen oder Genussrechten („Nachranginstrumenten“) tragen Anleger mehrere grundsätzliche Risiken. Da die Ausgestaltung derartiger Instrumente stark variiert und Gemeinsamkeiten zum Teil nur in Grundzügen vorhanden sind, sollten Anleger bei dieser Anlageform die Alternativen jeweils genau auf ihre spezifischen Risiken hin prüfen. Die jeweiligen Risiken werden auch im Verkaufsprospekt des betreffenden Anlageproduktes beschrieben.

Je nach Ausstattungsmerkmalen kann die Kursbildung von Hybridanleihen oder Genussscheinen nachhaltig nicht nur vom Marktzins, sondern auch vom Aktienkurs der emittierenden Gesellschaft beeinflusst werden. Insbesondere bei rückläufigen Kursen der betreffenden Aktie und bei ansteigenden Zinsen am Kapitalmarkt ist das jeweilige Instrument einem Kursänderungsrisiko ausgesetzt. Nachdem Genussrechte nicht zum Handel an einem Markt eingeführt werden, fehlt es bei ihnen von vornherein an einer Marktpreisbildung, die unter Umständen Rückschlüsse auf ihre Werthaltigkeit zulässt.

■ Ausschüttungsrisiko

Die Verzinsung von Nachranginstrumenten ist regelmäßig, soweit keine vom Bilanzergebnis unabhängige Mindestverzinsung in den Bedingungen zugesagt wird, an das Vorhandensein eines Gewinns geknüpft, der zur Ausschüttung ausreicht bzw. an das Vorhandensein einer Dividende. Im Fall eines Verlusts der emittierenden Gesellschaft erhalten Inhaber solcher Instrumente keine Ausschüttung.

■ Rückzahlungsrisiko

Zu beachten ist zudem, dass ein während der Laufzeit des Genussscheins eingetretener Verlust der Gesellschaft nicht nur – wie oben dargestellt – eine Ausschüttung ausbleiben lässt, sondern auch zu einer Reduzierung des Rückzahlungsbetrags führen kann.

■ Kündigungsrisiko

Ist ein Kündigungsrecht in den Emissionsbedingungen eines Nachranginstruments verankert, kann dies zu einer vorzeitigen Rückzahlung führen. Sind die Marktzinsen gesunken, stellen sich die Wiederanlagemöglichkeiten ungünstiger dar. Anleger sollten daher die Emissionsbedingungen insbesondere hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeiten der Emittenten und des Einlösungskurses im Kündigungsfall beachten.

■ Risiko der Nachrangigkeit

Inhaber von Nachranginstrumenten werden im Falle der Insolvenz oder der Liquidation des Emittenten meist nachrangig behandelt. Das heißt, Anleger erhalten unter diesen Umständen ihren Kapitaleinsatz allenfalls zurück, nachdem alle anderen Gläubigeransprüche befriedigt wurden.

■ Liquiditätsrisiko

Ein weiteres spezifisches Risiko von Nachranginstrumenten liegt in der geringen Liquidität. Selbst wenn sie an einem Markt gehandelt werden, kann fehlende Liquidität im Sekundärmarkt dazu führen, dass ein solches Instrument nicht oder nur mit Kursabschlägen verkauft werden kann.

Bei Genussrechten kann je nach Ausgestaltung die Übertragung und damit ein Verkauf ausgeschlossen sein.

5 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Die folgenden beiden Tabellen geben einen Überblick über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf mögliche Wertentwicklungen der jeweils genannten Instrumente unter verschiedenen Marktbedingungen. Dabei handelt es sich um eine schematische und nicht abschließende Darstellung. Die Faktoren können einzeln oder zusammen auftreten und sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Darüber hinaus können weitere Faktoren auf die Wertentwicklung einwirken. Die Wertentwicklung wird über die Pfeile dargestellt.

5.1 Anleihen

	Marktzinsniveau		Bonität Emittent	
	steigt	fällt	verbessert	verschlechtert
	Wertentwicklung			
Klassische festverzinsliche Anleihen	↘	↗	↗	↘
Anleihen mit variablen Zinssätzen (Floater)	→	→	↗	↘
Reverse Floater	↘	↗	↗	↘
Null-Kupon-Anleihen (Zero Bonds)	↘	↗	↗	↘
Kombizins- und Stufenzinsanleihen	↘	↗	↗	↘
Zinsphasen-Anleihen	↘	↗	↗	↘

Die nachfolgenden Ausführungen zu einigen Arten von Anleihen sind nicht abschließend und dienen nur zur Verdeutlichung bestimmter Eigenschaften bzw. der Besonderheiten der Wertentwicklung der betreffenden Art der Anleihe.

Klassische festverzinsliche Anleihen: Je länger die Restlaufzeit, umso stärker fällt die Preisveränderung der Anleihen aus.

Anleihen mit variablen Zinssätzen: Reagieren weniger sensibel auf Zinsänderungen als die übrigen Anleihen. Relevant sind ausschließlich Änderungen des Referenzzinssatzes für die Zinstage bis zum nächsten Anpassungstermin des Anleihezinssatzes.

Reverse Floater: Sehr volatil; reagieren stark auf Veränderungen des Marktzinses (Festzins bis zur Endfälligkeit) und des Referenzzinssatzes.

Null-Kupon-Anleihen: Reagieren insgesamt stärker auf Zinsänderungen als Anleihen mit Zinszahlungen während der Laufzeit.

Kombizins- und Stufenzinsanleihen: Je länger die Restlaufzeit, umso stärker fällt die Preisveränderung aus.



5.2 Nachranginstrumente (Hybridanleihen, Genussscheine und Genussrechte)

Entwicklung wirtschaftliche Situation des Emittenten (unternehmensspezifisch)		Markterwartung künftige Entwicklung Unternehmen/ Branche/Gesamtwirtschaft		allgemeine Kursentwicklung Aktienmarkt		politische und psychologische Faktoren		Situation Gesamtwirtschaft, relevante Absatzmärkte (systemische Faktoren)	
positiv	negativ	steigt	fällt	positiv	negativ	positiv	negativ	positiv	negativ
									

Zinszahlungen können ganz oder teilweise ausfallen; daher kann der Wert des jeweiligen Instruments auch ohne Verschlechterung der Bonität des Emittenten deutlich schwanken. Sogar die Rückzahlung kann ganz oder teilweise entfallen, was ebenso Kursschwankungen nach sich ziehen kann. Sehr lange Laufzeiten verstärken die Volatilität zusätzlich.

6 Spezielle Produktinformationen

Maßgeblich für die Ausgestaltung von Anleihen und anleiheähnlichen Nachranginstrumenten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, ist der jeweilige Wertpapierprospekt samt etwaiger Nachträge, insbesondere der endgültigen Bedingungen des konkreten Angebots. Diese Dokumente sind im Regelfall auf der Homepage des Emittenten abrufbar.

Wenn ein Kreditinstitut im Rahmen der Anlageberatung eine Anleihe oder ein anleiheähnliches Nachranginstrument zum Kauf empfiehlt, muss es dem Kunden zudem zumindest ein Produktinformationsblatt oder, wenn es sich um ein strukturiertes Finanzinstrument handelt, ein Basisinformationsblatt aushändigen. Diese Dokumente verschaffen dem Anleger einen Überblick über wesentliche Eigenschaften des jeweils empfohlenen Instruments, insbesondere hinsichtlich der Funktionsweise und der Risiken. Alle vorgenannten Dokumente sollen dem Anleger erlauben, eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

In Bezug auf Anleihen und anleiheähnliche Nachranginstrumente können zudem zahlreiche weitere öffentlich verfügbare Informationen existieren. So müssen etwa Aktiengesellschaften regelmäßige Berichte veröffentlichen und auch ad hoc Veröffentlichungen bei wichtigen Ereignissen machen. Wenn Aktiengesellschaften ebenfalls Anleihen emittieren, können diese Informationen ebenso die Wertentwicklung der Anleihen beeinflussen.

B



C Aktien

1 Funktionsweise und Grundlagen

Mit dem Kauf einer Aktie wird der Anleger Aktionär und erhält somit einen Anteil am Grundkapital der Aktiengesellschaft. Die Aktie gewährt dem Aktionär die gesetzlich und vertraglich festgelegten Rechte. Dazu gehören Verwaltungsrechte, wie Auskunfts- und in der Regel Stimmrechte auf der Hauptversammlung, sowie Vermögensrechte, z. B. der Anspruch auf einen Anteil am Gewinn (Dividende) und ein Bezugsrecht bei Kapitalerhöhung.

Das folgende Kapitel behandelt – in erster Linie und soweit nicht anders gekennzeichnet – die Aktien deutscher Gesellschaften. Die Rechte, über die Aktionäre ausländischer Aktiengesellschaften verfügen, bestimmen sich nach der Rechtsordnung des jeweiligen Landes.

1.1 Aktionär ist Teilhaber – nicht Gläubiger

Inhaber bzw. Eigentümer einer Aktie sind nicht – wie bei einem verzinslichen Wertpapier – Gläubiger, sondern Mitinhaber der Gesellschaft, die die Aktien ausgibt.

1.2 Erträge: Dividenden und Wertsteigerungen

Die Aktie bietet Anlegern zweierlei potentielle Ertragsquellen: zum einen Dividendenausschüttungen, zum anderen Kursgewinne. Die Aktie ist allerdings ein Risikopapier; weder Kursgewinne noch – in der Regel – Dividenden werden garantiert. Erfolgt jedoch eine Dividendenausschüttung, so steht den Aktionären grundsätzlich ein bestimmter Anteil daran zu.

1.3 Rechte des Aktionärs

Die Beteiligung an einer Aktiengesellschaft räumt Anlegern verschiedene Rechte ein. Die Aktionärsrechte ergeben sich in Deutschland zum einen aus dem Aktiengesetz, zum anderen aus der Satzung der betreffenden Gesellschaft. Es handelt sich im Wesentlichen um Verwaltungs- und Vermögensrechte.

1.3.1 Verwaltungsrechte

Aktionäre sind zwar an einem Wirtschaftsunternehmen beteiligt, haben aber keine Geschäftsführungsbefugnisse. Mit Aktien sind jedoch sogenannte Verwaltungsrechte verbunden, die den Aktionären die Wahrnehmung ihrer Interessen als Anteilseigner ermöglichen.

■ Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre und findet im Allgemeinen einmal jährlich in den ersten acht Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. Aufgabe der Hauptversammlung ist die Beschlussfassung in allen von Gesetz und Satzung bestimmten Fällen, z. B. über die Verwendung des Bilanzgewinns, Kapitalerhöhungen, Satzungsänderungen und über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats.

Das Kreditinstitut, bei dem der jeweilige Aktionär sein Depot unterhält, informiert diesen über die Einberufung der Hauptversammlung, die Tagesordnung sowie über Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären. Das Kreditinstitut kann zudem eigene Vorschläge für die Ausübung des Stimmrechts unterbreiten. Der Aktionär benötigt zum Besuch der Hauptversammlung eine Eintrittskarte, die ihm seine Bank auf Wunsch zur Verfügung stellt. Im Regelfall muss der Aktionär die Aktien am Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung besitzen (Record Date), um an der Hauptversammlung teilnehmen zu dürfen. Hat die Aktiengesellschaft Namensaktien ausgegeben und führt sie selbst das Aktionärsregister, so informiert die Gesellschaft ihre Aktionäre über die Einberufung der Hauptversammlung und stellt Eintrittskarten zur Verfügung.

■ **Auskunftsrecht**

In der Hauptversammlung hat jeder Aktionär das Recht auf Auskunft über rechtliche und geschäftliche Angelegenheiten der Gesellschaft. Der Vorstand der Aktiengesellschaft ist den Aktionären gegenüber rechenschaftspflichtig, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungsgegenstands erforderlich ist. Die Rechenschaftslegung muss gewissenhaft und wahrheitsgetreu erfolgen. In bestimmten Fällen, z. B. bei Betriebsgeheimnissen, hat der Vorstand allerdings ein Auskunftsverweigerungsrecht.

■ **Stimmrecht**

Das wichtigste Verwaltungsrecht, über das Aktionäre verfügen, ist das Stimmrecht, das ihnen eine Beteiligung an den Beschlussfassungen der Hauptversammlung einräumt. Hier gilt normalerweise die Regel, dass jeder Aktionär pro Aktie eine Stimme hat. Die stimmberechtigten Aktien werden als Stammaktien bezeichnet. Kein Stimmrecht oder ein nur auf Ausnahmefälle beschränktes Stimmrecht haben die Inhaber von Vorzugsaktien; dieser Nachteil wird im Allgemeinen durch eine Besserstellung bei der Dividende ausgeglichen.

• **Vollmachterteilung zur Stimmrechtsausübung möglich**

Aktionäre können ihr Stimmrecht wahlweise persönlich wahrnehmen oder eine andere Person oder eine Institution mit der Ausübung ihres Stimmrechts schriftlich beauftragen (Auftragsstimmrecht).

Wichtiger Hinweis: Die Rechte, über die Aktionäre einer ausländischen Aktiengesellschaft verfügen, bestimmen sich nach der Rechtsordnung des jeweiligen Landes.

1.3.2 **Vermögensrechte**

Vermögensrechte sind die mit der Aktie verbundenen Rechte auf Teilhabe am Gesellschaftsvermögen.

■ **Anspruch auf Dividende**

Die Dividende ist die jährliche Gewinnausschüttung pro Aktie. Anders als der Zins eines Wertpapiers ist die Dividende vom Bilanzgewinn abhängig, den das Unternehmen im Geschäftsjahr ausweisen kann. Die Hauptversammlung beschließt – unter Berücksichtigung der Vorgaben des Aktiengesetzes und der Satzung – über die Gewinnverwendung. Der Anteil eines einzelnen Aktionärs am ausgeschütteten Gewinn richtet sich in der Regel nach seinem Anteil am Grundkapital.

■ **Unterschiedliche Dividendenberechtigung**

Bei einer Kapitalerhöhung (siehe Stichwort „Bezugsrecht“, nachfolgender Absatz) werden die neuen Aktien („junge Aktien“) unter Umständen zunächst mit einer geringeren Dividendenberechtigung ausgestattet als die bereits im Umlauf befindlichen Aktien („alte Aktien“). Sind die jungen Aktien börsennotiert, werden sie von den alten Aktien getrennt gehandelt. Bis zum Zeitpunkt der Gleichberechtigung beider Aktien kommen daher unterschiedliche Börsenkurse zustande.

■ **Bezugsrecht**

Das Bezugsrecht ist ein dem Aktionär zustehendes Recht, bei einer Kapitalerhöhung einen Teil der neuen (jungen) Aktien zu beziehen, der seinem Anteil am bisherigen Grundkapital entspricht. Für die Ausübung des Bezugsrechts wird eine Frist von in der Regel zwei Wochen bestimmt. Während dieser Zeit ist das Bezugsrecht selbstständig an der Börse handelbar.

Bezugsrechte können im Sonderfall auch das Recht gewähren, Schuldverschreibungen der Gesellschaft mit einem Optionsrecht auf Aktien bzw. Wandlungsrecht in Aktien zu beziehen.

• **Wahrung der Stimmrechts- und Beteiligungsverhältnisse**

Eine Aufgabe des Bezugsrechts ist die Wahrung der Eigentumsverhältnisse an der Gesellschaft. Übt ein Aktionär die ihm zustehenden Bezugsrechte tatsächlich aus, bleibt sein Anteil an der Gesellschaft gleich.



- **Ausgleich von Vermögensnachteilen**

Das Bezugsrecht erfüllt aber noch eine zweite Aufgabe: den Ausgleich von Vermögensnachteilen. Bei Emission neuer Aktien mit niedrigerem Kurs als die Börsennotierung der alten Aktien bildet sich nach der Kapitalerhöhung in der Regel ein Mittelkurs, der unter dem Kurs der alten Aktien und über dem Emissionskurs der neuen Aktien liegt. Mit der neuen Börsennotierung erzielt der Inhaber einer jungen Aktie einen Kursgewinn, während der Inhaber einer alten Aktie einen entsprechenden Kursverlust hinnehmen muss. Das Bezugsrecht soll Kursgewinn und Kursverlust kompensieren.

- **Bezugsfrist und Bezugsrechtshandel**

Der von der Gesellschaft festgelegte Emissionspreis der neuen Aktien liegt üblicherweise unterhalb des Börsenkurses der Altaktien. Aktionäre haben in der Regel für einen befristeten Zeitraum von mindestens zwei Wochen – die sogenannte Bezugsfrist – die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl neuer Aktien zum Ausgabepreis und gegen Hergabe entsprechender Bezugsrechte zu erwerben. Diese Anzahl ist abhängig vom Bezugsverhältnis. Zu beachten ist, dass die Festlegung des Emissionspreises bis zu drei Tage vor dem Ende der Bezugsfrist erfolgen kann. Der Emissionspreis wird dann in der Regel im Internet veröffentlicht.

- **Bezugsverhältnis**

Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Relation zwischen bisherigem Grundkapital und dem Erhöhungsbetrag. Es bezeichnet das Verhältnis, zu dem der Aktionär aufgrund seines Bestands an alten Aktien neue Aktien beziehen kann.

Am ersten Tag der Bezugsfrist wird der Kurs der alten Aktien an der Börse „ex Bezugsrecht“ (exBR) notiert und gehandelt. Das heißt: Auf den Kurs der Altaktie erfolgt ein Abschlag in Höhe des rechnerischen Werts des Bezugsrechts.

Das Bezugsrecht wird während der Bezugsfrist selbstständig an der Börse gehandelt. Besitzt ein Aktionär der Gesellschaft nicht genügend Aktien, um neue Aktien zu beziehen, kann er die erforderliche Anzahl von Bezugsrechten hinzukaufen. Umgekehrt kann er überschüssige Bezugsrechte verkaufen und nur einen Teil der ihm zustehenden neuen Aktien beziehen. Alternativ kann er auch alle Bezugsrechte verkaufen, wenn er keine neuen Aktien beziehen will. Wird dem Kreditinstitut, bei dem das Wertpapierdepot unterhalten wird, bis zum vorletzten Tag keine Weisung erteilt, wird dieses Institut die Bezugsrechte, soweit das möglich ist, am letzten Handelstag an der Börse verkaufen.

Aktiengesellschaften können das Bezugsrecht der Aktionäre allerdings ausschließen: Dies kann insbesondere dann zulässig sein, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen nominal 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der Emissionsbetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet.

- **Anspruch auf Zusatz- oder Berichtigungsaktien**

Zusatz- oder Berichtigungsaktien, manchmal – nicht ganz zutreffend – auch Gratisaktien genannt, werden von einer Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausgegeben, wenn sie eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durchführt. In diesem Fall erhöht das Unternehmen sein Grundkapital aus eigenen Rücklagen, ohne dass die Aktionäre zusätzliche Bareinlagen leisten. Der Gesamtwert des Unternehmens (Börsenwert) verändert sich dadurch nicht. Er verteilt sich nur auf eine größere Zahl von Aktien.

Aktionäre erhalten entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung am Unternehmen zusätzliche Aktien zuteilt. Der Aktienkurs ermäßigt sich entsprechend dem Zuteilungsverhältnis um den sogenannten Berichtigungsabschlag (exBA), so dass die Höhe des Vermögens der Aktionäre unverändert bleibt. Die zusätzlichen Aktien sind ebenfalls dividendenberechtigt. Sofern aufgrund des Zuteilungsverhältnisses nicht nur ganze Berichtigungsaktien entstehen, kommt es zu sogenannten Teilrechten. Diese Teilrechte können – soweit sie am Markt handelbar sind – verkauft oder durch Zukauf weiterer Teilrechte zu einer Aktie aufgerundet werden.

2 Emissionsmärkte und Emittenten

Emittent einer Aktie ist die jeweilige Aktiengesellschaft.

2.1 Öffentliches Angebot zur Herbeiführung der freien Handelbarkeit von Aktien

Aktien müssen nicht generell öffentlich angeboten oder zum Handel an einem Markt zugelassen werden. Dennoch werden sie für einen größeren Kreis von Anlegern meist erst interessant, wenn ein derartiges öffentliches Angebot erfolgt und auf diese Weise die freie Handelbarkeit einer Aktie herbeigeführt wird. Derartige Aktien werden regelmäßig an einem oder mehreren Handelsplätzen gehandelt.

2.2 Die Neuemission von Aktien bei Börsengängen (IPO)

Bevor Unternehmen den Gang an die Börse antreten und ihre Aktien neu in den Börsenhandel aufgenommen werden, müssen sie in einem bestimmten Verfahren begeben (emittiert) und bei interessierten Anlegern platziert werden. Weit überwiegend wird hierzu das sogenannte Bookbuilding gewählt, während das sogenannte Festpreisverfahren fast gänzlich an Bedeutung verloren hat. In beiden Fällen übernimmt ein Zusammenschluss von mehreren Kreditinstituten, ein Bankenkonsortium, das von einem oder mehreren „Lead Managern“ geführt wird, von dem Unternehmen die Aktien zum Zweck der Platzierung bei den Anlegern. Gleichwohl gibt es zwischen Festpreisverfahren und Bookbuilding signifikante Unterschiede. Auf die typischen Ausprägungen der beiden Verfahren wird im Folgenden näher eingegangen. Es gibt jedoch auch Emissionen, die Elemente beider Verfahren kombinieren.

2.2.1 Bookbuilding

Beim Bookbuilding gehen die Preisvorstellungen der Anleger direkt in die Preisfindung ein. Den Anlegern wird vor Beginn der Platzierungsfrist eine Preisspanne für den Emissionspreis vorgegeben. Diese Spanne basiert auf der Unternehmensanalyse und -bewertung durch den Lead Manager. Alle Anleger haben – wie im Börsenhandel – die Möglichkeit, innerhalb der vorgegebenen Preisspanne auch limitierte Zeichnungswünsche aufzugeben. Der Lead Manager erfasst die gesamten Zeichnungswünsche der Anleger zentral in einem elektronischen „Buch“, analysiert auf dieser Basis die Qualität der Zeichnungen und vereinbart sodann in Abstimmung mit dem Emittenten und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen einen marktorientierten einheitlichen Platzierungspreis.

Die Aktien werden den Anlegern von den Konsortialbanken zugeteilt. Die Banken erhalten jedoch selbst keine feste quotale Zuteilung. Ihre Zuteilung richtet sich nach der Höhe und Qualität der bei ihnen eingegangenen Zeichnungen. Die Art der Zuteilung unterscheidet sich je nach Anlegerkreis.

- Bei institutionellen (Groß-)Anlegern gibt der Lead Manager in Abstimmung mit dem Emittenten den Konsortialbanken genau vor, wie viele Aktien welchen der einzelnen, namentlich offengelegten institutionellen Anlegern zuzuteilen sind.

Gründe hierfür sind, dass der Emittent regelmäßig einen bestimmten Mix institutioneller Anleger wünscht, seine Aktien beispielsweise bevorzugt bei Anlegern aus bestimmten Regionen oder Ländern platzieren oder die Zuteilung an einige institutionelle Anleger direkt vornehmen möchte.

- Bei Zeichnungen privater Anleger sind die Konsortialbanken in ihrer Zuteilung der Aktien in aller Regel frei. Der Emittent kann aber auch Einzelheiten der Zuteilung an die Privatanleger festlegen.

2.2.2 Festpreisverfahren

Beim Festpreisverfahren garantiert das Bankenconsortium vor Veröffentlichung des Verkaufsangebots dem emittierenden Unternehmen einen bestimmten Platzierungspreis. Die Preisfindung erfolgt ohne Einbindung der Anleger und basiert auf einer eingehenden Unternehmensanalyse unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Börsenbewertung vergleichbarer Unternehmen sowie der allgemeinen Marktver-



fassung. Die Preisfestlegung erfolgt durch den Emittenten in Abstimmung mit dem das Bankenkonsortium anführenden Lead Manager.

Die Zuteilung der Aktien an die Anleger erfolgt beim Festpreisverfahren durch jede einzelne Konsortialbank einschließlich des Lead Managers. Sie haben sich alle zur Übernahme von Aktien in Höhe einer bestimmten Quote verpflichtet und teilen den Anlegern, die Zeichnungswünsche aufgegeben haben, Aktien zu.

Zu beachten ist: Das endgültig gewählte Zuteilungsverfahren wird erst nach Ende der Zeichnungsfrist bestimmt. Nach Abschluss des Zeichnungsverfahrens können sich interessierte Anleger bei ihrem Kreditinstitut über den Zuteilungsmodus informieren.

Zu beachten ist weiter: Bei beiden Emissionsverfahren, also sowohl beim Bookbuilding-, als auch beim Festpreisverfahren, kann es durchaus zu einer Überzeichnung der betreffenden Aktienemission kommen, d. h. die Zahl der von den Anlegern gezeichneten Aktien übersteigt die Zahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. Die Konsortialbanken können dann nicht alle Zeichnungswünsche in vollem Umfang oder sogar manche Zeichnungswünsche von Anlegern auch überhaupt nicht befriedigen. Die Anleger erhalten somit eine geringere Anzahl Aktien, als sie gezeichnet haben, oder möglicherweise auch keine Aktien.

Der Emittent hat grundsätzlich das Recht, selbst über die Art der Zuteilung zu entscheiden, mithin welche Zeichnungsangebote von Aktien zum festgelegten Emissionspreis er in welchem Ausmaß berücksichtigt oder ablehnt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für den Zuteilungsmodus im Falle der Überzeichnung. So ist es beispielsweise möglich, dass

- die Zeichnungsfrist verkürzt wird;
- alle Zeichnungen nur zu einem bestimmten Prozentsatz oder alle gleichmäßig in Höhe einer bestimmten Stückzahl bedient werden;
- alle Zeichnungen in einer Größenklasse, z. B. Orders bis zu einer bestimmten Stückzahl in vollem Umfang, und Zeichnungen in anderen Größenklassen nur prozentual, absolut in Höhe einer geringeren Stückzahl oder gar nicht berücksichtigt werden.

In diesen Fällen der Zuteilung spricht man auch von der sogenannten Repartierung. Als Alternative hierzu ist die Auslosung möglich. Dann entscheidet das Los, also der Zufall, welche Anleger Aktien erhalten und welche nicht. Auch eine Kombination aus Repartierung und Auslosung kann in der Praxis vorkommen.

3 Ausgestaltung von Aktien

Aktie ist nicht gleich Aktie: Gestaltungsmöglichkeiten bestehen für die emittierende Gesellschaft vor allem hinsichtlich der Übertragbarkeit (Namensaktien/Inhaberaktien), der Darstellung des Anteils am Grundkapital (Nennwert-/Stückaktien) sowie hinsichtlich der Gewährung von Rechten (Stammaktien/Vorzugsaktien).

3.1 Übertragbarkeit

Die Ausgestaltung der Übertragbarkeit bestimmt die Möglichkeit der Eigentumsübertragung an der Aktie und schränkt ggf. die jederzeitige freie Handelbarkeit des Wertpapiers ein.

■ Inhaberaktien

Inhaberaktien lauten nicht auf den Namen, sondern auf den jeweiligen Inhaber. Bei Inhaberaktien ist ein Eigentumswechsel, z. B. infolge eines Kaufs bzw. Verkaufs, ohne besondere Formalitäten möglich.

■ Namensaktien

Namensaktien werden grundsätzlich auf den Namen des Aktionärs in das Aktienregister der Aktiengesellschaft eingetragen. Hierbei werden folgende Informationen vermerkt: Anzahl der gehaltenen Aktien, Name, Geburtsdatum, Postanschrift und, soweit der Bank bekannt, die E-Mail-Adresse des Aktionärs. Der Aktiengesellschaft ist der Kreis der Aktionäre somit namentlich bekannt. Ihr gegenüber gelten nur die eingetragenen Personen als Aktionäre. Nur diese können daher in der Regel Aktionärsrechte selbst oder durch Bevollmächtigte wahrnehmen. Jeder Aktionär kann von der Gesellschaft Auskunft über die zu seiner Person im Aktienregister eingetragenen Daten verlangen. Mitteilungen zu Hauptversammlungen erhält der Aktionär in der Regel direkt von der Gesellschaft.

Das Aktienregister wird elektronisch geführt und dient in Verbindung mit einem elektronischen Abwicklungssystem auch der Abwicklung von Käufen und Verkäufen. Ein Aktionär ist nicht verpflichtet, sich in das Aktienregister eintragen zu lassen. Er gilt dann aber gegenüber der Gesellschaft nicht als Aktionär, was zur Folge hat, dass er weder Informationen von der Gesellschaft noch eine Einladung zur Hauptversammlung erhält. Damit verliert er auch sein Stimmrecht. Der Anspruch auf Zahlung der Dividende ist von der Eintragung im Aktienregister nicht abhängig. Dieser richtet sich vielmehr nach dem Depotbestand, über den der Aktionär zum Stichtag (sogenannter Ex-Tag) verfügt.

■ Vinkulierte Namensaktien

Als vinkulierte Namensaktien bezeichnet man Aktien, deren Übertragung auf einen neuen Aktionär zusätzlich an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist. Für die emittierende Gesellschaft sind vinkulierte Namensaktien insofern von Vorteil, als sie eine gewisse Kontrolle über ihren Aktionärskreis behält. In Deutschland kommen vinkulierte Namensaktien jedoch nicht häufig vor.

3.2 Informationsanspruch der Aktiengesellschaft

Börsennotierte Aktiengesellschaften haben das Recht, von den depotführenden Kreditinstituten Informationen über die Identität ihrer Aktionäre zu erhalten. Die Kreditinstitute sind verpflichtet, auf Anfrage den Namen, die Postanschrift, die Anzahl der gehaltenen Aktien und, soweit der Bank bekannt, die E-Mail-Adresse des Aktionärs herauszugeben.

3.3 Form der Aktien

In Deutschland gibt es die Nennwertaktie und die Stückaktie. Eine deutsche Aktiengesellschaft kann nicht beide Aktienformen, sondern entweder nur Nennwertaktien oder nur Stückaktien ausgeben. Nennwertaktien lauten in Deutschland auf 1 € oder ein Vielfaches davon. Bei ihnen entspricht die Beteiligungsquote des einzelnen Aktionärs am Grundkapital dem Anteil des insgesamt von ihm gehaltenen Nennwerts an dem in der Satzung festgelegten Grundkapital der Aktiengesellschaft. Demgegenüber repräsentiert eine Stückaktie den Anteil am in der Satzung festgelegten Grundkapital, der sich ergibt, wenn das gesamte Grundkapital durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Aktien geteilt wird. Die Beteiligungsquote des einzelnen Aktionärs ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der von ihm gehaltenen Aktienstückzahl und der insgesamt ausgegebenen Aktienstückzahl. Der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals muss mindestens 1 € betragen.

Zu beachten ist: Für die Vermögensanlage in Aktien ist unerheblich, ob es sich um eine Nennwertaktie oder eine Stückaktie handelt. Der Kurs der Aktie steht hiermit in keinem Zusammenhang; er weicht auch regelmäßig vom Nennwert ab. Der Kurswert einer Aktie bildet sich aus Angebot und Nachfrage und spiegelt auch die Wertzuwächse und -einbußen im Vermögen der Aktiengesellschaft wider.

3.4 Gewährung von Rechten

Die Aktien einer Gesellschaft sind nicht immer gleichgestellt: Sie können unterschiedliche Rechte gewähren, vor allem bei der Ausübung des Stimmrechts und bei der Verteilung des Gewinns.

■ Stammaktien

Die Stammaktien sind der Normaltyp der Aktie und gewähren dem Aktionär die gesetzlichen (Aktien-gesetz) und satzungsmäßigen Rechte.



■ Vorzugsaktien

Vorzugsaktien sind mit Vorrechten ausgestattet, vor allem hinsichtlich der Verteilung des Gewinns oder des Liquidationserlöses im Insolvenzfall. Vorzugsaktien können mit oder ohne Stimmrecht emittiert werden. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sind der Regelfall; sie dienen der Beschaffung von Eigenmitteln, ohne dass sich die Stimmrechtsverhältnisse in der Hauptversammlung verschieben.

3.5 Real Estate Investment Trusts (REITs)

REITs sind in der Regel börsennotierte Aktiengesellschaften, die bestimmten gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Ihr Geschäft besteht primär aus dem Erwerb, der Errichtung, der Vermietung, der Verpachtung und dem Verkauf von Immobilien. Weltweit existieren unterschiedliche Formen von REITs. Gleichwohl lassen sich folgende einheitliche Grundelemente beschreiben:

- Das Vermögen muss zum größten Teil aus Immobilien bestehen, aus denen die Mehrheit der Erträge resultiert.
- Der weit überwiegende Teil des ausschüttungsfähigen Gewinns, in Deutschland mindestens 90 %, muss an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.
- Werden bestimmte Voraussetzungen erfüllt, vermeiden REITs die Zahlung von Ertrags- und Gewerbesteuern auf der Ebene der Gesellschaft. Die Erträge werden regelmäßig bei den Anteilseignern, also bei den Anlegern bzw. Aktionären, versteuert.
- REITs sind börsennotierbare Anlageinstrumente. Sind sie – wie es in Deutschland Pflicht ist – börsennotiert, ergibt sich im Gegensatz zu den offenen Immobilienfonds ihr Preis wie bei jeder Aktie aus Angebot und Nachfrage.

3.6 Finanzinstrumente, die Aktien angenähert sind

Während in diesem Kapitel Aktien deutscher Gesellschaften behandelt werden, gibt es – insbesondere im Ausland – auch zahlreiche Finanzinstrumente, deren Ausgestaltung der von Aktien angenähert ist, ohne dass ihre Inhaber jedoch dieselben Rechte innehätten wie Aktionäre. Beispielhaft seien hier Partizipationsscheine nach Maßgabe des Schweizer Rechts sowie sogenannte „Anteilszertifikate“ angeführt.

3.6.1 Partizipationsscheine nach Maßgabe des Schweizer Rechts

Nach Schweizer Recht können Aktiengesellschaften neben dem Aktienkapital auch noch ein Partizipationsscheinkapital schaffen, indem sie gegen eine entsprechende Einlage Partizipationsscheine ausgeben. Deren Inhaber erwerben mit diesen Anteilen am Partizipationsscheinkapital Vermögensrechte, wie das Recht auf Beteiligung am Bilanzgewinn bzw. an der Dividende, auf Verteilung des Liquidationsergebnisses sowie auf Bezugsrechte bei einer Kapitalerhöhung. Verwaltungsrechte, vor allem ein Stimmrecht, gehen mit dem Erwerb von Partizipationsscheinen jedoch nicht einher. Beim Partizipationsscheinkapital handelt es sich um Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft, das wie das Aktienkapital auch an etwaigen Verlusten teilnimmt. Letztlich lassen sich Partizipationsscheine nach Schweizer Recht mit stimmrechtslosen Vorzugsaktien nach deutschem Recht vergleichen; allerdings gewähren sie ihren Inhabern keinen Vorzug bei der Gewinnberechtigung.

3.6.2 Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten

Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten, werden in der Regel von Banken emittiert. Sie sind Berechtigungen, die ihrem Inhaber wirtschaftlich die Stellung eines Inhabers von Aktien – auch an einem Bruchteil oder einem Vielfachen einer Aktie – verschaffen sollen, wobei aber rechtlich ein Dritter deren Inhaber ist. Derartige Instrumente werden in der Regel begeben, um eine Aktie mittelbar an einem anderen Handelsplatz einzuführen als dem Heimatmarkt der Aktie selbst. Aktien vertretende Hinterlegungsscheine unterliegen der Rechtsordnung, nach der diese Instrumente begeben wurden. Je nachdem, wo sie zum Handel zugelassen sind, werden sie z. B. als „ADR“ (American Depositary Receipt), „EDR“ (European Depositary Receipt); „GDR“ (Global Depositary Receipt) oder „IDR“ (International Depositary Receipt) bezeichnet. Die dem Hinterlegungsschein zu Grunde liegenden Originalaktien werden üblicherweise bei einer Lagerstelle im Heimatland der Originalaktie verwahrt.

Mit Hinterlegungsscheinen erwerben ihre Inhaber ein Recht gegen den jeweiligen Emittenten, sie vermögensrechtlich so zu stellen, als wären sie Inhaber des entsprechenden Bruchteils am Kapital der Gesellschaft, deren Aktien hinterlegt wurden. Weitergehende Verwaltungsrechte, insbesondere die Ausübung von Stimmrechten in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft, sind in den Instrumenten üblicherweise nicht verbrieft. Die Hinterlegungsscheine begründen keine Rechte gegen die Gesellschaft, deren Aktien hinterlegt wurden.

Nach Maßgabe der Emissionsbedingungen haben Anleger in der Regel das Recht, die Hinterlegungsscheine – gemäß dem Bezugsverhältnis – in die Originalaktien umzutauschen. Ob ein Umtausch möglich ist, hängt auch davon ab, ob die depotführende Bank des Anlegers in der Lage ist, die zu liefernden Originalaktien bei einer Lagerstelle verwahren zu lassen. Der Emittent eines Hinterlegungsscheins kann diesen nach Maßgabe der Emissionsbedingungen auch kündigen. In diesem Fall kann dem Emittenten das Recht zustehen, die hinterlegten Originalaktien bestmöglich zu verwerten. Die Anleger erhalten in diesem Fall die auf sie entfallenden Anteile des Verwertungserlöses (abzüglich etwaiger Kosten).

C

4 Spezielle Risiken

Prägend für das spezielle Risikoprofil der Aktie als Anlageform ist, dass ihre Preisbildung in starkem Maße auch von Einflussfaktoren abhängt, die sich einer rationalen Kalkulation entziehen. Neben dem allgemeinen unternehmerischen Risiko und dem generellen Kursänderungsrisiko von Aktien spielt auch die „Psychologie der Marktteilnehmer“ eine bedeutende Rolle. Zudem bergen die Methoden, die zur Bewältigung der Flut von Informationen zur Objektivierung einer Anlageentscheidung und damit zur Kursprognose entwickelt wurden, Interpretationsrisiken. Anleger sollten sich die verschiedenen, zum Teil miteinander verflochtenen Risikokomponenten klar machen, bevor sie eine Anlage in Aktien tätigen.

4.1 Unternehmerisches Risiko (Insolvenzrisiko)

Käufer einer Aktie werden nicht Gläubiger, sondern Eigenkapitalgeber und damit Mitinhaber der Aktiengesellschaft. Mit dem Erwerb der Aktie beteiligen sie sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Aktionäre werden quasi Unternehmer und eröffnen sich die damit verbundenen Chancen, tragen aber zugleich auch die Risiken.

Das unternehmerische Risiko enthält die Gefahr, dass sich das Investment anders entwickelt als ursprünglich erwartet. Auch können Anleger nicht davon ausgehen, dass sie das eingesetzte Kapital zurückerhalten. Im Extremfall, d. h. bei Insolvenz des Unternehmens, kann ein Aktieninvestment einen vollständigen Verlust des Anlagebetrags bedeuten, zumal die Aktionäre im Insolvenzfall erst nach Befriedigung aller Gläubigeransprüche an einem etwaigen Liquidationserlös beteiligt werden.

4.2 Kursänderungsrisiko

Aktienkurse weisen unvorhersehbare Schwankungen auf. Kurz-, mittel- und langfristige Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen lösen einander ab, ohne dass ein fester Zusammenhang für die Dauer der einzelnen Phasen herleitbar ist.

Langfristig sind die Kursbewegungen durch die Ertragslage des jeweiligen Unternehmens bestimmt, die ihrerseits durch die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der politischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden kann. Mittelfristig überlagern sich Einflüsse aus dem Bereich der Wirtschafts-, Währungs- und Geldpolitik. Kurzfristig können aktuelle, zeitlich begrenzte Ereignisse wie Auseinandersetzungen zwischen den Tarifparteien oder auch internationale Krisen Einfluss auf die Stimmung an den Märkten und damit auf die Kursentwicklung von Aktien nehmen.



Aus Sicht des Aktienkäufers lassen sich grundsätzlich das allgemeine Marktrisiko, das Branchenrisiko sowie das unternehmensspezifische Risiko unterscheiden. Alle Risiken für sich genommen oder auch kumuliert beeinflussen die Aktienkursentwicklung.

4.2.1 Allgemeines Marktrisiko

Das allgemeine Marktrisiko einer Aktie (auch systematisches Risiko genannt) ist das Risiko einer Preisänderung, die der allgemeinen Tendenz am Aktienmarkt zuzuschreiben ist und die in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des einzelnen Unternehmens steht. Dem Marktrisiko unterliegen also alle Aktien prinzipiell gleichermaßen. Parallel zum Gesamtmarkt kann demnach der Aktienkurs eines Unternehmens an der Börse sinken, obwohl sich aktuell an der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens nichts geändert hat. So kann sich eine Veränderung des Marktzinsniveaus indirekt auf den Aktienmarkt auswirken. In der Regel reagiert der Aktienmarkt – meist mit einer gewissen Zeitverzögerung – auf steigende Zinsen mit fallenden Aktienkursen, umgekehrt auf fallende Zinsen mit steigenden Kursen. Eine unmittelbare Zwangsläufigkeit – wie bei den Anleihen – ist hier aber nicht gegeben.

Die Faktoren, die einen solchen allgemeinen Kursrückgang auslösen können, sind äußerst vielfältig und kaum kalkulierbar, da sie sich gegenseitig überlagern können. Bei negativem Grundtrend an der Börse können auch erstklassige Aktien empfindliche Kurseinbußen erleiden. Anleger dürfen nicht erwarten, dass sich eine ungünstige Kursentwicklung zwangsläufig oder kurzfristig wieder umkehrt. Es ist durchaus möglich, dass eine Periode fallender oder stagnierender Aktienkurse über Monate, auch über Jahre hinweg, anhält.

Das allgemeine Marktrisiko können Anleger auch durch eine breite Streuung der Aktien innerhalb eines Marktes nach Unternehmen und Branchen nicht reduzieren. Je breiter gestreut, desto exakter wird der Aktienbestand die Entwicklung des Marktes nachvollziehen.

4.2.2 Unternehmensspezifisches Risiko und Branchenrisiko

Das unternehmensspezifische Risiko (auch unsystematisches Risiko einer Aktie genannt) bezeichnet das Risiko einer rückläufigen Kursentwicklung bei einer Aktie aufgrund von Faktoren, die unmittelbar oder mittelbar die emittierende Gesellschaft betreffen. Ursachen einer solchen aktienspezifischen Kursentwicklung können in der betriebswirtschaftlichen Situation der Gesellschaft liegen und z. B. in falschen Managemententscheidungen, der nachlassenden Nachfrage nach den Produkten eines nicht mehr aktuellen Geschäftsmodells oder der Verletzung aufsichtsrechtlicher oder gesetzlicher Pflichten begründet sein. Sie können aber auch aus externen, allgemeinen volkswirtschaftlichen Faktoren resultieren.

Unter dem Aspekt des unternehmensspezifischen Risikos und des Branchenrisikos können Aktienkurse einen ganz individuellen Verlauf entgegen dem allgemeinen Trend des Gesamtmarktes nehmen. Bitte beachten Sie, dass auch eine langjährige gute Wertentwicklung keinesfalls Gewähr für einen entsprechenden Anlageerfolg der Aktie in der Zukunft bietet. Das Ausmaß der Kursänderungen lässt sich im Voraus nicht genau beziffern und kann von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche und von Land zu Land unterschiedlich sein.

4.2.3 Illiquide Werte

Besondere Risiken ergeben sich für illiquide, „marktenge“, Werte, die wegen eines geringen Angebots oder/und einer geringen Nachfrage wenig gehandelt werden. Wird lediglich eine geringe Menge von Aktien gehandelt, muss der letzte Preis, zu dem ein Geschäft zu Stande gekommen ist, nicht zwingend eine taugliche Indikation für den erzielbaren Preis liefern. Vielmehr können unter Umständen bereits geringe Marktbewegungen zu außerordentlich großen Preissprüngen führen. Illiquide Werte können zudem geringe Notierungen aufweisen. Stellen Handelsplätze den Preis für weniger liquide Werte dann anhand von verhältnismäßig großen Notierungssprüngen („Tick-Sizes“) fest, können derartige Preisfindungsbesonderheiten noch verstärkt werden.

Das gilt erst recht für manche exotische Aktien oder Anteilszertifikate, für die ein von staatlich anerkannten Stellen geregelter und überwachter Markt fehlt. Sollten Anleger Geschäfte in solchen, häufig illiquiden Titeln tätigen wollen, ist besondere Aufmerksamkeit geboten. Da es keinen staatlich geregelten und überwachten Markt gibt, besteht die Gefahr, dass einmal erworbene Wertpapiere nicht oder nur zu erschweren Bedingungen und u. U. mit erheblichen Preisnachteilen wieder verkauft werden können. Im Übrigen fehlt hier generell ein gesicherter Preisfindungsmechanismus, so dass nicht sichergestellt ist, dass der für den Anleger maßgebliche Kauf- bzw. Verkaufspreis der tatsächlichen Angebots-/Nachfragelage entspricht. Daher ist es möglich, dass es zu erheblichen Spannen zwischen Nachfrage- und Angebotspreisen (Geld- und Briefkurs) kommt, mit der Folge, dass der Anleger sich von seinem Investment gar nicht oder nur zu einem Preis lösen kann, der deutlich unter dem ursprünglich aufgewandten Kaufpreis liegt. Zudem besteht aufgrund der Marktentge ein erhöhtes Risiko der Kursmanipulation durch Marktteilnehmer.

4.3 Dividendenrisiko

Die Dividende einer Aktie richtet sich maßgeblich nach dem erzielten Gewinn der Aktiengesellschaft. In ertragsstarken Jahren kann die Dividende steigen. Bei niedrigen Gewinnen oder bei Verlustsituationen der Gesellschaft kann die Dividende jedoch gekürzt werden oder sogar ganz ausfallen. Bitte beachten Sie daher: Anleger tragen das Risiko, dass die Gesellschaft keine oder eine geringere als die erwartete Dividende ausschüttet. Auch eine jahrelang ununterbrochene Dividendenzahlung ist keine Garantie für Dividendenerträge in der Zukunft und kann daher nicht einfach vorausgesetzt werden.

4.4 Psychologie der Marktteilnehmer

Steigende oder fallende Kurse am Aktienmarkt bzw. bei einer einzelnen Aktie sind von der Einschätzung der Marktteilnehmer und damit von deren Anlageverhalten abhängig. Neben objektiven Faktoren und rationalen Überlegungen wird die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auch durch irrationale Meinungen und massenpsychologisches Verhalten beeinflusst. So reflektiert der Aktienkurs auch Hoffnungen und Befürchtungen, Vermutungen und Stimmungen von Käufern und Verkäufern. Die Börse ist insofern ein Markt von Erwartungen, auf dem die Grenze zwischen einer sachlich begründeten und einer eher emotionalen Verhaltensweise nicht eindeutig zu ziehen ist.

Im Folgenden werden einige typische Phänomene und Faktoren dargestellt, die zu Auslösern von wirtschaftlich oft nicht begründbaren Aktienkursbewegungen werden können.

4.4.1 Börsen-/Marktstimmung

In einem aufwärts gerichteten Markt neigt das Anlagepublikum dazu, zunehmend stärkeres Vertrauen zu gewinnen, immer neue Risiken auf sich zu nehmen und an ursprünglichen, rational begründeten Entscheidungen aus emotionalen Gründen nicht mehr festzuhalten. Kursrelevante negative Ereignisse, die der allgemeinen Tendenz widersprechen, werden einfach ignoriert oder als in den Kursen bereits berücksichtigt („eskomptiert“) bewertet. Das Kursniveau am Aktienmarkt steigt in solchen Phasen kontinuierlich an – es kommt zeitweise zu einem sog. Bullenmarkt.

Entsprechend – nur mit umgekehrtem Vorzeichen – zeigt sich diese emotionale Wahrnehmung bei einem anhaltenden Fallen der Aktienkurse. Kursrelevante, der allgemeinen Tendenz widersprechende positive Ereignisse werden nicht beachtet oder als in den Kursen bereits enthalten bewertet – es kommt zeitweise zu einem sog. Bärenmarkt.

Je nach Stimmungsphase an der Börse kann ein und derselbe Umstand, der in einem freundlichen Börsenumfeld als positiv eingeschätzt wird, ein anderes Mal als negativ eingestuft werden. Der Börsentrend entfernt sich in solchen Fällen stimmungsbedingt von der Realität.

4.4.2 Meinungsführerschaft

Üblicherweise ist jeder Anleger bemüht, seinen Anlageentscheidungen möglichst viele Informationsquellen zu Grunde zu legen, um so die Ungewissheit über zukünftige kapitalmarktrelevante Entwicklungen zu reduzieren. In diesem Zusammenhang spielen z. B. Analystenempfehlungen, Presseveröffent-



fentlichungen und Börsenbriefe eine besondere Rolle. Diese Meinungsführer besitzen eine Orientierungsfunktion für ein breites Anlegerpublikum und können den jeweiligen Börsentrend verstärken (Multiplikator- und Mitläufereffekte). Hierdurch können – oft wirtschaftlich nicht begründbare – Kursveränderungen ausgelöst werden, die den einzelnen Anleger zu Fehleinschätzungen verleiten können.

4.4.3 Trendverstärkende Spekulation

Wegen der Ungewissheit über künftige Entwicklungen enthält jede Anlageentscheidung spekulative Elemente. Sobald sich breite Anlegerkreise infolge der psychologischen „Ansteckbarkeit“ zur Spekulation in eine bestimmte Richtung verleiten lassen, besteht die Gefahr, dass sich die Börsenentwicklung tendenziell von den ökonomischen Realitäten entfernt. In solchen Übertreibungsphasen können schon vergleichsweise unbedeutende wirtschaftliche oder politische Ereignisse, die den bisherigen Börsentrend nicht bestätigen oder in Frage stellen, zu einer plötzlichen Kurs- und Trendumkehr führen.

4.4.4 Markttechnik

Durch computergestützte Handelsaktivitäten können in Sekundenschnelle drastische Kursbewegungen ausgelöst werden. Dabei besteht die Gefahr, dass es zu sich selbst beschleunigenden Prozessen kommt – Kursrückgänge durch Verkäufe also automatisch eine Flut von weiteren Verkäufen nach sich ziehen.

4.4.5 Globalisierung der Märkte

Kursentwicklungstrends an wichtigen ausländischen Handelsplätzen haben oftmals eine Orientierungsfunktion für die heimischen Handelsplätze. Wegen dieser marktpsychologischen Verflechtung können sich z. B. Entwicklungen an Auslandsbörsen – mit einer mehr oder weniger großen Zeitverzögerung und in einem unterschiedlichen Ausmaß – an der heimischen Börse niederschlagen.

4.4.6 Gesellschaftsbezogene Maßnahmen

Die offizielle Ankündigung oder schon die verbreitete Vermutung bevorstehender gesellschaftsbezogener Maßnahmen, zum Beispiel Kapitalerhöhungen, Unternehmensverträge, Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote oder die Einstellung der Börsennotierung, können vom Markt unterschiedlich aufgenommen werden.

Bei günstigem Marktklima wird beispielsweise eine Kapitalerhöhung tendenziell eine Kurssteigerung bewirken, sofern der Markt davon ausgeht, dass der Bezugsrechtsabschlag rasch wieder aufgeholt wird und die Dividende trotz der breiteren Kapitalbasis konstant bleibt. Bei schlechterem Börsenklima kann der Kapitalwunsch der Gesellschaft dagegen als Schwäche des Unternehmens ausgelegt werden und somit zu Kursrückgängen führen.

4.5 Risiko der Kursprognose

Bei Aktiendispositionen ist der richtige Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs („Timing“) ein Faktor für den Anlageerfolg. Zahlreiche Analysemethoden, wie zum Beispiel die Fundamentalanalyse und die Chartanalyse, versuchen die Vielzahl der markt- und kursbeeinflussenden sowie der technischen Faktoren zu einer Aussage zu bündeln und einen Anhaltspunkt für eine erfolgversprechende Anlageentscheidung zu geben. Dabei liegt der Schwerpunkt der Fundamentalanalyse darin, aus den sich anbietenden Aktien die richtige Auswahl zu treffen, während die Chartanalyse vornehmlich die Entscheidung für den Zeitpunkt der Transaktion unterstützt.

Fundamentalanalyse: Die fundamentale Aktienanalyse ist eine Methode zur Bewertung von Unternehmen aufgrund unternehmensspezifischer Daten und des ökonomischen Umfelds. Ziel der Fundamentalanalyse ist die Ermittlung des „fairen“ oder „angemessenen“ Preises einer Aktie. Das Verfahren basiert auf den klassischen Methoden der Analyse von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Kapitalflussrechnung sowie auf einer Reihe von aktienkursbezogenen Verhältniszahlen (Multiples), wie beispielsweise der Dividendenrendite oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Als Ergebnis erhält man aus der Fundamentalanalyse Hinweise auf unter- bzw. überbewertete Aktien bzw. Unternehmen und damit Impulse für eine entsprechende Handlungsstrategie am Aktienmarkt.

Chartanalyse: Die Chartanalyse (auch „technische Analyse“ genannt) ist eine Technik zur Interpretation von Charts (= Kursbilder der Vergangenheit). Sie verfolgt das Ziel, Kursprognosen und Kurspotentiale abzuleiten, um so geeignete Zeitpunkte für Kauf- und Verkaufsdispositionen zu identifizieren. Das Chart stellt sich als grafische Aufzeichnung von Kursverläufen und Umsatzentwicklungen meist einer Aktie, eines Aktienindex, aber auch von Branchen und Währungen für einen ausgewählten Zeitraum dar. Der Chartanalyst geht von der Hypothese aus, dass der Kursverlauf von Aktien bestimmte Muster bildet, die sich über die Zeit in ähnlicher Weise wiederholen und sich daher – einmal erkannt – zur Prognose voraussichtlicher Kursentwicklungen eignen. Viele Marktteilnehmer berücksichtigen charttechnische Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen, was wiederum Auswirkungen auf den Kursverlauf im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung hat. Das heißt, je öfter sich die aufgrund einer bestimmten technischen Konstellation zu erwartende Kursentwicklung eingestellt hat, desto mehr Anleger handeln danach, um den erwarteten Kurseffekt in ihren Strategien entsprechend zu berücksichtigen.

Die Fundamentalanalyse basiert grundsätzlich auf den jeweils aktuell verfügbaren Informationen und entwickelt daraus Prognosen über die zukünftige Entwicklung. Diese Schlussfolgerungen müssen sich allerdings im Nachhinein keineswegs als richtig erweisen, wenn etwa aktuelle Situationen in Wirtschaft und Politik und deren mögliche Auswirkungen auf die Unternehmen falsch eingeschätzt worden sind.

Bei der Chartanalyse ist zu berücksichtigen, dass Charts subjektiv interpretierbar sind und Aussagen aus einem Chart immer nur einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad haben, aber nie als Gewissheit angesehen werden können. So können sich Prognosen aufgrund charttechnischer Formationen im Nachhinein als fehlerhaft erweisen. Aktiendispositionen bleiben somit immer Entscheidungen, die unter Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung zu treffen sind.

4.6 Risiko des Verlusts und der Änderung von Aktionärsrechten

Die in den Aktien verbriefen Rechte können durch verschiedene gesellschaftsbezogene Maßnahmen bis hin zum Verlust der Aktionärsstellung verändert oder durch andere Rechte ersetzt werden. Je nachdem, welchem Recht die Aktiengesellschaft unterliegt, kann dies z. B. aufgrund von Rechtsformwechseln, Verschmelzungen, Spaltungen, Eingliederungen der Gesellschaft oder des Abschlusses von Unternehmensverträgen geschehen. Nach Wirksamwerden der Maßnahme können einzelne Mitgliedschaftsrechte wie z. B. der Dividendenanspruch entfallen. Oft ist auch der Hauptaktionär oder der Bieter im Rahmen eines Übernahmeangebots nach der jeweiligen Rechtsordnung berechtigt, das Ausscheiden der Minderheitsaktionäre zu verlangen („Squeeze Out“). In Deutschland kann ein Großaktionär, der über 95 % oder mehr der Anteile verfügt, einen Squeeze Out einleiten. Im Falle eines Squeeze Out ist der Anleger nach Durchführung der Maßnahme überhaupt nicht mehr an einer Gesellschaft beteiligt.

Häufig ist den Aktionären aufgrund gesetzlicher Vorschriften eine Abfindung für verlorene Mitgliedschaftsrechte zu gewähren. Im Falle deutscher Aktiengesellschaften hat dies zumeist in Form einer Barabfindung zu erfolgen. Daneben können auch regelmäßige Ausgleichszahlungen (z. B. in Form von sogenannten Garantiedividenden) oder Aktien anderer Gesellschaften als Abfindung angeboten werden, soweit dies für die jeweilige Maßnahme gesetzlich vorgesehen ist. Das Recht auf eine Abfindung kann dabei von weiteren Voraussetzungen, wie z. B. dem Widerspruch des Aktionärs gegen die geplante Maßnahme, abhängen.

Nicht immer ist sichergestellt, dass die Entschädigung dem Wert des verlorenen Mitgliedschaftsrechts entspricht. Bei deutschen Aktiengesellschaften kann die Angemessenheit gesetzlich vorgeschriebener Abfindungen und Umtauschverhältnisse im Wege eines Spruchverfahrens überprüft werden. Als Untergrenze für Barabfindungen gilt dabei in der Regel ein aus den Börsenkursen ermittelter Wert oder der höhere auf die Aktie entfallende tatsächliche Unternehmenswert.

Durch die vorbeschriebenen Maßnahmen können Anleger tatsächlich oder aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen gezwungen sein, zu einem durch Dritte vorgegebenen Zeitpunkt ihre Anlage in der Aktie aufzugeben. Von diesem Zeitpunkt an nehmen sie nicht mehr am wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft teil. Auch kann es mitunter Jahre dauern, bis eine umstrittene Abfindung in voller Höhe zur

Auszahlung kommt. Wollen Anleger eine angebotene Abfindung nicht annehmen, sollten sie dabei – neben etwaigen inhaltlichen Änderungen der Mitgliedschaftsrechte – auch die veränderten Rahmenbedingungen der Anlage (Gesellschafterkreis, Börsennotierung der Aktie etc.) berücksichtigen. Die jeweilige Maßnahme kann dabei insbesondere auch zu einer veränderten steuerlichen Behandlung der Kapitalanlage führen.

4.7 Risiko der Einstellung der Börsennotierung („Delisting“)

Durch die Zulassung der Aktien an einer Börse, aber auch durch die Einbeziehung der Aktie in den Handel an einem sonstigen Handelsplatz, wird die jederzeitige freie Handelbarkeit der Aktie erheblich gesteigert. In der Regel steht es Aktiengesellschaften nach Maßgabe des Regelwerks der jeweiligen Börse/des jeweiligen Handelsplatzes jedoch offen, die Börsennotierung bzw. sonstige Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel zu beenden (sog. Delisting). Zwar hat dies keinen unmittelbaren Einfluss auf die Mitgliedschaftsrechte des Aktionärs. Wird die Aktie aber an keinem Handelsplatz mehr gehandelt, kann es sich als außerordentlich schwierig erweisen, sie zu veräußern.

Ferner kann es auf Veranlassung der Gesellschaft zu einem Wechsel des Marktsegments kommen, in dem die Aktie an der jeweiligen Börse/dem jeweiligen Handelsplatz gehandelt wird, z. B. vom regulierten Markt der Börse in den Freiverkehr (sog. Downgrading). Auch dadurch kann die Verkehrsfähigkeit unter Umständen eingeschränkt werden.

Weder für die Einstellung der Börsennotierung noch für das Downgrading ist zwingend die Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich. Auch ist die Gesellschaft in einem solchen Fall nicht verpflichtet, eine Barabfindung an die betroffenen Aktionäre zu zahlen.

4.8 Besondere Risiken bei Real Estate Investment Trusts (REITs)

Wenngleich es sich bei REITs in der Regel um Aktiengesellschaften handelt, weisen sie aufgrund ihrer Anlagestrategie ein spezifisches Risiko auf, das dem offener Immobilienfonds vergleichbar ist. Wie offene Immobilienfonds sind REITs einem Ertragsrisiko durch mögliche Leerstände der Objekte ausgesetzt, die sodann zu Ausschüttungskürzungen führen können. Ferner unterliegt der Preis einer REITs-Aktie Schwankungen, die sich aus ihrer Börsennotierung ergeben. Der Preis weicht daher in der Regel vom tatsächlichen Vermögenswert des Immobilienvermögens ab.

4.9 Besondere Risiken bei Aktien vertretenden Hinterlegungsscheinen

Für Inhaber Aktien vertretender Hinterlegungsscheine, also eines „ADR“, „EDR“, „GDR“ oder „IDR“ (siehe oben unter 3.6.2) ergeben sich zunächst die Risiken, die mit der jeweiligen Aktie einhergehen, deren Hinterlegung verbrieft wurde. Zusätzlich haben sie aber auch noch das Ausfallrisiko des jeweiligen Emittenten zu tragen, der den Hinterlegungsschein begeben hat.

Aktien vertretende Hinterlegungsscheine und die zu Grunde liegenden Originalaktien unterliegen in der Regel unterschiedlichen Rechtsordnungen. Sofern es zwischen den Rechtsordnungen zu Störungen kommt, z. B. Einschränkungen im Handels- und Zahlungsverkehr oder der Verhängung von Sanktionen, kann dies zu Einschränkungen bezüglich der Handel- und Verfügbarkeit der Hinterlegungsscheine und der Umtauschmöglichkeiten führen. Die Emittenten können ggf. gezwungen sein, die Hinterlegungsscheine zu kündigen. Es kann für die Emittenten der Hinterlegungsscheine zu Einschränkungen der Verwertungsmöglichkeiten der Originalaktien kommen. Eine Verwertung der Originalaktien kann auch unmöglich sein und es kann zu einem Totalverlust kommen. Ferner kann ein Wechselkursrisiko bei der Verwertung und bei Dividendenzahlungen bestehen.

Außerdem kann es zu einer zeitlich verzögerten Auszahlung des erzielten Verwertungserlöses kommen. Bei einem Umtausch in Originalaktien kann es zu Verzögerungen kommen. Dies kann dazu führen, dass in der Zwischenzeit Kursverluste in den Originalaktien eintreten. Im schlimmsten Fall können die Originalaktien wertlos sein, bis der Anleger über diese verfügen kann.

5 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf mögliche Wertentwicklungen unter verschiedenen Marktbedingungen. Dabei handelt es sich um eine schematische und nicht abschließende Darstellung. Die Faktoren können einzeln oder zusammen auftreten und sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Darüber hinaus können weitere Faktoren auf die Wertentwicklung einwirken.

Entwicklung wirtschaftliche Situation des Emittenten (unternehmensspezifisch)		Markterwartung künftige Entwicklung Unternehmen/ Branche/Gesamtwirtschaft		allgemeine Kursentwicklung Aktienmarkt		politische und psychologische Faktoren		Situation Gesamtwirtschaft, relevante Absatzmärkte (systemische Faktoren)	
positiv	negativ	steigt	fällt	positiv	negativ	positiv	negativ	positiv	negativ
									

6 Spezielle Produktinformationen

Maßgeblich für die Ausgestaltung der einzelnen Aktie ist neben dem Aktienrecht die Satzung der jeweiligen Aktiengesellschaft. Zentrales Informationsdokument ist bei Aktien, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, der jeweilige Wertpapierprospekt samt etwaiger Nachträge.

Wenn ein Kreditinstitut im Rahmen der Anlageberatung eine Aktie zum Kauf empfiehlt, muss es dem Kunden zudem ein standardisiertes Informationsblatt oder Produktinformationsblatt aushändigen. Dieses gibt dem Anleger einen Überblick über wesentliche Eigenschaften einer Aktie. Insbesondere erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. So soll es dem Anleger erlauben, eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

In Bezug auf börsengehandelte Aktien existieren des Weiteren zahlreiche öffentlich verfügbare Informationen. Aktiengesellschaften müssen zum Beispiel regelmäßige Berichte veröffentlichen und auch ad hoc Veröffentlichungen bei wichtigen Ereignissen machen. Auch diese Informationen können die Wertentwicklung der Aktie schließlich beeinflussen.

D Zertifikate und strukturierte Anleihen

Unter dem Begriff „Zertifikate“ werden im Markt zahlreiche Produkte angeboten. Eng verwandt mit den Zertifikaten sind auch die verschiedenen Formen der strukturierten Anleihen. Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich darauf, die wesentlichen Merkmale und Funktionsweisen der gängigsten und häufigsten Zertifikatstypen und strukturierten Anleihen zu erläutern. Eine abschließende Darstellung oder Aufzählung der im Markt angebotenen Produkte, Produktkombinationen und Produktbezeichnungen ist aufgrund der großen Vielfalt in diesem Bereich weder beabsichtigt noch möglich.

In diesem Zusammenhang werden auch strukturierte Anleihen sonstiger Unternehmen dargestellt, die sich mit den genannten Zertifikaten und strukturierten Anleihen, die von Kreditinstituten zum Vertrieb an Anleger konzipiert werden, insofern vergleichen lassen, als sie ebenfalls Strukturierungselemente aufweisen, die sie zu den sogenannten verpackten Anlageprodukten (auch „PRIIP“ – Packaged Retail and Insurance-based Investment Product – genannt) zählen lassen. Die Hersteller, in aller Regel die Emittenten, derartiger verpackter Anlageprodukte müssen für diese Produkte ein Basisinformationsblatt erstellen. Das Basisinformationsblatt enthält wesentliche Informationen über das jeweilige Anlageprodukt. Sie sollen dem Anleger helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und ihm den Vergleich mit anderen Produkten ermöglichen.

Beim Erwerb eines Zertifikats bzw. einer strukturierten Anleihe sind deshalb immer auch das Basisinformationsblatt, der Wertpapierprospekt und gegebenenfalls die „Endgültigen Bedingungen“ zu beachten.

Die grundlegenden Wesensmerkmale eines Zertifikats und strukturierter Anleihen sind nicht immer einfach und eindeutig aus der Produktbezeichnung abzulesen oder herzuleiten. Anleger sollten sich über die Funktionsweise informieren. Die Bandbreite reicht von eher risikoarmen Strukturen, die auch bei für den Basiswert ungünstigen Marktentwicklungen (noch) zu einem Ertrag führen können, bis hin zu Ausgestaltungen, bei denen das Kapitalverlustrisiko deutlich höher ist als bei der Anlage in den jeweiligen Basiswert.

1 Funktionsweisen und Grundlagen

Zertifikate und strukturierte Anleihen sind Schuldverschreibungen. Sie verschaffen keine Berechtigung an dem zu Grunde liegenden Basiswert, möglichen Erträgen aus dem Basiswert oder auch Erträgen aus Kapitalmaßnahmen, sondern das Recht auf Zahlung eines Einlösungsbetrages oder Lieferung von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten. Art und Höhe der Zahlung bzw. Lieferung hängen von einem oder mehreren bestimmten Parametern (z. B. dem Wert des Basiswerts an einem Stichtag) ab. Der Erwerber wird Gläubiger des jeweiligen Emittenten.

Anders als bei Aktien, die in aller Regel eine Stücknotierung aufweisen, und bei Anleihen, die in aller Regel in Prozent notieren, werden Zertifikate und strukturierte Anleihen je nach Ausgestaltung in Stück oder in Prozent notiert.

Speziell Zertifikate lassen sich nach einer Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen unterscheiden, die in unterschiedlichster Weise kombiniert werden können. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über wesentliche Ausstattungsmerkmale.

mit fester Laufzeit		ohne Laufzeitbegrenzung
mit Kapitalschutz		ohne Kapitalschutz
aktives Management		passives Management
in Euro	in Euro gesichert (Quanto-Struktur)	in Fremdwährung
mit (Zins-)Zahlungen während der Laufzeit		ohne (Zins-)Zahlungen während der Laufzeit
lineare Auszahlungsstruktur		strukturiertes Auszahlungsprofil (Hebeleffekt, Barriere etc.)
stücknotiert		prozentnotiert
mit Kündigungsrecht des Emittenten		ohne Kündigungsrecht des Emittenten
mit Kündigungsrecht für die Anleger		ohne Kündigungsrecht für die Anleger
Barausgleich		Lieferung des jeweiligen Basiswerts

1.1 Laufzeit

Die Laufzeit von Zertifikaten ist in der Regel mehrjährig. Je nach Ausgestaltung gibt es einen festen Zeitpunkt für das Laufzeitende, es sind aber auch Zertifikate ohne feste Laufzeitbegrenzung, oft „Open-End“-Zertifikate genannt, anzutreffen (in der Regel lineare Zertifikate; siehe nachfolgend unter Ziffer 4.1). Dem Emittenten kann ein Kündigungsrecht zustehen, das zu einer vorzeitigen Einlösung des Zertifikats führen kann. Bei Open-End-Zertifikaten steht den Anlegern in der Regel ein Ausübungsrecht wie z. B. ein Rückgabe- oder Kündigungsrecht zu. Dieses Recht wird in den Bedingungen des Zertifikats näher erläutert.

1.2 Bestimmungsfaktoren des Emissionspreises

Bei der Bestimmung des Emissionspreises spielt der Modellpreis für das jeweilige Zertifikat eine wesentliche Rolle. Dieser wird vom Emittenten des Zertifikats auf Grundlage mathematischer Modelle berechnet. Der Differenzbetrag zwischen dem Emissionspreis und dem Modellpreis beinhaltet die erwartete Emittentenmarge. Diese erwartete Emittentenmarge deckt u. a. Kosten für Strukturierung, Preisstellung, Abwicklung und Absicherungsmaßnahmen (Hedging) sowie den Vertrieb der Zertifikate ab und enthält zudem den erwarteten Gewinn für den Emittenten.

1.3 Preisbestimmende Faktoren während der Laufzeit

Der Preis eines Zertifikats während seiner Laufzeit hängt von der Entwicklung des jeweiligen Basiswerts und der gewählten Struktur ab. Aber auch andere Aspekte wie die Volatilität, die Währung, die Dividenden/Ausschüttungen des Basiswerts sowie die allgemeine Zinsentwicklung spielen eine Rolle.

Als sogenannter „Market Maker“ betreibt in aller Regel der Emittent selbst die Preisstellung für ein Zertifikat. Die während der Laufzeit von ihm gestellten Geld- und Briefkurse beruhen auf internen Preisbildungsmodellen. Dementsprechend kommen die Preise anders als beim Börsenhandel z. B. von Aktien nicht unmittelbar durch Angebot und Nachfrage zu Stande. Zu den Umständen, auf deren Grundlage der Market Maker im Sekundärmarkt die gestellten Geld- und Briefkurse selbst festsetzt, gehören insbesondere:

- der aufgrund interner Preisbildungsmodelle des Emittenten bestimmte rechnerische Wert;
- die Geld-Brief-Spanne (Spanne Kauf-/Verkaufspreis): die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen im Sekundärmarkt setzt der Market Maker unter anderem abhängig von Angebot und Nachfrage für die Wertpapiere und unter Ertragsgesichtspunkten fest;
- eine im Emissionspreis ggf. enthaltene Marge;



- ein ursprünglich erhobener Ausgabeaufschlag;
- Entgelte/Kosten, u. a.: Verwaltungs-, Erwerbs-, Veräußerungs- oder vergleichbare Entgelte nach Maßgabe der Produktbedingungen, die bei Laufzeitende der Wertpapiere vom Auszahlungsbetrag abzuziehen sind;
- Erträge: gezahlte oder erwartete Dividenden oder sonstige Erträge des Basiswerts oder dessen Bestandteile, wenn diese nach der Ausgestaltung des Zertifikats wirtschaftlich dem Emittenten zustehen.

Folgende Kosten werden bei der Preisstellung im Sekundärmarkt vielfach nicht gleichmäßig verteilt über die Laufzeit der Wertpapiere preismindernd in Abzug gebracht, sondern bereits bis zu einem – im freien Ermessen des Market Maker stehenden – früheren Zeitpunkt vollständig vom rechnerischen Wert der Zertifikate abgezogen:

- nach Maßgabe der Produktbedingungen erhobene Verwaltungsentgelte;
- die im Emissionspreis für die Zertifikate enthaltene Marge.

Dividenden werden oft nicht erst dann preismindernd in Abzug gebracht, wenn der jeweilige Basiswert oder dessen Bestandteile „ex Dividende“ gehandelt werden, sondern bereits zu einem früheren Zeitpunkt der Laufzeit, und zwar auf der Grundlage der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Dividenden. Die Geschwindigkeit dieses Abzugs hängt dabei unter anderem von der Höhe etwaiger Netto-Rückflüsse der Zertifikate an den Market Maker ab.

Die von dem Market Maker im Sekundärmarkt gestellten Kurse können dementsprechend von dem finanzmathematisch bzw. dem aufgrund der oben genannten Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. Darüber hinaus kann der Market Maker die Methodik, nach der er die gestellten Kurse festsetzt, jederzeit ändern, z. B. die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen (Spread) vergrößern oder verringern.

Bei währungsgesicherten Zertifikaten (sogenannte Quanto-Struktur) errechnet sich der Einlösungsbetrag gemäß dem Stand des Basiswerts in der jeweiligen Fremdwährung und dem bei Emission des Zertifikats fixierten Währungsumrechnungskurs. Handelt es sich um eine derartige Quanto-Struktur, so ist während der Laufzeit zudem folgende Besonderheit zu beachten: Die Wertentwicklung der Zertifikate wird nicht nur durch die Wertentwicklung des Basiswerts beeinflusst, sondern auch durch die Zinsdifferenz zwischen der Währung des Zertifikats und der Währung des Basiswerts. Verändert sich während der Laufzeit die Differenz zwischen diesen beiden relevanten Zinssätzen, so kann neben der Wertentwicklung des Basiswerts auch dies die Wertentwicklung des Zertifikats positiv wie negativ beeinflussen. Wenn Anleger solche Zertifikate vor dem Laufzeitende verkaufen, kann eine Veränderung dieser Zinsdifferenz den Wert der Zertifikate beeinflussen.

1.4 Vergütungen für den Vertrieb von Zertifikaten und strukturierten Anleihen

Für ihre Leistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zertifikaten und strukturierten Anleihen vereinnahmen Kreditinstitute in der Regel eine Vergütung.

Ein Kreditinstitut kann Zertifikate und strukturierte Anleihen im Wege des Kommissionsgeschäfts für den Anleger erwerben. Dann zahlt der Anleger ein Kommissionsentgelt an das Institut.

Andererseits kann ein Kreditinstitut Zertifikate und strukturierte Anleihen auch im Wege des Festpreisgeschäfts an den Anleger veräußern. Mit dem Anleger wird dann ein fester bzw. bestimmbarer Preis vereinbart, der in der Regel über dem Preis liegt, den das Kreditinstitut für den Erwerb des Zertifikats oder der strukturierten Anleihe beim Emittenten aufbringt. Der Differenzbetrag (Handelsertrag) fließt dem Kreditinstitut zu.

Mitunter erhält das Kreditinstitut einmalig oder wiederkehrend eine zusätzliche Zahlung vom Emittenten. Die Höhe dieser Zuwendung wird in der Regel in Abhängigkeit von einem – zu bestimmten Stich-

tagen – abgesetzten Volumen in den betreffenden Zertifikaten und strukturierten Anleihen oder vom in den Depots beim Kreditinstitut vorhandenen Bestand am jeweiligen Zertifikat bemessen.

Nähere Informationen dazu teilt das jeweilige Kreditinstitut einem Anleger vor dem Erwerb eines Zertifikats oder einer strukturierten Anleihe mit.

1.5 Einlösung

Die Einlösung erfolgt nach den Bedingungen, die dem Zertifikat zu Grunde liegen. In der Regel erfolgt eine Geldzahlung, die Bedingungen können statt eines Geldbetrags jedoch auch die Lieferung von Wertpapieren oder von anderen Vermögenswerten vorsehen. Beispielsweise können Bedingungen von Zertifikaten auf Einzelaktien die Lieferung des Basiswerts, also der jeweiligen Aktie, vorsehen. Die Bedingungen können bestimmen, dass die Einlösung unter Umständen erst mehrere Wochen nach dem Laufzeitende des Zertifikats erfolgt.

Bei Zertifikaten, die nicht auf EUR lauten, kann die Einlösung grundsätzlich auch durch eine Zahlung in der Fremdwährung erfolgen, auf die das Zertifikat lautet. Häufig werden die Bedingungen aber auch in derartigen Fällen vorsehen, dass der Rückzahlungsbetrag vor seiner Auszahlung nach Maßgabe des dann geltenden Währungskurses in EUR konvertiert wird. Relevant wird dies etwa in einem Fall, bei dem der Barausgleich z. B. in USD ermittelt wird, die Auszahlung aber in EUR erfolgt und der Auszahlungsbetrag auf Grundlage des bei Auszahlung aktuellen EUR/USD-Kurses bestimmt wird.

2 Emissionsmärkte und Emittenten

Zertifikate werden in aller Regel von Kreditinstituten oder speziellen Emissionsvehikeln als Anlageprodukte konzipiert und zum Vertrieb an Anleger emittiert. Demgegenüber können strukturierte Anleihen von verschiedenen Emittenten und aus ganz verschiedenen Gründen emittiert werden. Insbesondere können sämtliche Aktiengesellschaften, also nicht nur Kreditinstitute, bestimmte strukturierte Anleihen, wie etwa Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen, zu Finanzierungszwecken begeben. Normalerweise wird der jeweilige Emittent sowohl ein Zertifikat als auch eine strukturierte Anleihe bereits im Rahmen der Emission unmittelbar oder mittelbar an Anleger veräußern. In einem solchen Fall spricht man von einem Primärmarktgeschäft.

Regelmäßig werden Zertifikate und strukturierte Anleihen zum Handel an einem Markt eingeführt. Der Emittent oder ein Dritter stellt dann als Market Maker in der Regel während der gesamten Laufzeit täglich fortlaufend indikative (unverbindliche) Kauf- und Verkaufspreise, allerdings ist er hierzu nicht verpflichtet. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein. Bei Zertifikaten endet der Handel am Markt regelmäßig einige Tage vor Laufzeitende, dieser Termin wird bereits bei Emission festgelegt. Anleger können regelmäßig bis zu diesem Zeitpunkt unter normalen Marktbedingungen Zertifikate kaufen und verkaufen. Bei derartigen Transaktionen handelt es sich dann um sogenannte Sekundärmarktgeschäfte.

Sowohl die Emission als auch der Handel von Zertifikaten und strukturierten Anleihen können schließlich auch „außerbörslich“ erfolgen.

3 Klassifizierung anhand des Basiswerts

Die wichtigste Einflussgröße, sowohl während der Laufzeit als auch bei Einlösung des Zertifikats, ist die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts. Nachfolgend werden einige Basiswerte vorgestellt, die regelmäßig als solche herangezogen werden.

3.1 Aktien als Basiswert

Gängig sind Zertifikate, die sich auf den Kurs einer bestimmten Aktie beziehen, festgestellt an der im Wertpapierprospekt festgelegten Börse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ausgeschüttete Dividenden der Aktie werden typischerweise nicht an die Inhaber des Zertifikats ausgezahlt; vielmehr bezieht sich das Zertifikat allein auf die tatsächliche Kursentwicklung der Aktie. Deren Kurs kann allerdings, insbesondere durch außerplanmäßige Kapitalmaßnahmen, wie z. B. Sonderdividenden, unter Umständen erheblich beeinflusst werden, was dann zu einer Anpassung der jeweiligen Zertifikatsbedingungen führen kann.

Die Bedingungen des Zertifikats können vorsehen, dass am Laufzeitende die tatsächliche Lieferung der Aktie erfolgt.

3.2 Zinssätze als Basiswert

Als Basiswert für Zertifikate können auch Zinssätze dienen. Beispiel hierfür sind die verschiedenen EU-RIBOR-Zinssätze. Des Weiteren können verschiedene Zinsstrukturkurven als Basiswert dienen, beispielsweise kann sich der Preis eines Zertifikats an der Differenz zwischen 10-Jahres- und 2-Jahres-Zinssatz orientieren.

3.3 Währungen als Basiswert

Zertifikate können sich auch auf Wechselkurse von zwei bestimmten Währungen beziehen, z. B. Euro/US-Dollar oder Euro/türkische Lira. Anleger nehmen abhängig von der Struktur des Zertifikats an der Veränderung des Wechselkurses teil. Wichtig ist es, auf die Art des Wechselkurses, entweder Mengennotierung ($1 \text{ €} = x \text{ US-}\$$) oder Preisnotierung ($1 \text{ US-}\$ = x \text{ €}$), zu achten.

3.4 Bonität von Referenzschuldern als Basiswert

Sogenannte bonitätsabhängige Schuldverschreibungen beziehen sich nicht auf den Kurs eines Basiswerts, sondern auf die Bonität bzw. Kreditwürdigkeit eines Referenzschuldners. Anleger setzen insofern darauf, dass während der Laufzeit der bonitätsabhängigen Schuldverschreibung beim Referenzschuldner kein sogenanntes Kreditereignis eintritt. Sofern ein derartiges Kreditereignis eintritt, der Referenzschuldner also z. B. infolge einer Insolvenz seinen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, muss der Emittent die bonitätsabhängige Schuldverschreibung nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzahlen.

3.5 Rohstoffe als Basiswert

Als Basiswert für Zertifikate und vergleichbare Inhaberschuldverschreibungen, wie etwa sogenannte „Exchange Traded Commodities“ (ETC), werden auch Rohstoffe verwendet: Rohstoffe können sowohl durch Indizes als auch durch einzelne Rohstoffe – z. B. Gold oder Öl – oder aber durch entsprechende Körbe (sogenannte „Baskets“) abgebildet werden.

Der Begriff „Rohstoffe“ umfasst gewöhnlich auch Waren (englisch „commodities“). Rohstoffe werden in vier Hauptkategorien eingeteilt:

- Edelmetalle (z. B. Gold, Silber, Palladium und Platin),
- Industriemetalle (z. B. Aluminium und Kupfer),
- Energie sowie Energieträger (z. B. Elektrizität, Öl, Diesel, Benzin und Gas),
- Agrarrohstoffe (z. B. Weizen und Mais).

Rohstoffe werden an spezialisierten Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern weltweit außerbörslich gehandelt. Dies geschieht vielfach mittels weitgehend standardisierter Terminkontrakte. Diese Kontrakte sehen eine Lieferung nach Ablauf einer bestimmten Frist zu dem zuvor festgelegten Preis vor.

Der Preis von Zertifikaten und anderen Inhaberschuldverschreibungen auf Rohstoffe wird in der Regel maßgeblich von den jeweiligen Terminkontraktkursen der Basiswerte bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass die Preise der Terminkontrakte teilweise deutlich von den Preisen für den physischen Rohstoff abweichen können. Das gilt entsprechend für die Kurse von Zertifikaten und anderen Inhaberschuldverschreibungen auf Rohstoffe. Eine Ausnahme hiervon bilden z. B. die Zertifikate und andere Inhaberschuldverschreibungen auf Edelmetalle. Deren Preise orientieren sich an den sogenannten Spotkursen am Kassamarkt für Edelmetalle.

Sofern sich der Emittent wegen seiner Zahlungsverpflichtungen aus dem jeweiligen Instrument absichert, indem er direkt in den jeweiligen Rohstoff investiert, etwa in ein Edelmetall, gehen damit Kosten für die Lagerung, Versicherungen und Steuern einher. Die Rendite derartiger Produkte verringert sich entsprechend.

3.6 Fonds als Basiswert

Fonds können ebenfalls als Basiswerte für Zertifikate dienen. Meistens werden dabei mehrere Fonds zu einem Korb (sogenannter „Basket“) zusammengefasst, der entweder Fonds verschiedener Anlagestile vereint (mit dem Ziel der Diversifikation) oder Fonds kombiniert, die ein bestimmtes Thema haben.

3.7 Indizes als Basiswert

Indexzertifikate beziehen sich auf einen Index, der die Entwicklung an Wertpapiermärkten oder sonstigen Märkten darstellt. Bei diesen Indizes sind neben Rentenindizes vor allem Aktienindizes die häufigste Erscheinungsform. Der Wert von Aktienindizes wird, wie auch der Wert anderer Indizes, in einer einzigen Zahl ausgedrückt. Veränderungen im Stand eines Aktienindex spiegeln die Wertveränderungen der ihm zu Grunde liegenden Aktien wider. Aktienindizes sind insofern Gradmesser für die Entwicklung an Aktienmärkten. Entsprechendes gilt für Rentenindizes, die Veränderungen der Anleihemärkte darstellen.

Bekannte Aktienindizes als Basiswerte für Zertifikate sind z. B. der europäische EURO STOXX 50® und der deutsche DAX®. Der bekannteste deutsche Anleihenindex ist der REXP®. Derartige Indizes werden vor allem von Börsen und Informationsanbietern berechnet, die dazu zugelassen sind, einen Index bereitzustellen.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Indizes:

- Performance-Indizes sowie
- Preisindizes/Kursindizes.

Bei der Berechnung eines Performance-Index werden nur die vom Markt ausgelösten Kursveränderungen berücksichtigt; Dividenden und Bezugsrechte werden automatisch rechnerisch wieder in die Aktien investiert. Gleiches gilt sinngemäß für Performance-Indizes im Anleihemarkt; bei deren Berechnung werden die Zinszahlungen ebenfalls reinvestiert.

Anders ist dies bei einem Preisindex/Kursindex, der die reine Kursentwicklung darstellt. Etwaige Dividendenzahlungen oder Zinszahlungen der im Index enthaltenen Wertpapiere werden bei der Berechnung eines Preisindex nicht berücksichtigt. Bei einem Aktienindex bedeutet dies, dass der Index auch die bei der Dividendenzahlung vorgenommenen Kursabschläge der Aktien nachzeichnet. Im Falle von Rentenindizes werden die Zinszahlungen nicht berücksichtigt, sondern nur die Kursveränderungen der dem Index zu Grunde liegenden Anleihen.

Viele Indizes werden in beiden Ausprägungen berechnet. So gibt es den DAX® als Performance-Index und ebenso als Preisindex.

Sofern diese dazu zugelassen sind, einen Index bereitzustellen, können Emittenten eigene, individuell zusammengestellte Indizes veröffentlichen oder Dritte mit der Indexzusammenstellung beauftragen und anschließend auf diese Indizes Zertifikate begeben. Die Auswahlkriterien für die Zusammensetzung dieser Indizes sowie Anpassungsmodalitäten und Anpassungszeiträume sind im jeweiligen Wertpapierprospekt zu finden. Für die Berechnung, Kursstellung und Anpassung dieser Indizes ist der jeweilige Administrator des Index verantwortlich.

3.8 Baskets als Basiswert

Bei diesem Zertifikatetyp bestimmt der Emittent die Zusammenstellung des Korbes (engl.: basket), in dem mehrere Einzelwerte oder auch Indizes zusammengefasst werden können. Der Wert des Korbes berechnet sich auf der Basis der Wertentwicklung der einzelnen Bestandteile und ihrer jeweiligen Gewichtung. In der Regel bleibt der Korb bis zum Laufzeitende statisch. In einigen Fällen kann die Gewichtung nach bestimmten Zeiträumen und den in den Bedingungen festgelegten Kriterien allerdings auch überprüft und ggf. angepasst werden.

3.9 Kryptowerte, insbesondere Kryptowährungen und Derivate auf Kryptowerte als Basiswert

Die Preise von Kryptowährungen und anderen Kryptowerten unterliegen oftmals einer großen Schwankungsbreite. Die Einflussfaktoren auf die Preise sind sehr komplex, vielschichtig und hängen von der Ausgestaltung der Kryptowährungen und anderen Kryptowerten ab. Eingriffe von Staaten, nationalen oder internationalen Aufsichtsbehörden können großen Einfluss auf den Preis von Kryptowährungen und anderen Kryptowerten haben. Es können zudem Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen und steuerrechtlichen Behandlung von Kryptowerten bestehen. Da Kryptowährungen und andere Kryptowerte ausschließlich digital abgewickelt werden, bestehen weitere Risiken durch den möglichen Ausfall der zu Grunde liegenden IT-Systeme, etwa durch Cyberangriffe, und wenn der Zugriff auf die entsprechenden Systeme fehlt bzw. durch Dritte verwehrt wird. Für den Anleger können sich dabei insbesondere dann negative Auswirkungen ergeben, wenn gemäß der Emissionsbedingungen Einlösungsbeträge oder Auslieferungsansprüche von der Verwertbarkeit der Kryptowährungen und anderen Kryptowerten abhängen. Diese Risiken können auch zu einer vorzeitigen Kündigung der Finanzprodukte führen, bei denen der Anleger eine Auszahlung erhält, die auch deutlich unter dem Erwerbspreis liegen kann. Auch kann nicht garantiert werden, dass sich im Bedarfsfall ein Käufer findet, der die Zertifikate auf Kryptowerte sofort und zum angestrebten Preis kauft. Im Falle von Zertifikaten auf Kryptowerte, bei denen die Anzahl oder der Gesamtwert auf dem Markt eher gering ist, kann es beispielsweise sehr wenige Käufer und keine Handelsmöglichkeit geben.

4 Klassifizierung von Zertifikaten und strukturierten Anleihen anhand ihres jeweiligen Auszahlungsprofils

Zertifikate und strukturierte Anleihen können die unterschiedlichsten Strukturen aufweisen. Die gängigsten mit ihren jeweiligen Mechanismen sollen nachfolgend dargestellt werden. Dabei werden zunächst Instrumente dargestellt, die – in der Regel von Kreditinstituten – konzipiert werden, um sie an Anleger zu vertreiben (siehe die nachfolgenden Ziffern 4.1 bis 4.9). Demgegenüber werden die anschließend unter den Ziffern 4.10 bis 4.12 erläuterten Instrumente häufig auch von sonstigen Unternehmen und zudem zu Fremdkapitalaufnahmezwecken emittiert. Die letztlich unter Ziffer 4.13 dargestellten strukturierten Anleihen dienen ebenfalls der Kapitalaufnahme, werden aber auch häufig von Kreditinstituten emittiert.

4.1 Indexzertifikate (lineare Zertifikate)

Indexzertifikate (auch: lineare Zertifikate) verbriefen ein Recht auf Zahlung eines Geldbetrags, dessen Höhe unmittelbar vom Wert des zu Grunde liegenden Basiswerts am Einlösungstermin abhängt. Die Einlösung erfolgt zum Ende der Laufzeit oder – sofern dies in den Bedingungen vorgesehen ist – bei Ausübung durch den Anleger oder Kündigung durch den Emittenten.

Die Laufzeit der Zertifikate ist üblicherweise mehrjährig oder sogar ohne festgelegtes Laufzeitende. Während der Laufzeit erhält der Anleger in der Regel keine periodischen Zinszahlungen oder sonstigen Ausschüttungen (z. B. Dividenden), diese können je nach Zertifikatsbedingungen aber (teilweise) in die Wertermittlung einfließen.

Anleger können durch den Kauf eines linearen Zertifikats an der Entwicklung des zu Grunde liegenden Basiswerts teilhaben, ohne den Basiswert selbst kaufen zu müssen. Dabei kann es sich um Werte handeln, die für einen Anleger nicht oder nur mit entsprechend hohem Aufwand direkt zu erwerben wären.

Der Preis eines linearen Zertifikats verläuft im Allgemeinen mit den Bewegungen des Basiswerts parallel, positiv wie negativ. Ein steigender Basiswert führt in der Regel zu höheren, ein rückläufiger zu sinkenden Preisen des Zertifikats. Auch hier können die Werte allerdings abweichen, da weitere Einflussfaktoren, wie z. B. die Bonität des Emittenten, den Wert mit beeinflussen.

4.2 Discountzertifikate

Discountzertifikate sind mit einer festen Laufzeit ausgestattete Wertpapiere, bei denen die Art der Einlösung zum Laufzeitende vom Kurs des Basiswerts (z. B. eine Aktie oder ein Index) an einem bestimmten Stichtag abhängt: Die Zertifikatsbedingungen verbriefen hier entweder die Zahlung eines festen Geldbetrags oder die Lieferung des Basiswerts. Charakteristisch für Discountzertifikate ist, dass ihr Kaufpreis unterhalb des aktuellen Kurses des jeweiligen Basiswerts liegt. Man spricht deshalb von einem Discount (Abschlag). Andererseits ist das Gewinnpotential von vornherein beschränkt, da der Einlösungsbetrag einen im Voraus festgelegten maximalen Einlösungsbetrag nicht überschreiten kann. Der maximale Einlösungsbetrag entspricht einem vorher festgelegten Höchststand des Kurswertes, bis zu dem Anleger am Wertzuwachs des Basiswertes teilhaben. Dieser Kurs des Basiswertes wird auch als „Cap“ bezeichnet. Mitunter kann auch vorgesehen sein, dass ein minimaler Einlösungsbetrag nicht unterschritten werden kann. Anleger erhalten weder periodische Zinszahlungen noch andere Ausschüttungen wie z. B. Dividenden des Basiswerts.

Wenngleich der Kauf eines Discountzertifikats dem Kauf einer Aktie oder einem Index ähnelt, ergeben sich doch einige Unterschiede. Discountzertifikate weisen folgende wichtige Komponenten auf:

- den in den Bedingungen festgelegten maximalen Einlösungsbetrag am Ende der Laufzeit;
- den Kaufpreis des Discountzertifikats, der sich unterhalb des aktuellen Preises des Basiswerts und des maximalen Einlösungsbetrages befindet.



Die Höhe des Discounts gegenüber dem Preis des Basiswerts ist im Zeitablauf variabel und tendiert zum Ende der Laufzeit gegen null, wenn der Basiswert unter dem Cap notiert. Weiterhin hängt der Preis des Zertifikats während der Laufzeit entscheidend von der Preisentwicklung des Basiswerts ab. Fällt der Kurs des Basiswerts, fällt in der Regel auch der Preis des Zertifikats. Das Gleiche gilt umgekehrt für steigende Kurse, allerdings gilt dies nur bis zum Cap, denn dieser wirkt wie eine Wertobergrenze und entspricht dem maximalen Einlösungsbetrag.

Für Anleger ist die maximale Ertragschance also die Differenz zwischen Kaufpreis und festgelegtem maximalen Einlösungsbetrag. Da der Preis des Discountzertifikats in aller Regel unter dem aktuellen Kurs des Basiswerts liegt, erwerben Anleger die Zertifikate – im Vergleich zu einem Direkterwerb des Basiswerts – mit einem Abschlag. Kursrückgänge des Basiswerts bewirken daher für Inhaber des Discountzertifikats am Laufzeitende einen Verlust, wenn der Kurs des Basiswerts am Stichtag unter dem von ihnen gezahlten Kaufpreis für das Discountzertifikat liegt.

Die Emissionsbedingungen des Zertifikats sehen je nach Entwicklung des Werts und Art des Basiswerts eine Barauszahlung oder die Lieferung des Basiswerts, z. B. Aktien, unter Berücksichtigung des jeweiligen Bezugsverhältnisses, vor.

- Erreicht oder überschreitet der Kurs des Basiswerts am festgelegten Stichtag den Cap, erhalten Anleger den vereinbarten maximalen Einlösungsbetrag. Dabei spielt es keine Rolle, wie weit der Kurs des Basiswerts über dem Cap liegt.
- Unterschreitet der Schlusskurs des Basiswerts zum festgelegten Stichtag den Cap, wird ein Geldbetrag gezahlt oder der Basiswert geliefert.

4.3 Bonuszertifikate

Der Begriff Bonuszertifikate wird für Zertifikate verwendet, bei denen unter bestimmten Voraussetzungen am Laufzeitende zusätzlich zum anfänglich eingezahlten Kapital ein Bonus oder ggf. auch die bessere Wertentwicklung des Basiswerts bezahlt wird. Voraussetzung ist, dass während der Laufzeit bis zu einem Stichtag eine festgelegte Barriere nicht erreicht oder unterschritten wird.

Folgende Kennzahlen eines Bonuszertifikats werden vom Emittenten bei der Emission festgelegt:

- Das Startniveau ist der Wert des Basiswerts zum Zeitpunkt der Emission des Zertifikats. Bei Zertifikaten auf einzelne Aktien oder Aktienindizes wird oft auch der Kurs der Aktie bzw. der Stand des Index bei Emission des Zertifikats als Startniveau festgelegt.
- Die Barriere ist eine Kursschwelle, die unterhalb des zum Emissionszeitpunkt festgelegten Startniveaus liegt. Sie darf während der Laufzeit eines Bonuszertifikats bis zum Stichtag vom Basiswert nicht erreicht oder unterschritten werden, sonst entsteht kein Anspruch auf einen Bonus, und das Bonuszertifikat verwandelt sich gleichsam in ein lineares Zertifikat.
- Das Bonusniveau ist eine Kursschwelle, die in der Regel oberhalb des Startniveaus liegt. Sie bezeichnet den Wert der Mindesteinlösung, wenn die Barriere nicht erreicht oder unterschritten wurde. Der Bonus ist dann ein Zuschlag, der zum Einlösungstermin des Zertifikats zusätzlich zu dem anfänglich eingezahlten Kapital ausgezahlt wird. Sofern die Wertentwicklung des Basiswerts bei Fälligkeit das Bonusniveau übersteigt, erhält der Anleger anstelle des Bonus die höhere Wertentwicklung.
- Bei einem Bonuszertifikat mit einem sogenannten Cap, also einer Deckelung, besteht zudem eine Höchstgrenze für den Auszahlungsbetrag. Diese Höchstgrenze entspricht häufig dem Bonusniveau. Aus der Sicht eines Anlegers ist die Renditemöglichkeit derartiger Instrumente zwar begrenzt, im Gegenzug können diese Zertifikate mit einer niedrigeren Barriere angeboten werden.

■ Einlösung zum Laufzeitende

Bonuszertifikate haben eine feste Laufzeit. Die Zertifikatsbedingungen verbriefen zum Ende der Laufzeit regelmäßig die Zahlung eines Geldbetrags oder die Lieferung des Basiswerts. Art und Höhe der Einlösung am Laufzeitende hängen von der Wertentwicklung des Basiswerts ab und bestimmen sich wie folgt:

- Szenario 1: Der Basiswert hat während der Laufzeit bis zu einem festgelegten Stichtag die Barriere nicht erreicht oder unterschritten und liegt am Stichtag zwischen Barriere und Bonusniveau: Die Einlösung erfolgt zum Bonusniveau.
- Szenario 2: Der Basiswert hat während der Laufzeit bis zu einem festgelegten Stichtag die Barriere nicht erreicht oder unterschritten und liegt am Stichtag oberhalb des Bonusniveaus: Die Einlösung erfolgt in Höhe der Wertentwicklung des Basiswerts gegenüber dem Startniveau. Bei einem Bonuszertifikat mit Cap ist das Gewinnpotential des Zertifikats in diesem Fall allerdings dahingehend beschränkt, dass die Wertentwicklung des Basiswerts nur bis zur Höchstgrenze für den Auszahlungsbetrag nachvollzogen wird.
- Szenario 3: Der Basiswert hat während der Laufzeit bis zu einem festgelegten Stichtag die Barriere erreicht oder unterschritten: Der Bonus entfällt und die Einlösung entspricht der Wertentwicklung des Basiswerts gegenüber dem Startniveau. Bei einem Bonuszertifikat mit Cap ist die maximale Auszahlung auch in diesem Fall wiederum durch die Höchstgrenze für den Auszahlungsbetrag begrenzt.

■ Preisentwicklung des Zertifikats während der Laufzeit

In der Regel bewegt sich der Preis eines Bonuszertifikats weitgehend im Gleichklang mit dem Basiswert. Der Preis wird bei steigendem Basiswert jedoch anfänglich weniger stark steigen. Dies hängt von mehreren Einflussfaktoren ab, wie z. B. den vom Emittenten einbehaltenen Dividenden, die abgezinst in die Wertentwicklung des Zertifikats einfließen, oder einer Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus. Bei einer Seitwärtsentwicklung oder leicht fallender Entwicklung des Basiswerts wird sich der Preis des Zertifikats über die Laufzeit tendenziell besser und zum Laufzeitende in Richtung des Bonusbetrages entwickeln, sofern während der Laufzeit bis zum festgelegten Stichtag die Barriere nicht erreicht oder unterschritten wurde. Entwickelt sich der Basiswert dagegen in Richtung der Barriere, ist mit einem stärkeren Wertverlust zu rechnen. Erreicht oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entwickelt sich der Preis des Bonuszertifikats unterhalb des Kurses des Basiswerts und erreicht diesen erst zum Ende der Laufzeit.

4.4 Expresszertifikate

Der Begriff Expresszertifikate wird für Zertifikate verwendet, die mit einer oder mehreren vorzeitigen Beendigungsmöglichkeiten ausgestattet sind und so zu einer vorzeitigen Kapitalrückzahlung führen können. In diesen Fällen erhält der Anleger zusätzlich einen festen Geldbetrag. Wenn es dagegen zu keiner vorzeitigen Beendigung kommt und am Laufzeitende eine bestimmte Barriere nicht erreicht oder unterschritten wurde, erhält der Anleger den jeweiligen Einlösungsbetrag.

Folgende Kennzahlen eines Expresszertifikats werden vom Emittenten bei der Emission festgelegt:

- Das Startniveau ist der Wert des Basiswerts, in der Regel ein Aktienindex oder eine Aktie, zum Zeitpunkt der Emission des Zertifikats.
- Es gibt mehrere Stichtage, zu denen eine vorzeitige Einlösungsmöglichkeit besteht. Meist handelt es sich dabei um einen Stichtag pro Jahr.
- Die Einlösungsschwelle bezeichnet den Wert, der vom Basiswert am jeweiligen Stichtag erreicht oder überschritten sein muss, um die vorzeitige Beendigung auszulösen. Die Einlösungsschwelle kann dem Startniveau oder auch einem bestimmten Prozentsatz davon entsprechen.
- Die Barriere liegt regelmäßig unterhalb des Startniveaus. Wenn sie nicht am Laufzeitende vom Basiswert unterschritten wird, bekommt der Anleger den Nominalbetrag des Expresszertifikats ausbezahlt.

Das nachfolgende Schaubild erläutert die Funktionsweise.



Funktionsweise eines Expresszertifikats



■ Einlösungsmöglichkeiten während der Laufzeit

Liegt der Schlusskurs des Basiswerts zum ersten Stichtag unter der relevanten Einlösungsschwelle, läuft das Zertifikat mindestens bis zum nächsten Stichtag weiter. Entsprechendes gilt für die weiteren Stichtage. Notiert der Schlusskurs des Basiswerts dagegen zu einem Stichtag über oder zumindest auf der Einlösungsschwelle, erhält der Anleger einen von vornherein festgelegten Einlösungsbetrag, und die Laufzeit des Zertifikats endet vorzeitig.

■ Einlösung am Laufzeitende

Am letzten Stichtag besteht die letzte Möglichkeit, einen festgelegten Einlösungsbetrag zu erhalten, der höher ist als das investierte Kapital zu Laufzeitbeginn des Zertifikats. Notiert der Basiswert dagegen zu allen Stichtagen unter der jeweiligen Einlösungsschwelle und liegt er am Laufzeitende nicht unterhalb der festgelegten Barriere, erhält der Anleger lediglich den Nominalbetrag zurück. Wenn jedoch der Basiswert an diesem letzten Stichtag unter dieser Barriere liegt, nimmt der Anleger an Kursverlusten des Basiswerts in gleichem Umfang teil.

Die Barriere, die anfangs unter dem Kurs des Basiswerts bei Emission des Zertifikats, also dem Startniveau, festgelegt wird, stellt somit eine Art Sicherheitspolster dar. Dafür verzichtet der Anleger aber auf eine unbegrenzte Teilnahme an Kursgewinnen. Die Ertragschancen sind andererseits mit festen Einlösungsbeträgen genau fixiert und können durchaus größer sein als die Wertentwicklung des Basiswerts selbst.

■ **Preisentwicklung des Zertifikats während der Laufzeit**

Während der Laufzeit hängt der Preis eines Expresszertifikats vom Kurs des Basiswerts und anderen Einflussfaktoren ab. Der Preis kann von den Kursbewegungen des Basiswerts abweichen. Insbesondere bei stark steigendem Basiswert ist die Teilhabe an der Aufwärtsentwicklung des Basiswerts geringer, da die mögliche vorzeitige Einlösung auf den jeweiligen Einlösungsbetrag begrenzt ist. Bei fallendem Basiswert wird der Preis des Zertifikats ebenfalls fallen, und zwar umso stärker, je näher der Basiswert an die Barriere herankommt und je näher das ordentliche Laufzeitende rückt.

Bei Expresszertifikaten haben weitere Einflussfaktoren, insbesondere die Schwankungsbreite (Volatilität) des Basiswerts, einen weitaus größeren Einfluss als bei linearen Zertifikaten.

Expresszertifikate werden neben der dargestellten Form in vielen weiteren Varianten (z. B. mit Fixkupon) am Markt angeboten.

4.5 Kapitalschutzzertifikate

Kapitalschutzzertifikate verfügen über eine feste Laufzeit. In der Grundform kann es sich sowohl um ein lineares Zertifikat als auch um ein stärker strukturiertes Zertifikat (z. B. Expresszertifikat) handeln. Allen Kapitalschutzzertifikaten gemein ist aber eine Einlösung zum Laufzeitende mindestens in Höhe des anfänglich investierten Kapitals (d. h. des Nominalbetrags, ohne Ausgabeaufschlag/Agio) oder eines bestimmten Prozentsatzes davon, unabhängig davon, wie sich der Wert des Basiswerts entwickelt hat. Die Mindesteinlösung ist keine Garantie von dritter Seite, sondern allein vom Emittenten zugesichert und somit von dessen Bonität abhängig.

Das Gewinnpotential kann durch einen maximalen Einlösungsbetrag begrenzt und/oder durch eine niedrigere Teilhaberanteile vermindert sein. Zusätzlich muss der Anleger auf Dividenden und vergleichbare Ausschüttungen des Basiswerts verzichten.

Der Wert des Zertifikats kann während der Laufzeit unter das festgelegte Mindest-Einlösungsniveau fallen, wird sich in aller Regel aber zum Laufzeitende dahin entwickeln, auch wenn der Basiswert weiter fällt.

Kapitalschutzzertifikate mit Mindestverzinsung ähneln strukturierten Anleihen.

4.6 Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen

Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen verfügen über eine feste Laufzeit. Während dieser erhalten Anleger bezogen auf den jeweiligen Nominalbetrag vorab festgelegte Zinszahlungen. Bleibt bis zum Laufzeitende ein sogenanntes Kreditereignis beim Referenzschuldner aus, wird zudem der Nominalbetrag gezahlt. Tritt hingegen ein Kreditereignis ein, kommt es zu einer vorzeitigen Zahlung. In diesem Fall entfällt die laufende Zinszahlung und die durch das Kreditereignis ausgelöste Auszahlung erfolgt zu einem Betrag, der deutlich unter dem Nennwert liegen kann, und der in einem möglicherweise langwierigen Verfahren festgestellt werden muss. Als Kreditereignis werden regelmäßig festgelegt der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Referenzschuldners sowie gleichgerichtete Ereignisse oder Maßnahmen im In- oder Ausland. Zu beachten ist, dass insoweit jeweils auf die Heimatrechtsordnung des Referenzschuldners abgestellt wird.

Anders als bei den übrigen hier bislang dargestellten Instrumenten richtet sich das Auszahlungsprofil bonitätsabhängiger Schuldverschreibungen somit nicht nach dem Kursverlauf eines Referenzwerts, sondern vielmehr nach dem Ausbleiben eines (Kredit-) Ereignisses eines Referenzschuldners. Bonitäts-

abhängigen Schuldverschreibungen wird insofern von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine hohe Produktkomplexität beigemessen. Infolgedessen haben sich die Emittenten und Vertrieber bonitätsabhängiger Schuldverschreibungen im Rahmen einer Selbstverpflichtung auferlegt, bei der Emission und dem Vertrieb bestimmte Voraussetzungen zu beachten. Einzelheiten teilt jedes Kreditinstitut interessierten Anlegern auf Anfrage mit.

4.7 Aktienanleihen

Aktienanleihen sind mit einem üblicherweise hohen, über dem Marktzinsniveau liegenden Zinssatz ausgestattete Wertpapiere, bei denen die Einlösungsbedingungen besonders ausgestaltet sind. Der Emittent zahlt am Ende der Laufzeit entweder den Nominalbetrag vollständig in Geld zurück oder er liefert stattdessen eine bestimmte Anzahl Aktien des zu Grunde liegenden Basiswerts. Die Konditionen und die zu liefernden Aktien werden in den Anleihebedingungen im Voraus bestimmt.

Nachdem der Emittent unter bestimmten Voraussetzungen das Recht hat, anstelle der Zahlung des Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien zu liefern, erhalten Anleger zur Abgeltung dieses Risikos eine über dem Marktzins liegende Verzinsung. Ob Anleger am Einlösungstag den Nominalbetrag in Geld oder die im Vorhinein festgelegte Anzahl von Aktien erhalten, hängt maßgeblich von der Kursentwicklung der jeweiligen Aktie ab. So enthalten die Anleihebedingungen u. a. die Angabe der Andienungsschwelle der Aktien, die häufig als „Basispreis“ bezeichnet wird. Unterschreitet der Aktienkurs am festgelegten Stichtag diese Schwelle, erfolgt die Einlösung in Aktien. Ist der Kurs der Aktie gleich oder höher als der Basispreis, erhalten Anleger das Nominalkapital ausgezahlt. Zinszahlungen erhalten sie unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts.

Während der Laufzeit orientiert sich das Kursverhalten der Aktienanleihe in erster Linie am Kursverlauf der zu liefernden Aktie. Die Aktienanleihe kann deshalb nicht mit einem gewöhnlichen festverzinslichen Wertpapier gleichgesetzt werden. Eher ist ein Aktienengagement als Vergleichsmaßstab heranzuziehen. Im Vergleich zu einer direkten Anlage in Aktien wirken sich allerdings Kursrückgänge der Aktie während der Laufzeit bei der Aktienanleihe dann weniger stark aus, wenn Anleger eine Aktienanleihe erwerben, deren Andienungsschwelle (Basispreis) unterhalb des aktuellen Kursniveaus der Aktien liegt. Von diesem Abschlag geht in diesem Fall eine Pufferwirkung aus, da es zu einer Einlösung in Aktien erst kommt, wenn die Andienungsschwelle (Basispreis) am Stichtag unterschritten wird.

Aktienanleihen können sich auch auf einen Aktienindex beziehen. Unterschreitet dieser Aktienindex zum festgelegten Termin die Andienungsschwelle, also den Basispreis, liefert der Emittent je nach den Vertragsbedingungen Indexzertifikate, Indexfonds oder einen Geldbetrag, der dem tatsächlichen Indexstand entspricht.

Spezialkonstruktionen sind zum Beispiel Aktienanleihen auf mehrere verschiedene Aktien (sogenannte Multi-Aktienanleihen) oder auch Aktienanleihen mit Barriere. Bei Letzteren ist nicht nur der Kurs des Basiswerts bei Fälligkeit für eine Einlösung in Basiswerten entscheidend, sondern zusätzlich noch eine weitere Kursbarriere, die der Basiswert während der Laufzeit nicht erreichen bzw. unterschreiten darf. Ist dies der Fall, wird der Nominalbetrag zurückgezahlt.

4.8 Exchange Traded Commodities (ETC)

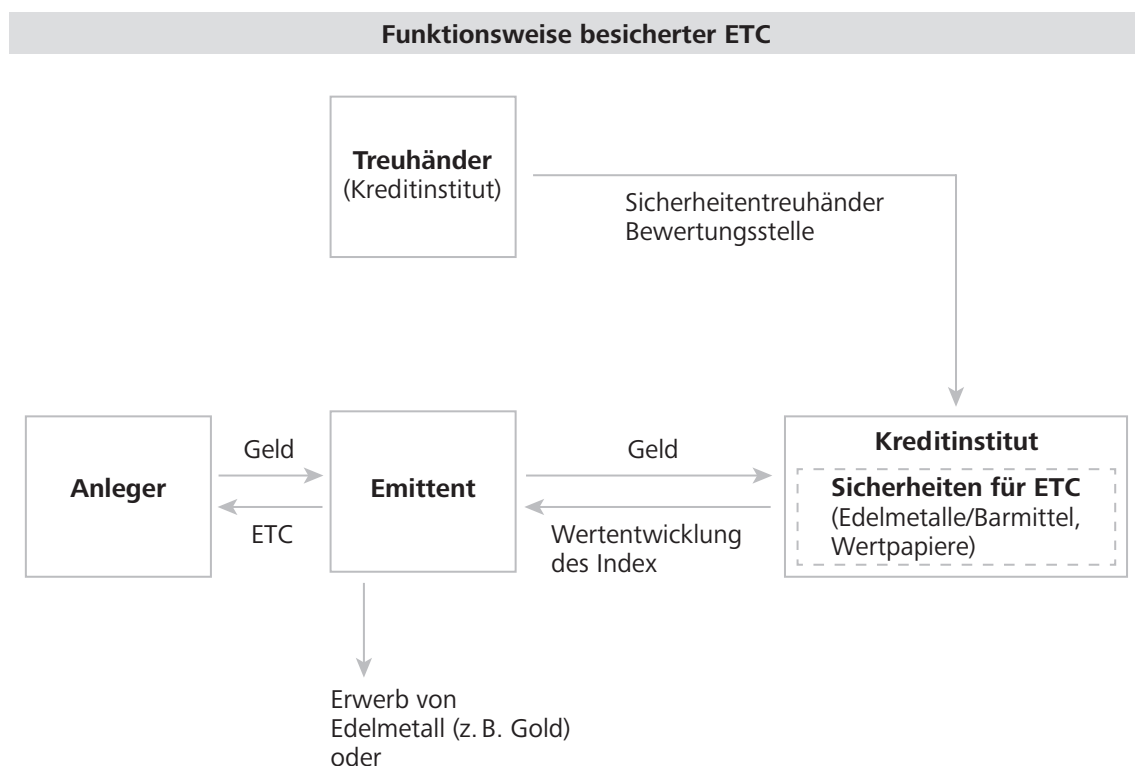
Eine Sonderform strukturierter Finanzprodukte stellen Exchange Traded Commodities (ETC) dar, die darauf abzielen, die Entwicklung des Basiswerts genau nachzubilden. ETC werden von speziell zu diesem Zweck gegründeten Zweckunternehmen (engl.: Special Purpose Vehicle, SPV) emittiert, die Sicherheitenpools bilden, die der Absicherung von Kundenansprüchen dienen sollen. Bei Exchange Traded Commodities (ETC) handelt es sich um Schuldverschreibungen mit unbegrenzter oder zumindest sehr langer Laufzeit. Sie ermöglichen eine Teilhabe an der Wertentwicklung von physischen Edelmetallen, wie Gold, Silber oder Platin, oder von Rohstoffindizes auf Edelmetalle, Energie-, Industrie- oder Agrargüter, die mittels entsprechender Terminkontrakte (hier: Rohstoff-Futures) zusammengesetzt sind. Zu beachten ist hierbei, dass es zu deutlichen Preisunterschieden zwischen einem zu Grunde liegenden Terminkontrakt auf einen Rohstoff und dem physischen Rohstoff selbst kommen kann. Zudem können

anfallende Entgelte zu einer Divergenz zwischen ETC und dem zu Grunde liegenden Basiswert führen.

ETC können unter normalen Umständen während der Börsenhandelszeiten an den jeweiligen Börsen erworben oder wieder veräußert werden.

- **Funktionsweise besicherter ETC**

ETC können physisch oder anderweitig besichert sein. Bei einer physischen Besicherung kaufen die Anleger mit dem ETC eine Schuldverschreibung, die in der Regel über eine physische Hinterlegung von Goldbarren oder des jeweiligen Edel- bzw. Industriemetalls im Tresor eines Kreditinstituts oder Lagerhäusern von Börsen besichert ist. Das physische Metall wird im Namen des Emittenten hinterlegt, ist individuell gekennzeichnet und damit klar identifizierbar. Im Falle einer Insolvenz des ETC-Emittenten werden die hinterlegten Sicherheiten außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen Sicherheitentreuhänder – ein Kreditinstitut – verwertet und die Käufer der ETC erhalten den anteiligen Verwertungserlös über ihre Depotbanken gutgeschrieben.

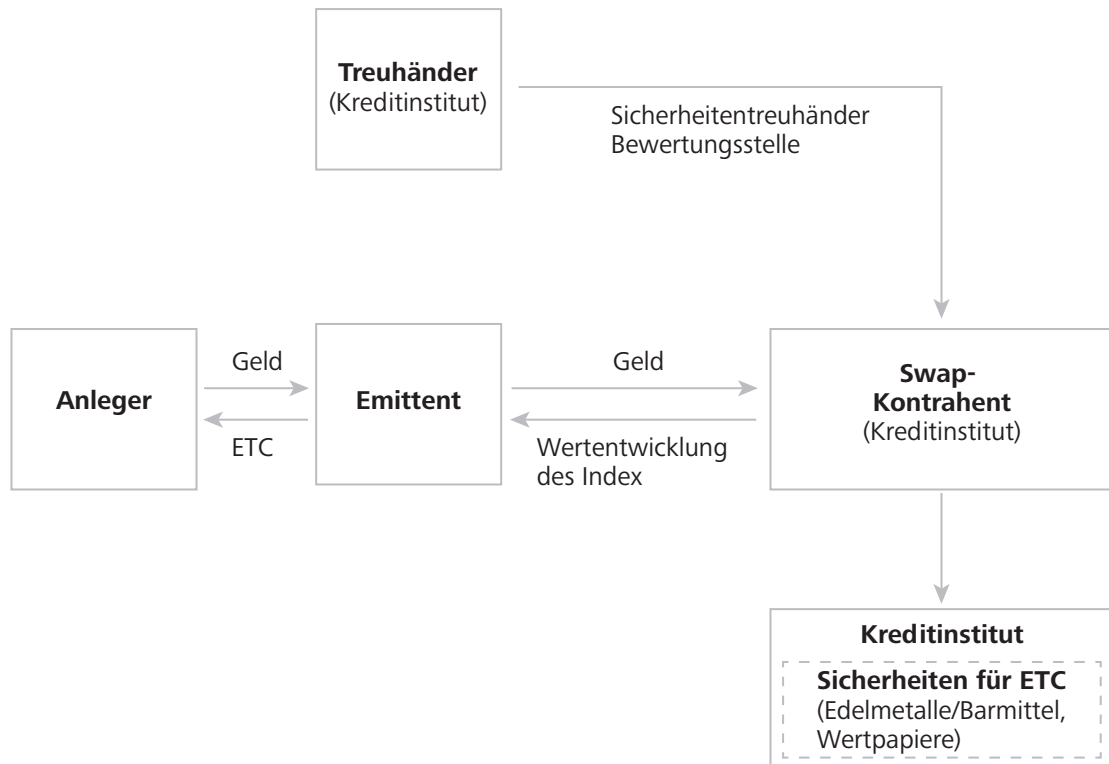


ETC können aber auch durch Barmittel und andere liquide Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Aktien besichert sein, die der ETC-Emittent bei einer Bank hinterlegt. Eine unabhängige Berechnungsstelle berechnet täglich den Wert aller Sicherheiten. Zusätzlich prüft sie die Höhe der Besicherung und fordert den Emittenten im Fall einer Unterdeckung zur unverzüglichen Hinterlegung zusätzlicher Sicherheiten auf. Sollte der Emittent insolvent werden, werden die Sicherheiten durch den Treuhänder verwertet und der anteilige Erlös den Inhabern der ETC über ihre Kreditinstitute gutgeschrieben.

- **Funktionsweise swapbasierter ETC**

ETC können auch swapbasiert sein. Swaps sind außerbörsliche Derivate. Bei Swap-Strukturen reicht der Emittent der ETC das Geld der Anleger an eine Swap-Gegenpartei (Bank) weiter und geht mit ihr eine Swap-Vereinbarung ein. Von dieser Bank erhält der Emittent die Zahlungsströme des Basiswerts (Index). Um das Ausfallrisiko der Swap-Gegenpartei zu minimieren, muss diese Sicherheiten in Form von Barmitteln, Wertpapieren oder Edelmetallen in ausreichender Höhe hinterlegen.

Funktionsweise swapbasierter ETC



4.9 Börsengehandelte Schuldverschreibungen, auch: „Exchange Traded Notes“ (ETN)

ETN sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von Indizes außerhalb des Rohstoffsektors nachbilden. Mit ETNs können Anleger in Währungen und Volatilitäten, aber auch andere ausgefallene Anlageklassen investieren. Was soeben zu Exchange Traded Commodities (ETC) ausgeführt wurde, gilt für Exchange Traded Notes (ETN) entsprechend.

4.10 Wandelanleihen

Wandelanleihen (auch Wandelschuldverschreibung, Wandelobligation oder Convertible Bond genannt) sind Schuldverschreibungen, die in der Regel von Aktiengesellschaften ausgegeben werden. Dem Inhaber einer Wandelanleihe wird das Recht eingeräumt, diese während einer Wandlungsfrist und in einem festgelegten Wandlungsverhältnis in Aktien des Emittenten der Wandelanleihe zu wandeln.

Bei Wandelanleihen müssen Anleger in der Regel eine Sperrfrist beachten, in der ein Umtausch der Anleihen in Aktien nicht möglich ist. In den Anleihebedingungen ist ggf. ein fester Zuzahlungsbetrag bestimmt, den der Anleger bei einer Wandlung in Aktien zu zahlen haben; allerdings ist auch die Vereinbarung eines variablen, von bestimmten Bezugsgrößen (z. B. Dividendenzahlung) abhängigen Wandlungspreises in den Anleihebedingungen möglich. Fest bestimmt sind zudem der letztmögliche Wandlungstag und das Wandlungsverhältnis.

Wenn Anleger von ihrem Wandlungsrecht keinen Gebrauch machen, behalten die Anleihen in der Regel den Charakter festverzinslicher Wertpapiere, die am Ende der Laufzeit zum Nennwert zurückgezahlt werden. Die Emissionsbedingungen können aber auch eine Pflichtumwandlung am Ende der Laufzeit vorsehen (Pflichtwandelanleihe). In diesen Fällen sind sie dann wie Aktienanleihen strukturiert.

Bei gestiegenen Kursen des Wandlungsobjekts, also zum Beispiel der Aktie, bieten Wandelanleihen die

hen der Fall wäre. Diesem Vorteil des Wandlungsrechts steht allerdings eine Verzinsung der Wandelanleihe gegenüber, die üblicherweise unter dem Marktzinsniveau liegt.

4.11 Umtauschanleihen

Unter Umtauschanleihen (auch Exchangeable Bonds genannt) versteht man Schuldverschreibungen, die dem Inhaber das Recht einräumen, die Anleihe in Aktien einer anderen Gesellschaft umzutauschen. Emittent einer Umtauschanleihe ist nicht die Aktiengesellschaft, die die ggf. zu liefernden Aktien emittiert, sondern regelmäßig ein (Groß-)Aktionär dieser Aktiengesellschaft.

4.12 Optionsanleihen

Traditionelle Optionsanleihen funktionieren ähnlich wie Wandelanleihen: Auch sie enthalten ein Recht, üblicherweise zum Bezug von Aktien, allerdings nicht alternativ, sondern zusätzlich zur Anleihe.

Optionsanleihen sind verzinsliche Wertpapiere, die dem Anleger das Recht zum Erwerb von Aktien oder auch anderen vertretbaren (handelbaren) Vermögenswerten in einem von der Anleihe abtrennbaren Optionsschein verbriefen. Dieser Optionsschein kann selbstständig gehandelt werden. Die Aktien lassen sich gegen Hergabe des Optionsscheins zu im Voraus festgelegten Konditionen beziehen; statt der Belieferung kann auch eine Zahlung vorgesehen sein. Die Optionsanleihe selbst wird nicht umgetauscht, sondern bleibt bis zu ihrer Einlösung bestehen.

Für eine Optionsanleihe kann es daher bis zu drei verschiedene Börsennotierungen geben: nämlich jeweils einen Kurs für die Anleihe mit Optionsschein („cum“), für die Anleihe ohne Optionsschein („ex“) und für den Optionsschein allein.

Das Optionsrecht kann sich nicht nur auf Aktien, sondern auch auf andere Basisobjekte beziehen. Beispiele sind Optionsanleihen mit einer Option auf Anleihen oder auf fremde Währungen. In diesen Fällen spricht man von einer Zins-Optionsanleihe oder einer Devisen-Optionsanleihe. Bei der Zins-Optionsanleihe verbrieft der abtrennbare Optionsschein das Recht, eine bestimmte andere Anleihe zu einem festgelegten Kurs zu kaufen (Call) bzw. zu verkaufen (Put). Optionsscheine aus Devisen-Optionsanleihen berechtigen zum Bezug (Call) bzw. zum Verkauf (Put) eines bestimmten Fremdwährungsbetrags zu einem festgelegten Wechselkurs.

4.13 Sonstige strukturierte Anleihen

Über die bereits angeführten Beispielfälle hinaus existiert eine Vielzahl weiterer strukturierter Anleihen, die unterschiedliche Auszahlungsprofile aufweisen können. Strukturierte Anleihen können beispielsweise eine Kombination aus Anleihe- und Aktienprofilen darstellen. Je nach Ausgestaltung führen sie zu ganz unterschiedlichen Rendite-Risiko-Strukturen. Trotz zum Teil erheblicher Unterschiede in der Namensgebung und in der Ausgestaltung lassen sich im Wesentlichen dennoch zwei Gruppen unterscheiden: Regelmäßig handelt es sich entweder um Anleihen mit einer Verzinsung, die sich an der Wertentwicklung eines Index, eines Aktienkorbs oder von einem oder mehreren Referenzzinssätzen orientiert, oder um solche, in denen verschiedene Forderungen zusammengefasst und verbrieft werden.

■ Anleihen mit indexorientierter oder aktienkorborientierter Verzinsung

Wie schon bei den Aktienanleihen handelt es sich bei Anleihen, deren Verzinsung sich an der Entwicklung eines Index oder eines Aktienkorbs orientiert, um Produkte, die Anleihe- und Aktienprofile miteinander kombinieren. Während Aktienanleihen eine feste Zinszahlung garantieren, aber ein Wahlrecht des Emittenten bezogen auf die Form und Höhe der Einlösung haben, erhalten Käufer von Anleihen mit index- oder aktienkorborientierter Verzinsung eine variable, von der Entwicklung eines Index oder des Aktienkorbs abhängige Verzinsung und in der Regel einen Einlösungsbetrag in Geld am Laufzeitende.

Anleihen mit indexorientierter Verzinsung sind Wertpapiere mit einer festen Laufzeit, deren Wertentwicklung von einem bestimmten Index abhängt. Die Einlösungsbedingungen sehen zum Ende der Laufzeit die Zahlung einer bestimmten Quote vor, die auch unter dem Nominalbetrag der Anleihe liegen kann. Die Anleihen verfügen in der Regel über einen Mindestzinssatz, dessen Höhe üblicherweise



unter dem Marktzinsniveau liegt. Sie weisen zudem stets eine variable Zinskomponente auf, deren Ausgestaltung variiert. Diese Zinskomponente spiegelt die Entwicklung des festgelegten Index wider. Dabei kann eine prozentuale Teilhabe an der Indexentwicklung ebenso vorgesehen sein wie ein Höchstwert (Cap). Aufgrund dieser Konstruktion ist die Höhe der Verzinsung und damit auch die Wertentwicklung der Anleihe während der Laufzeit vorab nicht bestimmbar.

Anleihen mit einer Verzinsung, die sich an einem Aktienkorb (sogenanntem „Basket“) orientiert, sind Wertpapiere mit einer festen Laufzeit, deren Verzinsung und damit auch Wertentwicklung von der Entwicklung eines vom Emittenten festgelegten Aktienkorbs abhängt. Es kann vorgesehen sein, dass für die erste Zeit der Gesamtlaufzeit ein fester Zinssatz gezahlt wird, der über dem Marktniveau liegt, und erst die Zinszahlungen im Rahmen der restlichen Laufzeit in ihrer Höhe an die Entwicklung des Aktienkorbs gekoppelt sind. Der Aktienkorb kann während der gesamten Laufzeit unveränderlich sein oder sich nach vom Emittenten vorgegebenen Kriterien in der Zusammensetzung ändern. Zur Bestimmung der Entwicklung des Aktienkorbs können die enthaltenen Aktien mit ihrer Wertentwicklung gleichwertig oder auch nach unterschiedlichen Kriterien berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Konstruktionen ist die Höhe der Verzinsung und damit auch die Wertentwicklung der Anleihe während der Laufzeit vorab nicht bestimmbar.

Bei Anleihen mit einer an einem Index bzw. einem Basket orientierten Verzinsung ergibt sich die Höhe des Auszahlungsbetrags am Ende der Laufzeit aus folgenden Komponenten:

- fest zugesagter Einlösungsbetrag (Quote des Nominalbetrags),
- feste Mindestverzinsung (sofern vorgesehen),
- Teilhabe am gestiegenen Index oder Aktienkorb, ggf. auf einen bestimmten Prozentsatz beschränkt und/oder mit einem Cap (Höchstwert) versehen.

Die Höhe der Verzinsung lässt sich nicht im Voraus bestimmen. Sie hängt letztlich davon ab, ob und in welchem Maße die erwartete Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index oder Aktienkorbs eintritt; mitunter kann sie auch einen bestimmten Maximalbetrag nicht übersteigen.

Während der Laufzeit hängt die Kursentwicklung dieser Anleihen von verschiedenen Parametern ab, die sich im Zeitablauf ändern können. Im Wesentlichen beeinflussen folgende Faktoren den Kurs:

- Wertentwicklung des Index/Aktienkorbs,
- Volatilität (Schwankungsintensität) des Index/Aktienkorbs,
- Änderung des Kapitalmarktzinses für vergleichbare Laufzeiten,
- Bonität des Anleihe-Emittenten.

Je geringer die Restlaufzeit der Anleihe ist, desto mehr wird sich der Kurs der Anleihe an den Nominalbetrag bzw. an die festgelegte Einlösungsquote annähern.

■ Forderungsbesicherte Anleihen

Schließlich haben u. a. verschiedene Varianten forderungsbesicherter Anleihen Bedeutung erlangt. Ein typisches Beispiel hierfür bieten die sogenannten Repackagings. Derartige forderungsbesicherte Wertpapiere, bei denen die Zahlungsansprüche des Inhabers durch einen Bestand an Forderungen besichert werden, werden häufig auch als Asset-backed Securities (ABS) bezeichnet.

Asset-backed Securities stellen – wirtschaftlich betrachtet – die „(Um-)Verpackung“ von – ggf. bereits verbrieften – Forderungen in eine Anleihe dar. Gegenstand der „Verpackung“ sind Anleihe- bzw. Kreditportfolios, die in eine Anleihe „verpackt“ werden, deren Einlösung vom Ertrag und der Realisierbarkeit der „verpackten“ Forderungen abhängt. Emittent einer solchen Anleihe ist regelmäßig ein speziell zu diesem Zweck gegründetes Zweckunternehmen (ein „Special Purpose Vehicle“, SPV), das typischerweise über kein nennenswertes Eigenvermögen verfügt. Wirtschaftliche Grundlage für die Erfüllung des in der forderungsbesicherten Anleihe verbrieften Zahlungsversprechens sind vielmehr allein die

„umverpackten“ Forderungen gegen Dritte. Sie generieren die Zahlungsströme, die dem SPV als Emittent der forderungsbesicherten Anleihe zur Befriedigung der Anleihegläubiger zur Verfügung stehen.

Besonderheiten ergeben sich dann, wenn die dem SPV aus dem „verpackten“ Portfolio zufließenden Zahlungen durch zusätzliche Vereinbarungen modifiziert wurden. In diesem Fall können sich sowohl Forderungsausfälle im Portfolio als auch Leistungsstörungen im Rahmen des zusätzlichen Geschäfts für den Anleihegläubiger negativ auswirken. Sie begründen im Verhältnis zwischen dem Emittenten der forderungsbesicherten Anleihe und dem Anleihegläubiger vielfach ein Sonderkündigungsrecht des Emittenten, dessen Ausübung im Ergebnis zum Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen kann.

5 Spezielle Risiken von Zertifikaten und strukturierten Anleihen

Das Risikoprofil von Zertifikaten wird zunächst durch sämtliche spezielle Risiken der zu Grunde liegenden Basiswerte mitbestimmt. Dies trifft auch auf strukturierte Anleihen zu, sofern sie auf Basiswerte bezogen sind. Zudem sind bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen neben den im Kapitel A dargestellten Basisrisiken auch eine Reihe spezieller Risiken zu beachten. Da die Ausstattung von Zertifikaten und strukturierten Anleihen variiert, sollten Anleger das einzelne Instrument genau auf seine spezifischen Risiken prüfen.

5.1 Spezielle Risiken bei sämtlichen Zertifikaten und strukturierten Anleihen

Die nachfolgend dargestellten Risiken können sich – je nach der Ausgestaltung des konkreten Produkts – grundsätzlich bei sämtlichen Zertifikaten und strukturierten Anleihen verwirklichen.

5.1.1 Emittentenrisiko

Das Emittentenrisiko ist das Risiko, dass der Emittent – also der Schuldner des Wertpapiers – während der Laufzeit und/oder am Ende der Laufzeit des Wertpapiers nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen aus dem Wertpapier zu erfüllen. Aus der Sicht des Anlegers stellt das Emittentenrisiko mithin das Risiko dar, dass der Anleger einen Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleidet und/oder keine Ertragszahlung, z. B. in Form von Zinsen, aus dem Papier erhält, da der Schuldner des Wertpapiers zahlungsunfähig ist.

5.1.2 Preisänderungsrisiko

Insbesondere der Preis von Zertifikaten – aber auch der von strukturierten Anleihen, deren Auszahlungsprofil auf die Kursentwicklung von Basiswerten abstellt – hängt in erster Linie vom Kurs und der Volatilität des zu Grunde liegenden Basiswerts ab. Alle Einflussfaktoren, positive wie negative, die zu Veränderungen der Kurse des Basiswerts führen, können sich daher auf den Preis des Zertifikats auswirken.

Die Wertentwicklung des Basiswerts wird während der Laufzeit im Regelfall nicht genau wiedergegeben, da das Auszahlungsprofil eines Zertifikats im Regelfall erst zum Laufzeitende erreicht wird und während der Laufzeit neben der Basiswertentwicklung selbst weitere Einflussfaktoren den Preis eines Zertifikats beeinflussen.

Je volatil der Basiswert ist, desto größer sind die Preisschwankungen des Zertifikats. Zu nennen sind insbesondere Zertifikate, deren Basiswert sich auf junge Aktienmärkte oder Aktienmärkte in Schwellenländern bezieht. In diesen Fällen können sich zudem aufgrund ihrer Marktenge und geringen Liquidität größere Schwankungen ergeben, die direkten Einfluss auf den Wert der jeweiligen Zertifikate haben können. In Ausnahmesituationen kann es für einen kurzen Zeitraum sogar vorkommen, dass der Preis des Zertifikats dem des Basiswerts entgegenläuft.



Weitere Faktoren können die Preisentwicklung der Zertifikate beeinflussen. Dazu zählen Veränderungen

- des Zinsniveaus,
- von erwarteten Dividendenzahlungen,
- der Markterwartung im Hinblick auf die preisbeeinflussenden Faktoren und
- der Wechselkurse, falls bei Zertifikaten auf Basiswerte, die auf eine Fremdwährung lauten, das Wechselkursänderungsrisiko nicht abgesichert wurde.

Zu beachten ist: Mögliche Wertverluste eines Zertifikats infolge eines rückläufigen Basiswerts können meist nicht kompensiert werden, da die Zertifikate im Regelfall keine anderen Erträge wie Zinsen oder Dividenden gewähren.

5.1.3 Liquiditätsrisiko

Beim Kauf von Zertifikaten und strukturierten Anleihen sollten Anleger generell darauf achten, ob für das konkret ins Auge gefasste Zertifikat ein hinreichend liquider Markt besteht. Der Emittent oder ein Dritter (z. B. Market Maker) stellt unter normalen Umständen zwar fortlaufend indikative Kauf- und Verkaufspreise, er ist aber hierzu rechtlich nicht verpflichtet. Auch können gestellte Kauf- und Verkaufspreise mitunter erheblich voneinander abweichen.

Bei Zertifikaten, die mit einer Barriere ausgestattet sind, z. B. bei Bonus- und Expresszertifikaten, kann die Liquidität stark eingeschränkt sein, wenn sich der Basiswert dieser Barriere nähert. Dies kann auch dazu führen, dass sich die Spanne zwischen Ankaufs- und Verkaufspreisen, zu denen der Emittent bzw. Market Maker bereit ist, diese Zertifikate anzukaufen bzw. zu verkaufen, stark ausweitet. Wenngleich der Emittent bzw. Market Maker unter normalen Umständen, ohne hierzu aber rechtlich verpflichtet zu sein, fortlaufend indikative Kauf- und Verkaufspreise stellt, kann die Handelbarkeit des Zertifikats in einer derartigen Situation stark eingeschränkt sein.

5.1.4 Risiko des Wertverfalls

Mit dem Erwerb von Zertifikaten und strukturierten Anleihen ist kein Anrecht auf einen schon heute feststehenden Abrechnungsbetrag am Einlösungstermin verbunden. Vielmehr orientiert sich der Abrechnungsbetrag an dem am Stichtag ermittelten Wert des Basiswerts unter Berücksichtigung der jeweiligen Struktur des in Rede stehenden Wertpapiers. Daher kann auch der Abrechnungsbetrag erheblich unter dem Erwerbspreis liegen. Dies kann im Extremfall zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Eine Ausnahme können Kapitalschutzzertifikate darstellen.

5.1.5 Einfluss von Absicherungsgeschäften des Emittenten auf die Zertifikate

Der Emittent sichert sich regelmäßig ganz oder teilweise gegen die mit den Zertifikaten bzw. strukturierten Anleihen verbundenen finanziellen Risiken durch Absicherungsgeschäfte (sogenannte Hedge-Geschäfte) in dem Basiswert, z. B. einer dem Zertifikat zu Grunde liegenden Aktie, ab. Diese Absicherungsgeschäfte des Emittenten können Einfluss auf den sich am Markt bildenden Kurs des Basiswerts haben. Die Eingehung oder Auflösung dieser Absicherungsgeschäfte kann somit auch einen nachteiligen Einfluss insbesondere auf den Wert von Zertifikaten haben, die auf diesen Basiswert bezogen sind, bzw. auf die Höhe ihres Einlösungsbetrags. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Hedging-Positionen am Ende der Laufzeit.

5.1.6 Währungsrisiko

Hinsichtlich des Währungsrisikos kann man zwei Ausprägungen unterscheiden: Zertifikate bzw. strukturierte Anleihen mit Währungssicherung (sogenannte Quanto-Struktur) und nicht währungsgesicherte Instrumente.

Bei Instrumenten ohne Währungssicherung, die sich auf einen in Fremdwährung notierten Basiswert beziehen, treten sowohl bei einem Verkauf vor dem Laufzeitende als auch bei Einlösung am Einlösungstermin Währungsrisiken auf. Dies gilt auch dann, wenn das Instrument in Euro notiert oder die Einlösung in Euro erfolgt.

5.1.7 Risiko der Lieferung des Basiswerts

Sofern eine Lieferung des Basiswerts möglich ist, muss der Anleger beachten, dass auch nach dem Bewertungstag bis zur Lieferung und Einbuchung der Wertpapiere in sein Depot noch weitere Kursverluste entstehen können. Die Bedingungen können jedoch auch die Lieferung anderer Vermögenswerte vorsehen, z. B. wenn der Basiswert selbst kein Wertpapier ist – wie im Falle eines Index mit der Möglichkeit für den Emittenten, am Laufzeitende ein Indexzertifikat oder einen Anteil an einem ETF (Exchange Traded Fund) zu liefern.

Der aktuelle Marktpreis des gelieferten Basiswerts kann erheblich unter dem Kaufpreis des Zertifikats liegen, was im Extremfall zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. Herausstellen kann sich im Falle einer Lieferung ebenfalls, dass ein Handel des Basiswerts nur (noch) eingeschränkt stattfindet, insbesondere mit geringen Umsätzen. Das erschwert dann dessen Liquidierung.

Ein Verlust wird realisiert, wenn Anleger den gelieferten Basiswert zu einem Preis verkaufen, der unter dem von ihnen gezahlten Kaufpreis des Zertifikats liegt. Sollten Anleger den Basiswert nicht verkaufen, so unterliegen sie den mit dem Halten dieses Basiswerts – z. B. einer Aktie – verbundenen Verlustrisiken. Anleger sollten daher stets die mit dem jeweiligen Basiswert verbundenen Risiken berücksichtigen.

5.1.8 Kündigungs- und Wiederanlagerisiko

Der Emittent kann die Laufzeit des Zertifikats bzw. der strukturierten Anleihe bei Eintritt bestimmter, in den Wertpapierbedingungen festgelegter, außerordentlicher Ereignisse mit sofortiger Wirkung beenden. Außerordentliche Ereignisse sind unter anderem:

- Veränderungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Basiswert, die sich wesentlich auf die objektive Fähigkeit oder Methode zur Bestimmung des Standes des Basiswertes oder dessen finanzmathematisch zu ermittelnden Werts auswirken; hierzu zählt insbesondere die Einstellung der Berechnung des Basiswertes und
- Ereignisse, insbesondere wegen Änderungen der tatsächlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, die
 - die Absicherungsmaßnahmen des Emittenten betreffen und ihm die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Wertpapieren erschweren oder
 - bei der Bestimmung des Emissionspreises der Wertpapiere zu Grunde gelegte wirtschaftliche Berechnungen erheblich zum Nachteil des Emittenten verändern.

Statt einer sofortigen Beendigung können – je nach Ausgestaltung der Bedingungen, zu denen das jeweilige Produkt emittiert wurde, – auch die Bedingungen angepasst werden.

Einige Zertifikate sehen eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit oder beendende Ereignisse vor, die zur vorzeitigen Einlösung des Zertifikats führen. Bei Beendigung erhalten Anleger einen Betrag gezahlt, der dem zu diesem Zeitpunkt durch den Emittenten zu ermittelnden Marktpreis bzw. dem in den Bedingungen vorgesehenen Betrag entspricht. Dieser kann auch erheblich unter dem Erwerbspreis und anfänglichen Emissionspreis liegen. Der Anleger trägt das Risiko, dass zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und er den erhaltenen Betrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen kann.

5.2 Spezielle Risiken bestimmter Zertifikate

5.2.1 Spezielle Risiken bei Bonuszertifikaten

■ Risiko des Kapitalverlusts am Laufzeitende

Sofern der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit die festgelegte Barriere erreicht oder unterschreitet, entfällt der Bonus, und der Anleger erhält einen Auszahlungsbetrag, der der Wertentwicklung des Basiswerts gegenüber dem Startniveau entspricht. Dieser kann somit erheblich unter dem für das Bonuszertifikat anfänglich gezahlten Kaufpreis liegen und im Extremfall zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.



■ Erhöhtes Preisänderungsrisiko

Zusätzlich zum allgemeinen Preisänderungsrisiko gilt: Notiert der Basiswert nahe der Barriere, kann dies vor allem zum Laufzeitende hin zu erhöhten Preisschwankungen eines Bonuszertifikats führen, da dann bereits geringe Kursveränderungen des Basiswerts darüber entscheiden können, ob es zur Auszahlung des Bonusbetrages kommt oder nicht.

5.2.2 Spezielle Risiken bei Expresszertifikaten

■ Risiko des Kapitalverlusts am Laufzeitende

Sofern der Schlusskurs des Basiswerts am Laufzeitende unterhalb der festgelegten Barriere liegt, erhält der Anleger einen Einlösungsbetrag, der der Wertentwicklung des Basiswerts gegenüber dem Startniveau entspricht. Dieser kann somit erheblich unter dem ursprünglich gezahlten Kaufpreis des Expresszertifikats liegen, was im Extremfall zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann.

■ Erhöhtes Preisänderungsrisiko

Bei Expresszertifikaten sind die Einlösungsbeträge im Falle eines (vorzeitigen) Laufzeitendes in den Produktbedingungen festgelegt. Das Preissteigerungspotential ist bei Expresszertifikaten auf den festgelegten Einlösungsbetrag beschränkt. Das bedeutet, dass Kursbewegungen des Basiswerts nicht linear nachvollzogen werden.

Notiert der Basiswert kurz vor einem der relevanten Stichtage nahe der Einlösungsschwelle, so wird dies zu erhöhten Preisschwankungen des Expresszertifikats führen, da in dieser Situation bereits eine kleine Bewegung des Basiswerts über eine vorzeitige Einlösung entscheiden kann.

5.2.3 Spezielle Risiken bei Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen

Bei Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen entfallen weitere Zinszahlungen und die Rückzahlung zum Nennwert, sofern beim Referenzschuldner ein sogenanntes „Kreditereignis“ eintritt. Zumal Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen bezogen auf Referenzschuldner in ausländischen Rechtsordnungen begeben werden können, lässt sich für Anleger möglicherweise nur schwer abschätzen, wann ein solches Kreditereignis eintritt. Maßgeblich ist jeweils die Regelung in den Bedingungen, zu denen die jeweilige Bonitätsabhängige Schuldverschreibung emittiert wurde.

Wenn ein Kreditereignis eintritt, wird für die Anleger zudem möglicherweise nur schwer nachzuvollziehen sein, wie die vorzeitige – möglicherweise geringe – Zahlung berechnet wird, die dann erfolgt. Maßgeblich ist auch insoweit jeweils die Regelung in den Bedingungen, zu denen die jeweilige Bonitätsabhängige Schuldverschreibung emittiert wurde. Es kann zudem längere Zeit dauern, bis festgestellt wurde, wie sich das Kreditereignis auf die Einlösung auswirkt und der Restwert der Verbindlichkeiten bestimmt werden kann. Es kann daher längere Zeit dauern, bis der Anleger eine Zahlung erhält.

5.3 Spezielle Risiken von Aktienanleihen

Wenn am Stichtag der Kurs der Aktie unterhalb der Andienungsschwelle (Basispreis) einer auf diese Aktie bezogenen Aktienanleihe festgestellt wird, müssen Anleger die zu liefernde Aktie am Einlösungstermin zu den im Voraus festgelegten Konditionen abnehmen. In diesem Fall wird der aktuelle Marktwert der gelieferten Aktie in der Regel geringer sein als das ursprünglich eingesetzte Kapital. Bei einer Insolvenz der Aktiengesellschaft können Anleger im Extremfall somit sogar wertlose Aktien erhalten. Die Höhe eines möglichen Verlusts ergibt sich aus der Differenz zwischen dem ursprünglich für die Anleihe gezahlten Kaufpreis und dem Gegenwert der gelieferten Aktien. Er vermindert sich um die vereinnahmten Zinszahlungen. Halten Anleger die gelieferten Aktien, so tragen sie ab dem Lieferzeitpunkt zudem die Risiken einer Aktienanlage.

Auch bei den sogenannten Multi-Aktienanleihen erfolgt zum festgelegten Stichtag ein Vergleich der Kurse der Aktien mit den Andienungsschwellen der Aktienanleihe. Wenn dann lediglich einer der Aktienkurse unter der entsprechenden Andienungsschwelle liegt, wird der Emittent die Aktien liefern. Da mehrere Aktien zu Grunde liegen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Aktienlieferung. Eine Bezugnah-

me auf mehrere Aktien führt im Fall der Multi-Aktienanleihe also nicht zu einer Reduzierung des Verlustrisikos, sondern zu einer Risikoerhöhung.

5.4 Spezielle Risiken bei sonstigen strukturierten Anleihen

Auch bei einigen der sonstigen strukturierten Anleihen können spezielle Risiken bestehen.

Die Kursentwicklung von Wandel-, Options- und Umtauschanleihen weist regelmäßig eine höhere Korrelation zur Kursentwicklung der Aktie auf, die unter den jeweils geltenden Bedingungen bezogen bzw. geliefert werden kann, als das bei Anleihen üblicherweise der Fall ist. Infolgedessen kann die Kursentwicklung der genannten Instrumente eine deutlich höhere Volatilität als bei unstrukturierten Anleihen aufweisen.

Der Kurs von Anleihen mit index- oder aktienkorporientierter Verzinsung kann während der Laufzeit auch unter den Einlösungsbetrag fallen, der vom jeweiligen Emittenten am Laufzeitende geschuldet wird. Anleger, die die Anleihe in einer derartigen Situation verkaufen, werden dann einen Kapitalverlust erleiden.

Forderungsbesicherte Anleihen weisen häufig komplexe Konstruktionen auf, so dass sich ihr Risiko-/ Renditeverhältnis nicht immer leicht erschließt. Die jeweilige Konstruktion wirkt sich aber unmittelbar auf die Rück- und/oder Zinszahlungsverpflichtung des jeweiligen Emittenten aus. Bei forderungsbesicherten Anleihen wird ein Totalverlust des investierten Kapitals eintreten, wenn sich die Forderungen, die in der jeweiligen Anleihe gebündelt sind, jedenfalls in einem derartigen Ausmaß als uneinbringlich erweisen, dass der Erlös die Kosten zur Abwicklung der Anleihe nicht übersteigt. Konkrete Aussagen über die jeweiligen Produktspezifika und die Funktionsweise derartiger Instrumente können aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit nur auf der Grundlage der detaillierten Beschreibung der konkreten Strukturierung und des damit verbundenen Auszahlungsprofils im jeweiligen Einzelfall getroffen werden.

Zudem können sich bei forderungsbesicherten Anleihen Verluste ergeben, wenn die Forderungen, die in der jeweiligen Anleihe zusammengefasst sind, zwar nicht oder jedenfalls nicht vollständig uneinbringlich sind, aber aufgrund von Leistungsstörungen zunächst rechtlich durchgesetzt werden müssen. Weil es sich beim Emittenten derartiger Anleihen regelmäßig um ein bloßes Zweckunternehmen handeln wird, muss in einer derartigen Situation im jeweiligen Einzelfall geklärt werden, wie mit derartigen Forderungen verfahren wird. Dabei kann sich ergeben, dass eine Veräußerung mit – zum Teil erheblichen – Abschlägen gegenüber dem inneren Wert der zu veräußernden Forderungen an Dritte, die bereit sind, diese durchzusetzen, für die Anleger noch das günstigste Verfahren ist. Die Anleger werden in derartigen Fällen Verluste erleiden, die bis hin zum Totalverlust reichen können.

5.5 Spezielle Risiken bei Zertifikaten auf Rohstoffe und ETC

Die Anlage in Zertifikate und sonstige Inhaberschuldverschreibungen, die auf die Preisentwicklung von Rohstoffen bezogen sind, ist zunächst mit ähnlichen Risiken verbunden wie ein Direktinvestment in Rohstoffe. Die Ursachen von Preisschwankungen bei Rohstoffen sind sehr komplex. Die Preise sind häufig größeren Schwankungen unterworfen als bei anderen Anlagekategorien. Zudem weisen Rohstoffmärkte unter Umständen eine geringere Liquidität als Aktien-, Anleihen- oder Devisenmärkte auf und reagieren dadurch drastischer auf Angebots- oder Nachfrageveränderungen.

Rohstoff-Indizes spiegeln die Preisbewegungen und Risiken einzelner Rohstoffe möglicherweise nicht ausreichend wider. Die Preise der einzelnen in einem Index zusammengefassten Rohstoffe können sich zudem sehr unterschiedlich entwickeln.

Die Einflussfaktoren auf Rohstoffpreise sind derart vielschichtig, dass Prognosen zu Preisen von Rohstoffen schwierig zu treffen sind. Im Folgenden sind einige der Faktoren, die sich speziell in Rohstoffpreisen niederschlagen können, kurz erläutert.



5.5.1 Kartelle und regulatorische Veränderungen

Eine Reihe von Rohstoffproduzenten hat sich zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit den Preis zu beeinflussen. Ein Beispiel ist die OPEC, die Organisation Erdöl produzierender Länder.

Auch der Handel mit Rohstoffen unterliegt gewissen Regeln von Aufsichtsbehörden oder Handelsplätzen. Jegliche Änderung dieser Regeln kann sich auf die Preisentwicklung auswirken.

Ferner kann der Handel mit Rohstoffen dem Risiko sonstiger staatlicher Eingriffe, wie z. B. der Verstaatlichung bestimmter Industriezweige, unterliegen.

5.5.2 Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage

Der Markt für bestimmte Rohstoffe kann besonderen Angebots- oder Nachfrageschwankungen ausgesetzt sein, die regelmäßig auftreten. Erdgas wird etwa während der sogenannten „Heizsaison“ besonders stark nachgefragt. Derartige zyklische Einflüsse auf Angebot und Nachfrage können starke Preisschwankungen nach sich ziehen.

5.5.3 Inflation und Deflation

Die Entwicklung der Verbraucherpreise kann starke Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Rohstoffen haben.

5.5.4 Liquidität

Nicht alle Rohstoffmärkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Bei geringer Liquidität können spekulative Engagements einzelner Marktteilnehmer Preisverzerrungen nach sich ziehen.

5.5.5 Politische Risiken

Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und in Industrieländern nachgefragt. Diese Konstellation birgt politische Risiken (z. B. wirtschaftliche und soziale Spannungen, Embargos, kriegsähnliche Auseinandersetzungen), die sich teilweise erheblich auf die Preise von Rohstoffen auswirken können.

5.5.6 Wetter und Naturkatastrophen

Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. So besteht die Gefahr, dass Frost während der Blütezeit die gesamte Ernte vernichtet. Naturkatastrophen können Produktions- oder Förderanlagen, z. B. von Öl, nachhaltig beschädigen. Eine solche Angebotskrise kann, solange das gesamte Ausmaß noch nicht bekannt ist, zu starken und unberechenbaren Preisschwankungen führen.

5.5.7 Abbildung von Rohstoffen über Terminkontrakte

Insbesondere bei Rohstoffzertifikaten und ETC, die sich auf Industriemetalle oder Energierohstoffe beziehen, erfolgt die Nachbildung der Wertentwicklung des Rohstoffs oder des Rohstoffindex über Terminkontrakte. Terminkontrakte weisen grundsätzlich feste Laufzeiten auf und werden regelmäßig kurz vor Ablauf ausgetauscht (z. B. monatlich oder quartalsweise). Bei einer längerfristigen Laufzeit von Rohstoffzertifikaten und ETC muss es in periodischen Abständen zum Schließen der alten Positionen und dem Eingehen neuer Positionen kommen („Rollvorgang“). Dadurch kann eine – mitunter starke – Abweichung zwischen der Wertentwicklung des Rohstoffzertifikats bzw. des ETC und der Wertentwicklung der Preise für die jeweiligen Rohstoffe selbst entstehen.

5.5.8 Spezielle Risiken bei Exchange Traded Commodities

Zusätzlich zu den gerade beschriebenen speziellen Risiken ist bei ETC zusätzlich zu beachten, dass der Emittent häufig eine Zweckgesellschaft ohne eigenes Vermögen ist, mit Ausnahme der im Rahmen der zur Besicherung eingesetzten Vermögenswerte. Wird der Emittent insolvent, können diese Vermögenswerte unter Umständen nicht zur Befriedigung aller Zahlungsansprüche ausreichen. Im schlimmsten Fall kann das Recht auf Auszahlung wertlos verfallen und damit ein Totalverlust eintreten.

Sofern der Emittent der ETC die Rohstoffe nicht direkt erwirbt, sondern die Wertentwicklung über ein Swap-Geschäft abbildet, besteht zudem ein Bonitätsrisiko in Bezug auf die Swap-Gegenpartei. Hierunter versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit der Swap-Gegenpartei, d. h. eine mögliche vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen.

Es kann zu einer Kündigung und vorzeitigen Einlösung der ETC kommen, u. a. dann, wenn der Emittent oder die Swap-Gegenpartei (bei Industriemetallen) von dem jeweiligen einseitigen Kündigungsrecht in Bezug auf die ETC bzw. den Swap Gebrauch macht.

5.6 Spezielle Risiken bei Kryptowerten, insbesondere Kryptowährungen und Derivaten auf Kryptowerte als Basiswert

Für Kryptowährungen und andere Kryptowerte, die auf Blockchain oder anderen digitalen Technologien aufgebaut sind, bestehen unter anderem die folgenden speziellen Risiken.

5.6.1 Risiko im Zusammenhang mit der Technologie

Risiken ergeben sich unter anderem daraus, dass diese Technologien neu sind und daher noch der Nachweis erbracht werden muss, dass diese zuverlässig, rechtssicher und alltagstauglich sind. Weiterhin sind viele technologische, abwicklungstechnische und rechtliche Fragen bisher nicht abschließend beantwortet und können einem Wandel unterliegen.

Darüber hinaus können sich die Abwicklungsprozesse der zu Grunde liegenden Blockchain oder anderen digitalen Technologien ändern und in Folge durch sogenannte Abspaltungen zusätzliche Kryptowährungen oder Kryptowerte entstehen. Dadurch erhalten Anleger ggf. ein zusätzliches Finanzinstrument, welches sich auf neue Kryptowährungen mit unterschiedlicher, ggf. stark eingeschränkter Liquidität als Basiswert bezieht. Die Preisbildung bei Finanzprodukten mit Kryptowährungen und anderen Kryptowerten als Basiswert kann in der Folge negativ beeinflusst werden.

5.6.2 Risiken im Zusammenhang mit hohen Transaktionskosten

Kryptowährungen und andere Kryptowerte können mit hohen Transaktionskosten verbunden sein. Dies kann sich auf die Konditionen und die Preisbildung bei Finanzprodukten mit Kryptowährungen und anderen Kryptowerten als Basiswert in einem besonderen Maß auswirken, da die Emittenten dies bei der Strukturierung und der Bepreisung entsprechend berücksichtigen werden.



6 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf mögliche Wertentwicklungen unter verschiedenen Marktbedingungen. Dabei handelt es sich um eine schematische und nicht abschließende Darstellung. Die Faktoren können einzeln oder zusammen auftreten und sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Darüber hinaus können weitere Faktoren auf die Wertentwicklung einwirken.

	Bonität Emittent		Entwicklung Basiswert		Volatilität Basiswert		Erwartung zukünftiger Dividenden	
	verbessert	verschlechtert	steigt	fällt	steigt	fällt	steigt	fällt
Lineare Zertifikate (z. B. Indexzertifikate)	↗	↘	↗	↘				
Discountzertifikate	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Bonuszertifikate	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Expresszertifikate	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
Kapitalschutzzertifikate	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Aktienanleihen	↗	↘	↗	↘	↘	↗	↘	↗
ETC	↗	↘	↗	↘				

Bei Produkten mit einer Barrierebetrachtung, wie etwa bei Bonus- oder Expresszertifikaten, kann sich die Wirkungsweise der Volatilität allerdings ändern, sofern der Basiswert unterhalb der Barriere notiert.

	aktuelles allgemeines Zinsniveau		Bonität Emittent		Entwicklung Basiswert		Volatilität Basiswert		Erwartung zukünftiger Dividenden	
	steigt	fällt	verbessert	verschlechtert	steigt	fällt	steigt	fällt	steigt	fällt
Wandelanleihe	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Umtauschanleihe	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Optionsanleihe	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Bonitätsabhängige Schuldverschreibung	↘	↗	↗	↘						

Bei Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen gilt: Je höher der Basiswert steigt, desto stärker wird die Abhängigkeit von der Veränderung des Basiswerts.

Bei bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen gilt: Nachdem unter dem Basiswert die Bonität des Referenzschuldners zu verstehen ist, wirkt es sich grundsätzlich positiv auf deren Wertentwicklung aus,

wenn sich die Bonität des Referenzschuldners verbessert (wenn sie also steigt). Verschlechtert sie sich hingegen (fällt sie), dann wirkt sich das grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung bonitätsabhängiger Schuldverschreibungen aus.

7 Spezielle Produktinformationen

Maßgeblich für die Ausgestaltung von Zertifikaten und strukturierten Anleihen, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, ist der jeweilige Wertpapierprospekt samt etwaiger Nachträge mit den (endgültigen) Bedingungen des konkreten Angebots. Sofern ein Kreditinstitut ein derartiges strukturiertes Finanzinstrument verkauft oder eine Anlageberatungsdienstleistung erbringt, hat es Privatanlegern zudem das diesbezügliche Basisinformationsblatt rechtzeitig auszuhändigen.



E Offene Investmentfonds

1 Funktionsweise und Grundlagen

Offene Investmentfonds sind Vermögen zur gemeinschaftlichen Anlage.

In einem offenen Investmentfonds bündelt eine Verwaltungsgesellschaft die Gelder einer potentiell unbegrenzten Anzahl von Anlegern. Sie legt diese Gelder nach einer festgelegten Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung in verschiedenen Vermögenswerten (z. B. Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, derivativen Instrumenten, Immobilien) an und verwaltet sie professionell. „Investmentfonds“ (bzw. Investmentvermögen) ist damit die Bezeichnung für die Gesamtheit der von Anlegern eingezahlten Gelder und der hierfür angeschafften Vermögenswerte.

Mit dem Kauf von Anteilen an einem offenen Investmentfonds werden Anleger Mitberechtigte am Fondsvermögen. Ihr Anteil am Vermögen des Investmentfonds bemisst sich nach dem Verhältnis der Zahl ihrer Anteile zu den insgesamt ausgegebenen Anteilen des Investmentfonds. Der Wert eines einzelnen Anteils richtet sich dementsprechend nach dem Wert des gesamten Fondsvermögens geteilt durch die Zahl der jeweils für den Investmentfonds ausgegebenen Anteile, die nicht beschränkt ist. Anteile an einem offenen Investmentfonds können vom Anleger grundsätzlich an die Verwaltungsgesellschaft zurückgegeben werden. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt dabei entweder durch die Verwahrstelle, die die Vermögensgegenstände des Investmentfonds verwahrt, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft, die den Investmentfonds verwaltet, oder sie wird von der Verwahrstelle zum Schutz der Anleger zumindest kontrolliert. Der Fonds kann die Mittel der Anleger entweder als sogenannter „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (OGAW) investieren, oder er kann als sogenannter „Alternativer Investmentfonds“ (AIF) alternative Anlagestrategien verfolgen und/oder in andere Anlageobjekte investieren, die OGAW-Fonds nicht zur Verfügung stehen. Dies sind beispielsweise Immobilien oder Direktbeteiligungen.

Offene Investmentfonds können zudem entweder als Sondervermögen, als Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder als Investmentkommanditgesellschaft ausgestaltet sein. Auch entsprechende bzw. vergleichbare ausländische Gestaltungen sind zum Vertrieb im Inland zugelassen.

Die Verwaltung eines offenen Investmentfonds obliegt im Falle eines OGAW einer OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft, während ein AIF von einer AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird. EU-Verwaltungsgesellschaften (Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem anderen EU-Staat oder einem EWR-Staat) sind inländischen Kapitalverwaltungsgesellschaften gleichgestellt. Für andere ausländische Verwaltungsgesellschaften gilt dies nur unter bestimmten Voraussetzungen.

1.1 Offene Investmentfonds im Einzelnen

Hinsichtlich offener Investmentfonds sind die folgenden Ausprägungen zu unterscheiden:

1.1.1 Sondervermögen

Investmentfonds werden in Deutschland von inländischen und ausländischen Gesellschaften angeboten.

Wenn Anleger Investmentanteile eines Investmentfonds erwerben, werden sie keine Mitgeschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft, sondern ihre Einzahlungen werden einem Sondervermögen (Investmentfonds) zugeführt, das von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Das Sondervermögen muss vom eigenen Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft getrennt gehalten werden und haftet auch nicht für Schulden der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder anderer Sondervermögen. Diese strikte Trennung dient insbesondere dem Schutz der Anleger vor dem Verlust ihrer Gelder durch Forderungen Dritter gegenüber der Kapitalverwaltungsgesellschaft. All dies gilt entsprechend für ver-

gleichbare ausländische Gestaltungen, etwa einen Fonds commun de placement (FCP), also einen nach französischem oder luxemburgischem Recht gegründeten Investmentfonds in Form eines Sondervermögens.

1.1.2 Offene Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital

Daneben ist auch der Erwerb von Anlageaktien von offenen Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital möglich. Satzungsmäßig festgelegter Unternehmensgegenstand solcher Gesellschaften ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens nach dem Grundsatz der Risikominimierung.

1.1.3 Sonstige Investmentgesellschaften mit variablem Kapital

Weit verbreitet ist die Möglichkeit, Investmentgesellschaften mit variablem Kapital aufzusetzen, im europäischen Ausland, z. B. in Luxemburg werden sie häufig als sogenannte Société d'investissement à capital variable (SICAV) aufgelegt.

1.1.4 Offene Investmentkommanditgesellschaft

Eine Sonderform der Fondsanlage ist die Beteiligung an einer offenen Investmentkommanditgesellschaft.

1.1.5 Anteilklassen

Die Anteile eines Investmentfonds können in verschiedene Anteilklassen unterteilt werden und sind dann verschieden ausgestaltet. Derartige Unterscheidungen können insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilswertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale vorgenommen werden. Der Wert eines Anteils ist infolge einer derartigen Unterscheidung für jede Anteilklasse gesondert zu errechnen. Die Anlagepolitik ist allerdings für einen Fonds über seine Anteilklassen hinweg gleich.

1.1.6 Unterscheidung OGAW bzw. AIF

Offene Investmentfonds unterscheiden sich vor allem darin, wie das von den Anlegern eingebrachte Kapital angelegt wird. Das Kapitalanlagegesetzbuch kennt zwei Unterarten: Während die sogenannten OGAW-Fonds („Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren“) das Fondsvermögen gemäß bestimmten europäischen Vorgaben in herkömmliche Finanzanlagen wie Wertpapiere und Bankguthaben anlegen, können sogenannte alternative Investmentfonds (AIF) auch in weitere Vermögensgegenstände investieren, z. B. in Immobilien oder Private Equity. Außerdem können sie unter bestimmten Voraussetzungen Darlehen vergeben und/oder die investierbaren Mittel durch eine Kreditaufnahme steigern.

1.1.7 Unterscheidung Publikums- bzw. Spezialfonds

Während Publikumsinvestmentfonds von jedermann erworben werden können, ist die Anlage in Spezial-Investmentvermögen (Spezialfonds) sogenannten semiprofessionellen und professionellen Anlegern (siehe unter Ziffer 1.1.8) vorbehalten.

Publikumsinvestmentfonds, die in Deutschland zum Erwerb zur Verfügung stehen, verfügen über einen Verkaufsprospekt (einschließlich der Anlagebedingungen des Fonds) sowie ein Basisinformationsblatt (BIB). Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Darstellung der Anlageziele des Fonds, der Anlagestrategie, der zulässig erwerblichen Vermögensgegenstände und der Risiken des Fonds. In den Anlagebedingungen sind auch die Kosten festgelegt, die dem Fondsvermögen regelmäßig belastet werden, insbesondere die laufenden Verwaltungsvergütungen sowie die Vergütung für die Verwahrstelle des Investmentfonds. Das BIB fasst wesentliche Informationen zum Investmentfonds zusammen und soll dem Anleger so erlauben, eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. Weitere Informationen über die Zusammensetzung und die Entwicklung des Investmentfonds sowie die tatsächlich angefallenen Kosten enthalten die Jahres- und Halbjahresberichte.



Demgegenüber sind die Regularien für Spezialfonds, die sich nur an semiprofessionelle und professionelle Anleger wenden, generell weniger streng, wobei im Detail den Unterschieden zwischen den verschiedenen Formen von Spezialfonds Rechnung getragen wird. Derartige Spezialfonds investieren regelmäßig nicht oder jedenfalls nicht nur in herkömmliche Finanzanlagen wie Wertpapiere und Bankguthaben, lassen aber jedenfalls keine Privatanleger zur Anlage zu, so dass es sich bei ihnen dann um sogenannte „Spezial-AIF“ handelt (siehe zu alternativen Investmentfonds gerade unter Ziffer 1.1.6).

1.1.8 Anlegerbegriff (Privatanleger, semiprofessionelle und professionelle Anleger)

Um einen differenzierten, am Schutzbedürfnis verschiedener Kundengruppen orientierten Anleger-schutz zu gewährleisten, unterscheidet das Gesetz (Kapitalanlagegesetzbuch) zwischen Privatanlegern, semiprofessionellen Anlegern und professionellen Anlegern. Als Privatanleger gilt jeder, der nicht semiprofessioneller oder professioneller Anleger ist.

Semiprofessionelle Anleger sind im Wesentlichen Anleger,

- die mindestens 200.000 € in einen Fonds investieren;
- die eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition bewusst sind;
- deren Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend sind;
- die in der Lage sind, ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen;
- die die damit einhergehenden Risiken verstehen;
- für die eine solche Verpflichtung angemessen ist und
- denen durch die Verwaltungsgesellschaft oder die beauftragte Vertriebsgesellschaft in Textform bestätigt wird, dass sie die Bewertung der Erfahrungen und Kenntnisse des Anlegers vorgenommen hat und von dem selbstständigen Treffen von Anlageentscheidungen sowie dem Risikobewusstsein des Anlegers hinreichend überzeugt ist

oder

- Anleger, die mindestens 10 Mio. € in einen Fonds investieren.

Professionelle Anleger sind Anleger, die darüber hinaus weitere gesetzliche Anforderungen erfüllen müssen, u. a. in Bezug auf ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können.

1.2 Verwaltungsgesellschaften

Inländische offene Investmentfonds werden von Kapitalverwaltungsgesellschaften verwaltet, die als beaufsichtigte Unternehmen den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen haben. Zugang zum deutschen Markt haben bei Beachtung der dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen aber auch EU-Verwaltungsgesellschaften, die in ihrem jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat beaufsichtigt werden („EU-Pass“). Andere ausländische Verwaltungsgesellschaften genießen diesen Zugang demgegenüber vor allem, wenn sie für „ihre“ Investmentfonds die gesetzlichen Vorgaben für den Vertrieb von Anteilen im Inland einhalten.

Die Aufgabe einer Verwaltungsgesellschaft besteht darin, die ihr anvertrauten Gelder in einem Investmentfonds anzulegen, und zwar nach Maßgabe der festgelegten Anlagestrategie. Über das Fondsvermögen gibt die Verwaltungsgesellschaft Anteile (bei einer offenen Investmentaktiengesellschaft Anlageaktien) aus.

■ Vermögensanlage nach dem Grundsatz der Risikomischung

Das Fondsvermögen ist von der Verwaltungsgesellschaft nach dem Grundsatz der Risikomischung anzulegen. Der Mindestgrad der Risikomischung ist im Kapitalanlagegesetzbuch festgelegt. Dieses Gesetz sowie die jeweiligen Anlagebedingungen enthalten zudem spezifische Vorschriften über zulässige Anlagegegenstände und zu beachtende Anlagegrenzen.

■ Publizität/Rechenschaftslegung

Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht folgende Unterlagen:

- Basisinformationsblatt (BIB);
- Verkaufsprospekt;
- Jahresberichte;
- Halbjahresberichte.

1.3 Verwahrstellen

Während die Verwaltungsgesellschaft in erster Linie entscheidet, wie das Fondsvermögen angelegt wird, obliegt dessen Verwahrung einer Verwahrstelle. Auf diese Weise können weder die Verwaltungsgesellschaft noch deren Gläubiger auf die Vermögensgegenstände des Fonds zugreifen. Des Weiteren berechnet die Verwahrstelle die Anteilspreise oder kontrolliert deren Berechnung. In vielen Fällen ist sie für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile selbst zuständig. Um die Anleger vor Risiken möglichst zu schützen, prüft die Verwahrstelle zudem, ob die Verwaltungsgesellschaft den für das jeweilige Investmentvermögen geltenden rechtlichen Anforderungen Rechnung trägt. Insbesondere überwacht sie die Einhaltung der Anlagegrenzen.

2 Erwerb, Rücknahme und Veräußerung sowie der Handel von Anteilen

Beim Erwerb sowie der Veräußerung von Anteilen an offenen Investmentfonds ist zu beachten, was folgt.

2.1 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Bei offenen Investmentfonds ist die Zahl der Anteile (und damit der Anteilinhaber) unbestimmt. Je nach Bedarf gibt die Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft bzw. gibt die Verwaltungsgesellschaft unter der Kontrolle der Verwahrstelle neue Anteile aus. Vom Grundsatz her können Anleger somit jederzeit neue Anteile erwerben. Die Verwaltungsgesellschaft hat aber die Möglichkeit, die Ausgabe von Fondsanteilen zeitweise zu beschränken, auszusetzen oder endgültig einzustellen (siehe dazu auch nachfolgend unter 2.2).

Im Rahmen der Anlagebedingungen ist die Verwaltungsgesellschaft Anlegern gegenüber verpflichtet, deren Anteile zu Lasten des Fondsvermögens zum jeweiligen Rücknahmepreis zurückzunehmen. Auch die Rücknahme erfolgt durch die Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft oder wird von dieser kontrolliert. Damit ist für Anleger die Liquidierbarkeit ihrer Anteile grundsätzlich gewährleistet. Liegen außergewöhnliche Umstände vor, können Verwaltungsgesellschaften jedoch die Rücknahme von Anteilen vorübergehend aussetzen oder sogar endgültig einstellen (siehe dazu auch nachfolgend unter 2.2).

Für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird zunächst der Anteilwert berechnet, der bei Publikumsfonds als Nettoinventarwert je Anteil (Nettoinventarwert) bezeichnet wird. Der Anteilwert wird von der Verwahrstelle im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft berechnet, oder seine Berechnung wird von dieser kontrolliert. Er ergibt sich, indem der jeweilige Wert des Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilt wird. Für solche Wertpapiere des Investmentfonds, die weder



an einer Börse zum Handel zugelassen noch in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, ist bei der Bewertung – mangels eines aktuellen Kurses – der angemessene Verkehrswert zu Grunde zu legen. Bei OGAW-Fonds muss der Anteilwert mindestens zweimal im Monat berechnet werden. Für Alternative Investmentfonds ist gesetzlich mindestens eine jährliche Berechnung vorgeschrieben. Üblicherweise werden viele Fonds den Anteilwert allerdings an allen Tagen berechnen, an denen die Vermögensgegenstände gehandelt werden können, in die der Fonds investiert. Genaue Informationen zum jeweiligen Bewertungsverfahren des einzelnen Fonds enthält der Verkaufsprospekt. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines gegebenenfalls erhobenen Ausgabeaufschlags. Der Rücknahmepreis eines Investmentanteils entspricht dem Anteilspreis, bei manchen Fonds wird allerdings ein Rücknahmeabschlag oder ein Verwässerungsausgleich berechnet; dieser reduziert den Rücknahmepreis (s. im Einzelnen nachfolgend unter Ziffer 3).

Anteilskäufe und -verkäufe der Anleger beeinflussen den Anteilspreis grundsätzlich nicht: Die Preisbildung erfolgt also nicht durch Angebot und Nachfrage am Markt. Die Geldein- und -auszahlungen bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen verändern zwar den Nettoinventarwert insgesamt, sie sind aber automatisch mit einer entsprechenden Erhöhung oder Verminderung der Zahl der umlaufenden Anteile verbunden: Dadurch bleibt der Nettoinventarwert pro Anteil gleich. Jedoch können die Investmentfonds vorsehen, dass bei vermehrten Anteilskäufen oder -rückgaben ein modifizierter Nettoinventarwert berechnet wird (siehe dazu auch nachfolgend unter 2.2).

Ausgabe- und Rücknahmepreise der einzelnen Investmentfonds werden regelmäßig zusammen veröffentlicht.

2.2 Möglichkeiten zur Steuerung der Zu- und Abflüsse durch Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bei Investmentfonds (Liquiditätsmanagementtools)

Investmentfonds verfügen über verschiedene Möglichkeiten, die Zu- und Abflüsse von Mitteln durch die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zu steuern. Diese werden als Liquiditätsmanagementtools bezeichnet. Ziel des Einsatzes dieser Liquiditätsmanagementtools bei Investmentfonds ist es, dass Investmentfonds besser auf verstärkte Ausgabe- oder Rückgabeverlangen oder besondere Marktbedingungen reagieren können. Es sind insbesondere die folgenden Liquiditätsmanagementtools zu unterscheiden:

2.2.1 Rückgabefrist

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass die Rückgabe von Anteilen zwar unwiderruflich erklärt werden muss, aber dennoch erst nach Ablauf einer Rückgabefrist erfolgt. Diese Rückgabefrist darf längstens einen Monat betragen. In Ausnahmefällen kann eine längere Rückgabefrist vorgesehen werden.

Der Anleger muss die Rückgabe unwiderruflich erklären und kann während der Rückgabefrist nicht mehr über die Anteile verfügen.

Infolgedessen müssen Anleger zunächst berücksichtigen, dass sie bei einer Rückgabe ihrer Anteile am jeweiligen Fonds deren Gegenwert jedenfalls nicht unverzüglich ausbezahlt erhalten. Dies hat zur Folge, dass die Rückgabe möglicherweise nur zu einem Anteilwert erfolgt, der – unter Umständen deutlich – unterhalb desjenigen Wertes liegt, den die Anteile zu dem Zeitpunkt aufwiesen, als der Anleger seine Rückgabeerklärung abgegeben hat. Maßgeblich für die Bemessung ist der Wert der Fondsanteile zu dem Zeitpunkt, an dem die Rückgabe tatsächlich erfolgt (d. h. nach Ablauf der Rückgabefrist).

2.2.2 Möglichkeit einer Rücknahmebeschränkung

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen beschränken kann, wenn die Rückgabeverlangen der Anleger einen bestimmten Schwellenwert erreichen. Eine derartige Beschränkung der Rücknahme darf längstens für 15 Arbeitstage gelten. Die Rücknahme von Anteilen darf beschränkt werden, wenn die

Vermögensgegenstände des Investmentfonds andernfalls nicht mehr angemessen im Interesse der Gesamtheit der Anleger liquidiert werden können, um die Rückgabeverlangen der Anleger zu erfüllen. Über eine Beschränkung der Rücknahme von Anteilen sowie deren Aufhebung hat die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich auf ihrer Internetseite zu informieren.

Insofern müssen Anleger zunächst berücksichtigen, dass die Rücknahme ihrer Anteile am jeweiligen Fonds möglicherweise nur teilweise erfolgt, Anleger ggf. also nicht alle Fondsanteile, die sie zurückgeben wollten, zum gewünschten Zeitpunkt zurückgeben können. Die Restorder verfällt dann, und Anleger müssen damit rechnen, diese Information erst verzögert zu erhalten. Stellt ein Anleger fest, dass die Rücknahme seiner Anteile am jeweiligen Fonds nur teilweise erfolgt ist, muss er wegen der weiteren Anteile erneut deren Rücknahme verlangen. Das müssen Anleger, die Fondsanteile zurückgeben wollen, unbedingt berücksichtigen. All dies hat zur Folge, dass die Rücknahme möglicherweise nur zu einem Anteilwert erfolgt, der – unter Umständen deutlich – unterhalb desjenigen Wertes liegt, den die Anteile zu dem Zeitpunkt aufwiesen, als der Anleger seine Rückgabeorder aufgegeben hat. Bis zur Ausführung der Rücknahme trägt der Anleger das Risiko der Wertschwankungen der Anteile. Letztlich kann die Liquidität des jeweiligen Investmentfonds deutlich geringer sein, als dies zu erwarten gewesen wäre.

Einzelheiten dazu, wie die Rücknahmebeschränkungen eingesetzt werden können und deren Modalitäten sind, enthalten die Anlagebedingungen bzw. der Verkaufsprospekt des jeweiligen Investmentfonds.

2.2.3 Möglichkeit des Swing Pricings

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass ein sogenanntes „Swing Pricing“ erfolgen kann. Beim Swing Pricing werden die – durch den Überschuss an Rückgabe- oder Ausgabeverlangen verursachten – Transaktionskosten bei der Berechnung des Nettoinventarwertes des Anteils berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Recht hat, den Ausgabepreis zu erhöhen bzw. den Rücknahmepreis abzusenken (sog. „modifizierter Nettoinventarwert“), damit die bereits oder die weiterhin investierten Fondsanleger mit den Transaktionskosten nicht übermäßig belastet, sondern diese vielmehr verursachergerecht verteilt werden.

Bei der Berechnung des Rücknahme- oder des Ausgabepreises wird dann dieser modifizierte Nettoinventarwert zu Grunde gelegt. Geben Anleger Anteile zurück, werden diese bei Berücksichtigung des Swing Pricing mithin zu einem geringeren Rücknahmepreis abgerechnet, und wenn Anleger Anteile erwerben wollen, wird der Ausgabepreis etwas höher liegen, als wenn ein Swing Pricing nicht berücksichtigt worden wäre. Aus Anlegersicht wird der modifizierte Nettoinventarwert nachteilig von dem – nicht modifizierten – Nettoinventarwert abweichen. Ziel dieser Methode ist es, die übermäßig entstandenen Transaktionskosten verursachergerecht zu verteilen und die weiterhin investierten Fondsanleger vor diesen übermäßig anfallenden Kosten zu schützen.

Dabei kann der Fonds ein vollständiges oder teilweises Swing Pricing vorsehen. Um ein vollständiges Swing Pricing handelt es sich, wenn diese Methode bei der Rücknahme und Ausgabe von Anteilen dauerhaft angewandt wird. Demgegenüber handelt es sich nur um ein teilweises Swing-Pricing, wenn es erst bei Überschreiten eines festgelegten Schwellenwerts zur Anwendung gelangt, dann jedoch für alle Rücknahmen bzw. Ausgaben von Anteilen an diesem Tag.

Anlagebedingungen können dabei auch Vorgaben enthalten, um wieviel Prozent maximal der Nettoinventarwert erhöht oder abgesenkt werden kann, wenn ein Swing-Pricing zur Anwendung kommt.

2.2.4 Rücknahmeaussetzung

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können – als letztes Mittel – schließlich die Aussetzung der Rücknahme von Anteilen vorsehen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die die Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. Solange die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist, dürfen keine neuen Anteile ausgegeben werden. Die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme unverzüglich den zuständigen Aufsichtsbehörden anzuzeigen. Die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme



der Anteile hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft anschließend im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt zu machen. Die Anleger sind über die Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

2.2.5 Liquiditätsmanagementtools ausländischer Investmentfonds

Auch ausländische Investmentfonds können diese oder ähnliche Liquiditätsmanagementtools einsetzen, die Voraussetzungen und/oder Maßnahmen können im Einzelnen jedoch abweichen. Einzelheiten hierzu enthalten jeweils die Anlagebedingungen bzw. die Verkaufsprospekte der Investmentfonds.

2.3 Handel von Anteilen an einem Markt

Je nach Investmentfonds können die Anteile zusätzlich an einem Handelsplatz gehandelt werden. Für derartige Investmentfonds steht mit dem fortlaufenden Handel am jeweils relevanten Handelsplatz – neben der Anteilspreisfeststellung – ein zweites Preisbildungssystem zur Verfügung. Fondsanteile können dabei von Anlegern während der gesamten Handelszeit zu aktuellen Preisen gekauft und verkauft werden. Auch marktübliche Limitierungen sind möglich.

Investmentfonds, bei denen die Verwaltungsgesellschaft von vornherein vorsieht, dass sie in speziellen Handelssegmenten eines oder mehrerer Handelsplätze gehandelt werden, werden Exchange Traded Funds (ETFs) genannt (siehe unter Ziffer 4.2).

In Anlehnung an den von der Verwaltungsgesellschaft veröffentlichten Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis ergibt sich der Preis eines Fondsanteils im Handel aus Angebot und Nachfrage. In der Regel wird der am jeweiligen Handelsplatz erzielte Preis von dem von der Verwaltungsgesellschaft veröffentlichten Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis deshalb abweichen.

Zu beachten ist: In den Ausführungsgrundsätzen der ausführenden Bank ist grundsätzlich festgelegt, wie Rückgabeorders behandelt werden. Wollen Anleger ihre ETF-Anteile gerade nicht über einen Handelsplatz verkaufen, sondern – sofern möglich – an die Verwaltungsgesellschaft zurückgeben, so müssen sie ihrer depotführenden Bank ggf. eine entsprechende Weisung erteilen.

Zu beachten ist ferner: ETFs sind von sogenannten Exchange Traded Commodities (ETC) abzugrenzen, die Rohstoff-Indizes oder einzelne Rohstoff-Preisentwicklungen nachbilden. Diese ETC sind an einem Handelsplatz gehandelte Schuldverschreibungen, die zwar teilweise besichert sein können, aber keinen Anteil an einem Sondervermögen verbriefen.

3 Kosten

Eine Anlage in Investmentfonds kann mit Kosten für den Erwerb von Anteilen sowie ihre Verwahrung und Veräußerung verbunden sein. Es fallen Kosten auch für die Verwaltung des Investmentfonds an. Diese Verwaltungskosten schmälern das Fondsvermögen und vermindern insofern die Wertentwicklung der Fondsanteile. Letztlich ergeben sich für Anleger Kosten, die nicht oder nicht in dieser Höhe anfallen würden, wenn sie die zu Grunde liegenden Wertpapiere direkt erwerben würden.

Bei der Anlageentscheidung für einen Investmentfonds sind die Gesamtkosten zu berücksichtigen. Diese setzen sich insbesondere aus folgenden Bestandteilen zusammen:

3.1 Kosten beim Erwerb und der Veräußerung von Fondsanteilen

Beim Erwerb und der Veräußerung von Fondsanteilen kann eine Vielzahl an Kostenpositionen zu berücksichtigen sein.

3.1.1 Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (Anteilwert ggf. zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert ggf. abzüglich Rücknahmeabschlag). Aus dem Ausgabeaufschlag können Zahlungen (Zuwendungen) an Vertriebsstellen zur Deckung der Vertriebskosten (wie beispielsweise für die Beratung der Anleger) geleistet werden.

Sofern die Anteile ohne Ausgabeaufschlag angeboten werden, entspricht der Ausgabepreis dem Anteilwert. Derartige Fonds werden z. T. als Trading Funds oder No-Load-Funds bezeichnet. Allerdings kann die jeweilige Vertriebsstelle auch bei Fonds, bei denen ein Ausgabeaufschlag generell vorgesehen ist, davon absehen, diesen Ausgabeaufschlag zu erheben.

Sollte ein Verwässerungsausgleich erfolgen, führt dieser ebenso wie ein Rücknahmeabschlag dazu, dass die Rücknahme nicht zum Anteilwert erfolgt. Der Anleger erhält im Falle einer Rückgabe daher weniger als den Anteilwert ausbezahlt.

Swing-Pricing ist eine Technik, die sich direkt auf den Anteilwert auswirkt. Entsprechend den vertraglichen Vorgaben des jeweiligen Investmentfonds wird der Anteilwert nach oben (in der Regel bei starken Mittelzuflüssen in den Fonds) oder nach unten (in der Regel bei starken Mittelabflüssen aus dem Fonds) verändert. Dies kann dazu führen, dass der Anleger mehr als den Anteilwert zahlen muss, wenn er einen Fondsanteil erwirbt, oder weniger als den Anteilwert ausbezahlt bekommt, wenn er einen Fondsanteil zurückgibt, als er zahlen bzw. erhalten würde, würde kein Swing Pricing angewandt (siehe auch oben unter Ziffer 2.2.3).

Sofern ein Anleger Investmentanteile über ein Kreditinstitut erwirbt, das sich diese Anteile selbst verschafft und an den Anleger weiterveräußert, geschieht dies im Rahmen eines Festpreisgeschäfts. In diesem Fall erwirbt das Kreditinstitut die Anteile in der Regel zu deren Nettoinventarwert von der Verwaltungsgesellschaft und veräußert sie zu einem höheren Kaufpreis, d. h. zuzüglich eines Aufschlags als eigenem Ertragsanteil, an den Anleger. Der vom Anleger an das Kreditinstitut zu zahlende Kaufpreis setzt sich in diesem Fall aus dem Nettoinventarwert und dem Aufschlag zusammen. Das als Verkäufer agierende Kreditinstitut kann diesen Aufschlag ganz oder teilweise zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde Stellen weitergeben.

Ein Kreditinstitut kann Investmentanteile auch im Wege des Kommissionsgeschäfts handeln. Der Anleger erwirbt die Anteile zu einem Preis, der im Regelfall dem Anteilspreis entspricht. Das Kreditinstitut stellt dem Anleger, je nach Preismodell, eine Provision in Rechnung, die im Regelfall dem maximalen Ausgabeaufschlag entspricht. Der Anteilspreis fließt dem Investmentfonds zu, die Provision wird von dem Kreditinstitut vereinnahmt, das das Kommissionsgeschäft ausführt. Ggf. gibt das Kreditinstitut die Provision ganz oder teilweise zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde Stellen weiter.

Bei Erwerb und Rücknahme über ein Kreditinstitut oder die Verwaltungsgesellschaft sind folgende Besonderheiten zu beachten: Verwaltungsgesellschaften legen – ggf. in Abstimmung mit ihrer Verwahrstelle – für jeden Fonds einen festen Zeitpunkt für die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen, den sog. Orderannahmeschluss fest. Bei inländischen Fonds liegt dieser Zeitpunkt häufig um die Mittagszeit. Die Preisermittlung findet regelmäßig nach dem Orderannahmeschluss statt. Für nach diesem Zeitpunkt erteilte Aufträge gilt der nächstfolgende Orderannahmeschluss und es ist die nächstfolgende Anteilspreisermittlung, meist am folgenden Geschäftstag, maßgeblich.

Die Orderannahmezeiten bei Kreditinstituten können aus organisatorischen Gründen von denen der Verwaltungsgesellschaften abweichen. Nähere Einzelheiten erfahren Anleger bei ihrem Kreditinstitut.

3.1.2 Kosten beim Erwerb oder der Veräußerung von Anteilen über einen Handelsplatz

Erwirbt oder veräußert ein Anleger Anteile über einen Handelsplatz, sind die Transaktionskosten zu tragen, die mit diesem Geschäft einhergehen.



3.2 Verwaltungs- und weitere Kosten

Durch eine Anlage in Investmentanteilen können weitere – laufende – Kosten entstehen. Dazu zählt insbesondere die Vergütung für die Verwaltung des Fonds (vor allem für das Fondsmanagement und für administrative Tätigkeiten), die Vergütung für die Verwahrstelle sowie weitere Aufwendungen, etwa für anfallende Steuern. Für diese laufenden Kosten, nicht aber wegen der Steuern, kann auch eine Pauschale erhoben werden. Diese wird dem Fondsvermögen belastet. Aus der Kostenpauschale bzw. der Verwaltungsvergütung werden zudem häufig Zahlungen (Zuwendungen) an Vertriebsstellen geleistet. Diese werden somit nicht direkt dem Fonds entnommen, aber über die Kostenpauschale bzw. Verwaltungsvergütung indirekt dem Fondsvermögen belastet.

Im Jahresbericht des Fonds wird die Gesamtkostenquote als Quote des durchschnittlichen Fondsvolumens offengelegt.

Bei offenen Immobilienfonds ergeben sich besondere Kostenpositionen infolge der laufenden Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung der Portfolioobjekte sowie der Zinsen für etwaige in Anspruch genommene Darlehen.

Über die laufenden Kosten informiert auch das Basisinformationsblatt, genauso wie über die unter 3.3 und 3.4 genannten Kosten.

Hinzu kommen im Übrigen die Kosten der Verwahrung der Anteile im Depot des Anlegers.

3.3 Erfolgsabhängige Kosten

Nicht in der Gesamtkostenquote des Jahresberichts enthalten ist dagegen eine ggf. erfolgsabhängige Erfolgsvergütung (Performance-Fee) für die Verwaltungsgesellschaft, die bei einzelnen Investmentfonds zusätzlich vereinbart sein kann. Diese Vergütung für das Fondsmanagement ist variabel und kann je nach der Wertentwicklung des Fonds zu einem Anstieg der Kosten führen.

3.4 Transaktionskosten sowie Kosten zur Erhaltung des Fondsvermögens

Ebenfalls nicht in der Gesamtkostenquote des Jahresberichts enthalten sind die auf Fondsebene entstehenden Transaktionskosten. Diese fallen an, wenn der Fonds Vermögenswerte erwirbt oder veräußert. Sie sind zum Beispiel an Broker und andere ausführende Stellen, die Verwahrstelle oder sonstige Dritte zu entrichten. Ebenso entstehen Transaktionskosten, sofern der Fonds Geschäfte zur Währungsabsicherung abschließt.

Kosten zur Erhaltung des Fondsvermögens fallen insbesondere bei Immobilienfonds an. Sie dienen typischerweise der Bewirtschaftung der Fondsimmobilen.

4 Gestaltungsmöglichkeiten bei offenen Investmentfonds

Nachfolgend werden die typischen Gestaltungsformen von am Kapitalmarkt angebotenen (Standard-) Investmentfonds, die herkömmliche Finanzanlagen wie Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente erwerben, näher beschrieben. Erläuterungen zu den besonderen Arten von Investmentfonds finden sich anschließend unter Ziffer 5.

Als OGAW (Organismus für die gemeinsame Anlage in Wertpapiere) ausgestaltete Investmentfonds können das Kapital der Anteilsinhaber in folgende Vermögensgegenstände anlegen:

- Wertpapiere;
- Geldmarktinstrumente;
- Bankguthaben;

- Investmentanteile;
- Derivate (z. B. Optionen).

Für die einzelnen Anlagen gibt es verschiedene gesetzliche Vorschriften, die eine ausreichende Streuung sicherstellen und das Risiko begrenzen sollen. Der konkrete Charakter eines Investmentfonds ergibt sich aus den Anlagebedingungen.

Die folgenden Kriterien erlauben eine nähere Beschreibung der spezifischen Eigenschaften eines Investmentfonds:

- Schwerpunkt der Zusammensetzung;
- geographischer Anlageschwerpunkt;
- zeitlicher Anlagehorizont;
- (ggf.) Garantie oder Wertsicherung;
- Ertragsverwendung.

Die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten dieser Merkmale werden im Folgenden näher beleuchtet.

Wichtiger Hinweis: Über die konkrete Anlagepolitik eines einzelnen Fonds geben nur das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB), der jeweilige Verkaufsprospekt und die Anlagebedingungen verbindliche Auskunft.

4.1 Aktiv bzw. passiv verwaltet

Grundsätzlich wird zwischen einer aktiven und einer passiven Verwaltung von offenen Investmentfonds unterschieden. Mischformen und fließende Übergänge sind denkbar.

Bei einer aktiven Verwaltung sieht die Anlagestrategie des Fonds vor, dass die Verwaltungsgesellschaft fortlaufend über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheidet und, soweit aus ihrer Sicht erforderlich, Positionsveränderungen vornimmt. Ziel ist es, durch die fortwährende Anpassung des Portfolios dessen Wertentwicklung positiv zu gestalten.

Im Gegensatz dazu findet bei einer passiven Verwaltung bzw. passiven Anlagestrategie keine freie Auswahl von Einzeltiteln durch die Verwaltungsgesellschaft statt. Diese Investmentfonds investieren vielmehr regelbasiert. Ziel kann es z. B. sein, die Wertentwicklung bestimmter Indizes so exakt wie möglich abzubilden („Tracking“, s. hierzu näher unten Ziffer 4.2) und dem Anleger die Gesamtrendite des betreffenden Index abzüglich laufender Kosten zu liefern. Die Wertentwicklung eines Fonds mit passiver Anlagestrategie ist somit an die Entwicklung des abgebildeten Index gekoppelt.

Neben Exchange Traded Funds (ETF, siehe sogleich unter Ziffer 4.2) gibt es auch andere Fonds, die eine passive Anlagestrategie verfolgen. Diese wird dann im jeweiligen Verkaufsprospekt dargestellt. Die Zusammenstellung der jeweiligen Fondsvermögen wird zwar nicht durch einen Index vorgegeben, erfolgt aber gleichwohl anhand fester Regeln. Regelbasierte Fonds decken – wie auch ETFs – eine Vielzahl von Anlageklassen von Aktien über Anleihen und Geldmarktinstrumente bis hin zu Rohstoffen ab.

4.2 Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange Traded Funds (ETF) sind Fonds, die das Ziel haben, die Wertentwicklung bestimmter Indizes so exakt wie möglich abzubilden („Tracking“). Sie werden an mindestens einer Börse oder einem anderen Handelsplatz gehandelt. Mindestens ein Market Maker stellt jeweils sicher, dass der gehandelte Wert der Fonds nicht wesentlich vom Nettoinventarwert und, sofern relevant, vom indikativen Nettoinventarwert abweicht. Der indikative Nettoinventarwert wird mehrmals täglich ermittelt. Basis sind dabei die jeweils aktuellen Kurse der Einzelpositionen im Fondsportfolio. Der indikative Nettoinventarwert ist damit ein Maß für den geschätzten fairen Wert eines ETF zu jedem Zeitpunkt eines Handelstags.



Exchange Traded Funds verfolgen in aller Regel eine passive Anlagestrategie. Für Zwecke der Nachbildung kommen sowohl marktbreite bekannte Indizes wie der DAX® als auch vom Emittenten oder Dritten selbst entwickelte Indizes in Betracht. ETFs können sich auf Indizes wichtiger Vermögensklassen (Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Immobilien, Rohstoffe, Währungen) sowie auf spezielle Indizes beziehen, die z. B. Volatilitäten oder Inflationsentwicklungen abbilden.

Das Tracking der Zielindizes erreichen ETFs in der Regel durch eine physische oder durch eine synthetische Nachbildung (Replikation) der Indizes, wobei auch Mischformen existieren.

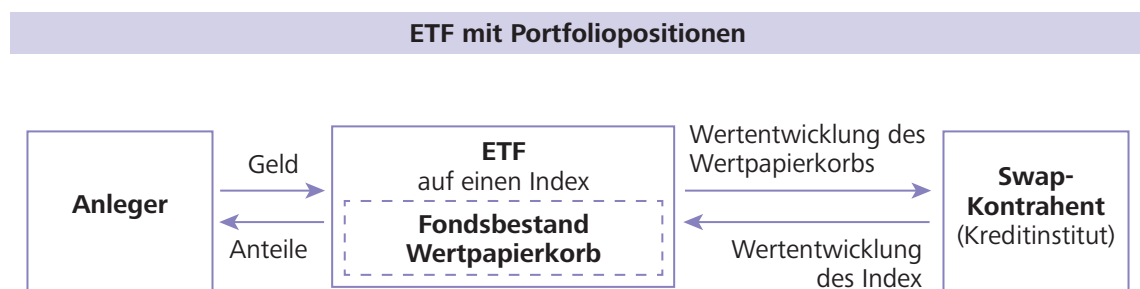
■ **Physische Replikation**

Bei der physischen Replikation kauft der Fonds alle im abzubildenden Index enthaltenen Wertpapiere in identischer Form nach Art und Gewichtung. Bei Änderungen in der Zusammensetzung des Index passt der Fondsmanager das Portfolio entsprechend an. Alternativ zur vollständigen Nachbildung des Index kann der ETF auch den Ansatz verfolgen, eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren des Index oder an Wertpapieren mit einem ähnlichen Rendite-Risiko-Profil zu erwerben. Ziel ist es dabei, ein Portfolio zu konstruieren, welches dem zu replizierenden Index in den Performance- und Risiko-Eigenschaften möglichst nahekommt (sogenanntes Sampling).

■ **Synthetische Replikation**

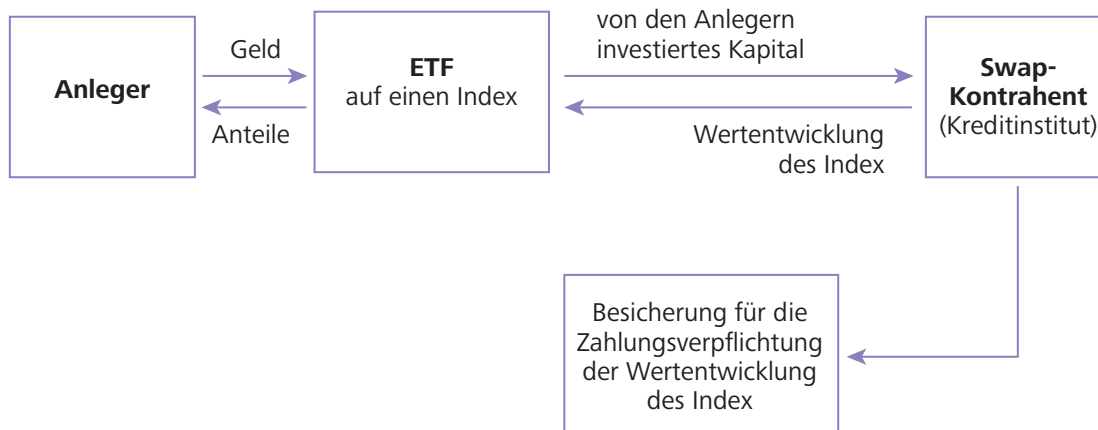
Bei der synthetischen Replikation werden Swaps zur Abbildung der Wertentwicklung des Index eingesetzt. Swaps sind außerbörsliche Derivate. Der ETF geht eine Swap-Vereinbarung mit einem Kreditinstitut ein, durch die der ETF die Zahlungsströme seiner Vermögenswerte auf das Kreditinstitut überträgt. Im Gegenzug garantiert das Kreditinstitut dem ETF dieselben Erträge wie die des Index und damit die Wertentwicklung des Index. Das mit der Index-Nachbildung einhergehende Risiko wird so an eine Drittpartei – die Swap-Gegenpartei – ausgelagert. Es gibt zwei Formen synthetisch replizierender ETFs:

Bei swapbasierten ETFs mit Portfoliopositionen erwirbt der Fonds mit dem von den Fondskäufern investierten Kapital einen Korb von Wertpapieren. Diese Wertpapiere können in Teilen den Bestandteilen des Index entsprechen, sie können aber auch vollständig von diesen abweichen. Für den Wert des ETF ist die Swapvereinbarung maßgeblich, nicht der Wertpapierkorb. Denn der ETF hat durch den vereinbarten Swap die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs gegen die des nachzubildenden Index getauscht.



Bei ETFs ohne Portfoliopositionen investiert der Fonds ausschließlich in einen oder mehrere Swaps. Auf diese Weise tauscht er das von den Fondskäufern investierte Kapital gegen die Wertentwicklung des nachzubildenden Index ein. Die Swap-Gegenpartei ist zum einen verpflichtet, dem ETF die Wertentwicklung des Index zu zahlen. Zum anderen muss die Swap-Gegenpartei diese Zahlungsverpflichtung mit Sicherheiten unterlegen. Die Anforderungen an die hinterlegten Sicherheiten werden mit der Swap-Gegenpartei vereinbart und sind von lokalen Zulassungsbehörden im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben zu bestätigen. Der Besicherungsgrad des Swaps liegt regelmäßig zwischen 100 % und 130 %.

Swapbasierte ETF ohne Portfoliositionen



4.3 Schwerpunkt der Zusammensetzung

Differenzierungsmerkmal ist hier die Zusammensetzung des Fondsvermögens nach Anlageinstrumenten.

■ Rentenfonds

Rentenfonds investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Zinssätzen und Laufzeiten. Dabei können die Emittenten unterschiedliche Bonitäten aufweisen. Spezielle Rentenfonds konzentrieren sich zum Teil auf bestimmte Ausschnitte des Rentenmarkts, z. B. auf niedrig verzinsliche Anleihen oder Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Andererseits können sie auch in – risikobehaftete – vergleichsweise hoch verzinsliche Instrumente mit weniger oder deutlich weniger guter Bonität des Emittenten anlegen.

■ Standard-Aktienfonds

Typisch für Standard-Aktienfonds ist die Anlage in Aktien, und zwar meist solchen, die wegen allgemein anerkannter Qualität als Standardwerte gelten (sogenannte „Blue Chips“). Das Fondsvermögen ist breit gestreut, ohne Begrenzung auf bestimmte Branchen.

■ Branchenfonds

Branchenfonds konzentrieren sich auf Aktien bestimmter Industriezweige oder Wirtschaftssektoren, z. B. der Energie-, der Automobil- oder der Finanzwirtschaft. Branchenfonds werden häufig auch als Sektorenfonds bezeichnet.

■ Mischfonds

Mischfonds, auch als Strategie-Fonds, Portfolio-Fonds oder Multi-Asset-Fonds bezeichnet, können in verschiedene Anlageklassen – wie zum Beispiel Aktien und Rentenpapiere, aber je nach Schwerpunkt auch in Geldmarkttitel, Zertifikate, Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien – anlegen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement das Verhältnis zwischen den Anlageklassen verändern und somit unterschiedliche Anlageschwerpunkte bilden.

■ Indexfonds (insb. ETF)

Als Indexfonds werden solche Investmentfonds bezeichnet, die zum Ziel haben, einen bestimmten Index nachzubilden. Die Nachbildung des Index kann dabei in Form der vollständigen physischen Replikation, durch ein Sampling oder durch synthetische Replikation erfolgen. Einzelheiten hierzu finden sich oben unter Ziffer 4.2.

■ Themen- oder Spezialitätenfonds

Themen- oder Spezialitätenfonds weisen von der Konzeption her nicht selten ein von vornherein geringeres Maß an Risikostreuung auf, indem sie ein stark eingegrenztes Anlagespektrum haben. Sie kon-



zentrieren ihre Anlagegelder auf ganz bestimmte Märkte, Instrumente oder Kombinationen daraus, z. B. auf Rohstoffe, Zertifikate oder Genussscheine.

■ **Dachfonds**

Dachfonds legen das bei ihnen angelegte Geld überwiegend in Anteilen anderer offener Investmentfonds an. Darüber hinaus kann in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Derivate investiert werden. Einzelheiten zu den Anlageschwerpunkten sind den Anlagebedingungen zu entnehmen.

■ **Geldmarktfonds**

Geldmarktfonds legen das ihnen übertragene Anlagekapital in Tages- und Termingeldern sowie in Geldmarktpapieren und Wertpapieren mit kurzen Restlaufzeiten an.

4.4 Geographischer Anlageschwerpunkt

Nach der Eingrenzung des geographischen Anlagehorizonts lassen sich unterscheiden:

- **Länderfonds**, die nur in Finanzanlagen investieren, deren Emittenten in einem bestimmten Land ihren Sitz haben oder dort ihre Geschäftstätigkeit schwerpunktmäßig ausüben. So konzentriert sich beispielsweise ein Japan-Fonds auf die Wertpapiere japanischer Emittenten.
- **Regionenfonds**, die nur Anlagewerte bestimmter Regionen enthalten, z. B. aus Europa, Nordamerika oder aus Emerging Markets (den sogenannten Schwellenländern).
- **Internationale Fonds**, die weltweit an den Kapitalmärkten anlegen.

4.5 Zeitlicher Anlagehorizont

Investmentfonds können ohne eine Laufzeitbegrenzung oder als Fonds mit einer festen Laufzeit (Laufzeitfonds) aufgelegt werden. Bei Letzteren ist die Laufzeit von vornherein durch einen festgesetzten Termin befristet. Nach Ablauf der Laufzeit wird das vorhandene Fondsvermögen im Interesse der Anteilinhaber verwertet und der Erlös an diese ausgezahlt.

4.6 Garantie- und Wertsicherungsfonds

Die Verwaltungsgesellschaft kann Investmentfonds mit oder ohne Garantie auflegen. Wird eine Garantie gewährt, so kann sie für eine bestimmte Laufzeit hinsichtlich der Ausschüttungen gelten oder auf die Rückzahlung des investierten Kapitals oder auf die Wertentwicklung gerichtet sein. Garantiegeber kann dabei die Verwaltungsgesellschaft selbst oder auch ein Dritter sein, etwa ein Institut. Es gibt solche Fonds mit oder ohne feste Laufzeit.

Daneben existieren Wertsicherungsfonds. Ein solcher Fonds – für den es am Markt unterschiedliche Bezeichnungen gibt – verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf zielt, den Wert des Fondsvermögens zum Laufzeitende hin abzusichern. Die Strategie sieht vor, dass der Fondsmanager z. B. Optionen kauft, die als Risikopuffer dienen sollen. Es kann vorkommen, dass diese Instrumente bereits während der Laufzeit an Wert gewinnen, was sich entsprechend in dem täglich festzustellenden Rücknahmepreis widerspiegelt. Der Wert der Absicherung kann aber auch wieder sinken. Die Verwaltungsgesellschaft gibt – im Gegensatz zu einem Garantiefonds – keine Garantie ab, dass die Absicherung (zum Laufzeitende) auch greift.

4.7 Ertragsverwendung

Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines Investmentfonds vor dem Hintergrund individueller Vermögensanlageziele ist das Ausschüttungsverhalten bzw. die Ertragsverwendung eines Fonds. Ob und in welchem Umfang die Erträge eines Fonds ausgeschüttet werden sollen, hängt von der Anlagepolitik und dem Charakter des Fonds ab, wobei sich Unterschiede zwischen verschiedenen Anteilsklassen (siehe oben unter Ziffer 1.1.5) ergeben können. Im Einzelnen ist all dies in den jeweiligen Anlagebedingungen geregelt. Die Ausschüttung setzt sich z. B. aus vom Investmentfonds erwirtschafteten Zinsen und Dividenden sowie realisierten Kursgewinnen zusammen.

■ Ausschüttungsfonds

Bei Ausschüttungsfonds erhalten Anteilsinhaber in der Regel jährlich eine Ausschüttung. Der Anteilspreis des Investmentfonds vermindert sich am Tag der Ausschüttung um diesen Betrag.

■ Thesaurierende Fonds

Bei thesaurierenden Investmentfonds, auch akkumulierende Fonds genannt, werden die Erträge nicht ausgeschüttet. Das Fondsmanagement verwendet sie zum Erwerb weiterer Vermögenswerte.

4.8 Währung und Währungsabsicherung

Die Preise der Investmentanteile, die in Deutschland angeboten werden, lauten in den meisten Fällen auf Euro, wobei sich Unterschiede zwischen verschiedenen Anteilklassen (siehe oben unter 1.1.5) eines Sondervermögens ergeben können.

Hiervon ist die Währung der im Investmentfonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu unterscheiden. Diese Vermögensgegenstände können – je nach Anlagestrategie – auf ganz unterschiedliche Währungen lauten. Deshalb sichern viele Fonds, die in Deutschland bzw. im Euroraum angeboten werden, ihr Anlageportfolio ganz oder teilweise gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro ab.

Daneben werden aber auch Investmentanteile angeboten, deren Ausgabe- und Rücknahmepreise in einer fremden Währung festgesetzt werden. Bei derartigen Fonds besteht für deutsche Anleger stets ein Währungsrisiko, selbst wenn der Fonds sein Anlageportfolio ganz oder teilweise gegen Verlustrisiken aus Währungsschwankungen gegenüber dieser Fremdwährung absichert.

4.9 Nachhaltigkeitsstrategien

Die Anlagestrategie zahlreicher Investmentfonds zielt wegen der erheblichen Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle auch darauf ab, in Werte zu investieren, deren Emittenten den damit einhergehenden Anforderungen gerecht werden. Nachhaltig ausgerichtete Investmentfonds orientieren sich an den sogenannten „ESG-Kriterien“ (Environment, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Um derartige Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen, wird von Investmentfonds eine Vielzahl an Strategien oder Kombinationen von Strategien verfolgt, z. B.:

- „Best-in-Class“ Strategien: In der Anlage sollen bevorzugt Unternehmen berücksichtigt werden, die eine im Vergleich zu Unternehmen des gleichen Sektors bessere Bewertung in Bezug auf die ESG-Kriterien aufweisen.
- Ausschlusskriterien: In der Anlage sollen z. B. bestimmte Geschäftsaktivitäten ganz oder teilweise als Zielinvestments ausgeschlossen werden. Weit verbreitet ist der vollständige oder teilweise Ausschluss sog. kontroverser Geschäftsaktivitäten. Dies geschieht häufig auf Basis umsatzbezogener Schwellenwerte. Als kontroverse Geschäftsaktivitäten werden beispielsweise nachfolgende eingeordnet: Produktion bestimmter geächteter Waffen (z. B. Landminen), Produktion/Vertrieb von Tabak oder Alkohol oder die Förderung von Glückspiel sowie Kohleförderung und -verstromung.
- Auswirkungsbezogene Anlagen (engl.: impact investing): Es sollen Investitionen erfolgen, die bestimmte Schwellenwerte einhalten und die gezielt auf die Verbesserung eines oder mehrerer Ziele aus den Bereichen Umwelt und Soziales abzielen und gleichzeitig Governance-Erfordernissen genügen.

Für Investmentfonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben oder nachhaltige Investitionen anstreben, sind Kapitalverwaltungsgesellschaften verpflichtet, im Hinblick auf die von ihnen beworbenen oder angestrebten ökologischen oder sozialen Merkmale oder nachhaltigen Investitionen eine gesetzlich vorgegebene Offenlegung vorzunehmen. Dies geschieht sowohl im Rahmen der jeweiligen vorvertraglichen Information als auch in den regelmäßigen Berichten und auf der Webseite der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft.



Weitere Einzelheiten zu dem Thema Nachhaltigkeit können dem Kapitel A „Der Kapitalmarkt: Merkmale und Risiken“ entnommen werden (siehe dort unter Ziffer 1.3).

5 Besondere Arten von Investmentfonds

Besonders erwähnt werden sollen einige Sonderformen von Investmentfonds.

5.1 Offene Immobilienfonds

Offene Immobilienfonds investieren die ihnen von den Anlegern zufließenden Gelder nach dem Grundsatz der Risikomischung in bestimmte Grundstücke, Rechte an Grundstücken und Immobilien im weiteren Sinne sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Sie halten daneben zu mindestens 5 % und maximal bis zu 49 % liquide Finanzanlagen wie Wertpapiere und Bankguthaben. Die Liquiditätsanlagen dienen dazu, die anstehenden Zahlungsverpflichtungen des Fonds (beispielsweise aufgrund des Erwerbs von Liegenschaften) sowie Rücknahmen von Anteilen zu gewährleisten. Offene Immobilienfonds werden als Alternative Investmentfonds (AIF) aufgelegt.

Zu berücksichtigen ist, dass offene Immobilienfonds Kredite bis zur Höhe von 30 % des Verkehrswertes der Immobilien des offenen Immobilienfonds aufnehmen dürfen. Entsprechend der Beteiligungshöhe sind die von einer durch den offenen Immobilienfonds gehaltenen Immobiliengesellschaft aufgenommenen Kredite dabei zu berücksichtigen.

Vermögensgegenstände, die sich in Staaten befinden, die keine Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, dürfen für ein Immobilien-Sondervermögen nur erworben werden, wenn dies ausdrücklich in den Anlagebedingungen vorgesehen ist. Zudem dürfen die für Rechnung eines offenen Immobilienfonds gehaltenen Vermögensgegenstände nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände 30 % des Wertes des offenen Immobilienfonds nicht übersteigt. Details hierzu sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Mindestens 50 % der Erträge des offenen Immobilienfonds müssen ausgeschüttet werden, sofern sie nicht für künftige erforderliche Instandsetzungen einzubehalten sind.

Für die Rückgabe der Anteile an die Kapitalverwaltungsgesellschaft gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Anleger müssen Anteile an offenen Immobilienfonds mindestens 24 Monate halten; Rückgaben müssen sie mit einer Frist von 12 Monaten ankündigen. Die Rückgabeerklärung (= Kündigung) ist unwiderruflich und kann schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden. Sofern eine solche unwiderrufliche Rückgabeerklärung abgegeben wurde, können die Anteile auch nicht auf anderem Wege übertragen oder veräußert werden. So sind z. B. Übertragungen auf ein anderes Depot oder eine Veräußerung über einen Handelsplatz ab dem Zeitpunkt der Rückgabeerklärung nicht mehr möglich, da die Anteile bis zur tatsächlichen Rückgabe von der depotführenden Stelle gesperrt werden.

Weiterhin können die Anlagebedingungen der offenen Immobilienfonds vorsehen, dass die Fondsanteile nur zu bestimmten Terminen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgegeben werden können (mindestens einmal jährlich). Sehen die Anlagebedingungen die Rückgabe nur zu bestimmten Terminen vor, so können Anteile auch nur zu diesen Terminen ausgegeben werden.

Für Fondsanteile, die vor dem 22. Juli 2013 erworben wurden, gilt eine Sonderregelung: In diesen Fällen kann der Anleger je Fonds solche Anteile von bis zu 30.000 € pro Kalenderhalbjahr ohne Einhaltung der gesetzlichen Mindesthalte- und Kündigungsfristen zurückgeben.

Der Anteilwert eines offenen Immobilienfonds berechnet sich nach dem Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Wesentlich für die Berechnung sind die angesetzten Immobilienwerte. Deren Werte werden regelmäßig vierteljährlich durch externe Bewerter ermittelt. Die externen Bewerter müssen dabei auch Objektbesichtigungen vornehmen. Ihre Unabhängigkeit soll durch besondere gesetzliche Regelungen sichergestellt werden.

Swing Pricing ist bei offenen Immobilienfonds unzulässig.

5.2 Offene Infrastrukturfonds

Offene Infrastrukturfonds investieren die ihnen von den Anlegern zufließenden Gelder nach dem Grundsatz der Risikomischung in Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften. Diese sind Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung gegründet wurden, um dem Funktionieren des Gemeinwesens dienende Einrichtungen, Anlagen, Bauwerke oder jeweils Teile davon zu errichten, zu sanieren, zu betreiben oder zu bewirtschaften. Zudem können offene Infrastrukturfonds auch in Immobilien anlegen. Offene Infrastrukturfonds werden als Alternative Investmentfonds (AIF) aufgelegt.

Hierbei ist, nach einer gesetzlichen Anlaufphase von in der Regel vier Jahren, sicherzustellen, dass der Anteil der für Rechnung des offenen Infrastrukturfonds gehaltenen Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften 80 % des Wertes des Infrastrukturfonds nicht übersteigt, nicht mehr als 10 % des Wertes des Infrastrukturfonds in einer einzigen Infrastruktur-Projektgesellschaft angelegt sind, und der Anteil der für Rechnung des offenen Infrastrukturfonds gehaltenen Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften mindestens 60 % des Wertes des Infrastrukturfonds beträgt. Der offene Infrastrukturfonds darf nicht mehr als 30 % seines Wertes in unmittelbar zum Infrastrukturfonds gehörende Immobilien und Rechte anlegen.

Des Weiteren halten offene Infrastrukturfonds Liquiditätsanlagen wie z. B. Bankguthaben und Wertpapiere. Der Wert dieser Liquiditätsanlagen muss mindestens 10 % und darf maximal bis zu 40 % (Höchstliquidität) des Wertes des offenen Infrastrukturfonds betragen. Diese Liquiditätsanlagen dienen dazu, die anstehenden Zahlungsverpflichtungen des Investmentfonds (beispielsweise aufgrund des Erwerbs von Anteilen an Infrastruktur-Projektgesellschaften) sowie Rücknahmen von Anteilen zu gewährleisten.

Zu berücksichtigen ist, dass für Rechnung des Infrastrukturfonds Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der unmittelbar zum Infrastrukturfonds gehörenden Immobilien aufgenommen werden dürfen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit von Infrastruktur-Projektgesellschaften, Kredite aufzunehmen und dabei die 30 %-Grenze auch deutlich zu überschreiten. Details hierzu sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

Für die Rückgabe von Anteilen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft gelten besondere gesetzliche Bestimmungen. Anleger müssen eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten einhalten; Rückgaben müssen sie mit einer Frist von zwölf (12) Monaten ankündigen. Diese Rückgabeerklärung (= Kündigung) ist unwiderruflich und kann schon während der Mindesthaltefrist abgegeben werden. Sofern eine solche unwiderrufliche Rückgabeerklärung abgegeben wurde, können die Anteile auch nicht auf anderem Wege übertragen oder veräußert werden. So sind z. B. Übertragungen auf ein anderes Depot oder eine Veräußerung über einen Handelsplatz ab dem Zeitpunkt der Rückgabeerklärung nicht mehr möglich, da die Anteile bis zur tatsächlichen Rückgabe von der depotführenden Stelle gesperrt werden.

Fondsanteile können nur zu bestimmten Rückgabestichtagen unter Einhaltung der vorgenannten Mindesthalte- und Rückgabefrist an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgegeben werden (mindestens einmal jährlich, maximal jedoch einmal halbjährlich). Anleger sollten beachten, dass dies – wenn ein Rücknahmestichtag gerade verstrichen ist – dazu führen kann, dass eine Rücknahme nur innerhalb einer Frist von faktisch 18 oder gar 24 Monaten möglich ist. Damit sind Anteile an einem offenen Infrastrukturfonds deutlich illiquider als Anteile an offenen Immobilienfonds und Anteile an Wertpapierfonds.



Der Anteilwert eines Infrastrukturfonds errechnet sich aus den Verkehrswerten der zu dem Infrastrukturfonds gehörenden Vermögensgegenstände (abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen (Nettoinventarwert)) geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Wesentlich sind dabei die Werte der Beteiligungen an den Infrastruktur-Projektgesellschaften und die Werte der durch den offenen Infrastrukturfonds gehaltenen Immobilien. Deren Werte werden regelmäßig vierteljährlich bewertet. Die regelmäßige Bewertung ist stets von externen Bewertern durchzuführen. Ihre Unabhängigkeit soll durch besondere gesetzliche Regelungen sichergestellt werden.

Swing Pricing ist bei offenen Infrastrukturfonds unzulässig.

5.3 Gemischte Investmentfonds und Sonstige Investmentfonds

Gemischte Investmentfonds sind Publikums-AIF und legen das bei ihnen eingelegte Geld in herkömmlichen Finanzanlagen (insbesondere in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, derivativen Instrumenten), Anteilen an bestimmten anderen inländischen Investmentfonds oder in Anteilen an mit diesen vergleichbaren ausländischen Investmentfonds an. Sonstige Investmentfonds sind Publikums-AIF und können das bei ihnen eingelegte Geld darüber hinaus teilweise sogar in Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen anlegen. Weitere Einzelheiten zu den Vermögensgegenständen und dem Anlageschwerpunkt sind den jeweiligen Anlagebedingungen zu entnehmen.

Gemischte Investmentfonds und Sonstige Investmentfonds, die vor dem 22. Juli 2013 aufgelegt wurden, können zudem auch Anteile an inländischen Hedgefonds und offenen Immobilienfonds oder vergleichbaren ausländischen Investmentfonds halten. In diesem Fall können auch für diese Investmentfonds die Mindesthalte- und Rückgabefristen für offene Immobilienfonds gelten (siehe gerade unter Ziffer 5.1). Allerdings dürfen sie keine neuen Anlagen in diesen Vermögensgegenständen tätigen.

5.4 Hedgefondsstrategien und Hedgefonds

Hedgefonds zählen zu den alternativen Investmentfonds, welche sich nicht den traditionellen Anlageformen zuordnen lassen. Das Kapitalanlagegesetzbuch unterscheidet zwischen Single-Hedgefonds und Dach-Hedgefonds. Es handelt sich hierbei um besondere Formen offener Investmentfonds. Single-Hedgefonds sind nur semiprofessionellen und professionellen Anlegern zugänglich, während Dach-Hedgefonds von allen Anlegern erworben werden können, wenn sie nicht als Spezialfonds ausgestaltet sind.

Zu beachten ist: Anlagestrategien, welche in Hedgefonds verwendet werden, werden teilweise auch in Publikumsfonds eingesetzt, die Privatanlegern offen stehen.

Die nachfolgende Abbildung gibt Ihnen einen Überblick über die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch definierten Formen von Fonds, die Hedgefondsstrategien einsetzen können.

Fonds mit Hedgefondsstrategien

Art des Fonds	Publikumsfonds	Spezialfonds
Fondstyp	- Regulierte Investmentfonds mit Hedgefondsstrategien - Dach-Hedgefonds	- Single-Hedgefonds - Dach-Hedgefonds
Rechtsform	- Sondervermögen - Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital	- Sondervermögen - Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital - Offene Kommanditgesellschaft
Anlegerkreis	Zugänglich für alle Anleger	Zugänglich ausschließlich für semiprofessionelle und professionelle Anleger

„Hedge“ bedeutet Absicherung von Preisrisiken. Der Begriff Hedgefonds geht zurück auf Anlagestrategien, bei denen die Absicherung der Gesamtposition gegen negative Marktentwicklungen im Vordergrund stand. Heutige Hedgefonds sind nicht auf diese namensgebende Strategie beschränkt, sondern nutzen unterschiedlichste Strategien und Anlagetechniken: Bei einigen Strategien stehen ehrgeizigen Renditezielen auch hohe Verlustrisiken gegenüber, während andere eine sehr kontinuierliche und moderate Wertentwicklung im Zeitverlauf anstreben. Grundlage der Tätigkeit eines Hedgefonds-Managers sind in der Regel vorher festgelegte spezifische Fondsstrategien, die sich bei den einzelnen Fonds sehr stark voneinander unterscheiden können.

Die Anlagebedingungen von Hedgefonds können gegenüber anderen Investmentfonds abweichende Regelungen zur Rückgabe der Fondsanteile vorsehen.

Es können u. a. folgende Hedgefondsstrategien eingesetzt werden:

■ Relative Value

Nutzung von Preisverzerrungen und sich verändernden Preisrelationen zwischen verwandten Wertpapieren (Convertible Bond Arbitrage, Fixed Income Arbitrage, Statistical Arbitrage).

■ Event Driven

Kauf und Leerverkauf von Wertpapieren solcher Unternehmen, die tiefgreifenden Veränderungen unterworfen oder daran beteiligt sind (Merger Arbitrage, Distressed Debt und Special Situations).

■ Global Macro

Analyse der Veränderung makroökonomischer Trends mit dem Ziel, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf verschiedenen Märkten und bei unterschiedlichen Anlagekategorien und Finanzinstrumenten zu nutzen.

■ Equity Hedge

Gewinne durch Eingehen von Long- und gegenläufigen Short-Positionen in unter- oder überbewerteten Aktien, wobei eine fixe oder variable Netto-Long- oder Netto-Short-Ausrichtung zu Grunde liegt.



■ Managed Futures

Weltweiter Handel von Futures und Derivaten auf Finanzwerte und Waren (systematisch langfristige Trendfolgemodelle und kurzfristig ausgerichtete aktive Handelsansätze).

5.5 Offene Spezial-Investmentfonds

Investmentfonds können auch als offene Spezial-Investmentfonds aufgelegt werden. Anteile an solchen Fonds dürfen nur von semiprofessionellen und professionellen Anlegern (siehe unter Ziffer 1.1.8) erworben werden.

Eine Erscheinungsform der offenen Spezial-Investmentfonds sind die Spezial-Investmentfonds mit festen Anlagebedingungen. Diese können das bei ihnen eingelegte Geld in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten, Bankguthaben, Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, Anteilen an inländischen offenen Investmentvermögen sowie an entsprechenden offenen EU- oder ausländischen Investmentvermögen, Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften, Edelmetallen, unverbrieften Darlehensforderungen und Unternehmensbeteiligungen anlegen.

Offene Spezial-Investmentfonds, die als allgemeine offene Spezial-Investmentfonds aufgelegt werden, legen das bei ihnen eingelegte Geld zwar ebenfalls nach dem Grundsatz der Risikomischung an. Sie unterliegen aber ansonsten nur wenigen gesetzlichen Anforderungen im Hinblick auf die Anlagestrategie.

Weitere Einzelheiten zu den Vermögensgegenständen und dem Anlageschwerpunkt des jeweiligen offenen Spezial-Investmentfonds sind den jeweiligen Anlagebedingungen zu entnehmen.

Seit dem August 2021 besteht im Übrigen die Möglichkeit, sogenannte „Entwicklungsförderungsfonds“ aufzulegen. Diese sollen in Vermögensgegenstände anlegen, die zur Erreichung von Zielen für nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern und -gebieten beitragen sollen.

5.6 Offene ELTIF (European Long-Term Investment Funds)

Um Anlegern zu ermöglichen, unter anderem an den Wachstumschancen des grünen und des digitalen Wandels der Realwirtschaft zu partizipieren, hat der europäische Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, europäische langfristige Investmentfonds (European Long-Term Investment Funds, abgekürzt „ELTIF“) aufzulegen und grenzüberschreitend – auch – an Privatanleger zu vertreiben.

Bei einem ELTIF handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF) mit Sitz in der Europäischen Union, der von einer EU-Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Aus der Sicht eines Anlegers nimmt ein ELTIF eine gleichsam unternehmerisch geprägte Kapitalanlage vor: Das Kapital der Anleger wird dazu verwendet, bestimmte Vermögenswerte zu erwerben bzw. zu errichten und langfristig zu bewirtschaften. Infolgedessen hängt der wirtschaftliche Erfolg des Fonds davon ab, wie erfolgreich die Bewirtschaftung und die (Wieder-) Veräußerung dieser Vermögenswerte verläuft.

Bei einem ELTIF handelt es sich grundsätzlich um einen geschlossenen Fonds. Allerdings können ELTIFs in ihren Anlagebedingungen auch vorsehen, dass Anleger, wenn die dafür jeweils erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, nach Ablauf einer Mindesthaltedauer die Rücknahme ihrer Anteile und eine Barrückzahlung verlangen können. In derartigen Fällen kann man von einem offenen Investmentfonds sprechen. Dabei können jedoch Ankündigungsfristen gelten und ELTIFs dürfen nur in begrenztem Umfang liquide Mittel für Zwecke solcher Rückgaben vorhalten, so dass auch weitere Rückgabebeschränkungen gelten können. Dies dient vor allem dazu, die Liquiditätssteuerung des Fonds im Sinne der Gemeinschaft sämtlicher Anleger sicherzustellen und trägt zum einen der langfristigen Natur des ELTIF, zum anderen aber auch der Illiquidität der Anlagen des ELTIF Rechnung.

Ein ELTIF kann in Beteiligungen an Unternehmen (Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumente), Forderungen, Sachwerte und Fondsanteile investieren, die somit als zulässige ELTIF-Anlagen bezeichnet werden können. Außerdem kann er aber auch klassische Finanzanlagen vornehmen und Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben unterhalten.

Unter „Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Instrumente“ versteht man – in der Regel außerbörsliche – Eigenkapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen. Ausnahmsweise kann auch in börslich notierte Werte mit einer nicht sehr erheblichen, im Gesetz näher definierten Marktkapitalisierung investiert werden. Nachdem der Gesetzgeber den ELTIF als Instrument zur Finanzierung der sogenannten „Realwirtschaft“ geschaffen hat, ist das Anlageuniversum eines ELTIF auf derartige Unternehmen beschränkt. Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors können nur erworben werden, wenn deren Erlaubniserteilung nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt.

Der Begriff der „Sachwerte“ in der ELTIF-VO ist weit gefasst. Dazu zählen alle Vermögensgegenstände, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihrer Eigenschaften einen Ertragswert haben, also z. B. Immobilien oder Infrastrukturanlagen.

Unter „Fremdkapitalinstrumenten“ sind in diesem Zusammenhang Schuldverschreibungen von Unternehmen (der Realwirtschaft), der Forderungserwerb und die Darlehensvergabe durch den Fonds an solche Unternehmen zu verstehen. Der Fonds wird damit Gläubiger eines Unternehmens.

Ein ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, muss mindestens 55 % seines Fondsvermögens in zulässige ELTIF-Anlagen investieren und kann damit maximal 45 % in liquideren anderen Anlagen vorhalten.

Außerdem kann ein ELTIF, dessen Anteile an Privatanleger vertrieben werden, in Höhe von bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts selbst Fremdkapital, also Darlehen, aufnehmen. Dies kann zur Liquiditätssteuerung, zur Kostendeckung und zur Finanzierung der Investitionstätigkeit geschehen. Der Fonds wird damit Schuldner eines Darlehensgebers.

Der Anteilswert eines ELTIF berechnet sich nach dem Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Wesentlich für die Berechnung sind die Vermögenswerte, die der Fonds erworben hat. Es gilt zu berücksichtigen, dass für die durch einen ELTIF gehaltenen Vermögenswerte kein liquider Markt und in der Regel kein Börsenkurs existiert. Daher stellen ELTIFs ihren Anteilwert in der Regel nicht börsentäglich fest und der Anteilwert wird maßgeblich durch die Bewertung der illiquiden Anlagen des ELTIF beeinflusst.

An Privatanleger dürfen Anteile an einem ELTIF nur dann vertrieben werden, wenn zuvor eine Geeignetheitsprüfung stattgefunden hat und dem Anleger eine Geeignetheitserklärung zur Verfügung gestellt wird. Möchte ein Privatanleger demgegenüber ohne vorherige Anlageberatung Anteile an einem ELTIF erwerben, obwohl der ELTIF als für ihn ungeeignet erachtet wird, muss er zuvor ausdrücklich erklären, dass er die damit einhergehenden Risiken versteht und die Transaktion durchführen möchte.

Überdies müssen die Vertragsbedingungen oder die Satzung eines ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, für alle Anleger (innerhalb einer Anteilkategorie) deren Gleichbehandlung vorsehen und eine Vorzugsbehandlung oder spezielle wirtschaftliche Vorteile für einzelne Anleger oder Anlegergruppen ausschließen. Im Übrigen darf die Rechtsform eines ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, keine weitere Haftung über das eingezahlte Kapital hinaus für die Anleger mit sich bringen und über den ursprünglichen Kapitaleinsatz keine zusätzlichen Verpflichtungen begründen. Übersteigt die (Mindest-) Laufzeit eines ELTIF zehn Jahre, ist schließlich ausdrücklich davor zu warnen, dass sich diese ELTIF-Anlage möglicherweise nicht für Privatanleger eignet, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können.

Anleger können ihre Zeichnung während der Zeichnungsfrist und innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der ursprünglichen Verpflichtungs- oder Zeichnungsvereinbarung widerrufen und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.

6 Spezielle Risiken bei offenen Investmentfonds

Investmentanteile eröffnen dem Anleger die Möglichkeit, Kapital nach dem Grundsatz der Risikomischung anzulegen durch die Einschaltung eines professionellen Fondsmanagements, das die eingelegten Gelder auf verschiedene Anlagen verteilt.

Allerdings gilt: Auch wenn Anleger mit vielen speziellen Risiken anderer Vermögensanlageformen nicht direkt konfrontiert sind, so tragen sie im Endeffekt – je nach Anlageschwerpunkt des jeweiligen Fonds – anteilig das volle Risiko der durch den Anteil repräsentierten Anlagen.

Zudem darf nicht übersehen werden, dass auch bei der Anlage in Investmentfonds spezielle Risiken auftreten, die den Wert der Vermögensanlage nachhaltig beeinträchtigen können.

6.1 Fondsmanagement

Beim Erwerb von Investmentanteilen ist eine Anlageentscheidung durch die Auswahl eines bestimmten Investmentfonds zu treffen. Diese Entscheidung orientiert sich dabei an den von diesem Fonds einzuhaltenden Anlagegrundsätzen. Einfluss auf die Zusammensetzung des Fondsvermögens können Anleger darüber hinaus nicht nehmen. Diese verantwortet allein das Management der Verwaltungsgesellschaft.

Investmentfonds, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum deutlich besser ausfällt als das einer Direktanlage oder eines anderen Investmentfonds, haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Positive Ergebnisse des Investmentfonds in der Vergangenheit sind jedoch nicht in die Zukunft übertragbar.

6.2 Risiko rückläufiger Anteilspreise

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Rückgänge des Werts der Vermögensanlagen im Fonds im Anteilspreis widerspiegeln.

6.2.1 Allgemeines Marktrisiko

Eine breite Streuung des Fondsvermögens nach verschiedenen Gesichtspunkten kann nicht verhindern, dass sich eine rückläufige Gesamtentwicklung des Werts der Vermögensanlagen im Fonds in entsprechenden Rückgängen bei den Anteilspreisen niederschlägt. Je höher die Volatilität der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände im Fonds, also die Schwankungsanfälligkeit ihres Preises, ist, desto höher ist auch das Risikopotential einzuschätzen. Indexfonds, deren Ziel eine parallele Wertentwicklung mit einem Aktienindex (z. B. Deutscher Aktienindex DAX®), einem Anleihen- oder sonstigen Index ist, werden bei einem Rückgang des Index ebenfalls einen entsprechend rückläufigen Anteilspreis verzeichnen.

6.2.2 Risikokonzentration durch spezielle Anlageschwerpunkte

Spezielle Aktien- und Rentenfonds sowie Spezialitätenfonds haben grundsätzlich ein stärker ausgeprägtes Ertrags- und Risikoprofil als Fonds mit breiter Streuung. Da die Anlagebedingungen engere Vorgaben bezüglich der Anlagemöglichkeiten enthalten, ist auch die Anlagepolitik des Managements gezielter ausgerichtet. Durch die Anlageentscheidung für einen solchen Fonds akzeptiert der Anleger also von vornherein eine größere Schwankungsbreite für den Preis seiner Anteile.

Das Anlagerisiko steigt mit einer zunehmenden Spezialisierung des Fonds: So sind Regionale Fonds und Länderfonds einem höheren Verlustrisiko ausgesetzt, weil sie von der Entwicklung eines bestimmten Marktes abhängig sind und auf eine größere Risikostreuung durch Nutzung von Märkten vieler Länder verzichten. Dasselbe gilt für Themen- und Spezialitätenfonds, bei denen eine breite Risikostreuung ebenfalls von vornherein ausgeschlossen ist. Zum Beispiel können Fonds, die in Bankaktien oder Bankschuldverschreibungen investieren, von einem besonderen Ausfallrisiko dieser Papiere betroffen sein,

sofern der jeweilige Emittent von einer Abwicklungsmaßnahme betroffen ist (siehe hierzu insbesondere auch die Hinweise im Kapitel A (Ziffer 5.4.2) zum Risiko der Bankenabwicklung und Gläubigerbeteiligung (Bail-In)).

6.3 Risiko der Aussetzung und Liquidation

Jeder Anteilsinhaber kann grundsätzlich verlangen, dass ihm gegen Rückgabe der Anteile sein Anteil an dem Investmentfonds aus dem Fondsvermögen ausgezahlt wird. Die Rücknahme erfolgt zu dem geltenden Rücknahmepreis, der dem Anteilwert entspricht, es sei denn, es fällt ein Rücknahmeabschlag oder Verwässerungsausgleich an.

In den Anlagebedingungen des Investmentfonds kann allerdings vorgesehen sein, dass die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme der Anteile aussetzen darf, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände in diesem Sinne können z. B. wirtschaftliche oder politische Krisen, Handelsbeschränkungen oder die Schließung von Börsen oder Märkten sowie sonstige Faktoren sein, die die Ermittlung des Anteilwertes beeinträchtigen. Eine vorübergehende Aussetzung der Rücknahme ist insbesondere auch dann zulässig, wenn die sich aus der Rücknahme ergebenden Rückzahlungspflichten nicht aus liquiden Mitteln des Fonds befriedigt werden können. Im Fall einer Aussetzung der Rücknahme besteht das Risiko, dass der Anleger seine Anteile nicht zum gewünschten Zeitpunkt zurückgeben kann. Zudem kann der Anteilwert sinken, z. B. wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermögensgegenstände während der Aussetzung der Anteilrücknahme unter Verkehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann niedriger liegen als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme.

Sofern ein Investmentfonds dauerhaft die Aussetzung der Rücknahme der Anteile erklären muss, kann dies auch zur Abwicklung und Liquidation des Investmentfonds führen.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft während der Rücknahmeaussetzung nicht genügend Liquidität aufbauen kann, um alle Rückgabewünsche der Anleger zu bedienen, kann der Investmentfonds abgewickelt und liquidiert werden. In diesem Fall kann bereits allein die Liquidation zu Vermögensverlusten der Anleger führen.

6.4 Risiko durch den Einsatz von Derivaten und die Nutzung von Wertpapierleihgeschäften

Investmentfonds können in Derivate investieren. Dazu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Diese können nicht nur zur Absicherung der Anlagegegenstände des Investmentfonds genutzt werden, sondern auch einen Teil der Anlagepolitik darstellen.

Der Einsatz dieser Derivate birgt Risiken, die in bestimmten Fällen durchaus größer sein können als die Risiken traditioneller, nicht derivativer Anlageformen. Es können Verluste entstehen, deren maximale Höhe im Vorhinein nicht bestimmbar ist und die die für das Derivategeschäft eingesetzten Beträge überschreiten können. Kursänderungen des Basiswerts können den Wert des Derivats vermindern und zu dessen völliger Wertlosigkeit führen. Durch die Hebelwirkung von Derivatgeschäften wird zudem eine stärkere Teilnahme an den Kursbewegungen des Basiswerts bewirkt.

Investmentfonds können – auch als Wertpapierleihe bezeichnete – Wertpapier-Darlehens- und -pensionsgeschäfte durchführen, soweit entsprechende Sicherheiten gestellt werden. Das birgt das Risiko, dass der Vertragspartner seinen Rückgabeverpflichtungen nicht nachkommt und die gestellten Sicherheiten Wertverluste zu verzeichnen haben, die nicht ausreichen, um die „verliehenen“ Wertpapiere zu kompensieren.

Aus beidem können sich Verluste für das Fondsvermögen und damit Vermögensverluste für den Anleger ergeben.



6.5 Risiko der Fehlinterpretation von Wertentwicklungsstatistiken

Um den Anlageerfolg eines Investmentfonds zu messen, wird üblicherweise ein Performance-Konzept verwendet.

Ermittelt wird, wie viel aus einem Kapitalbetrag von 100 innerhalb eines bestimmten Zeitraums geworden ist. Dabei wird unterstellt, dass die Ausschüttungen zum Anteilwert des Ausschüttungstags wieder angelegt werden (Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management).

Anleger sollten jedoch beachten: Wertentwicklungsstatistiken (Performance-Statistiken) eignen sich als Maßstab zum Vergleich der erbrachten Managementleistungen nur, sofern die Fonds auch hinsichtlich ihrer Anlagegrundsätze vergleichbar sind.

Beispielsweise sollten die Ergebnisse eines in deutschen Standardaktien anlegenden Investmentfonds nur mit den Ergebnissen anderer deutscher Standardaktienfonds verglichen werden.

Wertentwicklungsranglisten berücksichtigen vielfach nicht den Ausgabeaufschlag. Das kann dazu führen, dass die Anleger aufgrund eines höheren Aufschlags trotz der besseren Managementleistung des Fonds effektiv eine geringere Rendite erzielen als bei einem schlechter gemanagten Fonds mit einem geringeren Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklungsranglisten unterstellen meist, dass alle Erträge inklusive der darauf anfallenden Steuern zur Wiederanlage gelangen. Durch die individuell unterschiedliche Besteuerung einzelner Investmentfonds bzw. der daraus fließenden Einkünfte können Fonds mit niedrigerer statistischer Wertentwicklung „unter dem Strich“ allerdings eine bessere Wertentwicklung bieten als solche mit einer höheren Wertentwicklung.

Reine Wertentwicklungsstatistiken berücksichtigen zudem nicht das wichtige Anlagekriterium, welche Risiken das Fondsmanagement eingegangen ist, um die erzielte Rendite zu erreichen. Das von dem Fondsmanagement eingegangene Risiko spiegelt sich in der Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds wider (Volatilität). Eine Kennziffer, die Risiko und Rendite berücksichtigt, ist z. B. die sogenannte Sharpe Ratio. Die Rendite über dem risikofreien Zinssatz einer Geldanlage wird hierbei in Relation zur Volatilität gesetzt. Je höher der Wert der Sharpe Ratio, desto besser war die Wertentwicklung im Vergleich zu einer risikolosen Anlage. Die Sharpe Ratio ermöglicht somit auch einen Vergleich zweier Fonds, von denen der eine zwar etwas schwächer in der Rendite, aber eben auch weniger schwankungsanfällig war. Reine Wertentwicklungsranglisten lassen Vergleiche von Fonds unter vorgenannten Gesichtspunkten nicht zu.

Fazit: Die reinen Wertentwicklungsergebnisse genügen den Informationsbedürfnissen eines Anlegers oft nur bedingt und sind interpretationsbedürftig. Eine Fondsrendite, die durch eine Vergangenheitsbetrachtung ermittelt wurde, bietet für eine auf die Zukunft ausgerichtete Anlageentscheidung ohnehin nur eine begrenzte Hilfe. Dabei besteht die Gefahr, die Analyse der Marktsituation und der die Marktpreise bewegenden Faktoren zu übergehen. Das von dem Fondsmanagement zur Erzielung der Rendite eingegangene Risiko bleibt zudem unberücksichtigt. Daher sollten Anleger, die sich für die Anlage in Investmentfonds entscheiden, dabei immer die jeweilige Kapitalmarktsituation, die Volatilität in der Wertentwicklung des Fonds und ihre individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Zu beachten ist zudem: Selbst wenn Kennzahlen wie die Sharpe Ratio, Ranglisten oder Statistiken zur Wertentwicklung in die Anlageentscheidung einbezogen werden, sollten sich Anleger bewusst sein, dass es sich hierbei immer um eine Vergangenheitsbetrachtung handelt, die keine gesicherten Aussagen für die Zukunft zulässt.

6.6 Risiko der Verschmelzung, Kündigung oder Übertragung des Investmentfonds

Unter bestimmten Bedingungen ist die Verschmelzung eines Investmentfonds mit einem anderen Investmentfonds gesetzlich erlaubt. Auf diese Weise kann sich die Anlagestrategie ändern.

Zudem kann die Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung eines Investmentfonds unter Beachtung der gesetzlichen Frist kündigen. In diesem Fall wird der Investmentfonds von der Verwahrstelle abgewickelt, soweit die Verwaltung des Investmentfonds nicht von einer anderen Verwaltungsgesellschaft übernommen wird.

Außerdem besteht die Möglichkeit, mit der Zustimmung der BaFin das Recht zur Verwaltung auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft zu übertragen. Auch in diesem Fall wird das Management des Fonds ausgewechselt, ohne dass die Anleger darauf Einfluss nehmen können.

6.7 Spezielle Risiken beim Handel von Investmentfonds

Der Preis beim Erwerb von Anteilen eines Fonds an einem Handelsplatz kann von dem Wert des Investmentfonds pro Anteil – dem Anteilwert – abweichen. Ein Grund hierfür liegt darin, dass die Preise am jeweiligen Handelsplatz Angebot und Nachfrage unterliegen. Unterschiede ergeben sich auch aus der unterschiedlichen zeitlichen Erfassung der Anteilspreise. Während bei der Verwaltungsgesellschaft der Anteilspreis in der Regel einmal täglich ermittelt wird, bilden sich an einem Handelsplatz in der Regel fortlaufend aktuelle Kurse.

Je nach dem Regelwerk des einzelnen Handelsplatzes stellen die dort tätigen Makler verbindliche Offerten oder geben unverbindliche Indikationen zu Preisen. Handelt es sich um unverbindliche Indikationen, so kann es vorkommen, dass eine Order nicht ausgeführt wird.

Auch bei Anteilen an Exchange Traded Funds (ETF), die an mindestens einem Handelsplatz gehandelt werden, bestehen erhebliche Unterschiede in Hinsicht auf deren Marktliquidität. Insbesondere Anteile kleinerer ETFs und solcher, die auf außergewöhnliche Indizes bezogen sind, können aufgrund von möglicherweise nur geringen Handelsvolumina unter Umständen nicht oder nur schwer zu einem Preis zu veräußern sein, der ihren inneren Wert widerspiegelt. Dies gilt insbesondere im Fall von Marktturbulenzen.

6.8 Spezielle Risiken bei offenen Immobilienfonds

Anleger, die in offene Immobilienfonds investieren wollen, haben spezielle Risiken zu beachten.

6.8.1 Allgemeines Marktrisiko (Immobilienmarktrisiko)

Preisschwankungen an den Immobilienmärkten können zu Wertverlusten bei Anlagen in offenen Immobilienfonds führen. Darüber hinaus sind offene Immobilienfonds einem Ertragsrisiko insbesondere durch mögliche Leerstände der Objekte ausgesetzt. Probleme der Erstvermietung können sich vor allem dann ergeben, wenn der Fonds eigene Bauprojekte durchführt. Leerstände, die über das normale Maß hinausgehen, können die Ertragskraft des Fonds berühren und zu Ausschüttungskürzungen führen. Eine Nachvermietung ist je nach Objekt und Nutzung ggf. nur schwer und möglicherweise nur nach erheblichen Umbauinvestitionen möglich. Zudem besteht das Risiko gesunkener Mietpreise im Falle einer Neuvermietung.

Generell lassen sich Immobilien nur mit einem – unter Umständen erheblichen – zeitlichen Vorlauf veräußern. Zudem unterliegen auch Immobilien Preisschwankungen. Den Wert einer Immobilie kann ein Immobilienfonds bei Bedarf unter Umständen mithin nur verzögert und unter Inkaufnahme von Abschlägen gegenüber dem zuletzt festgestellten Verkehrswert realisieren.

Weitere Risiken können sich aus Feuer- und Sturmschäden sowie Elementarschäden (Überschwemmung, Hochwasser, Erdbeben) ergeben, sofern sie nicht vollständig durch Versicherungen abgedeckt sind.

Ferner können Immobilien einem Kriegs- und Terrorrisiko ausgesetzt sein. Ohne selbst von einem Kriegs- oder Terrorakt betroffen zu sein, kann eine Immobilie wirtschaftlich entwertet werden, wenn



der Immobilienmarkt der betroffenen Gegend anhaltend beeinträchtigt wird und die Mietersuche erschwert bzw. unmöglich ist.

Aufgrund der Ausbreitung von Epidemien und Pandemien kann es zu Störungen des öffentlichen Lebens und des Immobilienmarktes kommen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass in den betroffenen Gebieten vom Gesetzgeber oder Behörden Schutzmaßnahmen, wie z. B. Nutzungsuntersagungen, Ausgangssperren sowie Mieterschutzregelungen angeordnet werden, die zu Leerständen, Mietrückständen und Mietausfällen führen können.

6.8.2 Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen

Immobilienfonds legen liquide Anlagemittel oft vorübergehend in anderen Anlageformen, insbesondere verzinslichen Wertpapieren, an. Diese Teile des Fondsvermögens unterliegen dann den speziellen Risiken, die für die gewählte Anlageform bestehen. Durch Wertschwankungen dieser Anlagen können die Anteile von Immobilienfonds daher auch dann Schwankungen unterworfen sein, wenn die Bewertungen der gehaltenen Immobilien stabil bleiben.

6.8.3 Währungsrisiko

Wenn offene Immobilienfonds, wie vielfach üblich, in Auslandsprojekte außerhalb des Euro-Währungsraums investieren, ist der Anleger zusätzlich Währungsrisiken ausgesetzt, da der Verkehrs- und Ertragswert eines solchen Auslandsobjekts bei jeder Ausgabepreisberechnung des Investmentanteils in Euro umgerechnet wird. Zudem kann es auch sein, dass der Immobilienfonds selbst Zahlungen in Fremdwährung leisten muss oder Zahlungen nur in Fremdwährung erhält.

6.8.4 Risiko einer eingeschränkten Rückgabe

Bei offenen Immobilienfonds unterliegt die Rückgabe von Anteilen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen (siehe oben unter Ziffer 5.1). Anleger, die ihre Anteile vor dem 22. Juli 2013 erworben haben (sogenannte Altanleger), können je Fonds Anteile von bis zu 30.000 € pro Kalenderhalbjahr ohne Einhaltung der gesetzlichen Mindesthalte- und Ankündigungsfristen zurückgeben (sofern nicht die Anlagebedingungen des Fonds bestimmte Termine vorsehen). Für höhere Rückgaben von Anteilen sind die gesetzlichen Mindesthalte- und Ankündigungsfristen zu wahren. Anleger, die Anteile nach dem 21. Juli 2013 erworben haben (Neuanleger), haben in jedem Fall die gesetzlichen Mindesthalte- und Ankündigungsfristen für diese neu erworbenen Anteile einzuhalten. Daher besteht ein erhöhtes Liquiditätsrisiko.

Die Mindesthaltefrist von 24 Monaten und die 12-monatige Kündigungsfrist können das Wertverlustrisiko erhöhen, da zwischen dem Zeitpunkt der Rückgabeerklärung durch den Anleger und der tatsächlichen Rücknahme durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft mindestens 12 Monate liegen. Nachdem Anleger ihre Rückgabe unwiderruflich zu erklären haben, sind sie dem Risiko ausgesetzt, dass der Anteilwert in dieser Zeit zurückgeht.

Anleger, die in offene Immobilienfonds investieren, die vor dem 22. Juli 2013 bereits Anteile ausgegeben haben, müssen zudem damit rechnen, dass Altanleger ihre Anteile ohne Berücksichtigung einer Rückgabefrist zurückgeben können. Dies kann die Liquiditätsplanung des offenen Immobilienfonds erschweren.

6.8.5 Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme

Ferner können die Anlagebedingungen vorsehen, dass die Anteilrückgabe für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausgesetzt werden kann. Diese Frist soll es der Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere ermöglichen, auf Liquiditätsmängel zu reagieren, die z. B. durch eine hohe Zahl von Anteilrückgaben entstehen können. Die Aussetzung von Anteilrückgaben gilt für alle Anleger gleichermaßen. Etwaige Freibeträge können während dieser Zeit nicht in Anspruch genommen werden.

Reichen die liquiden Mittel zwölf Monate nach der Aussetzung der Rücknahme nicht aus, so hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme weiterhin auszusetzen und durch Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens weitere liquide Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungs-

erlös kann dann auch um bis zu 10 % den Verkehrswert der Immobilie unterschreiten. Reichen die liquiden Mittel auch 24 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme nicht aus, hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rücknahme der Anteile weiterhin zu verweigern und durch Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sondervermögens weitere liquide Mittel zu beschaffen. Der Veräußerungserlös kann den Verkehrswert der Immobilie dann um bis zu 20 % unterschreiten.

Reichen auch 36 Monate nach der Aussetzung der Rücknahme die Bankguthaben und die liquiden Mittel nicht aus, so erlischt das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft, den offenen Immobilienfonds zu verwalten; dies gilt auch, wenn eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft zum dritten Mal binnen fünf Jahren die Rücknahme von Anteilen aussetzt.

Zudem ergibt sich das Risiko, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Investmentfonds bereits vor Ablauf dieser Frist kündigt, wenn sie trotz der genannten Anteilrückgabebeschränkungen nicht dazu in der Lage ist, die notwendige Liquidität bereitzustellen.

Eine Kündigung und der Verlust des Verwaltungsrechts der Kapitalverwaltungsgesellschaft führt ggf. dazu, dass die Verwahrstelle den Fonds abwickelt, soweit dessen Verwaltung nicht von einer anderen Verwaltungsgesellschaft übernommen wird (siehe Ziffer 6.6).

Alle genannten Aspekte führen dazu, dass sich Anleger nicht darauf verlassen können, die Anteile an offenen Immobilienfonds stets zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt bzw. zu dem von ihnen erwarteten Preis an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben zu können. Auch kann es bei einem etwaigen Verkauf der Fondsanteile über einen Handelsplatz zu erheblichen Verlusten kommen.

6.8.6 Risiko aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

Wenn der Fonds Immobilien indirekt durch die Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft erwirbt, können sich zudem Nachteile ergeben, wenn das Gesellschafts- oder Steuerrecht geändert wird. Dies gilt insbesondere bei Investitionen im Ausland.

6.8.7 Risiko aus der Kreditaufnahme

Immobilieninvestitionen können fremdfinanziert werden. Bei in Anspruch genommener Fremdfinanzierung wirken sich Wertänderungen der Immobilien verstärkt auf das eingesetzte Eigenkapital des Immobilienfonds aus. Entsprechende Risiken bestehen auch auf Ebene der Immobilien-Gesellschaften im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von Investitionen der Immobilien-Gesellschaften.

Kredite mit einer variablen Verzinsung können sich durch steigende Zinssätze zudem wirtschaftlich negativ auswirken, indem tatsächlich höhere Zinsen zu zahlen sind als ursprünglich geplant.

Eine umfangreiche Fremdfinanzierung von Immobilien verringert ggf. die Möglichkeiten, im Falle von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, z. B. infolge von Anteilrückgaben, die notwendigen Mittel durch Objektverkäufe oder kurzfristige Kreditaufnahmen zu beschaffen. Das Risiko, dass die Rücknahme der Anteile ausgesetzt werden muss (siehe Ziffer 6.8.5 Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme), kann somit steigen.

6.9 Spezielle Risiken bei offenen Infrastrukturfonds

Ebenso haben Anleger, die in offene Infrastrukturfonds investieren wollen, spezielle Risiken zu beachten.

6.9.1 Allgemeine Infrastrukturrisiken

Auch Anlagen in Infrastruktur und Infrastrukturfonds weisen spezielle Risiken auf:

Zu den Risiken von Infrastrukturanlagen zählen kommerzielle Risiken, wie Projektentwicklungsrisiken (z. B. Verzögerung bei Erteilung von Genehmigungen oder des Baufortschritts, fehlende Finanzierung), Betriebs-/Betreiberrisiken (z. B. technische Defekte, witterungsbedingte Störungen, Strafen aufgrund von Betriebsausfall), Markt-/Umsatzrisiken (z. B. negative Marktentwicklung beim Strompreis oder Er-



trägen aus Windkraft), allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, die sich umsatzreduzierend (z. B. aufgrund geringerer Nachfrage am konkreten Standort) auswirken, Veräußerungsrisiken aufgrund eines fehlenden liquiden Marktes, Umweltrisiken (Haftung bei Umweltschäden z. B. durch Bodenverunreinigung, aber auch das Risiko der Beeinträchtigung oder Zerstörung durch Naturereignisse wie z. B. Stürme oder Überflutungen), Risiken durch Ausfall wesentlicher Vertragspartner (z. B. von Hauptauftragsnehmern). Auch können Investitionen in staatliche oder private Grundeinrichtungen politische Risiken beinhalten (z. B. aufgrund anderer Rechts- und Steuersysteme außerhalb Deutschlands, Enteignungen oder Zwangsverstaatlichungen relevanter Infrastruktur). Risiken im Zusammenhang mit Minderheitsbeteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften können sich ertragsmindernd aufgrund fehlender Stimmenmehrheit auswirken. Daneben können sich auch andere Risiken aus Gesellschafts- oder Steuerrechtsänderungen ergeben.

6.9.2 Immobilienrisiken

Da Infrastrukturfonds auch in Immobilien investieren dürfen, sind sie im Hinblick auf diese Vermögensgegenstände Immobilienrisiken ebenso ausgesetzt wie offene Immobilienfonds (vgl. hierzu Ziffer 6.8.1).

6.9.3 Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen

Auch Infrastrukturfonds legen liquide Anlagemittel oft in anderen Anlageformen, insbesondere verzinslichen Wertpapieren, an. Diese Teile des Sondervermögens unterliegen dann wiederum den speziellen Risiken, die für die gewählte Anlageform bestehen. Durch Wertschwankungen dieser Anlagen können die Anteile von Immobilienfonds daher auch dann Schwankungen unterworfen sein, wenn die Bewertungen der gehaltenen Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften und Immobilien stabil bleiben.

6.9.4 Währungsrisiko

Wenn offene Infrastrukturfonds, wie vielfach üblich, in Auslandsprojekte außerhalb des Euro-Währungsraums investieren, ist der Anleger zusätzlich Währungsrisiken ausgesetzt, da der Verkehrs- und Ertragswert eines solchen Auslandsobjekts bei jeder Ausgabepreisberechnung des Investmentanteils in Euro umgerechnet wird. Zudem kann es auch sein, dass der offene Infrastrukturfonds selbst Zahlungen in Fremdwährung leisten muss oder Zahlungen nur in Fremdwährung erhält.

6.9.5 Risiko einer eingeschränkten Rückgabe

Auch bei offenen Infrastrukturfonds unterliegt die Rückgabe von Anteilen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen (siehe oben unter Ziffer 5.2).

Die Mindesthaltefrist von 24 Monaten und die 12-monatige Kündigungsfrist können auch hier das Wertverlustrisiko erhöhen, da zwischen dem Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung durch den Anleger und der tatsächlichen Rücknahme durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft mindestens 12 Monate liegen. Nachdem Anleger ihre Rückgabe unwiderruflich gegenüber der depotführenden Stelle erklärt haben, sind sie dem Risiko ausgesetzt, dass der Anteilwert in dieser Zeit zurückgeht. Weiterhin ist das Rückgabeverlangen von Anteilen nur zu einem oder maximal zwei Rücknahmestichtagen pro Jahr möglich. Dies kann die Zeitdauer zwischen Abgabe der unwiderruflichen Rückgabeerklärung und der Rücknahme damit auf bis zu 18 Monate (oder 24 Monate) verlängern.

6.9.6 Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme

Ferner können die Anlagebedingungen vorsehen, dass die Rücknahme der Anteile aus Liquiditätsgründen für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten ausgesetzt werden kann. Diese Frist soll es der Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere ermöglichen, auf Liquiditätsveränderungen zu reagieren, die z. B. durch ein erhöhtes Rückgabeverlangen entstehen können. Die Aussetzung von Anteilrückgaben gilt für alle Anleger gleichermaßen.

Reichen die liquiden Mittel auch 12, 18 oder 36 Monate nach der Aussetzung der Anteilrücknahme nicht aus, so gelten die Ausführungen oben unter Ziffer 6.8.5 entsprechend auch für offene Infrastrukturfonds.

Alle genannten Aspekte führen dazu, dass sich Anleger nicht darauf verlassen können, die Anteile an offenen Infrastrukturfonds stets zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt bzw. zu dem von ihnen erwarteten Preis an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben zu können. Auch kann es bei einem etwaigen Verkauf der Fondsanteile über einen Handelsplatz zu erheblichen Verlusten kommen.

6.9.7 Risiko aus Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften und Immobilien

Soweit sich der Fonds an Infrastruktur-Projektgesellschaften und Immobilien beteiligt, können sich zudem Nachteile ergeben, wenn das Gesellschafts- oder Steuerrecht geändert wird. Dies gilt insbesondere bei Investitionen im Ausland.

6.9.8 Risiko aus der Kreditaufnahme

Investitionen in Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften oder Immobilien können fremdfinanziert werden. Bei in Anspruch genommener Fremdfinanzierung wirken sich Wertänderungen der Vermögensgegenstände verstärkt auf das eingesetzte Eigenkapital des Investmentfonds aus. Entsprechende Risiken bestehen auch auf Ebene der Infrastruktur-Projektgesellschaften im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von Investitionen der Infrastruktur-Projektgesellschaften, zum Beispiel in Infrastrukturen oder Immobilien.

Kredite mit einer variablen Verzinsung können sich durch steigende Zinssätze zudem wirtschaftlich negativ auswirken, indem tatsächlich höhere Zinsen zu zahlen sind als ursprünglich geplant.

Eine umfangreiche Fremdfinanzierung von Vermögensgegenständen verringert ggf. die Möglichkeiten, im Falle von kurzfristigen Liquiditätsengpässen, z. B. infolge von Anteilrückgaben, die notwendigen Mittel durch Verkäufe von Vermögensgegenständen oder kurzfristige Kreditaufnahmen zu beschaffen. Das Risiko, dass die Rücknahme der Anteile ausgesetzt werden muss, kann somit steigen.

6.10 Spezielle Risiken bei Europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF)

Anleger, die in einen ELTIF investieren wollen, haben spezielle Risiken zu beachten.

6.10.1 Allgemeine Risiken der Anlageklasse „Private Equity“

Soweit der ELTIF in die Anlageklasse „Private Equity“ investiert, weist diese die folgenden speziellen Risiken auf:

Private-Equity-Investitionen sind mit überdurchschnittlich hohen geschäftlichen und finanziellen Unsicherheiten konfrontiert. Insbesondere ist nicht gewährleistet, dass das Geschäftsmodell eines Zielunternehmens, in das investiert wird, aufgeht. Zudem können Private-Equity-Anlagen auch in Zielunternehmen erfolgen, die erst seit kurzer Zeit bestehen, über wenig Geschäftserfahrung verfügen, deren Produkte keinen etablierten Markt haben oder die vor einer Umstrukturierung stehen, oder Ähnliches. All das verschärft dann die Unsicherheit der Prognose über die künftige Wertentwicklung.

Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen sind mit einem höheren Risiko verbunden als Investitionen in Unternehmen, die an einer anerkannten Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert sind. Denn die Zielunternehmen sind schwerer zu bewerten und veröffentlichen in aller Regel deutlich weniger Informationen zu ihrem Geschäftsverlauf. Beides bringt die Gefahr mit sich, dass eine Beteiligung an einem Zielunternehmen zu einem Wert erworben wird, der den tatsächlichen Wert dieser Beteiligung übersteigt.

Je nach den Anlagebedingungen des ELTIF werden im Rahmen von Private-Equity-Investitionen zudem Minderheitsbeteiligungen erworben, etwa im Rahmen sogenannter „Co-Investments“. Maßgeblicher unternehmerischer Einfluss kann dann nicht ausgeübt werden. Ob die Beteiligung erfolgreich verläuft, ist vielmehr vom unternehmerischen Geschick derjenigen abhängig, die die Mehrheitsbeteiligung halten.



Nach alledem weist die Investition in Private Equity eine vergleichsweise hohe Komplexität auf. Infolgedessen erfordert das Management derartiger Vorhaben eine besondere Expertise und Erfahrung, die nur entsprechend qualifizierte Managementteams aufweisen.

Auch deshalb kann die Anlage in Private Equity mit hohen Kosten verbunden sein. Damit eine Anlage rentabel ist, müssen aber stets zunächst die Kosten kompensiert werden.

Private-Equity-Investitionen zielen darauf ab, den Wert des jeweiligen Zielunternehmens langfristig zu steigern, nicht aber laufende Ausschüttungen zu erwirtschaften. Häufig ist in der Phase, die dem Beteiligungserwerb folgt, schon wegen der Kostenbelastung des jeweiligen Fonds somit zunächst mit negativen Renditen zu rechnen. Ein Gewinn kann regelmäßig erst erzielt werden, wenn die jeweilige Beteiligung wieder veräußert wird und der Ertrag die bis dahin angefallenen Kosten übersteigt.

Schließlich bringt der illiquide Charakter von Private-Equity-Anlagen es mit sich, dass Beteiligungen nicht jederzeit zu ihrem tatsächlichen Wert weiterveräußert werden können. Wenn eine solche Beteiligung dann nicht langfristig genug gehalten werden kann, sondern zügig verwertet werden muss, wird das nur mit einem Abschlag gegenüber dem aktuellen Wert möglich sein. Um Beteiligungen möglichst nicht unter Wert verkaufen zu müssen, haben Private-Equity-Fonds häufig Verlängerungsrechte, auf die der Anleger regelmäßig keinen Einfluss hat. Dadurch kann sich die Laufzeit dieser Fonds erheblich verlängern.

6.10.2 Allgemeine Infrastrukturrisiken

Soweit der ELTIF in die Anlageklasse „Infrastruktur“ investiert, weist diese die speziellen Risiken auf, die den Ausführungen unter 6.9 „Spezielle Risiken bei offenen Infrastrukturfonds“ entnommen werden können. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf diese verwiesen.

6.10.3 Allgemeine Risiken der Anlageklasse „Fremdkapital“

Vergibt ein ELTIF Darlehen an Unternehmen der Realwirtschaft oder erwirbt Schuldverschreibungen oder ähnliche Fremdkapitalinstrumente von ihnen, hat er – jedenfalls wirtschaftlich betrachtet – die Position eines Darlehensgebers inne. Insofern besteht das Risiko, dass Darlehensnehmer mit der Zins- oder Rückzahlung in Rückstand geraten und dass Forderungen ausfallen können, wenn ein Darlehensnehmer insolvent wird. Selbst wenn Forderungen besichert sind, kann sich die Verwertung einer Sicherheit in vielfacher Hinsicht schwierig gestalten, was einen – vollständigen oder teilweisen – Ausfall der Forderung nach sich ziehen kann.

Als Darlehensgeber begegnet ein Fonds denselben Schwierigkeiten wie ein Kreditinstitut bei der Kreditvergabe: Öffentlich sind allenfalls Informationen aus der Bilanzierung und gegebenenfalls die aus einem Rating eines Darlehensnehmers verfügbar. Um dessen Bonität zuverlässig beurteilen und angemessene Konditionen für das Darlehen vereinbaren zu können, bedarf es häufig weiterer Informationen. Ob und in welchem Umfang Darlehensnehmer diese zur Verfügung zu stellen bereit sind, kann frei vereinbart werden. Stets geht das mit dem Risiko einher, unwahre oder unvollständige Angaben zu erhalten. Diese Schwierigkeiten bei der Bonitätsbewertung und Konditionengestaltung werden durch die Intransparenz des Fremdkapitalmarkts verschärft. Weil kein derartiger öffentlicher Markt besteht, kann ein Abgleich von Angebot und Nachfrage potentieller Fremdkapitalgeber und potentieller Fremdkapitalnehmer nicht erfolgen.

Gegen den Ausfall von Forderungen möchte sich ein Darlehensgeber regelmäßig absichern, indem er sich vom Darlehensnehmer, soweit das möglich ist, Sicherheiten bestellen lässt. Nicht immer kann das jedoch in zweifelsfrei rechtlich wirksamer Weise geschehen. Sofern der Forderungsausfall droht, muss der Darlehensgeber seine Sicherheiten verwerten, was regelmäßig ebenfalls mit Rechtsrisiken behaftet ist. Zudem kann die Rechtsdurchsetzung auch mit Kosten verbunden sein, und es ist unsicher, ob der Verwertungserlös dann tatsächlich ausreicht, um den Forderungsbetrag – ggf. zuzüglich weiterer Kosten – abzudecken, der nicht gezahlt wurde.

Aufgrund der großen Vielfalt unterschiedlicher Fremdkapitalinstrumente – Darlehensverhältnisse können sehr individuell ausgestaltet werden – können weitere Risiken hinzutreten. Insbesondere kann vereinbart werden, dass die Forderungen eines Darlehensgebers bei einer Insolvenz des Darlehensnehmers gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger nachrangig sind. Wegen des damit verbundenen höheren Risikos werden für derartige Nachrangdarlehen meist höhere Zinsen zugesagt. Allerdings werden die Forderungen regelmäßig nur bedient, solange der Darlehensnehmer leistungsfähig ist. Bei einer Insolvenz des Darlehensnehmers sind sie häufig vollständig abzuschreiben.

6.10.4 Risiken bestimmter Anlageformen im Fondsvermögen

Auch ein ELTIF kann liquide Anlagemittel vorübergehend in anderen Anlageformen, z. B. in Anleihen, anlegen. Diese Teile des Fondsvermögens unterliegen dann wiederum den speziellen Risiken, die für die gewählte Anlageform bestehen.

6.10.5 Risiko einer eingeschränkten Rückgabe bzw. Risiko der vorzeitigen Liquidation von Anlagewerten

Ein ELTIF darf nur dann als offener Fonds vertrieben werden, wenn seine Rücknahmebedingungen gewährleisten, dass Anteile grundsätzlich gegen eine Barrückzahlung eingelöst werden können. Dennoch ist seine Anlagestrategie stets darauf ausgerichtet, in illiquide Anlagen zu investieren. Für diese besteht somit jedenfalls kein regulierter Zweitmarkt. Führt das Rücknahmeverlangen auf Anlegerseite mithin zu einem so erheblichen Liquiditätsbedarf, dass dieser mit der Liquiditätssteuerung des ELTIF nicht bewältigt werden kann, kann die Rückgabe durch einen Anleger entweder scheitern oder dazu führen, dass der ELTIF Anlagewerte vorzeitig und deshalb – unter Umständen erheblich – unter Wert veräußern muss. Entsprechend vermindert sich in einem solchen Fall der Rückgabeerlös des Anlegers.

Um zu verhindern, dass die – illiquiden – Anlagen eines ELTIF vorzeitig oder unter Zeitdruck verwertet werden müssen, können die Bedingungen zur Rückgabe von Anteilen eine große Vielzahl von Möglichkeiten vorsehen, mit denen die grundsätzliche Rücknahmeverpflichtung des Fonds im Einzelfall eingeschränkt werden kann. Derartige Regelungen dienen dem Schutz der Anleger, die dauerhaft investiert bleiben wollen. Alle genannten Aspekte führen dazu, dass sich Anleger nicht darauf verlassen können, die Anteile an offenen ELTIF stets zu dem von ihnen gewünschten oder geplanten Zeitpunkt bzw. zu dem von ihnen erwarteten Preis an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgeben zu können.

6.10.6 Risiken bei einer Darlehensaufnahme durch den ELTIF

Nimmt der ELTIF zusätzlich zu dem Beteiligungskapital seiner Anleger einen Kredit auf, können sich Wertschwankungen seiner Investments durch dieses Fremdkapital relativ betrachtet stärker auf das investierte Eigenkapital auswirken (sog. Hebelwirkung). Je höher der Einsatz von Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital ist, desto stärker wirkt sich ein Wertverlust der jeweiligen Anlagewerte des Fonds aus.

Zudem besteht nach Auslaufen der Darlehenslaufzeit das Risiko, dass der ELTIF eine Anschlussfinanzierung bei Bedarf nicht, nicht in ausreichender Höhe oder nur zu höheren Zinsen als kalkuliert erhält.

6.10.7 Währungsrisiko

Investiert ein ELTIF in Auslandsprojekte außerhalb des Euro-Währungsraums, sind die Anleger zusätzlich Währungsrisiken ausgesetzt.

6.11 Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds (ETFs) und sonstigen passiv verwalteten Fonds

Spezifische Risiken gehen mit der Anlage in Exchange Traded Funds und sonstigen passiv verwalteten, also etwa regelbasierten Fonds einher.

6.11.1 Risiken, die sowohl Exchange Traded Funds (ETFs) als auch sonstige passiv verwaltete Fonds betreffen

Passiv verwaltete Fonds folgen bei ihrer Anlage ihrem jeweiligen Basiswert. Somit wird die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio solcher Fonds in seiner Zusammensetzung nur anpassen, um eine ge-



naue Abbildung von Zusammensetzung und Rendite ihres Basiswertes zu erreichen. Demgegenüber werden in fallenden oder als überbewertet beurteilten Märkten nicht, auch nicht vorübergehend defensive Positionen eingenommen. Dementsprechend können Verluste beim Basiswert einen entsprechenden Wertverlust der Anteile des jeweiligen Fonds nach sich ziehen.

Anleger sollten sich allerdings darüber im Klaren sein und verstehen, dass der Wert und die Wertentwicklung der Fondsanteile zudem von dem Wert und der Wertentwicklung des Basiswertes abweichen können. Basiswerte können theoretische Konstrukte sein, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Fonds, deren Ziel in der Nachbildung von Basiswerten besteht, können Beschränkungen und Bedingungen unterliegen, die von den dem jeweiligen Basiswert zu Grunde liegenden Annahmen abweichen. Faktoren, die sich auf die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Basiswerts abzubilden, auswirken und sich infolgedessen auch auf die Wertentwicklung des Fonds negativ niederschlagen können, sind zum Beispiel:

- Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen beim Basiswert und sonstige von den Fonds zu tragende Gebühren und Aufwendungen;
- rechtliche, aufsichtsrechtliche, steuerliche und/oder anlagebezogene Beschränkungen, die den Fonds betreffen;
- nicht genutzte Barmittel oder barmittelnahe Positionen, die den für eine Nachbildung des Basiswertes benötigten Bedarf überschreiten.

Risiken beim Abschluss von Derivatgeschäften bei indirekter Anlagepolitik

Regelbasierte Fonds mit indirekter Anlagepolitik können im Rahmen ihrer Anlagestrategie berechtigt sein, beispielsweise Pensions-, Termin-, Options- und Swap-Geschäfte zu tätigen oder andere derivative Techniken einsetzen. Damit setzen sich die Fonds Risiken in Bezug auf die Bonität ihrer Kontrahenten und deren Fähigkeit aus, die Verpflichtungen aus diesen Verträgen zu erfüllen. Ein Ausfall eines Kontrahenten kann dazu führen, dass der Fonds möglicherweise erhebliche Verluste hinnehmen muss.

Mögliche Abweichungen zwischen den Wertentwicklungen des Basiswerts und des Fonds selbst bei direkter Anlagepolitik

Bei regelbasierten Fonds mit direkter Anlagepolitik können außerordentliche Umstände – wie zum Beispiel Marktstörungen oder extrem volatile Märkte – zu einer wesentlichen Abweichung in Bezug auf die Abbildungsgenauigkeit zwischen dem Fonds und dem Basiswert führen. Zudem können bei einer Neuzusammenstellung des Basiswerts zeitliche Verzögerungen bei der erforderlichen Anpassung der Fondsanlagen auftreten. Derartige Abweichungen können erhebliche Auswirkungen auf die Abbildungsgenauigkeit des Fonds haben.

Potentielle besondere Interessenkonflikte

Besondere Interessenkonflikte können auftreten, wenn zur Umsetzung der Anlagestrategie des Fonds Derivatgeschäfte mit Unternehmen abgeschlossen werden, die mit der Verwaltungsgesellschaft verbunden sind, etwa durch eine Beteiligung, infolge gegenseitiger Beteiligungen oder durch den Abschluss eines Vertrags, der die Einflussnahme auf den Geschäftsbetrieb ermöglicht. Weitere Einzelheiten hierzu können gegebenenfalls den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds entnommen werden.

6.11.2 Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds (ETFs)

Auch die Geldanlage in Exchange Traded Funds ist mit besonderen Risiken behaftet. Diese ergeben sich aus der „Konstruktion“ von ETFs.

Wenn der Market Maker eines ETF nicht genügend Liquidität zur Verfügung stellt, kann ein beabsichtigter Verkauf von Anteilen praktisch scheitern. Besondere Risiken ergeben sich zudem für illiquide, „marktengerechte“ Werte, die wegen eines geringen Angebots oder/und einer geringen Nachfrage wenig gehandelt werden. Hier können – insbesondere erhebliche – Marktbewegungen unter Umständen zu Preisverwerfungen führen, so dass bei einem Verkauf der tatsächliche Anteilwert nicht erzielt werden kann.

Die grundlegenden Wesensmerkmale eines ETF sind nicht immer einfach und eindeutig aus dem Produktnamen abzulesen oder herzuleiten. Es empfiehlt sich, dass Anleger sich informieren, welche Methode und ggf. welche Swap-Vereinbarungen bei einem bestimmten ETF zum Einsatz kommen.

Das Risiko aus der Konstruktion eines ETF ist weitgehend abhängig von der gewählten Replikationsmethode.

Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds mit physischer Replikation

Bei physischen ETFs – die eine physische Replikation verwenden – können bestimmte Faktoren Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben, so dass die Erträge stärker schwanken können als die des zu Grunde liegenden Index. So können Erwerbs- und Veräußerungskosten im Zusammenhang mit Änderungen der Indexzusammensetzung aufgrund regelmäßiger Neugewichtungen und Kapitalmaßnahmen die Wertentwicklung physischer ETFs negativ beeinflussen. Aber auch der Zeitpunkt von Dividendenzahlungen und die steuerliche Behandlung von Dividenden können dazu führen, dass die Erträge physischer ETFs Abweichungen von denen des zu Grunde liegenden Index zeigen.

Wegen dieser besonderen Eigenschaften der physischen Replikation bilden ETFs, die diese Methode verwenden, die tatsächlichen Ergebnisse der zu Grunde liegenden Indizes nicht immer eins zu eins ab.

Spezielle Risiken bei Exchange Traded Funds mit synthetischer Replikation

Bei ETFs, die eine synthetische Replikation verwenden, trägt der ETF das Risiko, dass die Swap-Gegenpartei ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann (Gegenparteienrisiko). Dieses Risiko realisiert sich im Falle der Insolvenz der Swap-Gegenpartei. Dies kann im ungünstigsten Fall zu einem erheblichen Rückgang des Kurses des ETF führen.

Bei swapbasierten ETFs mit Portfoliopositionen realisiert sich ein Gegenparteienrisiko, wenn der ETF nicht mehr den Betrag an Zahlungen erhält, der ihm vertraglich vom Swap-Partner zusteht. Das Gegenparteienrisiko darf nach den gesetzlichen Vorgaben nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts der Fonds betragen, bezogen auf alle Transaktionen mit derselben Gegenpartei. Das heißt, gegenüber einer einzelnen Gegenpartei darf der Wert des Swap nicht mehr als 10 % des Fondsvermögens ausmachen.

Bei swapbasierten ETFs ohne Portfoliopositionen ergibt sich ein potentiell Gegenparteienrisiko aus der gegenüber der Swap-Gegenpartei bestehenden Forderung in Höhe des in eine oder mehrere Swap-Transaktionen investierten Gesamtnettoerlöses aus der Emission von Anteilen der ETFs sowie des unrealisierten Wertzuwachses/-verlusts der Swaps. Hier soll das Gegenparteienrisiko aus den Swaps durch vom Swap-Partner des ETF bei einer Verwahrstelle hinterlegte Sicherheiten neutralisiert werden. Die Swap-Vereinbarungen legen fest, dass der Wert der Sicherheiten immer über dem aktuellen Nettoinventarwert des ETF liegen soll. Dabei ist zu beachten, dass der Sicherheitenkorb sich von den Werten des Zielindex unterscheidet. Risiken können insoweit entstehen aus der Werthaltigkeit, der Liquidität und der Bewertung der Sicherheiten sowie der Fähigkeit der Swap-Gegenpartei, weitere Sicherheiten zu stellen. Bei Ausfall der Swap-Gegenpartei können im ungünstigen Fall die hinterlegten Sicherheiten den Ausfall der Zahlungsverpflichtung aus dem Swap-Geschäft nicht vollends kompensieren.

6.12 Spezielle Risiken bei Investmentfonds auf Rohstoffe

Die Anlage von Investmentfonds auf Rohstoffe ist mit ähnlichen Risiken verbunden wie ein Direktinvestment in Rohstoffe. Die Ursachen von Preisschwankungen bei Rohstoffen sind sehr komplex. Die Preise sind häufig größeren Schwankungen unterworfen als bei anderen Anlagekategorien. Zudem weisen Rohstoffmärkte unter Umständen eine geringere Liquidität als Aktien-, Anleihen- oder Devisenmärkte auf und reagieren dadurch drastischer auf Angebots- oder Nachfrageveränderungen.

Rohstoff-Indizes spiegeln die Preisbewegungen und Risiken einzelner Rohstoffe nicht ausreichend wider. Die Preise der einzelnen in einem Index zusammengefassten Rohstoffe können sich sehr unterschiedlich entwickeln.



Die Einflussfaktoren auf Rohstoffpreise sind derart vielschichtig, dass Prognosen zu Preisen von Rohstoffen schwierig zu treffen sind. Im Folgenden sind einige der Faktoren, die sich speziell in Rohstoffpreisen niederschlagen können, kurz erläutert.

6.12.1 Kartelle und regulatorische Veränderungen

Eine Reihe von Rohstoffproduzenten hat sich zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit den Preis zu beeinflussen. Ein Beispiel ist die OPEC, die Organisation Erdöl produzierender Länder.

Auch der Handel mit Rohstoffen unterliegt gewissen Regeln von Aufsichtsbehörden oder Handelsplätzen. Jegliche Änderung dieser Regeln kann sich auf die Preisentwicklung auswirken.

Ferner kann der Handel mit Rohstoffen dem Risiko sonstiger staatlicher Eingriffe, wie z. B. der Verstaatlichung bestimmter Industriezweige, unterliegen.

6.12.2 Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage

Der Markt für bestimmte Rohstoffe kann besonderen Angebots- oder Nachfrageschwankungen ausgesetzt sein, die regelmäßig auftreten. Erdgas wird etwa während der sogenannten „Heizsaison“ besonders stark nachgefragt. Derartige zyklische Einflüsse auf Angebot und Nachfrage können starke Preisschwankungen nach sich ziehen.

6.12.3 Investitionskosten bei Direktinvestments und Termingeschäftsrisiken bei indirekten Investments durch den Abschluss von Derivatgeschäften

Mit der direkten Investition in Rohstoffe, etwa in Edelmetalle, gehen Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern einher. Die Rendite verringert sich entsprechend.

Andererseits erwerben Fonds Rohstoffe regelmäßig nicht direkt, sondern schließen Derivatgeschäfte auf deren Wertentwicklung ab. Infolge der Besonderheiten derartiger Termingeschäfte kann die Wertentwicklung eines Fonds – unter Umständen deutlich – von der des Rohstoffs abweichen, dessen Wertentwicklung nachvollzogen werden soll.

6.12.4 Inflation und Deflation

Die Entwicklung der Verbraucherpreise kann starke Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Rohstoffen haben.

6.12.5 Liquidität

Nicht alle Rohstoffmärkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Bei geringer Liquidität können spekulative Engagements einzelner Marktteilnehmer Preisverzerrungen nach sich ziehen.

6.12.6 Politische Risiken

Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und in Industrieländern nachgefragt. Diese Konstellation birgt politische Risiken (z. B. wirtschaftliche und soziale Spannungen, Embargos, kriegerische Auseinandersetzungen), die sich teilweise erheblich auf die Preise von Rohstoffen auswirken können.

6.12.7 Wetter und Naturkatastrophen

Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. So besteht die Gefahr, dass Frost während der Blütezeit die gesamte Ernte vernichtet. Naturkatastrophen können Produktions- oder Förderanlagen, z. B. von Öl, nachhaltig beschädigen. Eine solche Angebotskrise kann, solange das gesamte Ausmaß noch nicht bekannt ist, zu starken und unberechenbaren Preisschwankungen führen.

6.13 Spezielle Risiken bei Hedgefonds und Hedgefondsstrategien

Investments in Single-Hedgefonds können durch semiprofessionelle und professionelle Anleger im Wege der Direktanlage vorgenommen werden. Privatanleger können nur indirekt in Hedgefonds investieren, z. B. durch eine Anlage in einem Dach-Hedgefonds oder über andere Investmentfonds oder Zertifikate, die Hedgefondsstrategien abbilden. In diesem Fall wird das Risikoprofil zum einen durch sämtliche Risiken der indirekten Anlageform bestimmt, zum anderen durch die speziellen Risiken des zu Grunde liegenden Hedgefonds.

Es empfiehlt sich, ggf. das jeweilige Kapitel über die Risiken der gewählten indirekten Anlageform und in jedem Fall das nachfolgende Kapitel zu lesen, das die speziellen Risiken von Hedgefonds darstellt.

6.13.1 Risikoreiche Strategien, Techniken und Instrumente der Kapitalanlage

Hedgefonds ist es erlaubt, auch hoch riskante Anlagen zu tätigen, da es keine beschränkenden rechtlichen Vorgaben gibt. Solche Anlagen weisen daher ein hohes Verlust- und Totalverlustrisiko auf. Hat der Fonds seine Anlagemittel zu einem erheblichen Teil oder komplett in ein einzelnes Risikogeschäft investiert, entsteht für den Anleger die Gefahr, dass er seine Einlage vollständig (Totalverlust) oder zu großen Teilen verliert. Ein erhöhtes Verlustrisiko besteht generell immer dann, wenn der Fonds seine Investitionen auf typischerweise risikoreiche Finanzinstrumente, Branchen oder Länder konzentriert.

Zu den Risikogeschäften, die einige Hedgefonds tätigen, zählen der Erwerb von risikobehafteten Wertpapieren, Leerverkäufe (Short Sales), alle Arten börslicher und außerbörslicher Derivategeschäfte sowie Waren- und Warentermingeschäfte. Eine abschließende Aufzählung aller in Betracht kommenden Anlagestrategien ist nicht möglich, da es hier keine aufsichtsrechtlichen Vorgaben gibt.

■ Erwerb von besonders risikobehafteten Papieren

Die Anlagestrategie einiger Hedgefonds sieht vor, besonders risikobehaftete Wertpapiere zu kaufen, deren Emittenten sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Teilweise durchlaufen diese – typischerweise durch eine geringe Bonität gekennzeichneten – Unternehmen tief greifende Umstrukturierungsprozesse, deren Erfolg ungewiss ist. Derartige Investitionen des Hedgefonds sind daher riskant und weisen ein hohes Totalverlustrisiko auf. Die Einschätzung der Erfolgsaussichten wird zudem dadurch erschwert, dass es vielfach nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, zuverlässige Informationen über den konkreten wirtschaftlichen Zustand der Unternehmen zu erhalten. Hinzu kommt, dass die Kurse der entsprechenden Wertpapiere häufig sehr hohen Schwankungen unterliegen. Dementsprechend ist die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis bei diesen Wertpapieren größer als bei marktgängigen Wertpapieren.

■ Leerverkäufe

Bei einem Leerverkauf geht der Verkäufer – aus welchen Gründen auch immer – von fallenden Kursen aus und setzt deshalb darauf, das Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis erwerben zu können. Zur Erfüllung seiner Verpflichtung aus dem ursprünglichen (Leer-)Verkauf bedient sich der Verkäufer der Wertpapierleihe. Tritt die von dem „Leerverkäufer“ erwartete Entwicklung nicht ein – kommt es also nicht zu fallenden, sondern zu steigenden Kursen –, besteht ein unbegrenztes Verlustrisiko. Der Verkäufer muss nämlich die geliehenen Wertpapiere zu aktuellen Marktkonditionen kaufen, um sie innerhalb der vereinbarten Frist zurückgeben zu können.

■ Derivate

Teilweise setzen Hedgefonds in großem Umfang und mit unterschiedlichsten Verwendungszwecken alle Arten börslich und außerbörslich (OTC – over the counter) gehandelter Derivate ein. In diesem Fall geht der Fonds alle Verlustrisiken ein, die für Derivate spezifisch sind. Der Fonds setzt sich bei bestimmten Geschäften bei einer für ihn ungünstigen Marktentwicklung einem Verlustrisiko aus, das nicht im Voraus bestimmt werden kann. Dieses Risiko kann weit über ursprünglich geleistete Sicherheiten (Margins) hinaus gehen und ist unbegrenzt. Diese (Markt-)Verlustrisiken können sich bei der Nutzung strukturierter exotischer Derivateprodukte potenzieren. Soweit sich der Fonds – wie vielfach üblich – in außerbörslich gehandelten Derivaten engagiert, ist er zusätzlich dem Bonitätsrisiko seiner Gegenparteien ausgesetzt. Dies gilt unabhängig von der Marktentwicklung.



■ Warentermingeschäfte

Das Engagement einiger Hedgefonds erstreckt sich auch auf Warentermingeschäfte. Diese weisen erhöhte – von denen herkömmlicher Finanzinstrumente abweichende – Verlustrisiken auf. Warenmärkte sind hoch volatil. Sie werden von vielen Faktoren beeinflusst, so beispielsweise vom Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, aber auch von politischen Gegebenheiten, konjunkturellen Einflüssen und klimatischen Bedingungen. Verfügen die für den Fonds handelnden Personen nicht über entsprechende spezifische Kenntnisse und Erfahrungen, wird ein Engagement mit hoher Wahrscheinlichkeit verlustbringend verlaufen. Aber auch einschlägige Spezialkenntnisse schützen nicht vor Verlusten auf diesen besonders volatilen Märkten.

6.13.2 Hebelwirkung (Leverage-Effekt)

Hedgefonds können zur Finanzierung der von ihnen getätigten Anlagen teilweise in erheblichem Umfang Kredite aufnehmen oder andere Finanzierungsformen einsetzen, die zu einer Hebelung führen. Entwickelt sich der Markt wider Erwarten negativ, entsteht ein erhöhtes Verlustrisiko, da die Zins- und Darlehensrückzahlungen in jedem Fall aus dem Fondsvermögen zu erbringen sind. Die Höhe des Hebels wirkt sich mithin überproportional risikoerhöhend aus. Je größer der eingesetzte Hebel, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

6.13.3 Liquiditätsrisiko

Hedgefonds sowie hierauf basierende Anlageprodukte investieren teilweise in illiquide Anlageinstrumente und Beteiligungen, für die kein oder nur ein sehr enger Sekundärmarkt existiert. Soweit für die getätigten Anlagen Marktpreise ermittelt werden, unterliegen diese in der Regel großen Schwankungen. Die Auflösung einzelner Investitionen und Risikopositionen kann dem Fonds daher im Einzelfall gar nicht oder nur unter Inkaufnahme hoher Verluste möglich sein. Die Illiquidität des Fondsvermögens beeinträchtigt auch die Handelbarkeit des vom Anleger erworbenen Fondsanteils oder sonstigen Anlageprodukts.

Das Liquiditätsrisiko schlägt sich bei Rückgabe und Übertragung wie folgt nieder.

■ Rückgabe oder Ausübung des Anlageprodukts

Charakteristisch ist es, dass bestimmte in den Vertragsbedingungen festgelegte Fristen beachtet werden müssen. Daher tragen Anleger zwischen ihrer unwiderruflichen Entscheidung zur Rückgabe oder Ausübung und dem Zeitpunkt der Festlegung des Rückzahlungswerts das Marktrisiko. Zwischen der Festlegung des Rückzahlungswerts und der Auszahlung kann ein weiterer Zeitraum liegen.

■ Außerbörsliche Übertragung

Zum einen kann diese Möglichkeit vertraglich ausgeschlossen sein, zum anderen obliegt es dem Anleger, einen Kaufinteressenten zu finden.

6.13.4 Abhängigkeit vom Vermögensmanagement

Die Entscheidungen über die Anlagen werden allein von den zuständigen Managern getroffen. Der Bestand und die Entwicklung des Vermögens sind im erheblichen Maße von den Managern und deren Team abhängig. Zudem verwaltet kaum ein Fondsmanager nur einen Fonds. Auch die Möglichkeit eines kurzfristigen Wechsels im Fondsmanagement und dessen negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Fonds müssen in Betracht gezogen werden.

Der Manager eines Hedgefonds hat besonders große Entscheidungsspielräume, da er nur wenigen vertraglichen und gesetzlichen Beschränkungen unterliegt und in großem Umfang spekulative Geschäftsinstrumente wie Optionen, zusätzliche Kreditaufnahmen oder Leerverkäufe nutzen kann. Hier hängen die Chancen und Risiken der Fondsanlage also in noch stärkerem Umfang als beim herkömmlichen Fonds von den Personen und tatsächlichen Fähigkeiten des Fondsmanagements ab.

6.13.5 Risiken aus dem Vergütungssystem

Üblicherweise besteht die Vergütung eines Fondsmanagers oder einer anderen Person mit vergleichbarer Funktion aus einem fixen Gehalt und zu einem erheblichen Teil aus einem leistungsbezogenen Bonus. Diese Leistungshonorare können zu einem aggressiveren Anlageverhalten des Fondsmanagers führen, als es ohne einen solchen Anreiz der Fall wäre.

6.13.6 Handels- und Risikomanagementsysteme

Die von Hedgefonds genutzten Anlage- und Handelsstrategien machen es notwendig, standardisierte, auf bestimmten Annahmen und Zusammenhängen basierende Handels- und Risikomanagementsysteme einzusetzen. Versagen diese Systeme, kann dies zu Verlusten beim Fonds führen. Die Ursachen für ein Versagen können vielfältig sein, z. B. konstruktionsbedingt aufgrund unzutreffender Annahmen, durch eine außergewöhnliche Marktsituation oder infolge der Veränderung von Zusammenhängen zwischen Märkten und einzelnen Finanzinstrumenten.

6.13.7 Prime Broker

Bedient sich ein Hedgefonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie eines Prime Brokers, so können durch die Provisionen für die Ausführung einer erheblichen Anzahl von Geschäften für den Hedgefonds Interessenkonflikte beim Prime Broker auftreten. Weiterhin kann das Risiko bestehen, dass der Prime Broker bei entsprechender Marktlage entgegen der Strategie des Hedgefonds die Rückführung der Wertpapierleihe oder von Krediten verlangt.

6.13.8 Erwerbs- und Veräußerungskosten

Werden – wie dies bei einigen Hedgefonds der Fall ist – Investitionen von kurzfristigen Marktaussichten bestimmt, führt dies typischerweise zu einer erhöhten Anzahl von Geschäftsumsätzen. Damit ist ein erheblicher Aufwand an Provisionen, Entgelten und sonstigen Erwerbs- und Veräußerungskosten verbunden. Ein eventueller Gewinn, der sich in der Wertsteigerung der Anteile niederschlägt, kann erst nach Abzug dieser Kosten erzielt werden.

6.13.9 Risiko einer eingeschränkten Rückgabe

Die Rückgabe von Anteilen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen (siehe oben unter Ziffer 5.4) unterliegen. Anleger können gegebenenfalls ihre Anteile nur einmal in jedem Kalendervierteljahr zurückgeben und müssen die Rückgabe bis zu einhundert Tage vorher ankündigen. Die Auszahlung des Rücknahmepreises kann bis zu fünfzig Tage nach dem Rückgabetermin liegen. Daher besteht ein erhöhtes Liquiditätsrisiko. Nachdem Anleger ihre Rückgabe unwiderruflich zu erklären haben, sind sie zudem dem Risiko ausgesetzt, dass der Anteilwert in dieser Zeit zurückgeht.

Bei Anlageprodukten, die nicht unter das Kapitalanlagegesetzbuch fallen (z. B. Zertifikate auf Hedgefonds(-Portfolios)), gelten jeweils die vertraglichen Bedingungen des Emittenten.

6.13.10 Risiko der fehlenden aktuellen Bewertung

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt nur an bestimmten Stichtagen. Zwischenzeitliche Bewertungen stehen daher unter dem Vorbehalt einer Korrektur am Bewertungsstichtag. Zur Bewertung illiquider Anlageaktiva nimmt der Fondsmanager Schätzungen vor. Diese sind naturgemäß mit besonderen Unsicherheiten behaftet. Je nach Zusammensetzung des Anlagevermögens kann die Bewertung längere Zeit in Anspruch nehmen. Eine aktuelle Bewertung ist daher nur zu bestimmten Zeitpunkten erhältlich. Hinzu kommt, dass einige Fonds nur sehr eingeschränkt Auskunft über die Art ihrer Investitionen und deren Wertentwicklung geben, so dass es schwierig sein kann, die Bewertungen oder die Anlagestrategien dieser Fonds über einen längeren Zeitraum nachzuvollziehen und zu überprüfen. Für Anleger resultiert daraus vor allem das Risiko, dass der Kauf- oder Verkaufspreis nicht unbedingt dem tatsächlichen Wert des Vermögens entspricht.



6.13.11 Publizität und Rechenschaftslegung

Hedgefonds unterliegen im Vergleich zu herkömmlichen Fonds geringeren Anforderungen an Publizität und Rechenschaftslegung. Auch wird das Fondsvermögen häufig nicht handelstäglich bewertet. So sind deutsche Hedgefonds nur zu einer vierteljährlichen Anteilwertermittlung verpflichtet.

7 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Eine Übersicht über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf die mögliche Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen lässt sich für offene Investmentfonds aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Investmentfonds nicht sinnvoll darstellen.

Vor dem Hintergrund der Risikomischung ist das Vermögen eines jeden Investmentfonds jeweils nach seinen Anlagebedingungen in Finanzinstrumenten oder verschiedenen Vermögenswerten investiert. Eine eindeutige Aussage über die Wertentwicklung der Investmentfonds bei unterschiedlichen Marktverhältnissen kann daher nicht getroffen werden.

Handelt es sich um einen Aktien- oder Rentenfonds, kann gegebenenfalls die schematische Darstellung der Wertentwicklung für Direktinvestments in entsprechende Aktien bzw. Anleihen Anhaltspunkte geben. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass Verluste eines Finanzinstruments möglicherweise durch steigende Kurse eines anderen Finanzinstruments im Vermögen des Investmentfonds ausgeglichen werden können.

8 Spezielle Produktinformationen

Zur Information über die von ihnen verwalteten offenen Investmentfonds, die an Privatanleger und semi-professionelle Anleger vertrieben werden, erstellen Verwaltungsgesellschaften Basisinformationsblätter (BIB). Ausführlich informieren über jeden Investmentfonds der jeweilige Verkaufsprospekt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, die dem Anleger auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



F Optionsscheine und weitere spekulative Hebelprodukte

Hebelprodukte, also verbriefte spekulative Derivate, werden in Form von Optionsscheinen und Hebelzertifikaten begeben. Durchweg verfügen die hier beschriebenen Instrumente über eine sogenannte „Hebelwirkung“. Aufgrund eines im Vergleich zur Direktanlage niedrigeren Kapitaleinsatzes nehmen Investoren mit Hebelprodukten somit überproportional an Kursgewinnen, aber auch an Kursverlusten des jeweiligen Basiswerts teil.

Die Hersteller von sogenannten verpackten Anlageprodukten (auch „PRIIP“ – Packaged Retail and Insurance-based Investment Product – genannt) müssen für diese ein Basisinformationsblatt erstellen. Optionsscheine und Hebelzertifikate gelten als derartige verpackte Anlageprodukte. Das Basisinformationsblatt enthält wesentliche Informationen über das jeweilige Anlageprodukt. Sie sollen dem Anleger helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und ihm den Vergleich mit anderen Produkten ermöglichen.

1 Grundlagen

Optionsscheine und Hebelzertifikate sind Schuldverschreibungen. Sie verbriefen keine Berechtigung an dem zu Grunde liegenden Basiswert, sondern das Recht, nicht aber die Verpflichtung, eine bestimmte Menge eines Basiswerts zu kaufen (Call-Optionsscheine), zu verkaufen (Put-Optionsscheine) oder eine Geldzahlung zu erhalten, die sich an der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Basiswerts bemisst (Hebelzertifikate bzw. Optionsscheine, die ebenfalls auf eine Leistung in Geld gerichtet sind). Art und Höhe der jeweiligen Leistung hängen somit von einem oder mehreren bestimmten Parametern (z. B. dem Wert des Basiswerts an einem Stichtag) ab.

Der Erwerber eines Hebelprodukts ist Gläubiger des jeweiligen Emittenten.

1.1 Allgemeines zu Hebelprodukten

In diesem Kapitel werden die spekulativen Produkte vorgestellt, bei denen mit einem im Vergleich zum Kurs des jeweiligen Basiswerts vergleichsweise geringen Betrag, aber mit einer Hebelwirkung, auf eine bestimmte Wertentwicklung dieses Basiswerts während der Haltedauer gesetzt werden kann. Neben Optionsscheinen, die Optionen zum Erwerb oder zur Veräußerung des jeweiligen Basiswerts verbriefen, werden hier auch sogenannte Knock-Out- und Faktor-Optionsscheine behandelt.

Hebelprodukte werden regelmäßig in verschiedenen Varianten emittiert, damit Erwerber sowohl auf das Fallen als auch auf das Steigen des jeweiligen Basiswerts setzen können. Genauso sind Ausgestaltungen anzutreffen, bei denen der jeweilige Erwerber von einer Seitwärtsentwicklung des Basiswerts profitiert.

Neben ihrer Gemeinsamkeit, dem jeweiligen Erwerber zu ermöglichen, mit einer Hebelwirkung auf eine bestimmte Kursentwicklung zu setzen, weisen die Hebelprodukte jedoch auch strukturelle Unterschiede auf. Darauf wird bei der Darstellung der Funktionsweise von Optionsscheinen einerseits und Hebelzertifikaten andererseits eingegangen.

Wegen der Vielfalt in dem Segment der Hebelprodukte können hier jedoch nicht sämtliche Instrumente vorgestellt werden. Auch deshalb ist es wichtig, dass sich Anleger vor ihrer Anlageentscheidung intensiv insbesondere mit den Angaben im jeweiligen Basisinformationsblatt auseinandersetzen.

1.2 Zahlung/Lieferung

Hebelzertifikate sind auf eine Leistung in Geld gerichtet. Im Regelfall gilt dies auch für Optionsscheine. Allerdings können deren Emissionsbedingungen anstelle dessen auch vorsehen, dass eine Partei gegen Zahlung des Basispreises den Basiswert zu liefern hat, wenn das Optionsrecht ausgeübt wird. Andernfalls verfällt das Optionsrecht in solchen Fällen.

1.3 Laufzeit/Verfall

Die Laufzeit von Hebelprodukten kann unbegrenzt sein. Viele dieser Instrumente verfügen regelmäßig allerdings über eine begrenzte Laufzeit.

Zudem werden insbesondere Hebelzertifikate regelmäßig mit einer sogenannten Knock-Out-Ausgestaltung emittiert. Sofern der Basiswert dann die jeweilige Knock-Out-Barriere erreicht, verfällt das Produkt wertlos.

Die Laufzeit eines Optionsscheins ist demgegenüber der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zu dem Tag, an dem das Optionsrecht erlischt. Dieser wird als Verfalltag bezeichnet. Der börsliche Handel der Optionsscheine und die Möglichkeit, das Optionsrecht auszuüben, enden üblicherweise bereits einige Tage vor dem Laufzeitende. Zur Ausübung des Optionsrechts bedarf es in der Regel einer ausdrücklichen Ausübungserklärung des Anlegers. Die Emissionsbedingungen können aber auch eine automatische Ausübung für den Fall vorsehen, dass die Optionsscheine am Laufzeitende werthaltig sind.

1.4 Speziell zu „Knock-Out“- und „Knock-In“-Barrieren

Häufig sehen Hebelprodukte vor, dass Ansprüche ihres Erwerbers entweder erlöschen („Knock-Out“) oder aber entstehen („Knock-In“), wenn der Basiswert einen im Voraus bestimmten Kurs („Barriere“) erreicht. Im Vergleich zu anderen Finanzinstrumenten ohne derartige Barrieren ist das Verlustrisiko erheblich erhöht. Sie richten sich an Anleger, die eine sehr präzise Vorstellung über die mögliche Kursentwicklung des Basiswerts haben und akzeptieren, dass sie das aufgewandte Kapital verlieren, wenn die erwartete Kursentwicklung nicht eintritt bzw. diese am Ende zwar eingetreten, aber in der Zwischenzeit auch ein Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.

Zu beachten ist: Barrieren beziehen sich auf bestimmte Referenzkurse. Je nach Ausgestaltung kann es sich um Börsenkurse handeln oder um Kurse, die im außerbörslichen Handel zu Stande kommen. Auch die Uhrzeit kann eine Rolle spielen. So werden z. B. Schlusskurse an den unterschiedlichen Börsen zu unterschiedlichen Uhrzeiten festgestellt.



2 Basiswerte

Als Basiswerte kommen vor allem in Frage: Aktien, Anleihen, Referenzzinssätze, Währungen, Rohstoffe, Indizes, Baskets und Futures. Die Wertentwicklung des Hebelproduktes hängt wesentlich von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes und der Ausgestaltung des Hebelprodukts ab.

2.1 Aktien

Sehr häufig hängt die Wertentwicklung von Hebelprodukten von der einer Aktie als Basiswert ab. Mit Hebelprodukten auf Aktien werden allerdings keine Aktionärsrechte erworben; insbesondere partizipieren deren Inhaber nicht an Dividendenzahlungen.

2.2 Zinsen

Für Käufer von Hebelprodukten auf Zinsen ist die Kursentwicklung einer Anleihe oder eines Referenzzinssatzes entscheidend.

2.3 Währungen

Hebelprodukte werden auch auf die verschiedensten Währungen (z. B. auf US-Dollar, Yen, britisches Pfund) emittiert.

2.4 Rohstoffe

Ebenso kann auf die Entwicklung des Preises von Rohstoffen als Basiswert abgestellt werden. Der Begriff „Rohstoffe“ umfasst gewöhnlich auch Waren (englisch „commodities“). Rohstoffe werden in vier Hauptkategorien eingeteilt:

- Edelmetalle (z. B. Gold, Palladium und Platin);
- Industriemetalle (z. B. Aluminium und Kupfer);
- Energie (z. B. Elektrizität, Öl und Gas);
- Agrarrohstoffe (z. B. Weizen und Mais).

Rohstoffe werden an spezialisierten Börsen oder direkt zwischen Marktteilnehmern weltweit außerbörslich gehandelt. Dies geschieht vielfach mittels weitgehend standardisierter Terminkontrakte. Diese Kontrakte sehen eine Lieferung nach Ablauf einer bestimmten Frist zu dem zuvor festgelegten Preis vor.

Der Preis von Hebelprodukten auf Rohstoffe wird maßgeblich von den jeweiligen Terminkontraktkursen der Basiswerte bestimmt.

2.5 Indizes

Als Basiswert eines Hebelprodukts auf einen Index kann ferner ein Aktienindex, z. B. der DAX®, ein Rentenindex oder ein anderer Index dienen. Die Indexentwicklung bestimmt dann maßgeblich den Preis des jeweiligen Hebelprodukts, das auf ihn bezogen ist.

2.6 Baskets

Hebelprodukte auf Baskets stellen schließlich auf die Wertentwicklung eines genau definierten Korbes von Basiswerten ab. Der jeweilige Korb (engl.: basket) besteht aus Wertpapieren, oft aus Aktien verschiedener Unternehmen einer bestimmten Branche eines oder mehrerer Länder.

2.7 Futures

Basiswert eines Hebelprodukts kann auch ein Future sein. Der Future ist ein standardisierter, börsengehandelter Terminkontrakt, bei dem Käufer und Verkäufer sich verpflichten, eine bestimmte Menge eines Basiswertes bei Fälligkeit zu einem festgelegten Preis zu liefern bzw. abzunehmen.

3 Funktionsweise von Optionsscheinen

Optionsscheine sind die klassische Variante verbriefter Termingeschäfte. Sie können im Zusammenhang mit Optionsanleihen begeben werden, häufiger sind jedoch selbständige Optionsscheine.

Um die Funktionsweise dieser Produkte nachvollziehen zu können, sollte man die Bedeutung der nachfolgend dargestellten Ausstattungsmerkmale verstehen:

3.1 Basispreis

Der Basispreis eines Optionsscheins ist der im Voraus festgelegte Preis, zu dem der jeweilige Anleger bei Ausübung seines Optionsrechts den Basiswert kaufen bzw. verkaufen kann. Sehen die Emissionsbedingungen stattdessen eine Zahlung vor, so dient der Basispreis zur Berechnung des Differenzbetrags, der ggf. an den Inhaber des jeweiligen Produkts ausbezahlt ist.

3.2 Optionsverhältnis

Das Optionsverhältnis (oft auch Bezugsverhältnis genannt) drückt bei Optionsscheinen aus, wie viele Einheiten des Basiswerts der Inhaber des Optionsscheins durch Ausübung der Option kaufen (Call) bzw. verkaufen (Put) kann. Ist eine Zahlung vorgesehen, so gibt das Optionsverhältnis an, wie viele Einheiten des Basiswerts bei der Berechnung der Zahlung zu Grunde zu legen sind.

3.3 Laufzeit

Die Laufzeit eines Optionsscheins ist der Zeitraum vom Tag seiner Begebung bis zu dem Tag, an dem das Optionsrecht erlischt. Dieser wird als Verfalltag bezeichnet. Der börsliche Handel der Optionsscheine und die Möglichkeit, das Optionsrecht auszuüben, enden üblicherweise bereits einige Tage vor dem Laufzeitende. Zur Ausübung des Optionsrechts bedarf es in der Regel einer ausdrücklichen Ausübungserklärung des Anlegers. Die Emissionsbedingungen können aber auch eine automatische Ausübung für den Fall vorsehen, dass die Optionsscheine am Laufzeitende werthaltig sind.

3.4 Ausübungsmöglichkeit bei Optionsscheinen – amerikanischer und europäischer Optionstyp

Bei Optionsscheinen amerikanischen Typs („American style“/amerikanische Option) können Anleger das Optionsrecht an jedem Bankarbeitstag während der Laufzeit des Optionsscheins ausüben. Bei Optionsscheinen europäischen Typs („European style“/europäische Option) ist dies nur am Ende der Laufzeit möglich. Daneben können die Emissionsbedingungen weitere Ausübungsbeschränkungen vorsehen. So kann die Ausübung des Optionsrechts nur innerhalb ganz bestimmter Zeiträume während der Laufzeit oder nur bei einer Mindeststückzahl gleichzeitig ausgeübter Optionsscheine möglich sein.

3.5 Zahlung statt Lieferung

Die Emissionsbedingungen von Optionsscheinen sehen anstelle des Bezugs oder der Lieferung des Basiswerts bei Ausübung des Optionsrechts im Regelfall einen Ausgleich in Geld vor. Bei einer Zahlung findet mit der Optionsausübung also kein Erwerb (und umgekehrt auch keine Veräußerung) des Basiswerts statt; vielmehr wird der Differenzbetrag zwischen vereinbartem Preis und aktuellem Marktwert des Basiswerts ermittelt und an den Inhaber des jeweiligen Produkts ausgezahlt. Die Bedingungen können vorsehen, dass die Rückzahlung erst mehrere Wochen nach Fälligkeit des jeweiligen Optionsscheins erfolgt.

3.6 Zur Funktionsweise im Einzelnen

Anhand der wichtigsten Grundzüge der Funktionsweise von Optionsscheinen soll nachfolgend zunächst exemplarisch erläutert werden, welche Motivation mit dem Kauf eines Call- bzw. eines Put-Optionsscheins verbunden sein sollte. Entsprechendes sollte letztlich allerdings auch beim Erwerb sonstiger Hebelprodukte gelten.



3.6.1 Hebelwirkung

Für das im Optionsschein verbriefte Recht hat der jeweilige Käufer einen Preis zu zahlen, der sich nach den mathematischen Parametern der einzelnen Einflussgrößen (Basiswert, Volatilität, Laufzeit) sowie durch Angebot und Nachfrage ergibt. Der aktuelle Preis des Optionsscheins steht dabei in enger Beziehung zu dem des Basiswerts, wobei allerdings der Preis des Optionsscheins im Verhältnis zu dem des Basiswerts in der Regel sehr gering ist. Als Konsequenz daraus löst jede Preisveränderung beim Basiswert in der Regel eine prozentual stärkere Veränderung im Preis des Optionsscheins aus (Hebelwirkung). Mit anderen Worten: Inhaber eines Optionsscheins haben überdurchschnittlich sowohl an Kursgewinnen als auch Kursverlusten eines Basiswerts teil.

3.6.2 Unterschiedliche Erwartungen

Käufer von Call-Optionsscheinen und Käufer von Put-Optionsscheinen haben unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Preisentwicklung des Basiswerts. Normalerweise bestehen folgende Zusammenhänge:

■ Kauf eines Calls: Erwartung steigender Preise

Der Käufer eines Call-Optionsscheins erwartet, dass während der Laufzeit des Optionsscheins der Preis des Basiswerts steigt. Tritt diese Marktentwicklung ein, gewinnt das Optionsrecht in der Regel an Wert. Der Käufer des Call-Optionsscheins hofft, dass sich diese Wertsteigerung in einem höheren Preis seines Optionsscheins niederschlägt.

■ Kauf eines Puts: Erwartung sinkender Preise

Der Käufer eines Put-Optionsscheins erwartet, dass während der Laufzeit des Optionsscheins der Preis des Basiswerts sinkt. Tritt diese Marktentwicklung ein, gewinnt das Optionsrecht in der Regel an Wert. Der Käufer des Put-Optionsscheins hofft, dass sich diese Wertsteigerung in einem höheren Preis seines Optionsscheins niederschlägt.

Käufer eines Optionsscheins sind in aller Regel weniger daran interessiert, ihr Optionsrecht auszuüben (und darüber den Basiswert zu erwerben bzw. zu veräußern); vielmehr kommt es ihnen darauf an, den Optionsschein noch während der Laufzeit zu einem höheren Preis wieder verkaufen und dadurch einen Gewinn erzielen zu können.

3.7 Bewertungskriterien und Preisbildungsfaktoren

Um eine Bewertung von Optionsscheinen vornehmen zu können, bedient man sich unter anderem bestimmter Kennzahlen.

Einige dieser Kennzahlen erfassen Veränderungen des Optionspreises in Abhängigkeit von veränderlichen Größen wie z. B. der (impliziten) Volatilität, der Preissensitivität oder der Laufzeit. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, zukünftige Preisentwicklungen von Optionsscheinen aus heutiger Sicht abzuschätzen. Um sie hinreichend genau bestimmen zu können, sind komplexe Optionsbewertungsmodelle erforderlich.

Zu den weiteren wichtigen Kennzahlen zählen

- innerer Wert;
- Zeitwert;
- Aufgeld;
- Break-Even-Punkt (Gewinnschwelle);
- Hebel.

Diese Kennzahlen bieten Anlegern eine Hilfestellung bei der Anlageentscheidung, wenn es um die Auswahl eines Optionsscheins und um dessen Kauf oder Verkauf geht.

Wichtiger Hinweis: Solche Kennzahlen sollten für den Vergleich von Optionsscheinen nur dann verwendet werden, wenn die Optionsscheine zumindest weitgehend gleich ausgestattet sind. Bereits ge-

ringe Veränderungen in der Ausstattung (Basiswert, Laufzeit, Basispreis, Optionstyp – Call oder Put) können die Kennzahlen stark beeinflussen und somit deren Aussagekraft im Rahmen von Vergleichen beeinträchtigen.

Da Optionsscheine Schuldverschreibungen sind, hat auch die Bonität des Emittenten bzw. deren Veränderung Einfluss auf die Preisbildung.

3.7.1 Innerer Wert

Der innere Wert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Kurs des Basiswerts, wobei das Optionsverhältnis als Faktor (z. B. 0,5 bei einer Aktie für zwei Optionsscheine) zu berücksichtigen ist.

■ „In the money“

Ein Optionsschein weist einen inneren Wert auf, wenn beim Call (Put) der aktuelle Kurs des Basiswerts über (unter) dem Basispreis liegt. In diesem Fall ist der Optionsschein „im Geld“ oder „in the money“.

■ „At the money“

Sind Basispreis und aktueller Kurs identisch, hat der Optionsschein keinen inneren Wert. In diesem Fall ist der Optionsschein „am Geld“ oder „at the money“.

■ „Out of the money“

Ebenfalls keinen inneren Wert hat ein Optionsschein, wenn der aktuelle Kurs des Basiswerts unter dem Basispreis des Calls bzw. über dem Basispreis des Puts liegt. Der Optionsschein ist in diesem Fall „aus dem Geld“ oder „out of the money“.

3.7.2 Zeitwert

Der Zeitwert eines Optionsscheins errechnet sich aus der Differenz zwischen Optionsscheinkurs und innerem Wert. Besitzt der Optionsschein keinen inneren Wert, ergibt sich sein Kurs vollständig aus seinem Zeitwert. In seltenen Fällen kann ein Optionsschein auch unter seinem inneren Wert, d. h. mit einem negativen Zeitwert, gehandelt werden.

Die Höhe des Zeitwerts wird wesentlich von der Restlaufzeit des Optionsscheins sowie der Volatilität des Basiswerts (Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen während eines bestimmten Zeitraumes) bestimmt: Je kürzer die verbleibende Zeit bis zum Verfalltag und je niedriger die Volatilität des Basiswerts, desto niedriger ist der Zeitwert, da mit abnehmender Restlaufzeit die Wahrscheinlichkeit einer Preisänderung beim Basiswert sinkt. Wegen der damit abnehmenden Gewinnchance für den Käufer des Optionsscheins haben Optionsscheine mit kürzeren Restlaufzeiten (bei gleichem Basiswert und gleichem Basispreis) in der Regel niedrigere Zeitwerte als solche mit längerer Laufzeit.

Jeder klassische Optionsschein verliert unweigerlich an Zeitwert, bis dieser am Ende der Laufzeit gleich null ist. Dies geschieht – bei Konstanz aller anderen Einflussfaktoren – umso schneller, je näher der Verfalltag rückt. Am Verfalltag selbst wird der Wert des Optionsscheins allein von seinem inneren Wert bestimmt. Diese Überlegung spielt für Inhaber des Optionsscheins eine wichtige Rolle. In der Regel realisieren diese einen eventuellen Gewinn dadurch, dass sie den Optionsschein nicht ausüben, sondern verkaufen. Durch den Verkauf vereinnahmen sie neben dem inneren Wert den Zeitwert, der ihnen bei einer Ausübung des Optionsscheins verloren ginge.

3.7.3 Aufgeld

Das Aufgeld gibt bei einem Call-Optionsschein an, um wie viel teurer der Erwerb des Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem direkten Erwerb des Basiswerts ist. Bei einem Put-Optionsschein gibt das Aufgeld an, um wie viel teurer der Verkauf des Basiswerts durch Kauf und sofortige Ausübung des Optionsrechts zum Betrachtungszeitpunkt gegenüber dem direkten Verkauf des Basiswerts ist. In der Regel wird zur besseren Einschätzung des Optionsscheins das Aufgeld, bezogen auf ein Laufzeitjahr (jährliches Aufgeld), ausgewiesen. Ist der



Optionsschein „in the money“, so drückt das Aufgeld den Zeitwert des Optionsscheins in Prozent des aktuellen Kurses des Basiswerts aus.

3.7.4 Break-Even-Punkt (Gewinnschwelle)

Der Break-Even-Punkt eines Optionsscheins lässt sich an einem bestimmten Kurs des Basiswerts festmachen: Diesen Kurs muss der Basiswert erreichen, um eine Ausübung des Optionsscheins ohne Verlust zu ermöglichen.

Dieser Kurs entspricht nicht etwa dem Basispreis, sondern liegt stets um einen gewissen Betrag darüber (bei Call-Optionsscheinen) bzw. darunter (bei Put-Optionsscheinen). Der Vorteil aus der Ausübung muss den für den Optionsschein gezahlten Preis sowie die Erwerbs- und Veräußerungskosten kompensieren. Der Break-Even-Punkt hat für die Ermittlung der Gewinnschwelle nur dann Bedeutung, wenn die Ausübung des Optionsrechts beabsichtigt ist. Soll der Optionsschein hingegen verkauft werden, so sagt der Break-Even-Punkt noch nichts über den konkreten Gewinn oder Verlust aus: Vielmehr erzielen Anleger dann einen Gewinn, wenn der Verkaufserlös den Kaufpreis des Optionsscheins zuzüglich aller Erwerbs- und Veräußerungskosten übersteigt.

3.7.5 Hebel und Preissensitivität

Um die Funktionsweise und Preisbildung von Optionsscheinen verstehen zu können, sind außerdem der jeweilige Hebel und die Preissensitivität zu betrachten.

■ Hebel

Der Hebel eines Optionsscheins charakterisiert prinzipiell das Verhältnis desjenigen Kapitalbetrags, der zum Kauf des entsprechenden Basiswerts aufgewendet werden müsste (Kurs des Basiswerts), zu dem für den Kauf des Optionsscheins notwendigen Kapital (Kurs des Optionsscheins). Die Größe des Hebels bietet einen Anhaltspunkt dafür, in welchem Maße Käufer eines Optionsscheins an einer Kursveränderung des Basiswerts positiv oder negativ teilhaben.

Die Auswirkungen des Hebels können allerdings nur durch eine dynamische Betrachtung genauer quantifiziert werden. Wie bereits weiter oben beim Thema „Hebelwirkung“ beschrieben: Bei einer Preisbewegung des zu Grunde liegenden Basiswerts verändert sich auch der Preis des Optionsscheins, und zwar in der Regel überproportional in Bezug auf das eingesetzte Kapital, jedoch nicht in einem starren Verhältnis. Abhängig ist dies insbesondere von seinem inneren Wert – genauer gesagt, von der damit verbundenen Wahrscheinlichkeit einer Ausübung des Optionsrechts. In der Regel gilt: Je weiter sich der Optionsschein „ins Geld“ bewegt, desto stärker steigt sein Preis im Vergleich zum Basiswert. Bewegt sich der Optionsschein „aus dem Geld“, sinkt sein Preis im Vergleich zum Basiswert weniger stark.

■ Preissensitivität

Preissensitivität (regelmäßig auch „Delta“ genannt) bezeichnet die Veränderung des Optionsscheinpreises im Verhältnis zur Veränderung des Basiswertpreises. Die Kennziffer der Preissensitivität eines Optionsscheins kann beim Call Werte zwischen 0 und 1 annehmen, beim Put Werte zwischen 0 und -1.

Optionsscheine, die „weit aus dem Geld“ sind, werden von Veränderungen des Basiswertpreises verhältnismäßig gering berührt und haben daher Preissensitivitäten nahe bei 0. Der Wert eines Optionsscheins dagegen, der „tief im Geld“ ist, besteht fast vollständig aus innerem Wert. Ein solcher Optionsschein bewegt sich quasi „im Gleichschritt“ mit dem Preis des Basiswerts und hat eine Preissensitivität nahe bei 1 bzw. -1.

Damit ist es durchaus möglich, dass sich der Kurs des Basiswerts stark verändert, der Preis des Optionsscheins (insgesamt gesehen) jedoch nur unterproportional oder sogar überhaupt nicht darauf reagiert. In diesem Fall verändert die Basispreisbewegung nur das Aufgeld. Dieses Beispiel macht deutlich, dass für die Beurteilung des Kursverlaufs eines Optionsscheins eine dynamische Betrachtungsweise von erheblicher Bedeutung ist.

Zur Bestimmung von Optionsscheinpreisen gibt es verschiedene Preisberechnungsmodelle, die darauf abzielen, unter Einbezug der oben genannten Faktoren den theoretisch richtigen Optionsscheinpreis („Fair Value“) zu ermitteln: Eines der bekanntesten ist das von Fischer Black und Myron Scholes entwickelte Black-Scholes-Modell. Letztlich können sie aber nur Anhaltspunkte dafür liefern, welcher Preis tatsächlich am Markt zu Stande kommt, an dem neben dem Market Maker auch das jeweilige Angebot und die jeweilige Nachfrage auf den Preis einwirken.

3.7.6 Ein Beispiel

Im Zahlenbeispiel wird der Zusammenhang zwischen den einzelnen oben vorgestellten Ausstattungsmerkmalen und Bewertungskriterien transparent.

Hinweis: Bei diesem Beispiel sind anfallende Erwerbs- und Veräußerungskosten nicht berücksichtigt. Diese richten sich u. a. nach den jeweils gültigen Konditionen des betroffenen Kreditinstituts.

Ein Call-Optionsschein hat folgende Ausstattung:

Aktueller Kurs des Optionsscheins	80 €
Aktueller Kurs der Aktie (Basiswert)	400 €
Basispreis	350 €
Optionsverhältnis	1 Aktie pro 2 Optionsscheine ($1 : 2 = 0,5$)
Restlaufzeit	2 Jahre



Bewertungskriterien

Innerer Wert	$= (\text{aktueller Aktienkurs} - \text{Basispreis}) \times \text{Optionsverhältnis}$ $= (\text{€ } 400 - \text{€ } 350) \times 0,5$ $= \text{€ } 25$
Zeitwert	$= \text{Kurs des Optionsscheins} - \text{innerer Wert}$ $= \text{€ } 80 - \text{€ } 25$ $= \text{€ } 55$
Aufgeld	$= \frac{\left(\text{Basispreis} + \frac{\text{Kurs des Optionsscheins}}{\text{Optionsverhältnis}} - \text{akt. Aktienkurs} \right)}{\text{aktueller Aktienkurs}} \times 100$ $= \frac{\left(\text{€ } 350 + \frac{\text{€ } 80}{0,5} - \text{€ } 400 \right)}{\text{€ } 400} \times 100$ $= 27,5 \%$
Jährliches Aufgeld	$= \text{Aufgeld/Restlaufzeit in Jahren}$ $= 27,5 \% : 2$ $= 13,75 \%$
Hebel	$= \frac{\text{aktueller Aktienkurs} \times \text{Optionsverhältnis}}{\text{Kurs des Optionsscheins}}$ $= \frac{\text{€ } 400 \times 0,5}{\text{€ } 80}$ $= 2,5$

Der Hebel von 2,5 besagt, dass der Optionsschein eine 2,5-prozentige Wertsteigerung zum eingesetzten Kapital erfährt, wenn der Aktienkurs um 1 % steigt. Unterstellt wird dabei eine „idealtypische“ Preissensitivität von 1; der Hebel gibt also immer nur die maximale Partizipationschance an. Das heißt, in der Regel wird die Wertsteigerung des Optionsscheins geringer sein, als der Hebel anzeigt.

Break-Even-Punkt

$$= \text{Basispreis} + \frac{\text{Kurs des Optionsscheins}}{\text{Optionsverhältnis}}$$

$$= \text{€ } 350 + \frac{\text{€ } 80}{0,5}$$

$$= \text{€ } 510$$

Der Käufer des Optionsscheins kann mit der Ausübung des Optionsrechts nur dann einen Gewinn erzielen, wenn der Kurs der Aktie auf über € 510 (zzgl. anteiliger Transaktionskosten) steigt.

Bei Verkauf des Optionsscheins hingegen geraten Sie dann in die Gewinnzone, wenn der Kurs des Optionsscheins € 80 zzgl. sämtlicher Transaktionskosten übersteigt.

Innerer Wert, Zeitwert und Aufgeld (ebenso das jährliche Aufgeld) ändern sich in der Regel täglich. Am Ende der Laufzeit des Optionsscheins besteht sein Kurs nur noch aus seinem inneren Wert. Der Zeitwert reduziert sich bis zu diesem Zeitpunkt – unter möglicherweise starken Schwankungen – auf null.

3.8 Speziell: Digital-Optionsscheine

Eine spezielle Ausprägung von Optionsscheinen bilden solche mit sogenannten Knock-Out-Barrieren. Mit dem Erwerb dieser Instrumente geht ein deutlich erhöhtes Totalverlustrisiko einher, da diese entweder einen fest bestimmten Auszahlungsbetrag erzielen oder wertlos verfallen.

3.8.1 StayHigh- bzw. StayLow-Optionsscheine

Sie verbriefen das Recht des Käufers auf Auszahlung eines im Voraus bestimmten festen Betrags, wenn der Kurs des Basiswerts den vereinbarten Basispreis am Laufzeitende (europäische Option) oder zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit der Option (amerikanische Option) über- (StayHigh) bzw. unterschreitet (StayLow). Dabei ist unerheblich, wie weit der Kurs des Basiswerts über bzw. unter dem Basispreis liegt, die Höhe der Auszahlung wird dadurch nicht beeinflusst. Das Ertragspotential dieser Instrumente ist auf einen festen Betrag begrenzt.

3.8.2 Inline-Optionsscheine

Bei Bandbreiten- („Inline“)-Optionsscheinen erhält der Käufer am Ende der Laufzeit einen Betrag, dessen Höhe davon abhängt, ob der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit des Optionsscheins über bzw. unter einem oder zwischen mehreren vereinbarten „Grenzwert(en)“ verläuft. Inline-Optionsscheine werden eingesetzt, wenn für den Kurs des Basiswerts ein Seitwärtstrend und eine sich verringende Volatilität erwartet werden.

3.9 Komplex strukturierte Optionsscheinprodukte/Kombinationen verschiedener Optionen

Kombinationen von Optionen können emittiert werden, um das Risiko des Totalverlusts zu verringern oder um risikoe erhöhend die Ertragschance zu steigern. Dadurch werden neue Produkte geschaffen, die aus der Kombination verschiedener Optionen entstehen.

Zu beachten ist: Konkrete Aussagen über die Einzelheiten eines Produkts, seine Funktionsweise und über die spezifischen Risiken bei komplex strukturierten Optionsscheinprodukten oder bei Kombinationen verschiedener Optionen können jeweils nur im Einzelfall auf der Grundlage einer detaillierten Beschreibung des Geschäfts getroffen werden.

4 Hebelzertifikate

Hebelzertifikate werden vor allem als Knock-Out-Zertifikat und als Faktor-Optionsscheine angeboten. Derartige Produkte richten sich in der Regel an Anleger mit einem eher kurzfristigen Anlagehorizont.

4.1 Grundlagen

Mit Hebelprodukten nehmen Investoren überproportional an Kursgewinnen, aber auch an Kursverlusten des jeweiligen Basiswerts teil. Grund hierfür ist der im Vergleich zur Direktanlage niedrigere Kapitaleinsatz. Bei Hebelzertifikaten sind grundsätzlich zwei Ausprägungen zu unterscheiden: Sogenannte Bull- oder Long-Produkte sind geeignet, um an einem Anstieg des Basiswertkurses teilzunehmen, während sogenannte Bear- oder Short-Produkte dazu dienen sollen, an einem Kursrückgang des Basiswertes teilzuhaben. Beide Ausprägungen können zu überproportionalen Gewinnen wie auch überproportionalen Verlusten für den Anleger führen.

4.2 Hebelzertifikate mit Knock-Out

Hebelzertifikate in Form von Knock-Out-Produkten gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Neben Long bzw. Short-Knock-Out-Zertifikaten, die zum Teil auch als „Turbos“ oder „Waves“ bezeichnet werden, gibt es spezielle Varianten wie Open-End-Turbos, X-Turbos oder Mini-Futures. Ihnen allen gemein ist, dass sie über einen Basispreis verfügen, der als Berechnungsgrundlage dient. Der Basispreis ist der im Voraus festgelegte Preis.



Darüber hinaus sind sie mit einer Knock-Out-Barriere ausgestattet, die je nach Variante direkt am Basispreis liegt, oberhalb des Basispreises (Long-Zertifikat) oder unterhalb des Basispreises (Short-Zertifikat).

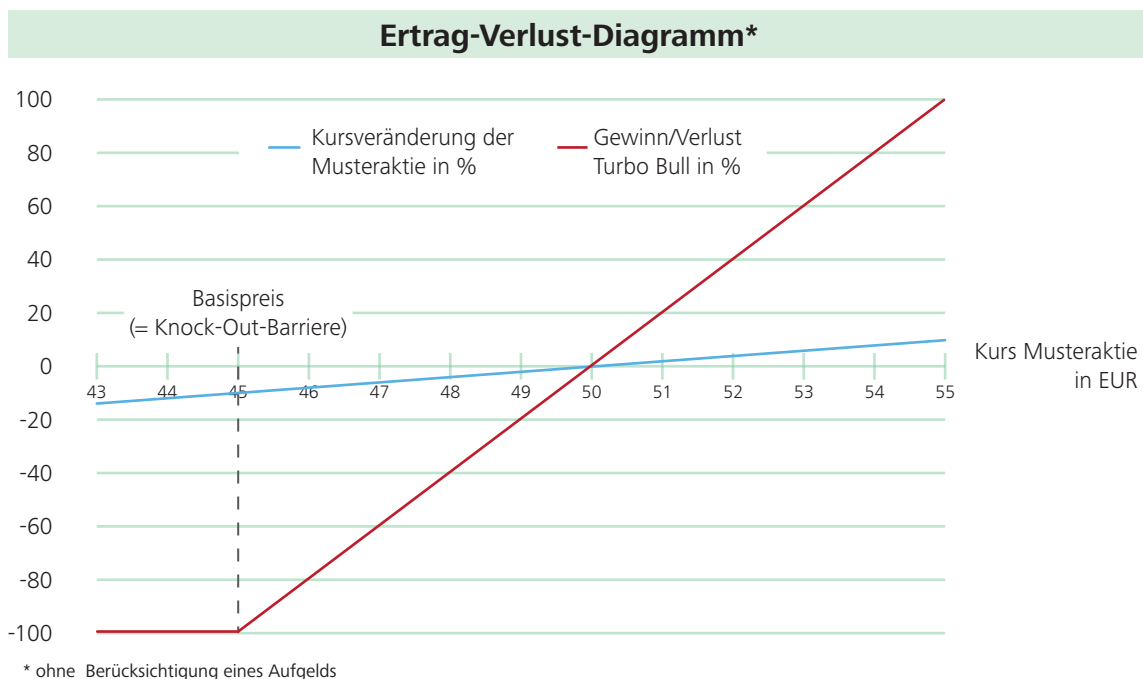
Einfluss auf die Preisbildung haben bei Hebelprodukten auch die Finanzierungskosten, die der Emittent aufwenden muss, um die gehebelte Position in dem Basiswert aufbauen und während der Laufzeit aufrechterhalten zu können, die er zur Absicherung hält. Weil diese vom Anleger zu tragen sind, führt dies zu einer regelmäßigen – meist täglichen – Anpassung des Basispreises und der – meist monatlichen – Anpassung der Knock-Out-Barriere. Tag für Tag vermindert sich auf diese Weise der Wert des jeweiligen Finanzinstruments entsprechend. Aus der Sicht eines Anlegers entspricht die Anlage in einem Knock-Out-Produkt deshalb letztlich dem kreditfinanzierten Kauf bzw. Leerverkauf des jeweiligen Basiswerts.

4.2.1 Hebelzertifikate mit Endlaufzeit

Ein Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise eines Turbo-Bull-Zertifikats: Aktuell notiert die Aktie der Muster-AG bei 50 €. Ein Anleger rechnet mit einem Kursanstieg der Aktie und erwirbt ein Turbo-Bull-Zertifikat mit einem Basispreis von 45 € zum Preis von 5,20 €, einer Restlaufzeit von drei Monaten und einem Bezugsverhältnis von 1 zu 1. Ein Zertifikat bezieht sich also auf genau eine Musteraktie. Die Knock-Out-Barriere stimmt bei Turbo-Zertifikaten mit dem Basispreis überein. Das heißt: In diesem Fall liegt die Knock-Out-Barriere ebenfalls bei 45 €.

Drei Szenarien sind zum Laufzeitende möglich:

Steigt die Aktie beispielsweise auf 55 €, legt der Wert des Turbo-Bull auf 10 € (aktueller Kurs – Basispreis = $55 € - 45 € = 10 €$) zu. Stagniert die Aktie bei 50 €, bekommt der Anleger 5 € ($50 € - 45 € = 5 €$) zurück. Wird während der Laufzeit die Knock-Out-Barriere berührt, verfällt das Papier automatisch wertlos. Damit erleidet der Anleger einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals.



4.2.2 Hebelzertifikate ohne Laufzeitbegrenzung

Neben den klassischen Hebelzertifikaten mit Laufzeit gibt es zusätzlich sogenannte Open-End-Turbo-Zertifikate und Mini-Future-Zertifikate. Diese beiden Produktvarianten haben keine Laufzeitbegrenzung.

Bei den Open-End-Turbo-Zertifikaten stimmen Basispreis und Knock-Out-Barriere überein. Daher gilt Folgendes:

- **Berührt oder unterschreitet** der Preis des jeweiligen Basiswerts bei einem Open-End-Turbo-Bull-Zertifikat infolge eines Kursrückgangs die Barriere, so verfällt es wertlos.
- **Berührt oder überschreitet** der Preis des jeweiligen Basiswerts bei einem Open-End-Turbo-Bear-Zertifikat infolge eines Kursanstiegs die Barriere, so verfällt es wertlos.

Bei den Mini-Future-Zertifikaten sind Knock-Out-Barriere und Basispreis nicht identisch. Vielmehr wird bei einem Mini-Future-Bull-Zertifikat oberhalb des Basispreises bzw. bei einem Mini-Future-Bear-Zertifikat unterhalb des Basispreises eine Stop-Loss-Schwelle als Barriere festgelegt, bei deren Erreichen der Mini Future zum Restwert fällig gestellt wird. Daher gilt Folgendes:

- **Berührt oder unterschreitet** der Preis des jeweiligen Basiswerts bei einem Mini-Future-Bull-Zertifikat infolge eines Kursrückgangs die Barriere, so erhält der Anleger einen Restwert.
- **Berührt oder überschreitet** der Preis des jeweiligen Basiswerts bei einem Mini-Future-Bear-Zertifikat infolge eines Kursanstiegs die Barriere, so erhält der Anleger einen Restwert.

In beiden Fällen ergibt sich der Restwert aus der Differenz zwischen dem Preis des jeweiligen Basiswerts bei Erreichen bzw. Durchbrechen der Barriere und dem Basispreis.

Hebelprodukte mit Knock-out

mit Laufzeitbegrenzung	ohne Laufzeitbegrenzung	
Knock-Out-Barriere = Basispreis	Knock-Out-Barriere = Basispreis (ohne Stop-Loss)	Knock-Out-Barriere $\neq$ Basispreis (mit Stop-Loss)
Turbo Bull Turbo Bear	Open-End-Turbo Bull Open-End-Turbo Bear	Mini-Future Bull Mini-Future Bear

4.3 Hebelzertifikate ohne Stop-Loss

Hebelzertifikate ohne Stop-Loss-Barriere verfallen bei Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wertlos. Der Emittent erstattet dem Anleger im Falle des Knock-Outs in der Regel lediglich einen minimalen Restbetrag, z. B. in Höhe eines Zehntel Eurocents (0,001 €) je Zertifikat. Dabei hängt es vom Emittenten ab, ob dieser Betrag automatisch erstattet wird oder ob vom Anleger eine entsprechende Verkaufsoffer platziert werden muss.

4.4 Hebelzertifikate mit Stop-Loss

Hebelzertifikate mit Stop-Loss-Barriere verfallen bei Eintritt des Knock-Out-Ereignisses nicht wertlos. Bei diesem Zertifikatentyp bestimmen die Emissionsbedingungen zusätzlich zu der Knock-Out-Schwelle, deren Erreichen oder Durchbrechen das sofortige Laufzeitende auslöst, einen weiteren relevanten Wert. Der Emittent erstattet bei Eintritt des Stop-Loss-Ereignisses in etwa die Differenz zwischen diesem relevanten Wert und der Knock-Out-Schwelle. Der auszuzahlende Betrag kann jedoch auch niedriger sein als die Differenz zwischen dem relevanten Wert und der Knock-Out-Schwelle, wenn die Emissionsbedingungen vorsehen, dass der Auszahlungsbetrag dem marktgerechten Preis des Zertifikats entspricht.

Dieser Preis wird sodann vom Emittenten regelmäßig nach billigem Ermessen bestimmt. Faktoren, die der Emittent bei der Festlegung des marktgerechten Preises grundsätzlich berücksichtigt, sind die Marktentwicklung nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses sowie insbesondere die Höhe des Betrags, den der Emittent aus der Auflösung von Absicherungspositionen erlässt.



Die Zertifikatebedingungen können vorsehen, dass der Emittent den Restbetrag automatisch nach Auslösen des Knock-Out-Ereignisses zahlt oder aber, dass hierfür eine Verkaufsoption durch den Anleger erforderlich ist.

4.5 Faktor-Optionsscheine

Hebelprodukte in Form von Faktor-Optionsscheinen zeichnen sich durch einen während der Laufzeit konstanten Hebel aus. D. h. Anleger nehmen in Abhängigkeit von der Ausgestaltung als Long- oder Short-Produkt mit einem festgelegten Hebel, der als Faktor bezeichnet wird, in Form der täglichen Wertentwicklung an der prozentualen Veränderung des Basiswerts teil. Weil Inhaber von Faktor-Optionsscheinen aufgrund der Hebelwirkung erhebliche Verluste erleiden können, wenn der Preis des Basiswerts schwankt, eignen sich diese Produkte dazu, stabile – und deshalb in der Regel kurzfristige – Preisentwicklungen nachzuvollziehen, also eindeutige Trends. Dies wird anhand des folgenden Rechenbeispiels verdeutlicht:

Index Startniveau 10000
Preis Faktor Zertifikat 10
Faktor 5

		Index Wert	Veränderung Index in %	Preis Faktor Zertifikat	Veränderung Faktor Zertifikat in %
Tag 1	+ 100 Punkte	10100	1,00 %	10,50	5,00 %
Tag 2	+ 100 Punkte	10200	0,99 %	11,02	4,95 %
Tag 3	+ 100 Punkte	10300	0,98 %	11,56	4,90 %
Tag 4	+ 100 Punkte	10400	0,97 %	12,12	4,85 %
Gesamt			4,00 %		21,21 %

Tag 1	+ 100 Punkte	10100	1,00 %	10,50	5,00 %
Tag 2	- 100 Punkte	10000	- 0,99 %	9,98	- 4,95 %
Tag 3	+ 100 Punkte	10100	1,00 %	10,48	5,00 %
Tag 4	- 100 Punkte	10000	- 0,99 %	9,96	- 4,95 %
Gesamt			0,00 %		- 0,40 %

Tag 1	- 100 Punkte	9900	- 1,00 %	9,50	- 5,00 %
Tag 2	- 100 Punkte	9800	- 1,01 %	9,02	- 5,05 %
Tag 3	- 100 Punkte	9700	- 1,02 %	8,56	- 5,10 %
Tag 4	- 100 Punkte	9600	- 1,03 %	8,12	- 5,15 %
Gesamt			- 6,80 %		- 18,81 %

Dabei wird der Verlust umso stärker ausfallen, je länger der Preis des Basiswerts um das Niveau des Basispreises zum Emissionszeitpunkt pendelt und je höher die Faktor(-zahl), also der (tägliche) Hebel ist. Die dargestellte Entwicklung ergibt sich infolge der Transaktions- und – mit zunehmender Laufzeit steigenden – Finanzierungskosten, die der Emittent aufzuwenden hat, um die gehebelte Position, die er in dem Basiswert zur Absicherung hält, aufbauen und während der Laufzeit aufrechterhalten zu können, und die letztlich vom jeweiligen Anleger zu tragen sind. Aus Sicht der Emittenten werden Faktor-Optionsscheine insofern in der Regel für eine Haltedauer von lediglich einem einzigen Tag emittiert. Außerdem behalten sich die Emittenten meist das Recht vor, derartige Zertifikate mit einer kurzen Frist, etwa mit Wirkung zum nächsten Handelstag, kündigen und fällig stellen zu können.

Faktor-Optionsscheine beziehen sich in aller Regel auf Basiswerte wie Aktien bzw. Indizes. Denkbare Basiswerte sind zudem Anleihen, Währungen sowie Rohstoffe. Nachfolgend wird die Funktionsweise anhand eines Faktor-Optionsscheins auf einen Strategieindex dargestellt.

Viele Faktor-Optionsscheine beziehen sich auf einen Strategieindex als Basiswert, der sich aus zwei Komponenten zusammensetzt: dem Referenzindex und dem Hebel. Referenzindex kann beispielsweise der Deutsche Aktienindex (kurz: DAX®) sein. Der Hebel (Faktor) gibt an, wie stark der Preis des Faktor-Optionsscheins auf eine Preisänderung des Referenzindex reagiert.

Der Hebel verstärkt die Verlustrisiken und Gewinnchancen und liegt meist zwischen zwei und zehn. Das bedeutet: Steigt der DAX® an einem Tag um ein Prozent gegenüber dem Schlusstand des Vortages, steigt beispielsweise der Strategieindex „LevDAX® x2 Index“ um zwei Prozent. Fällt der DAX® an einem Tag um ein Prozent gegenüber dem Schlusstand des Vortages, fällt in diesem Beispiel der LevDAX® x2 Index um zwei Prozent.

Der LevDAX® x2 Index ist ein Produkt der Deutschen Börse. Die Bezeichnung „Lev“ steht dabei für Leveraged (engl. für: gehebelt) und die Kennzeichnung „x2“ gibt die Höhe des Hebels an. Der Anleger nimmt mit einem Finanzinstrument auf den LevDAX® x2 Index mit dem Faktor 2 an der täglichen Wertentwicklung des Referenzindex DAX® teil.

Für den ebenfalls durch die Deutsche Börse entwickelten ShortDAX® x2 Index gilt: Sinkt der DAX an einem Tag um ein Prozent gegenüber dem Schlusstand des Vortages, steigt der Strategieindex um zwei Prozent. Steigt der DAX® um ein Prozent, fällt der Kurs des ShortDAX® x2 um zwei Prozent.

Anders als bei den vorgenannten Hebelzertifikaten bleibt der Hebel (Faktor) bei Faktor-Optionsscheinen in der Regel stets gleich. D. h. der Faktor-Optionsschein nimmt stets mit dem gewählten Faktor an der täglichen Veränderung des Referenzindex teil.

5 Spezielle Risiken bei Optionsscheinen und weiteren spekulativen Hebelprodukten

Zu beachten ist: Die Wahrscheinlichkeit von Verlusten oder gar eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Optionsscheinen und den weiteren spekulativen Hebelprodukten sehr hoch! Generell sollte der Anlage in diese spekulativen Produkte stets eine eingehende Beschäftigung mit der konkreten Ausgestaltung der jeweils verbrieften Rechte und den mit dem Erwerb verbundenen Chancen und Verlustrisiken vorausgehen.

5.1 Allgemeines Kursänderungs- und Liquiditätsrisiko

Optionsscheine und Hebelzertifikate werden als selbstständige Wertpapiere gehandelt und unterliegen als solche den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Beim Kauf derartiger Produkte sollten Anleger daher generell darauf achten, ob für das konkret ins Auge gefasste Wertpapier ein hinreichend liquider



Markt besteht bzw. vom Emittenten oder einem Dritten jederzeit verbindliche Geld-/Brief-Kurse gestellt werden. Auch können gestellte An- und Verkaufskurse mitunter erheblich voneinander abweichen.

Anleger können nicht davon ausgehen, dass es für Hebelprodukte unter allen Umständen einen liquiden Markt geben wird, so dass der verbriefte Wert zu jedem Zeitpunkt durch den Verkauf realisiert werden kann. Daher ist auch nicht gewährleistet, dass ein Verkauf rechtzeitig möglich ist, bevor eine Knock-Out-Schwelle erreicht wird. Bereits beim Annähern des Basiswerts an diese Schwelle kann ein Verkauf tatsächlich nicht mehr möglich sein.

Zudem besteht die wesentliche Ertragschance, die ein Optionsschein oder sonstiges Hebelprodukt dem Anleger gewöhnlich bietet, in einer Steigerung seines Kurswerts. Verbrieft wird weder ein Anspruch auf eine Zins- noch auf eine Dividendenzahlung, und genauso wenig wird daher ein laufender Ertrag abgeworfen. Das bedeutet auch: Mögliche Kursverluste des Optionsscheins bzw. Hebelprodukts können nicht durch andere Erträge kompensiert werden.

Wesentliche Faktoren für die Kursbildung von spekulativen Hebelprodukten sind insbesondere:

- die tatsächliche wie auch die von den Marktteilnehmern erwartete zukünftige Kursentwicklung des jeweiligen Basiswerts;
- die erwartete Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts (Volatilität) sowie
- die verbleibende Laufzeit des jeweiligen Instruments.

Auf diese Kursbildungsfaktoren soll in den folgenden drei Unterkapiteln näher eingegangen werden.

5.1.1 Verlustrisiko durch Kursveränderungen des Basiswerts

Eine Kursveränderung des Basiswerts, der dem in einem Optionsschein verbrieften Optionsrecht zu Grunde liegt, kann den Wert des Optionsscheins genauso mindern wie dies auch für ein Hebelzertifikat gilt, das auf diesen Basiswert bezogen ist. Tritt eine Wertminderung ein, so erfolgt sie stets überproportional zur Kursveränderung des Basiswerts (Hebelwirkung) bis hin zur Wertlosigkeit des jeweiligen Hebelprodukts. Zu einer Wertminderung kommt es bei Optionsscheinen im Fall einer Kaufoption (Call) regelmäßig bei Kursverlusten, im Fall einer Verkaufsoption (Put) regelmäßig bei Kursgewinnen des Basiswerts. Entsprechend gilt dies bei als Turbo-Bull (Long) bzw. Turbo-Bear (Short) ausgestalteten Hebelzertifikaten.

Die Besonderheiten von Hebelprodukten mit Knock-Out- oder Knock-In-Barrieren können diese Zusammenhänge noch verstärken. So wird etwa der Wert eines nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“ ausgestalteten Digital-Optionsscheins durch Kursschwankungen des Basiswerts um den vereinbarten Basispreis herum stärker beeinflusst als der Wert eines herkömmlichen Optionsscheins. Nähert sich der aktuelle Kurs des Basiswerts einer unterhalb des Basispreises liegenden Knock-Out-Barriere an, wird dies den Wertverfall eines Knock-Out-Calls drastisch beschleunigen. Gleiches gilt, wenn sich der Kurs des Basiswerts einer über dem vereinbarten Basispreis liegenden Knock-Out-Barriere eines Knock-Out-Puts nähert.

Besonderheiten gelten des Weiteren für Inline-Optionsscheine. Der Wert eines derartigen Inline-Optionsscheins wird maßgeblich davon beeinflusst, ob der Kurs des Basiswerts innerhalb der vereinbarten Bandbreite notiert. Theoretisch ist der Wert eines Inline-Optionsscheins am höchsten, wenn sich der Kurs des Basiswerts in der Mitte der Bandbreite befindet. Kursbewegungen des Basiswerts in Richtung „Bandbreiten-Mitte“ resultieren dementsprechend tendenziell in einer Wertsteigerung des Optionsrechts. Kursbewegungen des Basiswerts von der Mitte der jeweiligen Bandbreite in die Richtung eines Randes führen demgegenüber regelmäßig zu einer Wertminderung des Optionsrechts. Weil die Ränder des Inline-Optionsscheins regelmäßig zugleich als Knock-Out-Barrieren ausgestattet sind, verstärkt dies den bei Annäherung an eine der Barrieren eintretenden Wertverfall erheblich.

Entsprechend wird eine Kursveränderung des Basiswerts auch bei Hebelzertifikaten mit Knock-Out das mit diesen Produkten einhergehende Verlustrisiko erhöhen, wenn der Basiswert nahe der Knock-Out-

Schwelle notiert, und bei Hebelzertifikaten mit Knock-In, wenn sich der Kurswert des Basiswerts von der Knock-In-Schwelle entfernt.

5.1.2 Verlustrisiko durch Veränderungen der Volatilität des Basiswerts bei Optionsscheinen und sonstigen Hebelprodukten

Veränderungen der von den Marktteilnehmern erwarteten Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts (implizite – „eingepreiste“ – Volatilität) können den Wert – insbesondere – eines Optionsscheins auch dann mindern, wenn sich der Kurs des Basiswerts nicht ändert. Ein für den Optionsscheinwert grundsätzlich positiver Kursverlauf des Basiswerts muss keinen steigenden Kurs des Optionsscheins zur Folge haben. Der Kurs des Optionsscheins kann sogar fallen, wenn der Kursverlauf des Basiswerts durch eine für den Wert des Optionsscheins negativ wirkende, fallende Volatilität überkompensiert wird.

Die Volatilität des Basiswerts spielt bei der Bewertung von Optionsscheinen mit komplexen Ausgestaltungen in der Regel eine noch größere Rolle als bei derjenigen herkömmlicher Optionsscheine. Sowohl die „Alles-oder-nichts-Struktur“ digitaler Optionen als auch die Einschränkung des Optionsrechts durch „Nebenabreden“ (Knock-In-/Knock-Out-Barrieren) bedingen eine verstärkte Abhängigkeit des Optionswerts von Veränderungen in der Kursschwankungsbreite und -häufigkeit des Basiswerts. Die Zunahme der Volatilität des Basiswerts z. B. erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Knock-Out-Barriere berührt wird. Besonderen Einfluss haben Änderungen der erwarteten Volatilität insofern auf den Wert von Inline-Optionsscheinen. Diese Optionsscheine zielen auf eine stagnierende oder sich seitwärts bewegende Kursentwicklung des Basiswerts. Eine Zunahme der erwarteten Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen des Basiswerts kann daher, zumal die „Ränder“ der vereinbarten Bandbreite regelmäßig zugleich Knock-Out-Barrieren darstellen, eine drastische Wertminderung des Optionsscheins hervorrufen.

Entsprechend wird ein Ansteigen der Volatilität der Basiswertkursentwicklung auch bei Hebelzertifikaten mit Knock-Out das mit diesen Produkten einhergehende Verlustrisiko erhöhen, wenn der Basiswert nahe der Knock-Out-Schwelle notiert und bei Hebelzertifikaten mit Knock-In, wenn sich der Kurswert des Basiswerts von der Knock-In-Schwelle entfernt.

5.1.3 Verlustrisiko durch Zeitwertverfall bei Optionsscheinen

Je nach den Erwartungen, die die Marktteilnehmer bezüglich der künftigen Entwicklung des Basiswerts hegen, sind sie bereit, einen unterschiedlich hohen Betrag für einen Optionsschein zu zahlen, der von dem inneren Wert des verbrieften Optionsrechts mehr oder weniger stark abweicht. Der Zeitwert eines Optionsscheins, d. h. der über deren inneren Wert hinaus gezahlte Aufschlag, ändert sich insofern täglich. Mit Ablauf der Laufzeit verfällt der Zeitwert allerdings, bis er schließlich Null beträgt. Der Verlust vollzieht sich umso schneller, je näher der Verfalltag rückt.

Bei Range- bzw. Inline-Optionsscheinen gelten insoweit wiederum Besonderheiten. Bei diesen Optionsscheinen führt der Umstand, dass sich der Kurs des Basiswerts nicht oder jedenfalls nur innerhalb der vereinbarten Bandbreite verändert, zu einem positiven – werterhöhenden – Effekt. Insofern kann hier von einem mit der Abnahme der Laufzeit einhergehenden „Zeitwertgewinn“ gesprochen werden.

5.2 Risiko der Hebelwirkung

Typisch für Hebelprodukte ist ihre Hebelwirkung auf die Ertragschancen und Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals. Sie reagieren grundsätzlich überproportional auf Kursveränderungen des Basiswerts und bieten damit während ihrer Laufzeit höhere Chancen – bei gleichermaßen hohen Verlustrisiken. Der Hebel wirkt nämlich in beide Richtungen – also nicht nur aufwärts in günstigen, sondern auch abwärts in ungünstigen Kursphasen. Der Kauf eines entsprechenden Produkts ist umso riskanter, je größer sein Hebel ist. Insbesondere vor dem Erwerb von Optionsscheinen und Hebelzertifikaten mit sehr kurzen Restlaufzeiten ist zudem zu bedenken, dass die Hebelwirkung dazu führen kann, dass ein Kursverfall infolge einer aus Sicht des Anlegers negativen Entwicklung des Basiswerts während der verbleibenden Laufzeit womöglich nicht mehr wettgemacht werden kann.



Für Optionsscheine mit komplexer Ausgestaltung gelten diese Grundsätze gleichermaßen; je nach Ausgestaltung des Optionsrechts kann die Hebelwirkung jedoch wesentlich größer sein als bei herkömmlichen Optionsscheinen. Auch hier schlagen sich die „Alles-oder-nichts-Struktur“ digitaler Optionsscheine und die „Ergänzung“ des Optionsrechts um Nebenabreden (Barrier-Optionsscheine) verlustrisikohöhenhöher nieder.

Für Inline-Optionsscheine, die nicht auf Teilhabe an einer Kursbewegung, sondern auf die Generierung eines Ertrags bei stagnierenden bzw. sich seitwärts bewegenden Märkten abzielen, ergeben sich unter dem Gesichtspunkt der Hebelwirkung zwar gewisse Besonderheiten. Jedoch reagieren auch diese Optionsscheine überproportional auf Kursveränderungen des Basiswerts. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich der Kurs des Basiswerts einem Rand der vereinbarten Bandbreite nähert. Da es sich bei der Unter- und Obergrenze der Bandbreite regelmäßig zugleich um Knock-Out-Barrieren handelt, vergrößert dies wiederum die Hebelwirkung und das mit ihr verbundene Verlustrisiko.

5.3 Risiko der Wertminderung und des Totalverlusts

Die Rechte aus einem Optionsschein bzw. einem Hebelzertifikat mit fester Laufzeit und/oder Knock-Out können verfallen oder an Wert verlieren, weil diese Wertpapiere stets nur befristete verbriefte Rechte und zum Teil zusätzlich an den Eintritt oder Nichteintritt einer Bedingung geknüpfte Rechte verschaffen. Je kürzer die Frist (Restlaufzeit) ist, desto größer kann das Risiko eines Wertverlusts sein.

■ Wertminderung

Tritt die vom Anleger erwartete Kursentwicklung eines Hebelprodukts während der Laufzeit nicht ein, wird er einen Verlust erleiden. Insbesondere bei Produkten mit einer begrenzten Laufzeit kann er auch nicht darauf vertrauen, dass sich dessen Preis rechtzeitig vor dem Laufzeitende wieder erholen wird.

Bei Hebelprodukten mit Knock-Out- bzw. Knock-In-Barriere gilt: Je näher eine Knock-Out-Barriere am aktuellen Kurs des Basiswerts liegt bzw. je weiter eine Knock-In-Barriere vom aktuellen Kurs des Basiswerts entfernt ist, desto größer ist das Risiko eines Wertverlusts.

■ Totalverlust

Der Kauf von Optionsscheinen und sonstigen Hebelprodukten kann unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten allein aufgrund einer ungünstigen Marktentwicklung, des Bedingenseintritts und des Zeitablaufs zu einem Totalverlust des jeweils eingesetzten Betrags führen.

Wenn sich die Erwartungen des Anlegers bezüglich der Marktentwicklung nicht erfüllen, sei es, dass die erwartete Kursentwicklung des Basiswerts nicht eintritt oder eine Knock-Out-Barriere erreicht wird bzw. eine Knock-In-Barriere nicht erreicht wird, so verfällt das jeweilige Produkt wertlos. Das Gleiche gilt, wenn Anleger auf die Ausübung ihrer Rechte aus einem Optionsschein verzichten oder aber deren Ausübung versäumen, es sei denn, die konkreten Optionsbedingungen sehen eine automatische Ausübung vor. Anleger haben dann ihren gesamten Optionseinsatz, den Kaufpreis zuzüglich der entstandenen Kosten, verloren.

Zu beachten ist: Wegen der Möglichkeit eines wertlosen Verfalls sowie wegen der oft hohen Wertschwankungen von Optionsscheinen und sonstigen Hebelprodukten müssen Anleger ihre Position permanent überwachen.

5.4 Risiko der fehlenden Möglichkeiten zur Verlustbegrenzung

Geschäfte, mit denen die Risiken aus Geschäften in Hebelprodukten ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen (insbesondere Verkauf des jeweiligen Instruments), können möglicherweise nicht oder nur zu einem für den Anleger verlustbringenden Preis getätigt werden.

5.5 Emittentenrisiko

Oftmals ist der Emittent eines Hebelprodukts nicht mit dem Emittenten des Basiswerts identisch. In diesen Fällen tragen die Anleger neben dem Insolvenzrisiko des Emittenten der dem Hebelprodukt als Basiswert zu Grunde gelegten Wertpapiere zusätzlich das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Emittenten des Hebelprodukts selbst.

5.6 Währungsrisiko

Wenn Anleger Hebelprodukte erwerben, bei denen die Gegenleistung auf eine fremde Währung lautet oder bei denen sich der Preis des Basiswerts hiernach bestimmt (z. B. bei Gold oder Aktien in Fremdwährungen), sind diese Anleger zusätzlich dem Währungsrisiko ausgesetzt. In diesem Fall ist das Verlustrisiko nicht nur an die Kurs- oder Preisentwicklung des zu Grunde liegenden Basiswerts gekoppelt. Vielmehr können Entwicklungen am Devisenmarkt die Ursache für zusätzliche, unkalkulierbare Verluste sein. Wechselkursschwankungen können den Wert der erhaltenen Zahlung, der erworbenen Ansprüche oder den Verkaufserlös des zu liefernden Gegenstands verringern.

So kann etwa bei einem Put-Optionsschein der Basispreis bei Ausübung in ausländischer Währung zu zahlen sein. Wenn dieser dann aus Sicht des Anlegers aufgrund einer ungünstigen Währungsentwicklung vermindert ist, ist dieser Verlust ggf. sofort zu realisieren, wenn die Zahlung – etwa mangels eines Kontos in der jeweiligen Währung – vor der Auszahlung in EUR konvertiert wird.

5.7 Einfluss von Absicherungsgeschäften des Emittenten

Der Emittent sichert sich gegen die mit dem jeweiligen Hebelprodukt aus seiner Sicht verbundenen finanziellen Risiken regelmäßig ganz oder teilweise durch Absicherungsgeschäfte (sogenannte Hedge-Geschäfte) in dem Basiswert, z. B. einer dem jeweiligen Hebelprodukt zu Grunde liegenden Aktie, ab. Diese Absicherungsgeschäfte des Emittenten können Einfluss auf den sich am Markt bildenden Kurs des jeweiligen Basiswerts haben. Das Eingehen oder die Auflösung dieser Absicherungsgeschäfte kann einen nachteiligen Einfluss auf den Wert des betroffenen Hebelprodukts haben, z. B. auf die Höhe des von einem Optionsscheininhaber zu beanspruchenden Einlösungsbetrags. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Hedging-Positionen am Ende der Laufzeit der Hebelprodukte oder, bei Barrier-Produkten, nach Auslösen des Knock-Out-Ereignisses.

5.8 Spezielle Risiken bei Faktor-Optionsscheinen

Die Wertentwicklung eines Faktor-Optionsscheins richtet sich nach den laufenden Veränderungen des dem jeweiligen Zertifikat zu Grunde liegenden Basiswerts (z. B. der Veränderung eines Aktienindex). Durch den Hebel – also den jeweiligen Faktor – wirken sich diese Veränderungen um ein Vielfaches verstärkt aus. Daher können Verluste des Faktor-Optionsscheins ohne Weiteres ein Vielfaches der Verluste des Basiswerts betragen.

Schwankt der Kurs des dem Faktor-Optionsschein zu Grunde liegenden Basiswerts nach dem Kaufzeitpunkt des Faktor-Optionsscheins um den Kurs des Basiswerts zum Kaufzeitpunkt (Ausgangswert) und kehrt dann zum Ausgangswert zurück, so entspricht der Wert des Faktor-Optionsscheins zu diesem Zeitpunkt nicht ebenfalls seinem Preis zum Kaufzeitpunkt. Vielmehr wird er in einer derartigen Situation – verstärkt durch die Wirkung des Hebels – unter Umständen erheblich unterhalb des Kaufpreises liegen.

Selbst wenn sich der Kurs des Basiswerts anschließend wieder in die aus Sicht des Anlegers richtige Richtung bewegt und der Preis des Faktor-Optionsscheins steigt, ergibt sich aus Anlegersicht das Risiko, dass sich die Emittenten in der Regel das Recht vorbehalten, derartige Zertifikate kündigen und fällig stellen zu können. Ihr Kündigungsrecht werden sie in der Regel ausüben, wenn ihre eigene Absicherungsposition aufgrund ihrer sogenannten Hedge-Geschäfte – etwa infolge des Zeitablaufs – nicht (mehr) werthaltig ist.



5.9 Spezielle Risiken bei Hebelprodukten auf Rohstoffe

Rohstoffpreise weisen im Allgemeinen eine größere Schwankungsbreite (Volatilität) auf als die Preise anderer Anlageklassen. Allein durch die Koppelung der Wertentwicklung von Rohstoffzertifikaten und -optionsscheinen an den Preis eines Rohstoffes kann der Preis für Rohstoffzertifikate und -optionsscheine daher stark steigen oder fallen. Der (etwaige) Sekundärmarktpreis für die Produkte kann deutlich unter dem vom Anleger gezahlten Erwerbspreis liegen.

Die Ursachen von Preisschwankungen bei Rohstoffen sind sehr komplex. Die Preise sind häufig größeren Schwankungen unterworfen als bei anderen Anlagekategorien. Zudem weisen Rohstoffmärkte unter Umständen eine geringere Liquidität als Aktien-, Anleihen- oder Devisenmärkte auf und reagieren dadurch drastischer auf Angebots- oder Nachfrageveränderungen.

Rohstoff-Indizes spiegeln die Preisbewegungen und Risiken einzelner Rohstoffe nicht ausreichend wider. Die Preise der einzelnen in einem Index zusammengefassten Rohstoffe können sich sehr unterschiedlich entwickeln.

Die Einflussfaktoren auf Rohstoffpreise sind derart vielschichtig, dass Prognosen zu Preisen von Rohstoffen schwierig zu treffen sind. Im Folgenden sind einige der Faktoren, die sich speziell in Rohstoffpreisen niederschlagen können, kurz erläutert.

5.9.1 Kartelle und regulatorische Veränderungen

Eine Reihe von Rohstoffproduzenten hat sich zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit den Preis zu beeinflussen. Ein Beispiel ist die OPEC, die Organisation Erdöl exportierender Länder.

Auch der Handel mit Rohstoffen unterliegt gewissen Regeln von Aufsichtsbehörden oder Börsen. Jegliche Änderung dieser Regeln kann sich auf die Preisentwicklung auswirken.

Ferner kann der Handel mit Rohstoffen dem Risiko sonstiger staatlicher Eingriffe, wie z. B. der Verstaatlichung bestimmter Industriezweige, unterliegen.

5.9.2 Zyklisches Verhalten von Angebot und Nachfrage

Landwirtschaftliche Erzeugnisse werden während einer bestimmten Jahreszeit produziert, jedoch das ganze Jahr über nachgefragt. Im Gegensatz dazu wird ununterbrochen Energie produziert, obgleich diese hauptsächlich in kalten oder sehr heißen Jahreszeiten benötigt wird. Dieses zyklische Verhalten von Angebot und Nachfrage kann starke Preisschwankungen nach sich ziehen.

5.9.3 Inflation und Deflation

Die Entwicklung der Verbraucherpreise kann starke Auswirkungen auf die Preisentwicklung von Rohstoffen haben.

5.9.4 Liquidität

Nicht alle Rohstoffmärkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf Veränderungen der Angebots- und Nachfragesituation reagieren. Bei geringer Liquidität können spekulative Engagements einzelner Marktteilnehmer Preisverzerrungen nach sich ziehen.

5.9.5 Politische Risiken

Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und in Industrieländern nachgefragt. Diese Konstellation birgt politische Risiken (z. B. wirtschaftliche und soziale Spannungen, Embargos, kriegsrische Auseinandersetzungen), die sich teilweise erheblich auf die Preise von Rohstoffen auswirken können.

5.9.6 Wetter und Naturkatastrophen

Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. So besteht die Gefahr, dass Frost während der Blütezeit die gesamte Ernte vernichtet. Naturkatastrophen können Produktions- oder Förderanlagen, z. B. von Öl, nachhaltig beschädigen. Eine solche Angebotskrise kann, solange das gesamte Ausmaß noch nicht bekannt ist, zu starken und unberechenbaren Preisschwankungen führen.

5.9.7 Abbildung von Rohstoffen über Terminkontrakte

Insbesondere bei Produkten, die sich auf Industriemetalle oder Energierohstoffe beziehen, erfolgt die Nachbildung der Wertentwicklung des Rohstoffs oder des Rohstoffindex über Terminkontrakte. Terminkontrakte weisen grundsätzlich feste Laufzeiten auf und werden regelmäßig kurz vor Ablauf ausgetauscht (z. B. monatlich oder quartalsweise). Bei einer längerfristigen Laufzeit muss es in periodischen Abständen zum Schließen der alten Positionen und dem Eingehen neuer Positionen kommen („Rollvorgang“). Dadurch kann eine – mitunter starke – Abweichung zwischen der Wertentwicklung des betroffenen Hebelprodukts und der Wertentwicklung der Preise für die jeweiligen Rohstoffe selbst entstehen.

6 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf mögliche Wertentwicklungen unter verschiedenen Marktbedingungen. Dabei handelt es sich um eine schematische und nicht abschließende Darstellung. Die Faktoren können einzeln oder zusammen auftreten und sich gegenseitig verstärken oder aufheben. Darüber hinaus können weitere Faktoren auf die Wertentwicklung einwirken.

	Bonität Emittent		Entwicklung Basiswert		Volatilität Basiswert		Erwartung zukünftiger Dividenden	
	verbessert	verschlechtert	steigt	fällt	steigt	fällt	steigt	fällt
Optionsschein Call	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↗
Optionsschein Put	↗	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘
Digital-Optionsschein (StayHigh)	↗	↘	↗	↘			↘	↗
Digital-Optionsschein (StayLow)	↗	↘	↘	↗			↗	↘
Inline-Optionsschein	↗	↘						
Knock-Out-Hebelzertifikat (Long)	↗	↘	↗	↘			↘	↗
Knock-Out-Hebelzertifikat (Short)	↗	↘	↘	↗			↗	↘
Faktorzertifikat (Long)	↗	↘	↗	↘				
Faktorzertifikat (Short)	↗	↘	↘	↗				

Inline-Optionsschein: Die Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes ändert sich in Abhängigkeit davon, ob der Basiswert näher an der oberen oder der unteren Barriere notiert.



Faktorzertifikate: Nachdem Faktorzertifikate grundsätzlich für eine Haltedauer von lediglich einem Tag emittiert werden, zielen sie darauf ab, eindeutige Trends bei der Kursentwicklung des jeweiligen Basiswerts nachzuvollziehen.

Generell kann eine sich erhöhende Volatilität bei Instrumenten mit Knock-Out-Barrieren die Wahrscheinlichkeit eines Knock-Out-Ereignisses erhöhen, insbesondere wenn der Kurs des Basiswerts nahe an der Barriere notiert.

7 Spezielle Produktinformationen

Maßgeblich für die Ausgestaltung von Optionsscheinen und sonstigen Hebelprodukten, die öffentlich angeboten werden oder zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind, ist der jeweilige Wertpapierprospekt samt etwaiger Nachträge, insbesondere der endgültigen Bedingungen des konkreten Angebots. Sofern ein Kreditinstitut ein derartiges strukturiertes Finanzinstrument verkauft oder eine Anlageberatungsdienstleistung erbringt, hat es Privatanlegern zudem das diesbezügliche Basisinformationsblatt rechtzeitig auszuhändigen.



G Geschlossene Fonds

Geschlossene Fonds sind eine unternehmerisch geprägte Kapitalanlage. Dabei schließen sich Anleger in einer Gesellschaft langfristig zusammen. Diese Gesellschaft bündelt das Kapital der Anleger, um bestimmte Vermögensgegenstände, z. B. Immobilien, Anlagen für erneuerbare Energien, Schiffe oder Flugzeuge direkt oder indirekt zu erwerben. Typisches Merkmal geschlossener Fonds ist ihre Projekt- und Objektbezogenheit sowie eine plangemäß langfristige Anlagedauer der Anlageobjekte. Anders als bei festverzinslichen Kapitalanlagen können Anleger keine in der Höhe feststehenden Auszahlungen erwarten. Vielmehr hängt der wirtschaftliche Erfolg geschlossener Fonds davon ab, wie erfolgreich die Bewirtschaftung und der Verkauf der Vermögensgegenstände verläuft.

Die Finanzierung der Vermögensgegenstände erfolgt durch das bei Anlegern eingeworbene Kapital (Eigenkapital) und wird in der Regel ergänzt durch Fremdkapital, das von Dritten, z. B. Banken oder Versicherungen, als Darlehen für das jeweilige Investitionsvorhaben zur Verfügung gestellt wird.

Geschlossene Fonds bündeln also das Kapital mehrerer Anleger langfristig mit dem Ziel, in ein oder mehrere konkret definierte Vermögensgegenstände oder in einen vorab beschriebenen Markt an Vermögensgegenständen (z. B. Immobilien oder Flugzeuge) zu investieren. Somit ermöglichen sie – auch – Privatanlegern die Beteiligung an großen Investitionsvorhaben. Details zur konkreten Ausgestaltung eines geschlossenen Publikumsfonds sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Im Unterschied zu „offenen“ Investmentfonds sind „geschlossene“ Fonds dadurch gekennzeichnet, dass Anleger ihre Beteiligung nicht an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die Gesellschaft zurückgeben können. Das Kapital ist, bis diese abgewickelt wird, in der Gesellschaft fest gebunden. Um sich von einer Beteiligung an einem geschlossenen Fonds zu lösen, bleibt dem Anleger daher allenfalls der Verkauf oder die reine Übertragung an einen Dritten. Allerdings besteht kein regulierter Zweitmarkt für Beteiligungen an geschlossenen Fonds, so dass eine Übertragung nicht oder nur mit – unter Umständen erheblichen – Preisabschlägen möglich ist. Zudem können z. B. die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages vorsehen, dass die Übertragung nur unter bestimmten Voraussetzungen oder an bestimmten Stichtagen erfolgen kann.

1 Funktionsweise und Grundlagen

Geschlossene Fonds werden in verschiedenen Ausprägungen aufgelegt. Nachdem sie „geschlossen“ werden, sobald das konzipierte Anlagevorhaben finanziert werden kann, ähnelt sich der Investitionsverlauf allerdings häufig.

1.1 Arten geschlossener Fonds

Das Kapitalanlagegesetzbuch unterscheidet im Inland folgende Arten geschlossener Fonds. Dabei bezeichnet das Gesetz das Investmentvermögen, d. h. die Gesellschaft, als Alternativen Investmentfonds (AIF).

1.1.1 Publikumsfonds (geschlossene Publikums-AIF)

Publikumsfonds (geschlossene Publikums-AIF) werden zum Vertrieb an Privatanleger aufgelegt.

Aufgrund gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben müssen bei geschlossenen Publikumsfonds für mindestens 60 % des investierten Kapitals von vornherein bestimmte Investitionskriterien festgelegt werden (bei Immobilien z. B. Region, Nutzungsart und Größenklasse der Objekte). Es existieren auch Mischformen, bei denen bei der Auflage nur ein Teil der Investitionsobjekte feststeht.

Geschlossene Publikumsfonds müssen prinzipiell nach dem Grundsatz der Risikomischung investieren. Dies bedeutet, dass der Fonds grundsätzlich in mindestens drei Sachwerte investieren muss, wobei eine im Wesentlichen gleichmäßige wertmäßige Verteilung gewährleistet sein muss. Alternativ kann es ausreichen, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise eine hinreichende Risikostreuung gewährleistet ist. Bei Immobilien kann dies z. B. durch unterschiedliche Nutzungsarten (Gewerbe, Einzelhandel, Wohnen) oder mehrere Mieter mit unterschiedlicher Branchenzugehörigkeit oder Bonität gewährleistet sein (z. B. Einkaufszentrum).

Daneben gibt es geschlossene Publikumsfonds ohne Risikomischung, also z. B. Fonds mit nur einer Immobilie, die nur von einem Mieter genutzt wird oder mit einem Flugzeug. Diese sind nur zulässig, wenn der Anleger sich verpflichtet, mindestens 20.000 € zu investieren und er im Übrigen die Voraussetzungen für einen semiprofessionellen Anleger erfüllt.

Geschlossene Publikumsfonds können auch als Mischfonds (sog. Multi-Asset-Fonds) aufgelegt werden; in diesem Fall investiert der Fonds nicht nur in eine, sondern in mehrere Anlageklassen, also z. B. in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Die Investitionen können dabei auch mittelbar über den Erwerb von Anteilen an anderen Fonds erfolgen (Dachfonds-Konstruktion).

1.1.2 Spezialfonds (geschlossene Spezial-AIF)

Anders als Publikumsfonds dürfen Spezialfonds (geschlossene Spezial-AIF) nur semiprofessionellen oder professionellen Anlegern angeboten werden.

Geschlossene Spezialfonds sind in der Auswahl ihrer Anlagegegenstände weitgehend frei. Einzige Bedingung ist, dass der Verkehrswert der erworbenen Vermögensgegenstände ermittelbar ist. Die Fremdkapitalaufnahme ist gesetzlich nicht beschränkt.

Bei einem geschlossenen Spezialfonds in Form der Investmentkommanditgesellschaft (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 3.1) ist eine mittelbare Beteiligung über einen Treuhänder nicht möglich; hier kann sich der Anleger nur direkt als Kommanditist beteiligen.

Seit dem August 2021 dürfen geschlossene Spezial-AIF auch im Inland als Sondervermögen aufgelegt werden.

Im Übrigen besteht seit dem August 2021 auch die Möglichkeit, sogenannte „Entwicklungsförderungsfonds“ aufzulegen. Diese sollen in Vermögensgegenstände anlegen, die zur Erreichung von Zielen für nachhaltige Entwicklung in Entwicklungsländern und -gebieten beitragen sollen. Derartige Fonds können allerdings nur als Spezial-AIF aufgelegt werden, so dass die Anlage semiprofessionellen und professionellen Anlegern vorbehalten bleiben wird.

1.1.3 Anlegerbegriff (Privatanleger, semiprofessionelle und professionelle Anleger)

Um einen differenzierten, am Schutzbedürfnis verschiedener Kundengruppen orientierten Anlegerschutz zu gewährleisten, unterscheidet das Gesetz (Kapitalanlagegesetzbuch) zwischen Privatanlegern, semiprofessionellen Anlegern und professionellen Anlegern. Als Privatanleger gilt jeder, der nicht semiprofessioneller oder professioneller Anleger ist.

Semiprofessionelle Anleger sind im Wesentlichen Anleger,

- die mindestens 200.000 € in einen Fonds investieren;
- die eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition bewusst sind;
- deren Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnisse unter Berücksichtigung der Art der beabsichtigten Verpflichtung oder Investition hinreichend sind;
- die in der Lage sind, ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen;
- die die damit einhergehenden Risiken verstehen;



- für die eine solche Verpflichtung angemessen ist und
- denen durch die Verwaltungsgesellschaft oder die beauftragte Vertriebsgesellschaft in Textform bestätigt wird, dass sie die Bewertung der Erfahrungen und Kenntnisse des Anlegers vorgenommen hat und von dem selbstständigen Treffen von Anlageentscheidungen sowie dem Risikobewusstsein des Anlegers hinreichend überzeugt ist

oder

- die mindestens 10 Mio. € in einen Fonds investieren.

Professionelle Anleger sind Anleger, die darüber hinaus weitere gesetzliche Anforderungen erfüllen müssen, u. a. in Bezug auf ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können.

1.1.4 Geschlossene ELTIF

Um Anlegern zu ermöglichen, unter anderem an den Wachstumschancen des grünen und des digitalen Wandels der Realwirtschaft zu partizipieren, hat der europäische Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, europäische langfristige Investmentfonds (European Long-Term Investment Funds, abgekürzt „ELTIF“) aufzulegen und grenzüberschreitend – auch – an Privatanleger zu vertreiben.

Bei einem ELTIF handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF) mit Sitz in der Europäischen Union, der von einer EU-Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet wird. Aus der Sicht eines Anlegers nimmt ein ELTIF eine gleichsam unternehmerisch geprägte Kapitalanlage vor: Das Kapital der Anleger wird dazu verwendet, bestimmte Vermögenswerte zu erwerben bzw. zu errichten und langfristig zu bewirtschaften. Infolgedessen hängt der wirtschaftliche Erfolg des ELTIF davon ab, wie erfolgreich die Bewirtschaftung und die (Wieder-) Veräußerung dieser Vermögenswerte verläuft.

Ein ELTIF kann in Beteiligungen an Unternehmen (Eigenkapital- und Fremdkapitalinstrumente), Forderungen, Sachwerte und Fondsanteile investieren, die somit als zulässige ELTIF-Anlagen bezeichnet werden können. Außerdem kann er aber auch klassische Finanzanlagen vornehmen und Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben unterhalten.

Unter „Eigenkapital- oder eigenkapitalähnliche Instrumente“ versteht man – in der Regel außerbörsliche – Eigenkapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen. Ausnahmsweise kann auch in börslich notierte Werte mit einer nicht sehr erheblichen, im Gesetz näher definierten Marktkapitalisierung investiert werden. Nachdem der Gesetzgeber den ELTIF als Instrument zur Finanzierung der sogenannten „Realwirtschaft“ geschaffen hat, ist das Anlageuniversum eines ELTIF auf derartige Unternehmen beschränkt. Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors können nur erworben werden, wenn deren Erlaubniserteilung nicht mehr als fünf Jahre zurückliegt.

Der Begriff der „Sachwerte“ in der ELTIF-VO ist weit gefasst. Dazu zählen alle Vermögensgegenstände, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihrer Eigenschaften einen Ertragswert haben, also z. B. Immobilien oder Infrastrukturanlagen.

Unter „Fremdkapitalinstrumenten“ sind in diesem Zusammenhang Schuldverschreibungen von Unternehmen (der Realwirtschaft), der Forderungserwerb und die Darlehensvergabe durch den ELTIF an solche Unternehmen zu verstehen. Der ELTIF wird damit Gläubiger eines Unternehmens.

Ein ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, muss mindestens 55 % seines Fondsvermögens in zulässige ELTIF-Anlagen investieren und kann damit maximal 45 % in liquideren anderen Anlagen vorhalten.

Außerdem kann ein ELTIF, dessen Anteile an Privatanleger vertrieben werden, in Höhe von bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts selbst Fremdkapital, also Darlehen, aufnehmen. Dies kann zur Liquiditäts-

steuerung, zur Kostendeckung und zur Finanzierung der Investitionstätigkeit geschehen. Der ELTIF wird damit Schuldner eines Darlehensgebers.

Der Anteilswert eines ELTIF berechnet sich nach dem Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Wesentlich für die Berechnung sind die Vermögenswerte, die der ELTIF erworben hat. Es gilt zu berücksichtigen, dass für die durch einen ELTIF gehaltenen Vermögenswerte kein liquider Markt und in der Regel kein Börsenkurs existiert. Daher stellen ELTIFs ihren Anteilwert in der Regel nicht börsentäglich fest und der Anteilwert wird maßgeblich durch die Bewertung der illiquiden Anlagen des ELTIF beeinflusst.

An Privatanleger dürfen Anteile an einem ELTIF nur dann vertrieben werden, wenn zuvor eine Geeignetheitsprüfung stattgefunden hat und dem Anleger eine Geeignetheitserklärung zur Verfügung gestellt wird. Möchte ein Privatanleger demgegenüber ohne vorherige Anlageberatung Anteile an einem ELTIF erwerben, obwohl der ELTIF als für ihn ungeeignet erachtet wird, muss er zuvor ausdrücklich erklären, dass er die damit einhergehenden Risiken versteht und die Transaktion durchführen möchte.

Überdies müssen die Vertragsbedingungen oder die Satzung eines ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, für alle Anleger (innerhalb einer Anteilklasse) deren Gleichbehandlung vorsehen und eine Vorzugsbehandlung oder spezielle wirtschaftliche Vorteile für einzelne Anleger oder Anlegergruppen ausschließen. Im Übrigen darf die Rechtsform eines ELTIF, der an Privatanleger vertrieben wird, keine weitere Haftung über das eingezahlte Kapital hinaus für die Anleger mit sich bringen und über den ursprünglichen Kapitaleinsatz keine zusätzlichen Verpflichtungen begründen. Übersteigt die (Mindest-) Laufzeit eines ELTIF zehn Jahre, ist schließlich ausdrücklich davor zu warnen, dass sich diese ELTIF-Anlage möglicherweise nicht für Privatanleger eignet, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können.

Anleger können ihre Zeichnung während der Zeichnungsfrist und innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der ursprünglichen Verpflichtungs- oder Zeichnungsvereinbarung widerrufen und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.

1.1.5 Sonstige geschlossene Fonds (Europäische Risikokapitalfonds und Europäische Fonds für soziales Unternehmertum)

In Form Europäischer Risikokapitalfonds (EuVECA) und Europäischer Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) gibt es weitere Typen geschlossener Fonds, die in der gesamten EU vertrieben werden dürfen, wenn die zuständige Behörde in einem der Mitgliedstaaten ihnen die entsprechende Zulassung erteilt hat.

Anteile an einem Europäischen Risikokapitalfonds (EuVECA) und einem Europäischen Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) dürfen allerdings nur an professionelle Anleger bzw. an Privatanleger vertrieben werden, die ein Mindestinvestment von 100.000 € erbringen und schriftlich angeben, dass sie sich der Risiken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Investition bewusst sind.

1.2 Verwendung der Anlagebeträge durch die Fondsgesellschaft – Kosten

Das von den Anlegern eingezahlte Eigenkapital wird von der Fondsgesellschaft zum Erwerb des oder der Vermögensgegenstände und zur Begleichung aller Kosten im Zusammenhang mit der Fondsauflegung verwendet. Dabei kann es sich um Nebenkosten für den Erwerb des Fondsobjekts (z. B. Notarkosten), um Kosten für eine beabsichtigte Kreditbeschaffung, Kosten für den Vertrieb der Gesellschaftsbeteiligungen oder sonstige Kosten handeln. Informationen zu den Kosten ergeben sich bei geschlossenen Publikumsfonds aus dem Verkaufsprospekt. Nach der Gründung der Fondsgesellschaft fallen weitere Kosten, insbesondere laufende Kosten für die Verwaltung der Fondsgesellschaft und des oder der Fondsobjekte, an.

Für die Vermittlung von Gesellschaftsbeteiligungen an geschlossenen Fonds, und damit für die Vermittlung des Eigenkapitals an die Fondsgesellschaft, erhalten Kreditinstitute in der Regel Zuwendungen.



Dazu können sowohl der vom Anleger gezahlte Ausgabeaufschlag als auch Teile der vom Anleger investierten Beteiligungssumme verwendet werden. Die Vertriebsprovision berechnet sich üblicherweise aus einem Prozentsatz der Zeichnungssumme (ohne Ausgabeaufschlag). Auch laufende Vergütungen sind möglich. Angaben dazu enthalten die Verkaufsprospekte der geschlossenen Fonds. Über die näheren Einzelheiten werden Anleger zudem vor dem Vertragsschluss von ihrem Kreditinstitut informiert.

1.3 Phasen eines geschlossenen Fonds

In der Regel sind mittels geschlossener Fonds finanzierte Investitionsvorhaben durch ein bestimmtes Investitionsvolumen begrenzt. Hierfür wird in der sog. Platzierungsphase Eigenkapital von den Anlegern eingeworben. Nach Erreichen einer in den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft festgelegten Summe an Eigenkapital ist eine Beteiligung nicht mehr möglich – der Fonds wird geschlossen.

Nach der Schließung des Fonds folgt die Bewirtschaftungsphase. Diese kann zehn bis fünfzehn Jahre oder auch länger andauern. Die Laufzeit, die für die Fondsgesellschaft angestrebt wird, wird im Gesellschaftsvertrag festgelegt. In bestimmten Grenzen können darin auch Verlängerungen der Fondslaufzeit vorgesehen sein. Ein – unter Umständen vorzeitiger – Verkauf der Vermögensgegenstände und die anschließende Abwicklung (Liquidation) des Fonds kann eine Zustimmung der Gesellschafter voraussetzen. Ob ein qualifizierter Gesellschafterbeschluss erforderlich ist, um Vermögensgegenstände zu veräußern, ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen.

Feste Verzinsungen gibt es bei geschlossenen Fonds nicht. Der Verkaufsprospekt enthält mitunter Prognosen (Schätzungen) für die möglicherweise erzielbaren Erträge und die angestrebten Auszahlungen des Fonds. Ob und welche Zahlungen tatsächlich an die Anleger geleistet werden können, hängt u. a. von der wirtschaftlichen Entwicklung der Investition und der Strategie des Fonds ab.

Am Ende der Laufzeit des Fonds werden die Vermögensgegenstände nach Möglichkeit veräußert. Im Rahmen der Liquidation wird der Veräußerungserlös nach Abzug aller Verbindlichkeiten unter den Anlegern verteilt und die Fondsgesellschaft liquidiert. Während der Laufzeit des Fonds kann es bereits zu Auszahlungen kommen. Diese Auszahlungen mindern die Schlussauszahlung am Ende der Liquidation. Die Liquidationsphase beginnt mit der Auflösung der Fondsgesellschaft und dauert oft mehrere Jahre, bis es zur vollständigen Beendigung der Fondsgesellschaft kommt und das verbliebene Liquidationsguthaben ausgezahlt werden kann. Erst nach der Veräußerung der Investitionsobjekte und Liquidation lässt sich die Wirtschaftlichkeit einer Investition in geschlossene Fonds abschließend beurteilen.

1.4 Keine ordentliche Kündigungsmöglichkeit/nur sehr eingeschränkte Veräußerbarkeit

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an einem geschlossenen Fonds ist nicht möglich. Anleger können ihre Anteile nur in Ausnahmefällen – etwa durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund – an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Das Kapital bleibt in der Regel bis zur Liquidation der Fondsgesellschaft gebunden.

Anders als bei Wertpapieren gibt es keinen liquiden Handel an einem Markt. Zweitmarktplattformen für Beteiligungen an geschlossenen Fonds weisen – je nach Fonds – in der Regel keine oder nur geringe Handelsvolumina auf. Eine Veräußerung der Beteiligung an einem geschlossenen Fonds ist somit, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Der erzielbare Preis richtet sich dann nach Angebot und Nachfrage und liegt meistens unter dem jeweils noch gebundenen Kapital bzw. dem aktuellen Nettoinventarwert der Gesellschaft. Ferner können gesellschaftsvertragliche Zustimmungserfordernisse die Übertragbarkeit einschränken oder nur an bestimmten Stichtagen ermöglichen.

1.5 Fremdfinanzierung

Geschlossene Fonds nehmen häufig zusätzlich zu dem eingeworbenen Eigenkapital einen Kredit auf, entweder direkt oder über eine Beteiligungsgesellschaft, an der der geschlossene Fonds unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Bei geschlossenen Publikumsfonds, der praktisch relevantesten Form geschlossener Fonds, darf dieses Fremdkapital dauerhaft maximal 150 % des Kapitals betragen, das nach

Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung steht.

1.6 Fremdwährungen

Geschlossene Fonds können auch in einer Fremdwährung in Vermögensgegenstände investieren. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (siehe dazu nachfolgend unter Ziffer 2.1) muss dann sicherstellen, dass das damit verbundene Währungsrisiko begrenzt ist. Daher darf der Wert der Vermögensgegenstände höchstens 30 % des Kapitals betragen, das nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung steht.

Denkbar ist allerdings auch, dass ein geschlossener Fonds in verschiedene Anteilklassen unterteilt wird und dann Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Anteilklassen vorsieht, etwa auch hinsichtlich der Währung des Anteilswertes. Der Wert jedes Anteils ist dann für jede Anteilklasse gesondert zu errechnen.

1.7 Bewertung der Anlageobjekte und Anteilswert

Die Vermögensgegenstände eines geschlossenen Fonds müssen vor dem Erwerb von einem externen, unabhängigen Bewerter bewertet werden. Der vom Fonds zu leistende Kaufpreis darf den ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich übersteigen. Ferner müssen mindestens einmal jährlich alle Vermögensgegenstände bewertet werden. Sodann wird der sog. Nettoinventarwert (auch Net Asset Value oder kurz NAV genannt) aus der Summe des Wertes der Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten ermittelt; der Nettoinventarwert gibt Aufschluss über den Wert des Fondsvermögens und damit auch über den Wert des Fondsanteils eines Anlegers. Die Bewertungsergebnisse und die Ergebnisse der NAV-Ermittlung werden den Anlegern offengelegt.

2 Anbieter

Geschlossene Fonds werden in der Regel von Kapitalverwaltungsgesellschaften angeboten und verwaltet.

2.1 Aufgaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft

In aller Regel beauftragt die Fondsgesellschaft eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung und Anlage. Dann ist diese für alle wesentlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fondsvermögens und dem Vertrieb der Gesellschaftsbeteiligungen zuständig. Hierzu gehören als Kernfunktionen die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement, die Erfüllung von Meldepflichten gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Erfüllung von sonstigen regulatorischen Anforderungen.

2.2 Funktion der Verwahrstelle

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss für jede von ihr verwaltete Fondsgesellschaft eine Verwahrstelle beauftragen. Zu deren Aufgaben gehören insbesondere die Überprüfung der Eigentumsverhältnisse an den Vermögensgegenständen der Fondsgesellschaft und die Überwachung der Zahlungsströme. Verwahrstellen sind entweder Kreditinstitute, Wertpapierfirmen oder gesetzlich anerkannte Treuhänder. Einige Geschäfte darf die Kapitalverwaltungsgesellschaft nur mit Zustimmung der Verwahrstelle vornehmen. Hierzu gehören insbesondere die Aufnahme von Krediten und die Verfügung über Sachwerte des Fonds.



3 Rechtliche Grundlagen

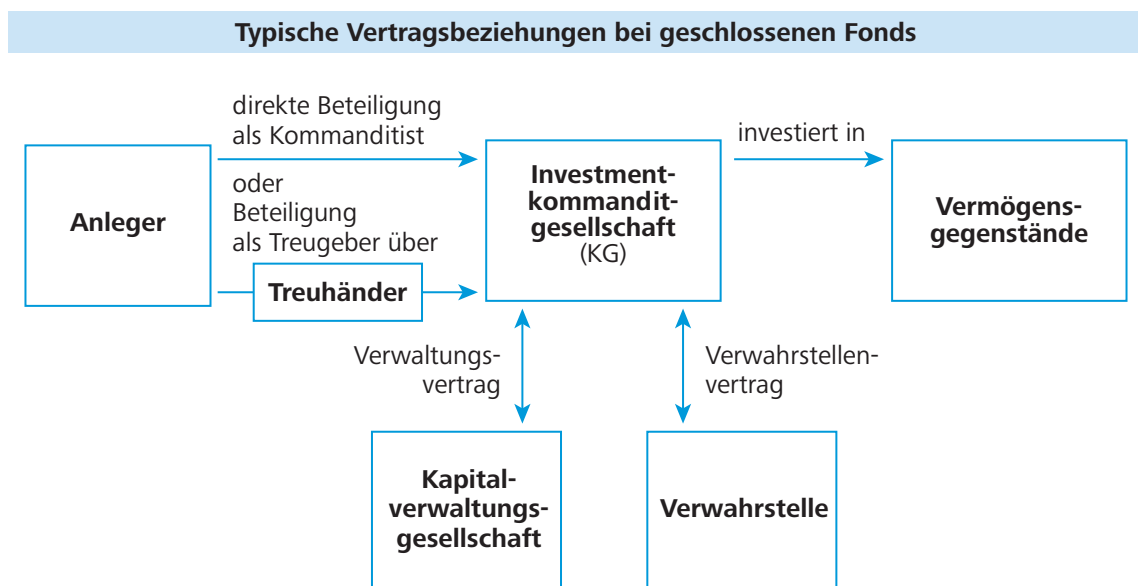
Deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen dem Kapitalanlagegesetzbuch. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft bedarf grundsätzlich der Erlaubnis durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die BaFin überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Bei ausländischen geschlossenen Fonds, die nicht nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt werden, überwacht die BaFin, ob diese im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften im Inland vertrieben werden dürfen.

3.1 Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

In der Regel beteiligen sich die Anleger geschlossener Fonds an einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft. Dabei handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft (KG), für die das Kapitalanlagegesetzbuch bestimmte Sondervorschriften vorsieht, z. B. für die Rechnungslegung oder die Bewertung des Gesellschaftsvermögens. Mit dem Erwerb einer Beteiligung werden die Anleger unmittelbar oder mittelbar und damit wirtschaftlich und haftungsrechtlich Gesellschafter der Kommanditgesellschaft.

Da sich gewöhnlich sehr viele Anleger an einer KG beteiligen, erfolgt die Beteiligung in der Regel mittelbar als Treugeber über einen Treuhänder, den sogenannten Treuhandkommanditisten. Dieser ist als Kommanditist in das Handelsregister eingetragen und nimmt die Gesellschafterrechte der Anleger grundsätzlich weisungsgebunden wahr. Zu diesem Zweck schließt der Anleger mit dem Treuhandkommanditisten einen Treuhandvertrag, wonach der Treuhandkommanditist die für den Anleger eingegangene Beteiligung auf dessen Rechnung hält. Häufig ist vorgesehen, dass der Anleger auf Wunsch später in die Stellung eines unmittelbar beteiligten Gesellschafters, eines Kommanditisten wechseln kann. Teilweise ist bereits zu Beginn eine Beteiligung als Kommanditist möglich. Daneben gibt es in einer Kommanditgesellschaft einen sogenannten Komplementär; hierbei handelt es sich üblicherweise um eine eigens zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Die Gestaltung und Verwaltung des Fonds erfolgt üblicherweise durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft, die von der KG bestellt ist. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss für jede von ihr verwaltete KG eine Verwahrstelle beauftragen, die insbesondere Kontrollfunktionen übernimmt (siehe zu den Begriffen „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ und „Verwahrstelle“ oben unter Ziffer 2). Die Anlagebedingungen sowie der Gesellschaftsvertrag der KG regeln das Rechtsverhältnis der Anleger zur KG; bei indirekten Beteiligungen kommt ergänzend der Treuhandvertrag zwischen Treugeber und Treuhänder hinzu. Die weiteren typischen Vertragsbeziehungen sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt.



Die Rechte und Pflichten des Anlegers einer KG ergeben sich aus den Anlagebedingungen, dem Gesellschaftsvertrag und ggf. dem Treuhandvertrag der betreffenden KG. Diese sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Anleger haben Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage) sowie Rechte (insbesondere Vermögens-, Stimm-, Kontroll- und Informationsrechte). Soweit von der KG Gesellschafterversammlungen einberufen werden, können sie je nach Umfang ihrer Beteiligung Einfluss auf die Entscheidungen der KG nehmen. Ordentliche Gesellschafterversammlungen werden gewöhnlich jährlich abgehalten; unter bestimmten Voraussetzungen können unterjährig außerordentliche Gesellschafterversammlungen stattfinden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die sich erheblich auf die wirtschaftliche Situation der KG auswirken (z. B. Objektverkäufe, Verlängerung oder Verkürzung der geplanten Laufzeit der Fonds). Die Gesellschafterversammlungen werden häufig allerdings im schriftlichen oder digitalen Beschlussverfahren durchgeführt.

Die Rechte des Anlegers und seine Einflussnahmemöglichkeiten sind dennoch stark beschränkt. Die laufende Verwaltung der KG obliegt der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Zudem bedarf z. B. die Veräußerung von Sachwerten oder die Aufnahme von Darlehen der Zustimmung der Verwahrstelle.

Für geschlossene Publikumsfonds in Form der Investmentkommanditgesellschaft gelten besondere gesetzliche Regelungen. So ist eine Nachschusspflicht des Anlegers grundsätzlich ausgeschlossen. Auch haftet der Anleger nach einem Ausscheiden während der Laufzeit der KG und nach Beendigung der Liquidation nicht mehr für deren Verbindlichkeiten.

3.2 Geschlossene Investmentaktiengesellschaft

Daneben besteht auch die Möglichkeit, einen geschlossenen Fonds als Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital aufzulegen. Das Grundkapital einer solchen Aktiengesellschaft ist nicht veränderlich. Das Kapital, das die Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie, also zur Bewirtschaftung des Fondsvermögens, einwirbt, haben die Anleger anfänglich voll einzuzahlen.

Auch die Gestaltung und Verwaltung eines derartigen Fonds erfolgt üblicherweise durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft muss wiederum eine Verwahrstelle beauftragen, die insbesondere Kontrollfunktionen übernimmt (siehe zu den Begriffen „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ und „Verwahrstelle“ oben unter Ziffer 2).

3.3 Ausländische geschlossene Fonds

Neben den hier dargestellten, inländischen geschlossenen Fonds dürfen auch die Anteile ausländischer geschlossener Fonds, die nicht nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt werden, in Deutschland vertrieben werden, wenn die dafür geltenden gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Ein Vertrieb von ausländischen geschlossenen Publikumsfonds ist in Deutschland zulässig, wenn die wesentlichen Anforderungen erfüllt werden, die das Kapitalanlagegesetzbuch auch für deutsche geschlossene Publikumsfonds aufstellt. Für den Vertrieb ausländischer Spezialfonds an professionelle oder semiprofessionelle Anleger gelten allerdings weniger strenge Anforderungen. Gleichwohl muss für beide Formen von Fonds gegenüber der BaFin zunächst eine Vertriebsanzeige vorgenommen werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüft dann, ob die jeweiligen Vertriebsvoraussetzungen vorliegen.



4 Anlagemöglichkeiten geschlossener Fonds

Häufig zeichnen sich geschlossene Fonds durch ein bestimmtes Anlagevorhaben aus. Daneben gibt es Geschäftsmodelle geschlossener Fonds, bei denen das Investitionsobjekt noch in Planung ist (Projektentwicklung) oder die konkreten Investitionsobjekte innerhalb einer Anlageklasse bei Prospektierung noch nicht feststehen. Im letztgenannten Fall werden sie in der Regel erst nach Erreichen des prospektierten Fondsvolumens und Schließung des Fonds identifiziert und erworben (sog. Blind Pools).

Nähere Informationen zu den Investitionszielen finden sich in den Anlagebedingungen, die – zusammen mit dem Gesellschaftsvertrag – das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und dem Fonds regeln.

4.1 Anlagestrategien geschlossener Fonds

Geschlossene Fonds können in ganz unterschiedliche Vermögensgegenstände investieren. Bei geschlossenen Publikumsfonds sind die zulässigen Vermögensgegenstände gesetzlich festgelegt. Möglich sind hier unter anderem Investments in:

- Immobilien,
- Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien;
- Schiffe, Schiffsbauten, Schiffsbestand etc.;
- Flugzeuge, Flugzeugbestandteile, Ersatzteile;
- Anteile an Unternehmen, die nicht zum Handel an einem Markt zugelassen sind (Private-Equity-Fonds);
- Container;
- Wald, Forst- und Agrarland;
- Anlagen im Bereich Infrastruktur (z. B. Straßen, Brücken, Stromnetze);
- Anteile an anderen geschlossenen Fonds;
- bestimmte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.

4.2 Detailinformationen zu praktisch relevanten Beispielen

Exemplarisch werden nachfolgend geschlossene Immobilienfonds, Erneuerbare-Energien-Fonds, Schiffsfonds, Flugzeugfonds, Private-Equity-Fonds sowie Infrastrukturfonds näher beschrieben.

4.2.1 Immobilienfonds

Geschlossene Immobilienfonds erwerben eine oder mehrere Immobilien. Neben offenen Immobilienfonds und REITs (Real Estate Investment Trusts; dies sind Aktiengesellschaften, deren Geschäft primär aus dem Erwerb, der Errichtung, der Vermietung, der Verpachtung und dem Verkauf von Immobilien besteht) stellen geschlossene Immobilienfonds eine Möglichkeit der indirekten Immobilienanlage dar. Geschlossene Immobilienfonds zeichnen sich dabei durch ein im Regelfall klar definiertes Anlagevorhaben aus. Die Investition kann in in- oder ausländische Immobilienprojekte erfolgen. Je nach Zielland der Investition können sich dabei unterschiedliche steuerliche Folgen ergeben, die von Anlegerseite zu beachten sind.

Gegenstand geschlossener Fonds können Immobilien unterschiedlicher Nutzungsarten sein. So werden Beteiligungsangebote mit Wohnimmobilien, Bürogebäuden, Logistik- oder Einzelhandelsimmobilien angeboten. Vereinzelt werden auch sog. Spezialimmobilien, d. h. Immobilien, die für spezielle Nutzer gebaut wurden – wie z. B. Flughafengebäude, Bahnhöfe –, in einen geschlossenen Immobilienfonds eingebracht. Geschlossene Immobilienfonds investieren im Regelfall in fertiggestellte bzw. bestehende Objekte. In einzelnen Fällen werden auch Beteiligungen angeboten, deren Investitionsziel unfertige bzw. in Planung befindliche Immobilien sind. Die Verkaufsprospekte enthalten ausführliche Informationen zu den Objekten oder Projektentwicklungen bzw. bei noch nicht feststehenden Anlageobjekten Informationen zu Nutzungsarten, Regionen und ggf. weiteren Kriterien noch zu erwerbender Immobilien.

Auszahlungen werden in der Regel jährlich geleistet. Ob und in welcher Höhe sie geleistet werden, hängt im Wesentlichen von den erwirtschafteten Miet- bzw. Pachteinnahmen abzüglich der anfallenden Ausgaben ab (z. B. Betriebskosten, Instandhaltung, Fondsverwaltung, Investorenbetreuung). Werden Objekte aus der Beteiligung veräußert, kommt es je nach Beteiligungsangebot zu Abschlusszahlungen. Der Erfolg einer Beteiligung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie beispielsweise dem Vermietungsstand des Objekts oder der Objekte, der Bausubstanz und der Marktsituation zum Veräußerungszeitpunkt sowie dem Portfoliomanagement.

4.2.2 Erneuerbare-Energien-Fonds

Erneuerbare-Energien-Fonds investieren in bestehende oder noch zu errichtende Anlagen zur Gewinnung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Quellen wie z. B. Sonne, Windkraft, Geothermie, Biogas oder Wasser.

Die üblicherweise jährlichen Auszahlungen resultieren aus den Verkaufserlösen für z. B. Strom und Wärme abzüglich der Ausgaben für Betrieb, Instandhaltung, Fondsverwaltung, Investorenbetreuung, Bedienung der Fremdfinanzierung etc. Zudem können ggf. Abschlusszahlungen aus der Veräußerung der Anlagen am Ende der Laufzeit resultieren.

Das wirtschaftliche Ergebnis von Erneuerbare-Energien-Fonds hängt unter anderem von den Herstellungskosten der einzelnen Anlagen, den Erträgen am jeweiligen Standort, den Ausgaben für Wartung und Reparatur, der Entwicklung des Energiepreises bzw. einer ggf. gesetzlich festgelegten Einspeisevergütung und dem Erlös zum Zeitpunkt der Veräußerung ab.

4.2.3 Schiffsfonds

Geschlossene Schiffsfonds erwerben ein Schiff oder auch mehrere Schiffe.

Gegenstand geschlossener Schiffsfonds können unterschiedliche Schiffstypen sein. So werden Beteiligungsangebote regelmäßig mit Containerschiffen, Bulkern (Schüttgut-Frachtern) oder Tankern aufgelegt. Geschlossene Schiffsfonds investieren teilweise in noch fertigzustellende Schiffe. Es werden allerdings auch Beteiligungen angeboten, deren Investitionsziel bereits in Betrieb befindliche Schiffe sind. Die Verkaufsprospekte enthalten hierzu ausführliche Informationen.

In der Regel sind jährliche Auszahlungen vorgesehen. Werden Objekte veräußert, sind je nach Beteiligungsangebot Abschlusszahlungen vorgesehen.

Das wirtschaftliche Ergebnis von Schiffsfonds hängt im Wesentlichen von den erzielbaren Charraten sowie dem Kaufpreis/den Herstellungskosten bzw. dem Veräußerungspreis der Schiffe ab. Diese Faktoren werden maßgeblich vom Welthandel beeinflusst. Spezielle steuerliche Bedingungen können eine Rolle spielen (Tonnagebesteuerung).

4.2.4 Flugzeugfonds

Geschlossene Flugzeugfonds erwerben in der Regel ein Flugzeug, in Einzelfällen auch mehrere Flugzeuge.

Gegenstand geschlossener Flugzeugfonds können dabei sowohl Passagier- als auch Frachtflugzeuge sein. Mehrheitlich investieren geschlossene Flugzeugfonds in bereits fertiggestellte bzw. kurz vor Inbetriebnahme befindliche Flugzeuge. Die Verkaufsprospekte enthalten hierzu ausführliche Informationen.

In der Regel sind jährliche Auszahlungen vorgesehen. Werden Objekte des Fonds veräußert, sind je nach Beteiligungsangebot Abschlusszahlungen vorgesehen.

Das wirtschaftliche Ergebnis von Flugzeugfonds hängt im Wesentlichen von den erzielbaren Leasingraten abzüglich der anfallenden Ausgaben (z. B. Betriebskosten, Instandhaltung, Fondsverwaltung, Anlegerbetreuung) sowie dem Kaufpreis/den Herstellungskosten bzw. dem Veräußerungspreis des Flugzeugs ab. Diese Faktoren werden maßgeblich von der Weltwirtschaft beeinflusst. Zudem ist zwischen



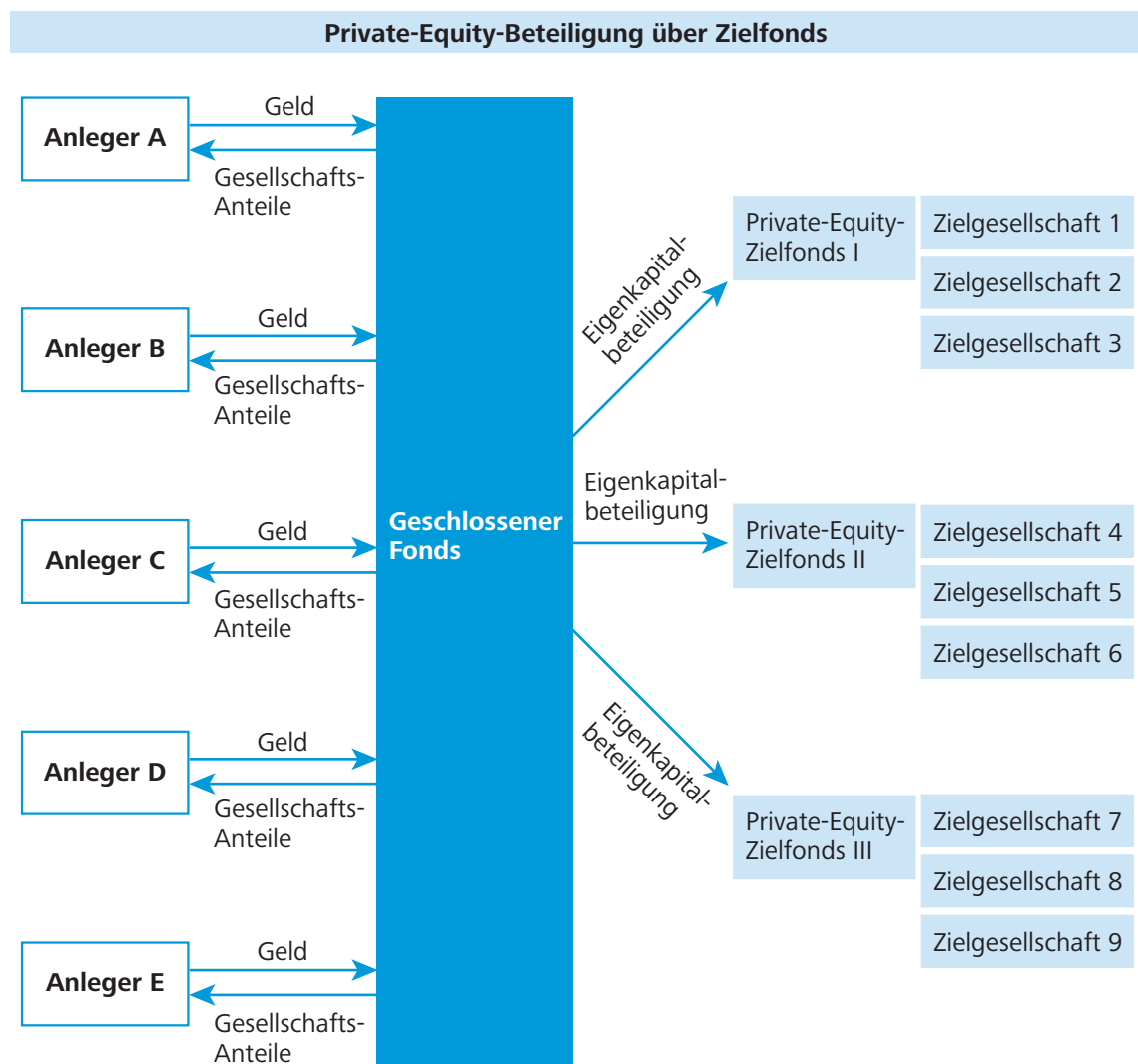
sog. Finance Leases und Operating Leases zu unterscheiden. Bei Finance Leases trägt der Leasingnehmer (in der Regel die Fluggesellschaft bzw. das Frachtunternehmen) das Wertentwicklungsrisiko des Flugzeugs über den Leasingzeitraum, beim Operating Lease hingegen trägt der Leasinggeber, d. h. die Fondsgesellschaft, das Wertentwicklungsrisiko.

4.2.5 Private-Equity-Fonds

Private-Equity-Fonds erwerben direkt oder indirekt Beteiligungen an Unternehmen („Zielgesellschaften“). Der englische Fachbegriff Private Equity bezeichnet dabei die außerbörsliche („private“) Bereitstellung von Eigenkapital („Equity“) zur Beteiligung an einem Unternehmen.

Je nach Charakter der Zielgesellschaft lassen sich verschiedene Arten von Private-Equity-Beteiligungen unterscheiden. So gibt es sog. Buy-Outs, die in der Regel in bereits etablierte, reife Unternehmen investieren. Eine weitere Ausprägung von Private Equity sind Wagniskapitalbeteiligungen. Diese Fonds beteiligen sich an Unternehmen, die sich in einem – unter Umständen sehr – frühen Entwicklungsstadium befinden. Neben diesen beiden Arten existieren noch weitere Ausprägungen.

Anleger können in Private Equity indirekt durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an geschlossenen Fonds investieren. Der geschlossene Fonds kann sich zum einen als sog. Dachfonds über Private-Equity-Zielfonds an den Zielgesellschaften beteiligen. Damit geht der Kapitalanleger eine indirekte unternehmerische Eigenkapitalbeteiligung an den Zielgesellschaften der Private-Equity-Zielfonds ein. Die Funktionsweise einer solchen indirekten Anlage ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt. Je nach Anlagestrategie kann der geschlossene Fonds auch direkt in Zielgesellschaften investieren.



Bei Private-Equity-Fonds erfolgt die Einzahlung des Zeichnungsbetrages häufig gestaffelt über einen längeren Zeitraum auf Anforderung der Fondsgesellschaft (sog. Kapitalabrufe), so dass die dafür erforderlichen Mittel beim Anleger über einen längeren Zeitraum verfügbar gehalten werden müssen. Auch die Auszahlungen an die Anleger werden in der Regel sukzessive erfolgen. Die Höhe eines möglichen Gewinns ist insbesondere abhängig vom Erfolg und damit einer etwaigen Wertsteigerung der Zielgesellschaften, an denen sich die Private-Equity-Zielfonds beteiligt haben.

4.2.6 Infrastrukturfonds und Infrastruktur als Anlageobjekt geschlossener Fonds

Unter Infrastruktur versteht man alle langlebigen Grundeinrichtungen, die das Funktionieren einer Volkswirtschaft ermöglichen.

Dies betrifft vor allem:

- den Verkehr (Bau von Straßen, Tunneln, Brücken, Flughäfen etc.)
- die Energieversorgung (Strom- und Gasversorgung, Bau von Kraftwerken)
- die Telekommunikation (Netze etc.)

Im weiteren Sinne gehören dazu auch die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung. Über die ökonomische Infrastruktur hinaus können auch Einrichtungen wie Krankenhäuser, Bildungsstätten oder auch Gefängnisse Infrastruktur zugeordnet werden.

Die Möglichkeiten in Infrastruktur zu investieren sind sehr vielfältig. Sie können alle Bereiche der öffentlichen Infrastruktur umfassen. Ebenso differenzieren sich Investitionen nach dem Grad des unternehmerischen Risikos. So existieren Betreiber-Modelle ebenso, wie leasingähnliche Konstruktionen, die auf die langfristige Vermietung und Generierung stabiler Mieterträge ausgerichtet sind.

Eine weitere Unterscheidung bei Infrastrukturanlageklassen kann hinsichtlich ihres Entwicklungsstadiums erfolgen.

- Greenfield-Projekte sind Projekte, die noch in der Entwicklung sind, d. h. noch nicht abgeschlossen sind. Folglich bieten diese Anlagen i. d. R. höhere Ertragsmöglichkeiten bei deutlich höheren Risiken.
- Brownfield-Projekte sind fertig entwickelte und bereits erstellte Projekte. Hier sind zwar die Ertragschancen kleiner, dafür sind aber auch die Risiken kleiner und i. d. R. die Erträge stetiger und besser planbar.

4.3 Nachhaltigkeitsstrategien

Die Anlagestrategie geschlossener Fonds wird bei neuen Produktangeboten wegen der erheblichen Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle, sofern möglich und sinnvoll, darauf abzielen, nachhaltig zu investieren. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird sich dabei in der Regel an den sogenannten „ESG-Kriterien“ (Environment, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) orientieren, die sich anhand der Nachhaltigkeitsziele ergeben, die die Vereinten Nationen verfolgen.

Noch besteht allerdings weder ein einheitlicher Standard, noch ein einheitliches Verständnis, welche Anlageangebote Nachhaltigkeitskriterien Rechnung tragen. Weitere Einzelheiten dazu können dem Kapitel A „Der Kapitalmarkt: Merkmale und Risiken“ entnommen werden (siehe dort unter Ziffer 1.3).



5 Spezielle Risiken bei geschlossenen Fonds

Je nach Investitionsobjekt und vertraglicher Gestaltung können die unterschiedlichsten Risiken relevant sein und unterschiedlich stark zum Tragen kommen. Die jeweiligen Risiken von geschlossenen Publikumsfonds sind in einem separaten Kapitel im jeweiligen Verkaufsprospekt beschrieben. Die Basisinformationsblätter enthalten eine nicht abschließende Darstellung wesentlicher Risiken, die Einfluss auf das Risikoprofil des geschlossenen Fonds haben können. Bei geschlossenen Spezialfonds finden sich Hinweise zu den Risiken in einem Informationsdokument.

5.1 Unternehmerisches Risiko

Abhängig von der Art des erworbenen Wirtschaftsguts können geschlossene Fonds stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch von branchenspezifischen und objektbezogenen Risiken betroffen sein. So hängen zum Beispiel geschlossene Schiffsfonds u. a. von der konjunkturellen Entwicklung ab, da deren wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich vom globalen Handelsaufkommen, der Entwicklung der Schiffsflotte und des Orderbuchs sowie den daraus resultierenden Charraten bestimmt wird.

Beteiligungen an geschlossenen Fonds unterliegen als unternehmerische Beteiligungen einem spezifischen Verlustrisiko. Anleger sind Gesellschafter und haften in der Regel mit ihrer Einlage. Sollten z. B. die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft getroffenen und häufig im Verkaufsprospekt dargestellten Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligung nicht eintreffen, kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Das Totalverlustrisiko wird verstärkt durch die teilweise geringe Diversifikation (Streuung des Anlagekapitals).

5.2 Blind-Pool-Risiko

Bei Blind-Pool-Konzepten entstehen zusätzliche Risiken dadurch, dass bei Auflage des geschlossenen Fonds noch nicht feststeht, welche konkreten Investitionsobjekte erworben werden. Stellt sich im Anschluss an deren Erwerb heraus, dass diese nicht gewinnbringend betrieben und/oder weiterveräußert werden können, entstehen für die Anleger Verluste.

Außerdem ist der Erwerb geeigneter Investitionsobjekte zu den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft angenommenen Preisen bei Auflage des geschlossenen Fonds noch nicht gesichert. Aus diesem Grunde kann es auch vorkommen, dass der vorgesehene Erwerb nicht erfolgen kann. In diesen Fällen kann es zu einer Rückabwicklung kommen. Sofern vor dem ursprünglich geplanten Erwerb bereits Kosten beispielsweise für die Strukturierung oder für den Vertrieb angefallen sind, wirkt sich auch dies für die Anleger negativ aus, da sie dann die Anlagesumme nicht in voller Höhe zurückerhalten können.

5.3 Prognoserisiko

Der Verkaufsprospekt enthält in der Regel Prognosen, Schätzungen und Annahmen hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft und der erwarteten Zahlungen an die Anleger. Dabei besteht das Risiko, dass die erwarteten Entwicklungen und die getroffenen Annahmen in Zukunft nicht oder nicht im angenommenen Umfang eintreten werden. Dies kann sich negativ auf die vom Anleger zu erzielenden Rückflüsse auswirken. So können sich etwa Inflationsraten, die niedriger als erwartet ausfallen, bei Immobilienfonds, bei denen die Mietpreissteigerung an die Inflationsentwicklung geknüpft ist, dahingehend auswirken, dass der Fonds nicht von den prognostizierten Mietpreissteigerungen profitieren kann.

Besonders bei Fondsgesellschaften mit hoher Kostenbelastung oder hohem Fremdkapitalanteil können schon vergleichsweise geringe Abweichungen vom prognostizierten Geschäftsverlauf dazu führen, dass die Ziele der Gesellschaft nicht erreicht werden können. Je nachdem, in welchem Ausmaß und wie langfristig der angestrebte Geschäftserfolg ausbleibt, werden die Anleger dann Verluste bis hin zum Totalverlust in Kauf zu nehmen haben.

5.4 Interessenkonflikte

Kapitalverwaltungsgesellschaft und Treuhänder sowie ggf. weitere Personen bzw. Gesellschaften werden regelmäßig für mehrere Fondsgesellschaften einer Unternehmensgruppe in gleicher oder ähnlicher Funktion tätig. Dadurch können sich Interessenkonflikte ergeben, wodurch die Interessen der Fondsgesellschaft möglicherweise nicht in ausreichendem Maße gewahrt werden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Maßnahmen zu Lasten der Fondsgesellschaft und zu Gunsten eines mit der Fondsgesellschaft konkurrierenden Unternehmens getroffen werden.

Interessenkonflikte können sich auch daraus ergeben, dass der Treuhänder zur selben Unternehmensgruppe wie die Kapitalverwaltungsgesellschaft gehört.

5.5 Stark eingeschränkte Verfügbarkeit des Kapitals

Die vorzeitige Rückgabe von Anteilen bzw. eine ordentliche Kündigung der Beteiligung ist nicht möglich. Aufgrund der langfristigen Kapitalbindung sind geschlossene Fonds daher nicht für Anleger geeignet, die während der Dauer ihrer Beteiligung über das eingesetzte Kapital verfügen möchten. Beteiligungen an geschlossenen Fonds sind zudem nur eingeschränkt handelbar oder an Dritte übertragbar. Die Suche nach einem Käufer für die Beteiligung sowie die Abwicklung des Verkaufs kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Gegebenenfalls ist mangels Nachfrage eine Veräußerung der Beteiligung auch gar nicht oder nur unter sehr starken Einschränkungen möglich. Die Veräußerung kann ggf. mit hohen Abschlägen auf das ursprünglich eingesetzte Kapital bzw. den aktuellen Nettoinventarwert verbunden sein. Praktisch wird darüber hinaus in der Regel der Abschluss eines schriftlichen Übertragungsvertrags sowie die Zustimmung der Fondsgesellschaft notwendig sein.

5.6 Risiko der Fremdfinanzierung

Risiken können sich auch aufgrund der Finanzierung durch Darlehen ergeben, und zwar sowohl auf der Ebene des geschlossenen Fonds als auch auf der jedes Anlegers.

5.6.1 Risiken bei der Darlehensaufnahme durch den geschlossenen Fonds

Geschlossene Fonds nehmen in der Regel zusätzlich zu dem Beteiligungskapital einen Kredit auf, entweder direkt oder über eine Beteiligungsgesellschaft, an der der geschlossene Fonds unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Durch dieses Fremdkapital können sich Wertschwankungen des Investments relativ betrachtet stärker auf das investierte Eigenkapital auswirken (sog. Hebelwirkung). Je höher der Einsatz von Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital ist, desto stärker wirken sich Abweichungen von der Ursprungsprognose aus. Verdeutlicht werden kann dies an folgendem (stark vereinfachtem) Beispiel:

Ein geschlossener Fonds erwirbt eine Immobilie für 100 Mio. € (einschließlich sämtlicher Kosten); zum Ende der geplanten Laufzeit wird die Immobilie mit 10 % Verlust zu 90 Mio. € veräußert.

Fremdkapital-Anteil (bezogen auf die gesamten Erwerbskosten in Höhe von 100 Mio. €)	0 %	25 %	50 %	60 %
Investiertes Eigenkapital	100 Mio. €	75 Mio. €	50 Mio. €	40 Mio. €
Realisierter Veräußerungsverlust (absolut)	10 Mio. €	10 Mio. €	10 Mio. €	10 Mio. €
Realisierter Veräußerungsverlust (relativ, d. h. bezogen auf eingesetztes Eigenkapital)	10 %	13,3 %	20 %	25 %

Die Höhe der Fremdkapitalquote wirkt sich mithin überproportional risikoe erhöhend auf die Investition aus. Darüber hinaus existieren weitere Risiken in Verbindung mit Fremdfinanzierungen.

So besteht nach Auslaufen der Darlehenslaufzeit das Risiko, eine Anschlussfinanzierung nicht, nicht in ausreichender Höhe oder zu höheren Zinsen als kalkuliert zu erhalten.



Um von geringeren Zinssätzen zu profitieren, können geschlossene Fonds Darlehen in niedriger verzinslichen Währungen aufnehmen, bei denen sich dieser Effekt ergibt. Eine derartige Finanzierung in einer fremden Währung (gegenüber der Anlagewährung aber auch gegenüber den Zahlungsflüssen wie z. B. Mietzahlungen, die der Darlehensrückzahlung dienen) bringt gleichzeitig allerdings zusätzliche Risiken mit sich. Ein Ansteigen des Kurses der Währung, in der das Darlehen aufgenommen wurde und in der insofern auch die Zinsen und die Rückzahlung zu erbringen sind, kann den Vorteil des niedrigeren Zinssatzes mehr als zunichte machen. Im Ergebnis kann sich die Finanzierung letztlich – auch deutlich – gegenüber einer Finanzierung in der Anlagewährung verteuern.

Die Nichteinhaltung von Vereinbarungen aus dem Darlehensvertrag kann dazu führen, dass der Darlehensgeber Auszahlungen verhindern, zusätzliche Sicherheiten fordern oder sogar den Darlehensvertrag kündigen kann. In der Folge kann es zu einer kurzfristigen Verwertung des Anlageobjekts kommen, die zu hohen Verlusten für den Anleger führen kann.

Sofern bei geschlossenen Publikumsfonds die Fremdkapitalquote dauerhaft 150 % des Kapitals übersteigt, das nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung steht, kann die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der Fremdkapitalquote einleiten. Dies kann im schlimmsten Fall zur Abwicklung der Fondsgesellschaft und möglicherweise zu hohen Verlusten für den Anleger führen. Bei geschlossenen Spezialfonds kann die Fremdkapitalquote höher als 150 % des Kapitals liegen, das nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern zu tragenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung steht.

5.6.2 Risiken bei der Darlehensaufnahme durch den Anleger

Manche Anleger finanzieren ihre Beteiligung an einem geschlossenen Fonds, etwa aus steuerlichen Gründen, indem sie selbst Darlehensmittel aufnehmen. Bei einem derartigen Vorgehen kann es bei Verlusten des Fonds schlimmstenfalls allerdings zur persönlichen Insolvenz des betroffenen Anlegers kommen, wenn dieser das eigene Darlehen ohne entsprechende Rückflüsse aus der Anlage in den geschlossenen Fonds nicht zurückführen kann.

5.7 Risiko der Änderung der steuerlichen oder sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen

Die in den Verkaufsunterlagen dargestellten Steuerfolgen der Anlage basieren auf der zum Zeitpunkt der Fondsaufgabe bekannten Rechtslage. Es besteht das Risiko, dass sich die Steuervorschriften ändern oder dass die Finanzverwaltung zu einer abweichenden Beurteilung kommt. Dies kann sich nachteilig auf die steuerliche Situation der Fondsgesellschaft auswirken und zu einer verminderten Auszahlung an den Anleger führen. Ferner kann sich auch die steuerliche Behandlung beim Anleger zu seinem Nachteil verändern.

Zudem kann es zu rückwirkenden Änderungen von Steuervorschriften kommen, wodurch das Risiko negativer Auswirkungen noch erhöht wird.

Aber auch sonstige Gesetzesänderungen oder staatliche Maßnahmen können die Rechtsposition des geschlossenen Fonds oder die Nutzung eines Investitionsobjekts beeinträchtigen. Derartige staatliche Anordnungen können z. B. in allgemeinen Krisensituationen erfolgen. So könnte etwa das für den Fonds geltende Aufsichtsrecht oder das Zivilrecht geändert werden, oder der Staat könnte sonst in dessen Rechtsposition eingreifen. Denkbar ist, dass infolgedessen etwa Investitionsobjekte nicht erworben werden können, prognostizierte Einnahmen eines Fonds erst verspätet vereinnahmt werden oder sogar vollständig ausbleiben, die Kosten der Geschäftstätigkeit steigen oder erwartete staatliche Förderungen ausbleiben.

5.8 Risiko durch Fehlverhalten oder durch Ausfall der Vertragspartner

An Auflage und Vertrieb eines geschlossenen Fonds sowie am Betrieb des Fondsobjekts wirkt eine Vielzahl von Vertragspartnern mit, z. B. Kapitalverwaltungsgesellschaft, Treuhänder, Verwahrstelle, Beteiligungsgesellschaft und Dienstleister. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner ihren Aufgaben und Pflichten nicht oder nur unzureichend nachkommen, etwa im Falle der Schlechtleistung oder des Ausfalls bei Zahlungsunfähigkeit. Dadurch kann es zu Verzögerungen im Betrieb und höheren Aufwendungen sowie zu Einnahmeausfällen und Wertverlusten beim Investitionsobjekt kommen. Die Auszahlungen an den Anleger können daher geringer ausfallen. Es können aber auch mittelbar Schäden für den Anleger entstehen, wenn vereinbarte Dienstleistungen nicht oder nur unzureichend erbracht werden und daraus Einnahmeverluste oder Wertverluste am Investitionsobjekt entstehen.

5.9 Insolvenz der Fondsgesellschaft oder einzelner Fondsbeteiligter

Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Fondsgesellschaft. Die Ansprüche der Anleger gegenüber der Fondsgesellschaft sind nicht gesichert und in der Insolvenz gegenüber den Forderungen anderer Gläubiger der Fondsgesellschaft nachrangig. Ansprüche der Anleger werden daher erst befriedigt, nachdem die Ansprüche anderer Gläubiger befriedigt wurden. Dadurch können sich Auszahlungen an die Anleger mindern oder sie entfallen ganz. Es kann zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Scheidet bei einer Investmentkommanditgesellschaft der Komplementär aus, z. B. indem er insolvent wird, und ist es bis dahin nicht gelungen, den Komplementär zu ersetzen, so wird die Kommanditgesellschaft (KG) in der Regel vorzeitig aufgelöst. Es besteht das Risiko, dass Investitionen der KG nicht oder nicht wie geplant ausgeführt werden. Zudem müssen die Vermögensgegenstände des Fonds veräußert werden. Dies kann unter Umständen nur zu wesentlich schlechteren Bedingungen als erwartet erfolgen. Es kann zu einem weitgehenden oder vollständigen Verlust des Kapitals kommen.

5.10 Rückforderung von Ausschüttungen

Auszahlungen eines geschlossenen Fonds können an diesen zurückzuerstatten sein.

5.10.1 Wiederaufleben der Haftung bei der Investmentkommanditgesellschaft

Bei einer Investmentkommanditgesellschaft haftet der Anleger in Höhe der Haftsumme (in Höhe der von ihm gezeichneten Beteiligung oder eines prozentualen Teils davon) für Verbindlichkeiten der Kommanditgesellschaft (KG). Die persönliche Haftung des Anlegers erlischt, soweit er eine Zahlung in Höhe der auf ihn entfallenden Haftsumme geleistet hat. Diese Haftung lebt zu einem späteren Zeitpunkt in dem Umfang wieder auf, wie Auszahlungen der KG an den Anleger erfolgen, ohne dass diesen Auszahlungen Gewinne gegenüberstehen. Voraussetzung ist zudem, dass sein Kapitalanteil dadurch unter den Betrag der auf ihn entfallenden Haftsumme herabgemindert wird. Faktisch kommt es in diesem Fall zur Rückzahlung (eines Teils) der Haftsumme, wobei eine derartige Rückzahlung nur mit Zustimmung des jeweiligen Anlegers zulässig ist.

5.10.2 Vertragliche Rückforderungsrechte geschlossener Fonds

Manche geschlossene Fonds, insbesondere Private Equity Fonds, nehmen Ausschüttungen prinzipiell nur als jederzeit wieder abrufbare Auszahlung vor oder behalten sich sonst das Recht vor, deren Rückzahlung zu verlangen. In derartigen Fällen müssen Anleger gegebenenfalls die notwendigen liquiden Mittel vorhalten, um einem solchen Verlangen nachkommen zu können.

5.11 Majorisierung

Die Mitspracherechte und Einflussnahmemöglichkeiten des einzelnen Anlegers in der Fondsgesellschaft sind begrenzt. Es besteht das Risiko, dass Geschäftsführungsentscheidungen und über das laufende Geschäft hinausgehende Gesellschafterbeschlüsse anders ausfallen, als vom einzelnen Anleger erwartet oder gewünscht. Der Anleger muss davon ausgehen, dass er bei Gesellschafterbeschlüssen aufgrund seiner individuellen Beteiligungshöhe nur eine Minderheitenposition innehat und die gefassten Beschlüsse nicht maßgeblich beeinflussen kann. Durch die mit der erforderlichen Mehrheit gefassten Gesellschafterbeschlüsse können die Anlagebedingungen sowie die Struktur der Fondsgesellschaft ge-



ändert werden. Dadurch können sich die Anlagestrategie, das Risikoprofil oder andere Merkmale der Fondsgesellschaft wesentlich verändern.

5.12 Offenlegung von Anlegerdaten

Aufgrund rechtlicher oder gesetzlicher Bestimmungen können Fondsbeteiligte wie der Komplementär oder der Treuhänder verpflichtet sein, anlegerbezogene Informationen wie Name, Adresse und Beteiligungsbetrag offenzulegen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn Mit Anleger die Offenlegung dieser Daten verlangen. Es besteht das Risiko, dass diese Daten unbefugt benutzt werden.

5.13 Spezielle Risiken bei ausgewählten geschlossenen Fonds

5.13.1 Spezielle Risiken bei Immobilienfonds

Das wirtschaftliche Ergebnis einer Immobilieninvestition wird wesentlich durch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Konditionen und die Dauer des Mietvertrags, die Zahlung der Mieten, einer eventuell erforderlichen Anschlussvermietung sowie durch die Höhe eines eventuell erzielbaren Veräußerungserlöses bestimmt. Darüber hinaus bestehen weitere immobilienpezifische Risikofaktoren, z. B. hinsichtlich der Bausubstanz und der Notwendigkeit von Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen oder nicht umlegbarer Betriebs- und Nebenkosten. Diese können das wirtschaftliche Ergebnis des Immobilienfonds negativ beeinflussen.

Die in der Prognoserechnung gegebenenfalls getroffenen Annahmen, z. B. mit Blick auf die Inflationsentwicklung, das künftige Mietniveau bei Anschlussvermietung oder die erzielbaren Erlöse aus dem Immobilienverkauf sind mit Unsicherheiten verbunden.

Es besteht insbesondere das Risiko, dass Mieter ausfallen, Mietzahlungen ausbleiben und/oder kurzfristig kein Ersatzmieter gefunden werden kann. Diese Faktoren sind u. a. von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, der Standortentwicklung sowie der Immobilienpreisentwicklung abhängig und können nur eingeschränkt prognostiziert werden. Dies kann sich negativ auf die Rentabilität der Beteiligung auswirken.

Bei unfertigen bzw. in Planung befindlichen Objekten sind zusätzlich Projekt- und Fertigstellungsrisiken zu beachten.

5.13.2 Spezielle Risiken bei Erneuerbare-Energien-Fonds

Das wirtschaftliche Ergebnis von Erneuerbare-Energien-Fonds hängt im Wesentlichen davon ab, dass die kalkulierten Kosten für Bau und Wartung der Anlagen nicht überschritten werden und die Annahmen der Anlagenhersteller über Leistungsdauer und Verschleiß zutreffen. Es besteht das Risiko, dass Anlagen aufgrund von Witterungs- oder Anschlussproblemen ausfallen bzw. stillstehen. Änderungen von Klima und Wetter können ebenfalls negative Auswirkungen auf den Ertrag der Anlagen haben, wenn die in der Regel durch Gutachten zu langjährigen Durchschnittswerten belegten Werte unterschritten werden.

Ebenfalls wesentlich für die Erträge der Erneuerbare-Energien-Fonds ist die Höhe der Einspeisevergütungen am Standort der Anlage während der Laufzeit. Es besteht das Risiko, dass sich bei einer Änderung oder Aufhebung der gesetzlichen Bestimmungen zu den Einspeisevergütungen die Höhe der Vergütungen aus dem Verkauf von Strom reduziert oder die Abnahme-/Vergütungspflicht des jeweiligen Verteilernetzbetreibers entfällt. Es kann dann zu geringeren Einnahmen als kalkuliert und damit zu geringeren Auszahlungen an die Anleger kommen. Wird die erzeugte Energie über privatwirtschaftliche Verträge am Markt verkauft (z. B. Stromabnahmeverträge mit Industrieunternehmen), besteht das Risiko, dass der Abnehmer den bestehenden Vertrag nicht erfüllt und Ersatzabnehmer gefunden werden müssen. Gleiches gilt nach dem Auslaufen derartiger Verträge. Dabei kann es sein, dass Ersatzabnehmer nicht oder nur zu deutlich schlechteren Konditionen gefunden werden, was die Einnahmen des Fonds erheblich reduzieren kann.

Darüber hinaus sind die in der Prognoserechnung gegebenenfalls getroffenen Annahmen mit Unsicherheiten verbunden und u. a. von den oben genannten Annahmen sowie von weiteren Faktoren abhängig, die nur eingeschränkt prognostiziert werden können.

5.13.3 Spezielle Risiken bei Schiffsfonds

Das wirtschaftliche Ergebnis von Schiffsfonds hängt im Wesentlichen von dem Kaufpreis/den Herstellungskosten, den erzielbaren Charraten abzüglich der anfallenden Kosten (z. B. Betriebskosten, Instandhaltung, Fondsverwaltung, Anlegerbetreuung), den laufenden Schiffsbetriebskosten sowie dem Veräußerungspreis der Schiffe ab. Diese Faktoren werden maßgeblich vom Welthandel beeinflusst. So kann z. B. eine rückläufige Entwicklung des Seehandels zu einer sinkenden Nachfrage nach Schiffen führen. Dies kann zur Folge haben, dass die prognostizierten Charrateinnahmen und der geplante Veräußerungserlös nicht erreicht werden und hieraus Verluste beim Anleger resultieren.

Auch die Charraten hängen stark vom zyklischen Welthandel ab. Zwar können langfristige Charterverträge kontinuierliche Einnahmen aus dem Schiffsinvestment über einen fest vereinbarten Zeitraum ermöglichen. Allerdings besteht das Risiko einer niedrigeren Anschlusscharter. Hinzu tritt, dass die Bauzeit eines Schiffes mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, so dass das Angebot oft nur mit größerer Verzögerung auf einen steigenden Transportbedarf reagieren kann. Dies kann zu stark schwankenden Charraten führen. Ferner kann die Rendite geschlossener Schiffsfonds durch eine mangelnde Bonität des Charterers beeinflusst werden.

Auch sind die in der Prognoserechnung gegebenenfalls getroffenen Annahmen mit Unsicherheiten verbunden und von verschiedenen Faktoren – wie oben beispielhaft dargestellt – abhängig, die nur eingeschränkt prognostiziert werden können.

5.13.4 Spezielle Risiken bei Flugzeugfonds

Das wirtschaftliche Ergebnis geschlossener Flugzeugfonds wird wesentlich durch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Konditionen und die Dauer des Leasingvertrags, die Bonität der Fluggesellschaft bzw. des Luftfrachtunternehmens als Leasingnehmer, die Konditionen eines etwaigen Anschlussleasingvertrags, die anfallenden Kosten (z. B. Betriebskosten, Instandhaltung, Fondsverwaltung, Anlegerbetreuung) sowie durch die Höhe eines erzielbaren Veräußerungserlöses bestimmt.

Darüber hinaus bestehen weitere flugzeugspezifische Risiken. So trägt beispielsweise im Falle eines Operating Lease der Leasinggeber, d. h. die Fondsgesellschaft, das Wertentwicklungsrisiko (im Gegensatz zum Finance Lease). Dies bedeutet, dass beim Operating Lease besonderer Wert auf die Qualität des Asset Managements, d. h. der Verwaltung des Investitionsobjekts, zu legen ist, die u. a. für die Instandhaltung und damit wesentlich für die Werterhaltung des Flugzeugs verantwortlich ist.

Grundsätzlich sind die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der Fondsgesellschaft in der Prognoserechnung getroffenen Annahmen mit Unsicherheiten verbunden und von verschiedenen Faktoren (z. B. der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und speziell der Flugzeugmärkte) abhängig, die nur eingeschränkt prognostiziert werden können. Dies kann sich negativ auf die Rentabilität der Beteiligung auswirken.

5.13.5 Spezielle Risiken bei Private-Equity-Fonds

Private-Equity-Investitionen sind mit überdurchschnittlich hohen geschäftlichen und finanziellen Unsicherheiten konfrontiert. Insbesondere ist nicht gewährleistet, dass das Geschäftsmodell eines Zielunternehmens, in das investiert wird, aufgeht. Zudem können Private-Equity-Anlagen auch in Zielunternehmen erfolgen, die erst seit kurzer Zeit bestehen, über wenig Geschäftserfahrung verfügen, deren Produkte keinen etablierten Markt haben oder die vor einer Umstrukturierung stehen, oder Ähnliches. All das verschärft dann die Unsicherheit der Prognose über die künftige Wertentwicklung.

Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen sind mit einem höheren Risiko verbunden als Investitionen in Unternehmen, die an einer anerkannten Börse oder an einem anderen geregelten Markt



notiert sind. Denn die Zielunternehmen sind schwerer zu bewerten und veröffentlichen in aller Regel deutlich weniger Informationen zu ihrem Geschäftsverlauf. Beides bringt die Gefahr mit sich, dass eine Beteiligung an einem Zielunternehmen zu einem Wert erworben wird, der den tatsächlichen Wert dieser Beteiligung übersteigt.

Je nach den Anlagebedingungen des Fonds werden im Rahmen von Private-Equity-Investitionen zudem Minderheitsbeteiligungen erworben, etwa im Rahmen sogenannter „Co-Investments“. Maßgeblicher unternehmerischer Einfluss kann dann nicht ausgeübt werden. Ob die Beteiligung erfolgreich verläuft, ist vielmehr vom unternehmerischen Geschick derjenigen abhängig, die die Mehrheitsbeteiligung halten.

Nach alledem weist die Investition in Private Equity eine vergleichsweise hohe Komplexität auf. Infolgedessen erfordert das Management derartiger Vorhaben eine besondere Expertise und Erfahrung, die nur entsprechend qualifizierte Managementteams aufweisen.

Auch deshalb kann die Anlage in Private Equity mit hohen Kosten verbunden sein. Damit eine Anlage rentabel ist, müssen aber stets zunächst die Kosten kompensiert werden.

Private-Equity-Investitionen zielen darauf ab, den Wert des jeweiligen Zielunternehmens langfristig zu steigern, nicht aber laufende Ausschüttungen zu erwirtschaften. Häufig ist in der Phase, die dem Beteiligungserwerb folgt, schon wegen der Kostenbelastung des jeweiligen Fonds somit zunächst mit negativen Renditen zu rechnen. Ein Gewinn kann regelmäßig erst erzielt werden, wenn die jeweilige Beteiligung wieder veräußert wird und der Ertrag die bis dahin angefallenen Kosten übersteigt.

Schließlich bringt der illiquide Charakter von Private-Equity-Anlagen es mit sich, dass Beteiligungen nicht jederzeit zu ihrem tatsächlichen Wert weiterveräußert werden können. Wenn eine solche Beteiligung dann nicht langfristig genug gehalten werden kann, sondern zügig verwertet werden muss, wird das nur mit einem Abschlag gegenüber dem aktuellen Wert möglich sein. Um Beteiligungen möglichst nicht unter Wert verkaufen zu müssen, haben Private-Equity-Fonds häufig Verlängerungsrechte, auf die der Anleger regelmäßig keinen Einfluss hat. Dadurch kann sich die Laufzeit dieser Fonds erheblich verlängern.

5.13.6 Risiken von Infrastrukturfonds und Infrastruktur als Anlageobjekt geschlossener Fonds

Infrastrukturinvestitionen können zum Teil nur mit überdurchschnittlich großen Anlagebeträgen vorgenommen werden. Dann kann es schwierig sein, ein Klumpenrisiko zu vermeiden und eine hinreichende Risikostreuung herbeizuführen. Je mehr Kapital anfänglich investiert werden muss, um eine Infrastruktur zu errichten oder zu erwerben, desto langfristiger wird sie in der Regel genutzt werden müssen, bis sich die Anfangsinvestition rentiert hat.

Die Investition in Infrastruktur erfolgt in der Regel in einem regulierten Umfeld. Änderungen der Regulierung können sich dann – unter Umständen erheblich – auf die Rentabilität der Anlage auswirken. Auch die Besteuerung kann sich verändern, was sich ebenfalls – unter Umständen erheblich – auf die Rentabilität der Anlage auswirken kann. Soweit die Investition in bestimmten Ländern erfolgt, kann das derartige politische Unsicherheiten unter Umständen erhöhen.

Die Investition in diese Anlageklasse zielt darauf ab, mit der jeweiligen Infrastruktur Erträge zu erzielen. Die Nutzung derartiger Infrastrukturen kann von den jeweiligen Kunden entweder mit einer fest vereinbarten oder aber mit einer nutzungsbasierten Gegenleistung vergütet werden. Je mehr die Gegenleistung davon abhängt, wie intensiv die Infrastruktur tatsächlich genutzt wird, desto größer sind in der Regel die mit dieser Investition verbundenen unternehmerischen Risiken.

Infrastrukturinvestitionen können in verschiedenen Entwicklungsphasen der Verwirklichung eines Infrastrukturprojekts erfolgen. Je weniger weit das jeweilige Unterfangen gediehen ist, desto größer sind in der Regel die mit dieser Investition verbundenen unternehmerischen Risiken.

Nach alledem weist die Investition in Infrastruktur eine vergleichsweise hohe Komplexität auf. Infolgedessen erfordert das Management derartiger Vorhaben eine besondere Expertise und Erfahrung, die nur entsprechend qualifizierte Managementteams aufweisen.

Auch deshalb kann die Anlage in Infrastruktur mit hohen Kosten verbunden sein. Damit eine Anlage rentabel ist, müssen aber stets zunächst die Kosten kompensiert werden.

Zudem bringt der illiquide Charakter von Infrastruktur-Anlagen es mit sich, dass diese nicht jederzeit zu ihrem tatsächlichen Wert weiterveräußert werden können. Wenn eine solche Anlage dann nicht langfristig genug gehalten werden kann, sondern zügig verwertet werden muss, wird das nur mit einem Abschlag gegenüber dem aktuellen Wert möglich sein. Um Beteiligungen möglichst nicht unter Wert verkaufen zu müssen, haben Infrastruktur-Fonds häufig Verlängerungsrechte, auf die der Anleger regelmäßig keinen Einfluss hat. Dadurch kann sich die Laufzeit dieser Fonds erheblich verlängern.

Schließlich können sich die speziellen – projektbezogenen – Risiken der jeweiligen Infrastrukturanlage verwirklichen, wie Projektentwicklungsrisiken (z. B. Verzögerung bei Erteilung von Genehmigungen oder des Baufortschritts, fehlende Finanzierung), Betriebs-/Betrieberrisiken (z. B. technische Defekte, witterungsbedingte Störungen, Strafen aufgrund Betriebsausfall), Markt-/Umsatzrisiken (z. B. negative Marktentwicklung beim Strompreis oder Erträgen aus Windkraft), allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, die sich umsatzreduzierend (z. B. aufgrund geringerer Nachfrage am konkreten Standort) auswirken, Umweltrisiken (Haftung bei Umweltschäden z. B. durch Bodenverunreinigung, aber auch das Risiko der Beeinträchtigung oder Zerstörung durch Naturereignisse wie z. B. Stürme oder Überflutungen) oder Risiken durch Ausfall wesentlicher Vertragspartner (z. B. von Hauptauftragsnehmern). Risiken im Zusammenhang mit Minderheitsbeteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften können sich ertragsmindernd aufgrund fehlender Stimmenmehrheit auswirken. Daneben können sich auch andere Risiken aus Gesellschafts- oder Steuerrechtsänderungen ergeben.

5.13.7 Spezielle Risiken bei Fonds ohne Risikomischung

Sämtliche der in den vorhergehenden Abschnitten dargestellten Risiken können sich umso stärker auswirken, je weniger Vermögensgegenstände sich in einem Fonds befinden. Typischerweise können Ausfallrisiken, z. B. Wertminderungen, sinkende oder fehlende Einnahmen aus dem Investitionsobjekt, nicht ausgeglichen werden.

6 Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen

Eine Übersicht über die Wirkung wesentlicher Faktoren auf die mögliche Wertentwicklung unter verschiedenen Marktbedingungen lässt sich für geschlossene Fonds aufgrund der völlig unterschiedlichen Anlagestrategien in dieser Anlageklasse nicht sinnvoll darstellen.

7 Spezielle Produktinformationen

Geschlossene Publikumsfonds dürfen nur dann vertrieben werden, wenn die Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Verkaufsprospekt erstellt hat und eine Vertriebszulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder eine andere EU-weit geltende Vertriebs Erlaubnis vorliegt. Die BaFin oder eine andere in der EU zuständige Behörde prüft den Prospekt auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Die Verantwortung für den Inhalt und die wirtschaftliche Plausibilität liegt jedoch bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft.



Zur Information über die von ihnen verwalteten geschlossenen Fonds, die an Privatanleger und semiprofessionelle Anleger vertrieben werden, erstellen Verwaltungsgesellschaften zudem Basisinformationsblätter (BIB). Während der Verkaufsprospekt eine ausführliche Darstellung der Anlageziele des Fonds, der Anlagestrategie, der zulässig erwerbbaaren Vermögensgegenstände und der Risiken des Fonds enthält, fassen die BIB ausgewählte wesentliche Informationen zusammen und sollen dem Anleger so erlauben, eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Allerdings gibt nur der Verkaufsprospekt verbindliche Auskunft über die konkrete Ausgestaltung eines geschlossenen Publikumsfonds. Privatanlegern ist der Verkaufsprospekt rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, ehe sie sich an einem geschlossenen Fonds beteiligen. Semiprofessionellen und professionellen Anlegern muss ein Verkaufsprospekt unter bestimmten Voraussetzungen nicht zur Verfügung gestellt werden.

Eine anders geartete Dokumentation kann sich insbesondere bei ausländischen geschlossenen Fonds ergeben, die nicht nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs aufgelegt werden und sich als Spezialfonds nur an semiprofessionelle und professionelle Anleger richten.



H Glossar

AIF	Abkürzung für alternativer (Investment-) Fonds. Kann Gelder z. B. in Wertpapieren oder Bankguthaben anlegen, aber z. B. auch in Sachwerten und weiteren Vermögensgegenständen.
AIFM-Richtlinie	EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (2011/61/EU)
Bärenmarkt	Längere Zeit anhaltende, starke Kursrückgänge an der Börse. Gegensatz zu Bullenmarkt.
Basispunkt	Ein Hundertstel eines Prozents. Steigt zum Beispiel die Rendite einer Anlage von 7,52 % auf 7,57 %, so beträgt die Steigerung fünf Basispunkte.
Basisinformationsblatt	Informationsblatt für PRIIP (siehe dort), das Anleger auf maximal drei DIN-A4-Seiten über die wichtigsten Merkmale des jeweiligen Produkts informiert.
Bail-In	Das Instrument der Gläubigerbeteiligung (Bail-In) gibt der Abwicklungsbehörde die Befugnis, berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten eines Instituts ganz oder teilweise herabzuschreiben und/oder diese Verbindlichkeiten in Anteile oder andere Instrumente des harten Kernkapitals des Instituts umzuwandeln.
Benchmark	Vergleichsgröße, an der die Wertentwicklung einer Anlage gemessen wird. Als Benchmark dienen häufig Anleihen- bzw. Aktienindizes.
Bonität des Schuldners	Maßstab für Zahlungsfähigkeit und -willigkeit eines Schuldners (hier: Emittent eines Wertpapiers).
Brokerhaus (Broker)	Berufsmäßige Bezeichnung für Wertpapierhändler und -makler.
Bullenmarkt	Längere Zeit anhaltende, starke Kurssteigerungen an der Börse. Gegensatz zu Bärenmarkt.
Cap	Festgelegter Wert, bis zu dem der Anleger an den Kursentwicklungen des Basiswertes teilhat.
Derivate	Derivate oder derivative Geschäfte sind von Kassageschäften (vgl. Kassamarkt) „abgeleitete“ (lat. derivare = ableiten) Geschäftsformen in Aktien, Zinsen oder Devisen. Es handelt sich hierbei um Termingeschäfte.
Deutsche Aktienindizes	Die gängigsten deutschen Aktienindizes sind der DAX®, der MDAX®, der SDAX® und der TecDAX®. Der DAX® besteht aus den 40 Standardwerten, die die höchsten Börsenumsätze und Marktkapitalisierungen aufweisen. Der MDAX® repräsentiert die 50 nachfolgenden Werte (Midcaps), der SDAX® umfasst die 70 nächstkleineren Werte (Smallcaps). Der TecDAX® fasst die 30 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der Technologiebranchen unterhalb der DAX®-Werte zusammen. Die Indizes werden börsentäglich fortlaufend berechnet. Die Zusammensetzung wird in bestimmten Zeitabständen durch die Deutsche Börse bei Bedarf angepasst.
Emission	Ausgabe neuer Wertpapiere.
Emissionspreis	Auch: Ausgabepreis. Preis, zu dem neu ausgegebene Wertpapiere dem Anlegerpublikum zum Kauf angeboten werden.
Emerging Markets	Aufstrebende Märkte mit überdurchschnittlichen Renditechancen und -risiken.

Emittieren	Erstmaliges Ausgeben von Wertpapieren.
Emittent	Ein Emittent ist der (Her-) Ausgeber von erstmals in Umlauf gebrachten Wertpapieren. Es kann sich dabei um ein Unternehmen, ein Kreditinstitut oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (z. B. der Staat oder andere Institutionen) handeln.
ESG	Abkürzung für die Begriffe Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung). Die sog. ESG-Kriterien berücksichtigen neben ökologischen Aspekten auch den Umgang von Unternehmen mit sozialen Standards und die Qualität der Unternehmensführung.
EUR-Anleihen	Anleihen, bei denen der Nominalbetrag auf Euro (€) lautet.
Eurobonds	Internationale – nicht nur europäische – Schuldverschreibungen, die über internationale Bankenkonsortien platziert werden, auf eine international anerkannte Währung lauten und in mehreren Ländern außerhalb des Heimatlands des Emittenten gehandelt werden. Emittenten sind vorrangig Staaten, internationale Institutionen und Großunternehmen. Eurobonds sind nicht mit EUR-Anleihen zu verwechseln, die auf die gemeinsame europäische Währung Euro lauten.
Festpreisgeschäft	Kaufvertrag über Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente, der durch die Vereinbarung eines festen oder bestimmbaren Preises für ein Geschäft zwischen einem Kreditinstitut und einem Anleger zu Stande kommt.
Fondsmanagement	Gremium, das Anlageentscheidungen für den jeweiligen (Investment-) Fonds trifft.
Gegenpartei	Vertragspartner.
Green-Bond	Anleihen, deren Emissionserlöse nach entsprechenden Vorgaben für ökologisch nachhaltige Zwecke verwendet werden sollen.
Index	Instrument zur anschaulichen Darstellung von Preis- und Mengenbewegungen bei Gütern und Wertpapieren (z. B. Aktienindex) im Zeitablauf.
Insolvenzrisiko	Gefahr der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit eines Schuldners.
Interbankenmarkt	Der Markt, an dem der Handel zwischen Kreditinstituten stattfindet, d. h., an dem Angebot und Nachfrage von Banken nach Geld, Devisen oder Wertpapieren zusammentreffen. Geographisch und zeitlich ist er nicht abgrenzbar.
IPO	Abkürzung für den Begriff „Initial Public Offering“, engl. für Neuemission bei Börsengang.
KAGB	Kapitalanlagegesetzbuch.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Verwaltet den (Investment-)Fonds.
Kommissionsgeschäft	Abschluss eines Geschäfts zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in eigenem Namen (Kreditinstitut) für Rechnung des Kunden.
Korrelation	Größe, die den statistischen Zusammenhang (Gleichlauf) zwischen zwei Zahlenreihen bzw. Wertpapieren aufzeigt.

Liquidität	Hier im Sinne von Veräußerbarkeit. Die Möglichkeit, mehr oder weniger schnell und mit mehr oder weniger hohen Erwerbs- und Veräußerungskosten oder Werteinbußen ein Wertpapier kaufen oder verkaufen zu können.
Liquiditätsmanagementtools	Instrumente zur Steuerung der Liquidität eines Investmentvermögens, die durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft genutzt werden können. Hierzu zählen zum Beispiel Rückgabebeschränkungen, Rückgabefristen und Swingpricing.
Market Maker	Marktteilnehmer, der in der Regel für bestimmte Wertpapiere während der gesamten Laufzeit täglich unter normalen Marktbedingungen fortlaufend An- und Verkaufspreise stellt, ohne hierzu in jedem Fall verpflichtet zu sein. Der Market Maker sorgt dadurch für Marktliquidität.
Marktkapitalisierung	Börsenbewertung einer Aktiengesellschaft (Multiplikation des Aktienkurses mit der Anzahl der Aktien).
Marktusancen	Feste Handelsbräuche, die sich zur Geschäftsabwicklung in den Wertpapiermärkten herausgebildet haben.
Midcaps	Bezeichnung für Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung.
MiFID II	(Zweite) EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU).
Offenlegungs-Verordnung	EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (VO (EU) 2019/2088).
OGAW	Abkürzung für „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. OGAW sind offene (Investment-)Fonds, die Gelder z. B. in Wertpapieren und Bankguthaben anlegen.
OGAW-Richtlinie	EU-Richtlinie zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (2009/65/EG).
Order	Kauf- oder Verkaufsauftrag.
Performance	Wertentwicklung einer Anlage. Wird meist auf eine bestimmte Referenzperiode (z. B. ein, fünf oder zehn Jahre) bezogen und in Prozent ausgedrückt.
PRIIP	„Packaged Retail and Insurance-based Investment Products“ (verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte).
PRIIP-Verordnung	EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte (PRIIP) (VO (EU) 1286/2014).
Rating	Eingruppierung von Emittenten entsprechend ihren wirtschaftlichen Verhältnissen.
Referenzzinssatz	Repräsentativer, meist kurz- bis mittelfristiger Zinssatz, an dem bzw. an dessen Veränderungen sich andere Zinssätze (vor allem solche für Floating Rate Notes) orientieren. Wichtige internationale Referenzzinssätze sind zum Beispiel der EURIBOR und der €STR.
Rentabilität	Prozentuales Verhältnis des Ertrags zu dem eingesetzten Kapital in einem bestimmten Zeitraum.

Schuldverschreibung, Inhaberschuldverschreibung	Ein Wertpapier, das für den jeweiligen Inhaber eine Forderung gegenüber dem jeweiligen Emittenten verbrieft.
Skontroführer	Ein Skontroführer – auch Börsenmakler genannt – ist für das Feststellen von Börsenkursen an einer deutschen Wertpapierbörse zuständig. Als Grundlage dient ihm dabei das Orderbuch, in dem alle vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträge zusammenlaufen.
Smallcaps	Bezeichnung für Aktien mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung.
Sparplan	Anlageform, bei der Anleger über einen längeren Zeitraum regelmäßig einen festen Betrag in Wertpapiere investieren.
Spotgeschäft	Englische Bezeichnung für Geschäfte an Waren- und Rohstoffbörsen, bei denen die sofortige oder sehr kurzfristige Erfüllung vereinbart wird.
Spotkurs	Kurs, der bei Spotgeschäften zustande kommt.
Spread	Auf- oder Abschlag auf einen Referenzzinssatz (z. B. EURIBOR oder €STR), dessen Höhe sich nach der Bonität und der Marktstellung des betreffenden Schuldners richtet. Auch: Differenz (Spanne) zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs für ein Wertpapier zu einem bestimmten Zeitpunkt; eine enge Geld-Brief-Spanne ist ein Zeichen für hohe Marktliquidität.
Swap	Ein Swap ist ein außerbörsliches Derivat, das den Austausch von Zahlungsströmen zwischen den beiden Swap-Vertragspartnern bewirkt.
Taxonomie	Gesetzlicher Rahmen, um ökologisch nachhaltige („grüne“) Wirtschaftstätigkeiten innerhalb der EU zu klassifizieren.
Taxonomie-Verordnung	EU-Verordnung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (VO (EU) 2020/852).
Unternehmensanleihen	Schuldverschreibungen von Wirtschaftsunternehmen; auch Industrieobligationen genannt.
Usancenbedingte Erfüllungsfrist	Übliche Frist, in der der Verkäufer Wertpapiere zur Verfügung zu stellen und der Käufer die Zahlung zu leisten hat (in Deutschland ist die Erfüllungsfrist zwei Börsentage nach Abschlusstag).
Volatilität	Maß für die Schwankungsintensität eines Wertpapierkurses innerhalb einer bestimmten Periode. Die Berechnung erfolgt aufgrund historischer Daten nach bestimmten statistischen Verfahren.
Zentrale Gegenpartei	Auch Central Counterparty (CCP) genannt. An Börsen tritt die zentrale Gegenpartei als Käufer für jeden Verkäufer und als Verkäufer für jeden Käufer in Erscheinung. Die Aufspaltung des Geschäfts in zwei neue Geschäfte dient in erster Linie der Absicherung der Gegenparteien (Vertragspartner), da die Zentrale Gegenpartei die Vertragsdurchführung sichert.

I **Stichwortverzeichnis**

A

Abrechnung 30
Abwertung 35
Agio 51, 98
AIF 113 ff., 127 ff., 131, 138, 173 ff., 195
Aktie 73 ff., 90 f., 94 ff., 99, 101, 105 ff., 153
 Stückaktie 78
Aktienanleihen 99, 101 f., 107, 111
Aktienindex 92, 196
Aktionärsrechte 73, 78, 153
Alternativer Investmentfonds 113
American style 154
Andienungsschwelle 99, 107
Anlagepolitik 114, 122, 125, 133 f., 143
 direkt 143
 indirekt 143
Anlagestrategie 19, 85, 113 ff., 122 f., 125 f., 142 f., 180, 189, 193
 passiv 122
Anleger
 professioneller 115, 174
 semiprofessioneller 115, 174
Anleihe 51
 festverzinsliche 58, 66, 70
 kurzfristige 51, 57 f., 67
 langfristige 51, 57, 67
 mittelfristige 55, 57
 nachrangige 61
 öffentliche 55, 60
 strukturierte 45, 87, 89 f., 94, 102, 104 f., 160
Anleihebedingungen 53, 56 f., 68, 99, 101
Annuitäten-Anleihen 57
Anteilspreis 117, 120, 126, 133, 136
At the money 156
Aufgeld 155 ff., 159
Auftragsstimmrecht 74
Aufwertung 35
Ausführungsgrundsätze 25
Ausgabeaufschlag 51
Auskunftsrecht 74
Auslandsanleihe 54
Auslosungsrisiko 63, 67
Ausschlusskriterien 21, 126
Ausschüttungsfonds 126
Ausschüttungsrisiko 69
Auswirkungsbezogene Anlagen 21, 126

B

Bail-In 43 ff., 68, 134
Bankenabwicklung 43, 134
Barrier 167 f.
Barrier-Optionsscheine 167
Basispreis 99, 107, 154, 156 ff., 165, 168
Basispunkt 63, 195
Basiswert 35, 87, 89, 91 ff., 104 ff., 110 f., 142 f., 151 ff., 161, 164 ff., 168, 170
Beleihungswertverlust 48
Benchmark 195
Berichtigungsabschlag 75
Best-in-Class 21, 126
Bewirtschaftungsphase 177
Bezugsfrist 75
Bezugsrecht 73 ff.
Bezugsrechtshandel 29, 75
Bezugsverhältnis 75, 80, 154, 161
Black-Scholes-Modell 158
Blockorder 30
Blue Chips 124
Bond 56, 69, 101, 130, 196
Bonität 63 f.
Bonitätsrisiko 63
Bonuszertifikat 95 f., 106
Bookbuilding 76 f.
Börse 36, 54, 74 ff., 81 ff.
Börsenhandel 26, 29
Börsenpreis 75
Branchenfonds 124
Break-Even-Punkt 155, 157
Briefkurs 26 f., 36, 82
Broker 34, 121, 148, 195
Brokerhaus 195
Bruchstücke 40

C

Call 67, 102, 151, 154 ff., 165, 170
Call-Optionsschein 156, 158
Call-Recht 67
Cap 59, 94 ff., 103, 195
Chart 84
Chartanalyse 83 f.

D

Dachfonds 34, 125, 174, 183
Dach-Hedgefonds 129, 146
Day Trading 49
Delisting 85
Delta 157
Derivate 93, 100, 122 f., 125, 134, 146, 151, 195
Devisen-Optionsanleihe 102
Digital-Optionsschein 170
Disagio 51
Discountzertifikat 95
Diversifizierung 20
Dividende 69, 73 f., 78 f., 82 f., 89



Dividendenrendite 83
Dividendenrisiko 82
Dividendenzahlung 82, 92, 101, 165
Doppelwährungsanleihe 68
Downgrading 85
Duration 67
 modifizierte 67, 118

E

Eigenverwahrung 32, 49
Elektronische Wertpapiere 33
Emerging Markets 125, 195
Emission 51, 195
Emissionsbedingungen 57, 67
Emissionserlöse 56, 68
Emissionsmarkt 54, 76
Emissionspreis 51, 75 ff., 88 f., 106, 195
Emittent 76 f., 196
Emittentenrisiko 63, 104, 168
Equity Hedge 130
Erfüllung 27, 30, 45, 47, 63, 103, 106, 110, 146, 178, 198
Erneuerbare-Energien-Fonds 181 f., 189
Erwerbskosten 186
ESG 21, 25, 126
ETC 91, 99 ff., 108 ff., 119
ETF 31, 106, 119, 122 ff., 136, 142 ff.
 mit physischer Replikation 144
 mit synthetischer Replikation 144
EUR-Anleihen 60, 196
EURIBOR 58 f., 91, 197 f.
Eurobonds 54, 196
Europäische Option 154, 160
European style 154
Event Driven 130
Expresszertifikat 98
Ex-Tag 78

F

Fair Value 158
Festpreisgeschäft 29 f., 196
Festpreisverfahren 76 f.
Festzins 58, 61, 67, 70
Floater 58 f., 68, 70
Floating Rate Notes 58 f., 67 f., 197
Floor Floater 59
Flugzeugfonds 181 f., 190
 geschlossene 173 f.
Fonds 17, 29, 34, 47, 92, 113 ff., 120 ff., 129 ff., 140 ff., 173 ff., 195 ff.
 offener 113 ff.
Fondsgesellschaft 34, 176 ff., 183 ff.
Fondsmanagement 121, 124, 126, 133, 135, 147, 196
Fondsvermögen 113 ff., 119, 121 f., 124 f., 134, 137, 139, 142, 147, 149
Freiverkehr 85
Fundamentalanalyse 83 f.

G

Garantie 28, 61, 82, 98, 122, 125
Garantiefonds 125
Gegenpartei 100, 110, 123, 144, 196, 198
Gegenparteienrisiko 144
Geldkurs 27, 36
Geldmarktfonds 125
Geldmarktsätze 58
Genussschein 61
Gewinnschwelle 155, 157
Girosammelverwahrung 32 f.
Gläubigerbeteiligung 43 f., 134, 195
Globalisierung 83
Global Macro 130
Gültigkeitsdauer 25, 27 f.

H

Hauptversammlung 61, 73 f., 78 ff., 85
Hebel 147, 155, 157, 163 f., 166, 168
Hebelwirkung 134, 142, 147, 151, 155, 157, 163, 165 ff., 186
Hebelzertifikat 165, 167, 170
 mit Stop-Loss 162
 ohne Stop-Loss 162

I

Illiquidität 36 f., 63, 131, 147
Immobilienfonds
 geschlossener 176 ff.
 offener 85, 113, 125, 129, 142
Index 153, 163 f., 196
Indexzertifikate 92, 94, 99, 111
Inflationsrisiko 38
Informationsrisiko 48
Inhaberschuldverschreibung 198
Innerer Wert 156, 159
Insolvenzrisiko 80, 168, 196
Interbankenmarkt 58, 196
In the money 156
Investmentaktiengesellschaft 113 ff., 180
 mit fixem Kapital 180
Investmentfonds 113 ff., 173 ff., 195
 alternativer 195
 offener 85, 113, 125, 129, 142
 sonstiger 47, 87, 109, 145, 154, 169
Investmentkommanditgesellschaft 113 f., 174, 179 f., 188
 geschlossene 22, 173 f., 176 f., 180 ff., 185 ff., 192
 offene 22, 36, 85, 115, 127 ff., 131, 136 ff., 149, 197

J

Junk Bonds 65



K

Kapitalerhöhung 29, 42, 73 ff., 79, 83
Kapitalverwaltungsgesellschaft 117 ff., 126 ff., 136 ff., 178 ff., 185 f., 197
Kaufkraftisiko 38
Kennzahl 20
Knock-Out 151 f., 160 ff., 166 f.
Kombizins-Anleihen 59
Kommanditist 174, 179
Kommissionsgeschäft 29, 120, 196
Komplementär 179, 188 f.
Konjunkturrisiko 37
Konjunkturzyklus 37
Korrelation 108, 196
Kosten 30 f., 34, 87 ff., 118 ff., 185 ff., 189 ff.
 fremde 34 f., 102, 168
 laufende 176 f.
Kreditereignis 91, 98, 107
Kryptowährung 93
Kryptowerte 93
Kündigung 49, 57, 67, 93 f., 110, 127 f., 136, 138, 177, 186
 vorzeitige 49, 57, 67
Kündigungsrecht 57, 60 f., 67 ff., 88, 110, 168
Kündigungsrisiko 63, 69
Kursänderungsrisiko 35, 47, 66, 69, 80
Kursaussetzung 29, 42
Kurs-Gewinn-Verhältnis 83
Kursprognose 80, 83
Kurswert 48, 66, 78, 166

L

Länderfonds 125, 133
Länderrisiko 38
Laufzeit 51 ff., 55 ff., 66 ff., 88 ff., 152, 154 ff., 197
Laufzeitfonds 125
Lead Manager 76 f.
Leerverkauf 130, 146, 161
Leverage 147
Leverage-Effekt 147
Limitierungen 27, 119
Liquidation 44, 55, 57, 60 f., 69, 134, 142, 177, 180
Liquidität 19 ff., 26, 36 f., 66, 69, 104 f., 108 ff., 118, 134, 138, 143 ff., 169, 197
Liquiditätsrisiko 36, 40, 47, 69, 105, 137, 147 f., 164

M

Majorisierung 188
Managed Futures 131
Market Maker 26 f., 37, 88 ff., 105, 122, 143, 158, 197
Market Making 37
Markt 24, 26
Marktkapitalisierung 132, 175, 195, 197 f.
Marktliquidität 41, 136, 197 f.
Marktrisiko 35, 39 f., 81, 133, 136, 147
 allgemeines 35, 111
Marktstimmung 82
Markttechnik 83
Marktusancen 37, 197

Marktzinsniveau 53, 66 f., 70, 99, 102 f.
Marktzinssatz 66
Meinungsführerschaft 82
Meistausführungsprinzip 26
Midcaps 195, 197
Mischfonds 124, 174

N

Nachhaltigkeit 21 ff., 25, 41, 56, 127, 184
Nachrangabrede 55, 61
Namensaktie
 vinkulierte 78
Nebenkosten 176, 189
Nennwert 27, 51, 57, 66, 69, 77 f., 98, 101
Nennwertaktie 78
Nettoinventarwert 116 ff., 120, 122, 129, 144, 177 f., 186
No-Load-Funds 120

O

Offenlegungsverordnung 21 ff.
OGAW 113 f., 117, 121, 197
OGAW-Fonds 113 f., 117
Option 102, 154, 160
 amerikanische 154, 160
 europäische 54, 92, 131, 154, 160, 175, 196
Optionsanleihe 102, 111
 cum 102
 ex 75, 89, 102
Optionsrecht 61, 74, 102, 152, 154 f., 165
Optionsschein 102, 155 ff., 164 ff., 170
Optionsverhältnis 154, 156, 158
Order 26 ff., 31, 41, 136, 197
Ordererteilung 27, 29, 31
Out of the money 156
Over-Night-Risiken 49

P

Performance 92 f., 121, 123, 135, 197
Platzierungsphase 177
Preisbildung 25, 80, 110, 117, 156 f., 161
Preisgrenze 28 f.
Preissensitivität 155, 157
Prime Broker 148
Private-Equity-Fonds 181, 183 f., 190
Provision 120
Psychologie der Marktteilnehmer 80, 82
Publikumsfonds 116, 129, 173 f., 176 f., 180 f., 185, 187, 192 f.
 geschlossener 173, 176 ff., 184, 186, 188, 190 f.
Put-Optionsschein 156, 168
 Quanto-Struktur 88 f., 105



R

Rang im Insolvenzfall 57
Rating 64 f., 141, 197
Real Estate Investment Trusts (REITs) 79, 85, 181
Realverzinsung 20, 38
Rechenschaftslegung 74, 116, 149
Referenzzinssatz 58 f., 68, 197 f.
Regionenfonds 125
Relative Value 130
Rendite 20, 22, 34, 36, 38 f., 43, 47, 53, 63 ff., 68, 92, 102, 123, 135, 143, 145, 190, 195
Rentabilität 19 ff., 189 ff., 197
Renten 51
Rentenfonds 124, 133, 149
Repackagings 103
Repartierung 77
Reverse Floater 59, 68, 70
Risiko 35, 37 f., 40 ff., 47 ff., 51, 63 ff., 80 ff., 87, 102, 104 ff., 118, 122 f., 127, 133 ff., 144 ff., 148, 151, 160, 166 ff., 185 ff., 192
 des Wertverfalls 105
 Over-Night 49
 systematisches 35, 81
 unsystematisches 81
Risikoabschlag 63
Risikokonzentration 133
Risikomischung 113 f., 116, 127 f., 131, 133, 149, 174, 192
Rohstoffe 91 f., 108 ff., 123 ff., 144 f., 153, 164, 169 f.
Rücknahmeabschlag 117, 120, 134
Rücknahmepreis 51, 116 ff., 125, 134
Rückzahlung 45, 48 f., 53, 57, 59 f., 67 ff., 71, 107, 125, 141, 154, 187 f.

S

Sammelurkunde 32 f.
Sampling 123 f.
Schiffsfonds 181 f., 185, 190
 geschlossener 173, 176 ff., 184, 186, 188, 190 f.
Schuldverschreibung 51, 91, 100, 107, 111, 198
 bonitätsabhängige 91
Sharpe Ratio 135
Sicherheit 19 f., 48, 55, 60, 63, 141
Smallcaps 195, 198
Sondervermögen 55, 113, 119, 127, 174
Special Purpose Vehicle 99, 103
Spekulation 83
Spezialfonds 114 f., 129, 174, 180, 185, 187, 193
 geschlossene 173 ff., 177 ff., 186, 192
Spezial-Investmentfonds 131
 offener 85, 113, 125, 129, 142
Spread 27, 63, 89, 198
SPV 99, 103 f.
Squeeze Out 84
Step-Up-Anleihe 60
Stimmrecht 74, 78 f.
Stop-Buy-Order 28
Stop-Loss-Order 28
Stückaktie 78
Stückzinsen 30
Swap 100, 110, 123, 143 f., 198
Swing Pricing 128

T

Teilausführung 36
Timing 37, 83
Token 33
Totalverlust 39f., 47, 63, 85, 104, 106ff., 146f., 161, 167, 185, 188
Tracking 122f.
Trading Funds 120
Transferrisiko 38
Treugeber 179
Treuhänder 100, 174, 178f., 186, 188f.
Treuhandkommanditist 179

U

Übermittlungsrisiko 42
Überzeichnung 77
Umtauschanleihe 102, 111
Usancen 30, 40

V

Veräußerungskosten 34, 36, 144, 148, 157f., 197
Verfalltag 152, 154, 156, 166
Verhaltensbeeinflussung 48
Verkaufsprospekt 22, 62, 67, 69, 114, 116ff., 122, 127f., 149, 173, 176f., 180, 185, 192f.
Vermögensrechte 61, 73f., 79
Vermögensstreuung 20
Vertragsbedingungen 99, 132, 147, 176
Vertriebsprovision 177
Verwahrstelle 113f., 116, 120f., 136, 138, 144, 178ff., 188
Verwaltungsrecht 74
Verwässerungsausgleich 117, 120, 134
Verzinsung 51, 53, 56ff., 66, 69, 99, 102f., 108, 138, 140
Volatilität 35, 71, 88, 98, 103f., 108, 111, 133, 135, 155f., 160, 165f., 169ff., 198

W

Währung 24, 35, 38ff., 54, 57, 60, 88f., 114, 126, 168, 178, 187, 196
Währungsrisiko 20, 35, 40, 68, 105, 126f., 137, 139, 142, 168, 178
Wandelanleihe 101f., 111
Wandlungstag 101
Wandlungsverhältnis 101
Weisung 27f., 32, 75, 119
Wertminderung 165ff.
Wertpapierbörse 198
Wertpapierprospekt 71, 86f., 91, 93, 112, 171
Wertsicherungsfonds 125
Wertsteigerung 148, 155, 165, 184
Wiederanlagerisiko 67, 106
WR-Gutschrift 33, 40



Z

Zeichnung 132, 176
Zeitwert 155 ff., 159, 166
Zentrale Gegenpartei 198
Zertifikat 34, 88, 90 f., 95, 97 f., 105, 160 ff., 168
 auf Aktien 74, 102, 124, 153
 lineares 95, 98
Zinsänderungsrisiko 63, 66
Zins-Optionsanleihe 102
Zinssatz 44, 51 ff., 55, 58 ff., 66 ff., 91, 99, 103, 135, 197
Zinsspread 52
Zinsstrukturkurve 51 ff.
Zuteilung 30, 76 f.

